



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO



ANO XXX

SEGUNDA FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2025

EDIÇÃO Nº 7.807

DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS URGENTES FORA DO EXPEDIENTE FORENSE 1º e 2º Graus

DISTRIBUIÇÃO DO 1º GRAU

Oficial Distribuidor Cível: Charles Francisco Dantas dos Anjos
Endereço: Rua Hélio Melo, 120, Quadra 47, Conjunto Nova Esperança
Telefones: 9967-3933

Oficial Distribuidor Criminal: Charles Francisco Dantas dos Anjos
Endereço: Rua Hélio Melo, 120, Quadra 47, Conjunto Nova Esperança
Telefones: 9967-3933

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diretoria Judiciária: Denizi Reges Gorzoni
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde
Telefones: (68) 3302-0419

CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS

Atendimento: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00h
Endereço: Avenida Paulo Lemos de Moura Leite n. 878, Cidade da Justiça
Telefones: 3211-5401

SUMÁRIO

PÁGINAS

I-JUDICIAL-2ª INSTÂNCIA.....	01	-	108
IV - ADMINISTRATIVO.....	108	-	146
V - EDITAIS E DE MAIS PUBLICAÇÕES.....	146	-	154

I - JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA

TRIBUNAL PLENO JURISDICIONAL

PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS PROCURADORES

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100428-15.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Revisor: Des. Júnior Alberto
Embargante: Francisco Alex da Silva Bezerra.
D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG).
Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido no julgamento de embargos infringentes criminais, sob o argumento de que a decisão impugnada contém erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se o alegado erro material existe ou não no conteúdo do acórdão embargado.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. No relatório do acórdão impugnado, assentou-se que a parte ora embargante se manifestara pelo provimento dos embargos infringentes da contraparte, quando, em verdade, ela se pronunciara pelo desprovimento do pleito recursal, o que, a revelar a existência de erro material, torna necessário a correção do ato decisório recorrido.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos declaratórios conhecidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100428-15.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer e prover os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco/AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Mandado de Segurança Cível n.º 1000203-67.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional

Relator: Des. Nonato Maia

Impetrante: J. N. da S. dos S..

Advogado: Antônio Alberto de Menezes Filho (OAB: 5986/AC).

Impetrante: A. S. N. dos S. (Representado por sua mãe) J. N. da S. dos S..

Advogado: Antônio Alberto de Menezes Filho (OAB: 5986/AC).

Impetrado: S. E. de S. do E. do A..

Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC).

Assunto: Consulta

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO SUS. AVALIAÇÃO MÉDICA JÁ REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado do Acre, com pedido liminar para o fornecimento de tratamento multidisciplinar continuado, mediante o Sistema Único de Saúde – SUS, conforme prescrição médica. A parte impetrante alega omissão estatal, risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor e requer, alternativamente, sequestro de valores públicos. Liminar foi parcialmente concedida para garantir a realização da consulta com neuropediatra. Posteriormente, a consulta foi realizada, mas a parte impetrante manifestou interesse em prosseguir na demanda para obter tratamento continuado. O impetrado sustentou ausência de negativa administrativa e defendeu a necessidade de observância aos critérios coletivos de prioridade do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à imposição judicial de tratamento multidisciplinar continuado fora da fila de espera do SUS; (ii) estabelecer se a realização da consulta com neuropediatra exaure o objeto da pretensão deduzida no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da ordem no mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

4. O direito à saúde possui fundamento constitucional nos arts. 6º, 196 e 227 da CF/1988, sendo reconhecido como dever do Estado, especialmente em relação a crianças e adolescentes, cuja proteção é prioritária.

5. A jurisprudência do STF orienta que o fornecimento de tratamentos pelo SUS deve observar critérios de universalidade e igualdade, sendo a intervenção judicial limitada a hipóteses de flagrante omissão, recusa imotivada ou comprovada urgência não atendida.

6. No caso concreto, foi comprovado que a consulta médica requerida foi devidamente agendada e realizada pelo ente público, não se verificando omissão administrativa ou recusa injustificada.

7. Inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a necessidade de tratamento multidisciplinar imediato fora da fila do SUS, sendo inviável a via estreita do mandado de segurança para apuração dessa necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento de tratamento individualizado fora da fila do SUS depende de demonstração inequívoca de urgência e recusa administrativa injustificada. 2. A realização da consulta médica indicada pelo laudo esgota a pretensão inicial quando não comprovada a necessidade imediata de tratamento continuado. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE
Des. Iaudivon Nogueira

VICE-PRESIDENTE
Desª. Regina Longuini

CORREGEDOR - GERAL DA JUSTIÇA
Des. Nonato Maia

TRIBUNAL PLENO
Desª. Iaudivon Nogueira
Des. Samuel Evangelista
Des. Roberto Barros
Desª. Denise Bonfim
Des. Francisco Djalma
Desª. Waldirene Cordeiro
Desª. Regina Longuini
Des. Júnior Alberto
Des. Elcio Mendes
Des. Luís Camolez
Des. Raimundo Nonato
Des. Lois Arruda

1ª CÂMARA CÍVEL

PRESIDENTE
Des. Roberto Barros

MEMBRO
Des. Elcio Mendes
Des. Lois Arruda

2ª CÂMARA CÍVEL

PRESIDENTE
Des. Júnior Alberto

MEMBRO
Desª. Waldirene Cordeiro
Des. Luís Camolez

CÂMARA CRIMINAL

PRESIDENTE
Des. Francisco Djalma

MEMBRO
Des. Samuel Evangelista

MEMBRO
Desª. Denise Bonfim

CONSELHO DA JUSTIÇA ESTADUAL

Des. Iaudivon Nogueira
Desª. Regina Longuini
Des. Nonato Maia

DIRETOR JUDICIÁRIO

Denizi R. Gorzoni

COORDENADOR DO PARQUE GRÁFICO

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

Conselho de Administração - Resolução nº 14 de 06 de janeiro de 2009

Órgão de Divulgação do Poder Judiciário do Estado do Acre Art. 121, § 1,
da Lei Complementar nº 221 de 30 de dezembro de 2010.

Publicação sob a responsabilidade da Coordenadoria do Parque Gráfico do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, sito à Rua Benjamin Constant, nº 1.165, Centro - CEP 69.900.064
- Fone: (068) 3212-8292- Ramal (8292) 3211-5420
Home page: <http://www.tjac.jus.br>

ida da omissão estatal e do direito subjetivo lesado, não sendo via adequada
para instrução probatória complexa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 6º; 196; 227. Lei nº
12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 13.146/2015, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
16.03.2015 (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, ARE 1267879 AgR, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 07.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
n.º 1000203-67.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores
do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por
maioria, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator e
das mídias digitais gravadas.
Rio Branco – Acre, 26 de junho de 2025

Classe: Mandado de Segurança Cível n.º 1001872-92.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relator: Des. Nonato Maia
Impetrante: Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil.
Advogado: Tiago de Lima Almeida (OAB: 252087/SP).
Advogado: Celso Cordeiro de Almeida e Silva (OAB: 161995/SP).
Advogado: Saulo Vinicius de Alcantara (OAB: 215228/SP).
Advogada: Gabriela Maíra Patrezi Diana (OAB: 303728/SP).
Impetrada: Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Assunto: Compra e Venda

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPENSA DE
LEILÃO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EM-
BARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Estudos de
Protesto de Títulos do Brasil – Seção Acre (IEPTB/BR) contra acórdão que
extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, ajuizado para ga-
rantir o registro de imóvel objeto de consolidação de propriedade fiduciária,
independentemente da realização de leilão público, com fundamento no art.
26, § 8º, da Lei nº 9.514/1997.

2. A decisão embargada reconheceu a necessidade de dilação probatória, por
considerar a cláusula contratual invocada de interpretação controvertida.

3. O embargante aponta (i) contradição, por reconhecer robusto conjunto do-
cumental e, simultaneamente, exigir dilação probatória; e (ii) erro material na
parte dispositiva do acórdão, que utilizou a expressão “inadmissibilidade do
mandado de segurança” em vez de “extinção do feito sem resolução do mérito,
por inadequação da via eleita”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão
que reconhece farto conjunto probatório, mas entende necessária a dilação
probatória para análise da cláusula contratual; e (ii) verificar a ocorrência de
erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se caracteriza contradição no acórdão embargado, pois a necessidade
de dilação probatória não decorre da ausência de documentos, mas da exi-
gência de interpretação subjetiva e aprofundada da cláusula contratual sobre a
dispensa de leilão, o que extrapola os limites do mandado de segurança, que
exige direito líquido e certo comprovado de plano.

6. A contrariedade alegada configura mero inconformismo com a fundamenta-
ção adotada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. Verifica-se, contudo, erro material na parte dispositiva do acórdão, que utili-
zou indevidamente a expressão “inadmissibilidade do mandado de segurança”
em vez de “extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via
eleita”, o que deve ser corrigido para assegurar exatidão técnica, sem alterar
o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: A existência de robusto conjunto documental não afasta
a necessidade de dilação probatória quando a controvérsia envolve interpreta-
ção subjetiva de cláusula contratual, sendo incabível o mandado de segurança

na hipótese. Erro material na parte dispositiva do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, desde que não haja alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 1.022, I e III; Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJAC, ED nº 1002626-44.2018.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 04/06/2019, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança Cível n.º 1001872-92.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, acolher parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Rio Branco – Acre, 26 de junho de 2025

Classe: Apelação Cível n. 0712602-14.2019.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Apelante: Railton Cabral Viana.
Advogado: Andrea Santos Pelatti (OAB: 3450/AC).
Advogado: Renato Cesar Lopes da Cruz (OAB: 2963/AC).
Advogado: Ailton Carlos Sampaio da Silva (OAB: 4543/AC).
Advogado: Roberto Barreto de Almeida (OAB: 3344/AC).
Apelado: Banco do Brasil S/A..
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC).
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 4275A/AC).
Advogado: Marcelo Neumann (OAB: 110501/RJ).
Assunto: Direito do Consumidor

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL NAS DEMANDAS QUE SE DISCUTE MÁ GESTÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. DECISÃO EM SINTONIA COM O TEMA 1.150/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão do decidido pelo STJ no REsp no 1.895.936/TO – Tema 1.150.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que verse sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de aplicação equivocada dos índices de atualização monetária, nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.895.936/TO, paradigma do Tema 1.150.
4. Constatou-se que, no caso concreto, a causa de pedir indicada na inicial não pretende questionar as decisões do Conselho Diretor do PASEP, mas sim a má administração e o desfalque na conta individual do participante do programa de formação, situação que implica o reconhecimento da legitimidade do agravante para compor o polo passivo da demanda.

IV - Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0712602-14.2019.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 27 de junho de 2025.

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100460-20.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Revisor: Des. Júnior Alberto
Embargante: Evaldo Albuquerque da Silva.
D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG).
Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NU-

LIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.843/2024. EXECUÇÃO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA NOVA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA. PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal interpostos contra Acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que, por maioria, proveu o Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/24, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência; (II) se o adimplemento da penalidade de multa deve ser imposto como condição à progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.
4. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão quando evidenciada a incapacidade financeira do reeducando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Não se pode condicionar a progressão de regime ao pagamento de multa quando se tratar de reeducando hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 609, CPP; art. 121, § 1º da LEP.
Jurisprudência relevante citada:
RHC n. 221.271-AgR/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 967.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal nº 0100422-08.2025.8.01, Relator Desembargador Nonato Maia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100460-20.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento aos embargos infringentes opostos, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco/AC, 27 de junho de 2025.

Classe: Apelação Cível n. 0712872-38.2019.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Apelante: Elzira Maria Fonseca Damasceno.
Advogado: Roberto Barreto de Almeida (OAB: 3344/AC).
Advogado: Andrea Santos Pelatti (OAB: 3450/AC).
Advogado: Renato Lopes Cezar da Cruz (OAB: 2963/AC).
Advogado: Ailton Carlos Sampaio da Silva (OAB: 4543/AC).
Advogado: Mayson Costa Morais (OAB: 4681/AC).
Apelado: Banco do Brasil S/A..
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 4275A/AC).
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270A/AC).
Advogado: Marcelo Neumann (OAB: 110501/RJ).
Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).
Assunto: Direito do Consumidor

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL NAS DEMANDAS QUE SE DISCUTE MÁ GESTÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. DECISÃO EM SINTONIA COM O TEMA 1.150/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão do decidido pelo STJ no REsp no 1.895.936/TO – Tema 1.150.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que verse sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de aplicação equivocada dos índices de atualização monetária, nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

III – Razões de decidir

3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.895.936/TO, paradigma do Tema 1.150.

4. Constatou-se que, no caso concreto, a causa de pedir indicada na inicial não pretende questionar as decisões do Conselho Diretor do PASEP, mas sim a má administração e o desfalque na conta individual do participante do programa de formação, situação que implica o reconhecimento da legitimidade do agravante para compor o polo passivo da demanda.

IV - Dispositivo

5. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0712872-38.2019.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 27 de junho de 2025.

PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS PROCURADORES

1001843-42.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Des^a. Denise Bonfim
Impetrante: ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA.
Advogado: Elias Cidral (OAB: 9689/SC).
Impetrado: Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre.
Proc. Estado: Luís Cabral Moraes (OAB: 6128/AC).
Litis Passivo: Isão Gestão de Pessoas LTDA.
Assunto: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DIRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. FATO SUPERVENIENTE. LICITAÇÃO REGULAR. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DE DECISÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Acre contra o acórdão que declarou a nulidade do procedimento de contratação direta e do Contrato/SEJUSP nº 121/2024, determinando a realização de nova contratação emergencial, sem impedir a participação da empresa impetrante no futuro certame, nos termos do art. 21 da LINDB. 1.2. O Estado do Acre alegou, em sede de embargos, julgamento extra petita ou, subsidiariamente, a dilação de prazo para cumprimento das determinações. 1.3. Posteriormente, peticionou informando a realização de novo processo licitatório, resultando na contratação da empresa impetrante, e requerendo: (i) reconhecimento do fato superveniente; (ii) declaração de inexistência de responsabilidade da Administração pelo não cumprimento da contratação emergencial. 1.4. A empresa impetrante manifestou-se requerendo a manutenção da nulidade declarada e a limitação da isenção de responsabilidade da Administração aos efeitos do novo contrato, sem afastar a apuração de danos do contrato anterior, bem como a rejeição dos embargos. 1.5. Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento dos embargos, ante a perda superveniente de interesse recursal, pela homologação do cumprimento espontâneo da decisão judicial e pela manutenção dos demais efeitos do acórdão.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos pelo Estado do Acre devem ser conhecidos diante da superveniência de fato novo (realização de nova contratação por licitação); (ii) saber se o fato superveniente afasta a responsabilidade da Administração Pública quanto aos efeitos decorrentes da nulidade do contrato declarado no acórdão.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A perda superveniente do interesse recursal decorre da prática de ato incompatível com o direito de recorrer, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, configurando preclusão lógica quando a parte demonstra ter cumprido espontaneamente a decisão judicial. 3.2. O cumprimento voluntário da decisão judicial mediante a deflagração de processo licitatório e a celebração do Contrato/SEJUSP nº 27/2025, com a própria empresa impetrante, supera a necessidade de contratação emergencial e caracteriza o cumprimento espontâneo e qualificado da obrigação imposta. 3.3. O reconhecimento judicial do fato superveniente limita-se à contratação emergencial, sem afastar a nulidade do Contrato nº 121/2024, a apuração de danos e os demais fundamentos do julgado, de modo a preservar a autoridade da coisa julgada e os efeitos coercitivos da decisão. 3.4. O poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC não pode ser utilizado para esvaziar o conteúdo vinculante do acórdão, devendo a homolo-

gação do cumprimento espontâneo restringir-se à substituição da contratação emergencial por procedimento licitatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Não conhecidos os embargos de declaração por perda superveniente de interesse recursal. Homologado o cumprimento espontâneo da decisão judicial, com o reconhecimento de que a obrigação de realizar nova contratação foi adimplida de forma mais abrangente e adequada, por meio de licitação regular, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Mantidos os demais efeitos do acórdão.

Tese de julgamento: A perda superveniente de interesse recursal decorrente do cumprimento espontâneo da decisão judicial impede o conhecimento de embargos de declaração. A homologação do cumprimento espontâneo limita-se à substituição da contratação emergencial por licitação regular, sem afastar os demais efeitos da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:

.CPC, art. 297; art. 485, IV e VI;

.LINDB, art. 21;

.Lei nº 14.133/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 1001843-42.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, não conhecer dos embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 16 de junho de 2025.

PAUTA DE JULGAMENTO

14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.07.2025

TRIBUNAL PLENO JURISDICIONAL

PAUTA DE JULGAMENTO elaborada nos termos dos arts. 65 a 68, do RITJ/AC, c/c o art. 935, do CPC/2015, para a 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno Jurisdicional, que será realizada no dia 09.07.2025, quarta-feira, às 09:00 horas, ou nas subsequentes, no Plenário do Tribunal de Justiça, 2º andar, localizado Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Sede Administrativa, Alameda Desembargador Jorge Araken, s/nº, Via Verde, Rio Branco – Acre, CEP: 69915-63, contendo o (s) seguinte (s) feito (s):

1.

Classe: Mandado de Segurança Cível nº 1002539-78.2024.8.01.0000
Origem: Rio Branco
Assunto: Prova de Títulos
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relator: Des. Roberto Barros
Impetrante: Mário José Costa da Silva.
Advogada: FERNANDA LEITEMPERGHER CAVALHEIRO (OAB: 70662/SC).
Advogado: Alexandre dos Santos Priess (OAB: 24455/SC)
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE.
Proc. Estado: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo
Impetrado: Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa Em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe.
Advogado: Daniel Barbosa Santos (OAB: 13147/DF).

Secretaria do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 27 de junho de 2025.

Bel^a. Denizi Reges Gorzoni

Secretária Judiciária

1ª CÂMARA CÍVEL

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES (CIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA – ACÓRDÃO) – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

Classe: Agravo de Instrumento nº 1000464-32.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Agravante: José Edmilson da Cunha.
Advogado: Yzaahu Paiva dos Santos Silva (OAB: 6513/AC).
Agravado: Maria Lúcia Silva de Oliveira.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Isabela Oliveira da Silva (Representado por sua mãe) Maria Lúcia Silva de Oliveira.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Ana Clara Oliveira da Silva (Representado por sua mãe) Maria Lúcia Silva de Oliveira.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Vitória Oliveira da Silva (Representado por sua mãe) Maria Lúcia Silva de Oliveira.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Ana Paula Oliveira da Silva.

Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Cleiton Oliveira da Silva.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Miquéias Oliveira da Silva.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Josimar Gomes da Silva.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Agravado: Maria Célia Maia da Silva.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÕES POLÍCIAIS. PREJUDICIALIDADE. FALTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de suspensão do processo de origem em vista de investigações policiais a respeito do fato objeto danoso aos Agravados.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil é independente da responsabilidade penal, sem contar o fato de o inquérito policial ainda encontrar-se em andamento não se justificando a suspensão do processo à falta de prejudicialidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 315, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.511120-8/001, Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, julgamento em 13/5/2025, publicação da súmula em 14/5/2025.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1000464-32.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Agravo de Instrumento nº 1000651-40.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Agravante: Kauã Henrique Alves do Nascimento (Representado pelos pais).
D. Público: Celso Araújo Rodrigues (OAB: 2654/AC).
Agravado: Município de Rio Branco.
Proc. Município: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. ALEGADAS FALHAS NA SINALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E NA ILUMINAÇÃO DO LOCAL. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida que excluiu o Município de Rio Branco da lide originária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado manter o Município de Rio Branco-AC da lide originária em vista das nuances do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Além da falta de adequada sinalização de obra, o Autor/Agravante também aludiu à baixa iluminação na via pública no local em que ocorrido o acidente, hipótese a atrair a responsabilidade do Município de Rio Branco-AC, beneficiário do tributo objeto do art. 149-A da Constituição Federal, sem contar a aplicação da teoria do risco administrativo à espécie.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 149-A da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.468956-8/001, Relatora Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, julgamento em 15/4/2025, publicação da súmula em 27/4/2025.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1000651-40.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível nº 0800052-08.2023.8.01.0016
Foro de Origem: Assis Brasil

Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Apelante: Estado do Acre.
Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Luã Brito Barbosa.
Assunto: Urgência

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CIRURGIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA, AINDA QUE TARDIA. JUSTA CAUSA. AFATAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado do Acre destinada a afastar astreintes em vista do iminente cumprimento de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão das astreintes pelo iminente cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. Preconiza o art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, a possibilidade de exclusão das astreintes caso verificado o cumprimento superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
IV. Dispositivo e tese
4. Impugnação ao Cumprimento de Sentença acolhida.

Dispositivos relevantes citados: art. 537, § 1º, II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800052-08.2023.8.01.0016, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Classe: Apelação Cível nº 0800005-84.2021.8.01.0022
Foro de Origem: Porto Acre
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Antonio Alceste Callil de Castro.
Apelado: José Ruy Coelho de Albuquerque.
Advogado: Kaio Marcellus de Oliveira Pereira (OAB: 4408/AC).
Advogada: Isabele Pessoa Wolter (OAB: 6524/AC).
Apelado: Município de Porto Acre - Acre.
Advogado: Oscar Soares Júnior (OAB: 3696/AC).
Assunto: Dano Ao Erário

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, INCISOS IX e XI; E ART. 11, “CAPUT”, E INCISO I, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DANO EFETIVO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR IMPROBIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público em face de sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada contra ex-prefeito municipal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do ex-gestor municipal amolda-se a ato de improbidade administrativa, particularmente quanto à necessidade de comprovação de dolo específico e dano efetivo ao erário.
III. Razões de decidir
3. A comprovação do dolo específico é requisito essencial para configuração do ato de improbidade após as alterações legislativas, não bastando o descumprimento de alertas do TCE, pois o julgamento do Tribunal de Contas, de natureza técnica e fiscalizatória, não comprova a existência de dolo específico (STF, RE 852475, Tema 897).
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 10 e 11, da Lei 8.429/92; Lei 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJAC, Número do processo: 0800135-37.2021.8.01.0002; Relator Des. Lois Arruda; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/3/2025; Data de registro: 25/3/2025; e
Número do Processo: 0800037-64.2017.8.01.0011; Relator Des. Roberto Barros; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 21/1/2025; Data de registro: 21/1/2025.
TJSP, Apelação Cível 1002432-90.2019.8.26.0201; Relatora Desa. Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/4/2025; Data de Registro: 30/4/2025.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800005-84.2021.8.01.0022, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível nº 0702143-74.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Apelante: Terras Alphaville Rio Branco Empreendimenos Imobiliários Ltda.
Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS).
Advogado: Walberto Laurindo de Oliveira Filho (OAB: 14050/MS).
Advogado: Ernesto Borges Neto (OAB: 6651B/MS).
Advogado: Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB: 108112/MG).
Apelante: Al Empreendimentos S.A.
Advogado: Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB: 108112/MG).
Apelado: Carlos Henrique da Silva Vila.
Advogada: Pâmela de Oliveira Alvim (OAB: 5758/AC).
Advogada: Leticia Matos Santos (OAB: 5491/AC).
Assunto: Promessa de Compra e Venda

Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0702143-74.2024.8.01.0001
Embargante: Terras Alphaville Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargante: Al Empreendimentos S.A.
Embargado: Carlos Henrique da Silva Vila.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. FALTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração alegando omissão no acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta omissão apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
III. Razões de decidir
3. Não resulta da motivação do acórdão hostilizado – sem qualquer violação a dispositivos legais – aventada hipótese de omissão, equivalendo o arrazoado deste recurso a mero inconformismo.
IV. Dispositivo e Tese
4. Embargos de Declaração desprovidos.

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1497892 AgR-ED, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, processo eletrônico DJe-s/n divulg 24/3/2025 public 25/3/2025.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.706.055/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; e
TJAC, Número do Processo: 0701257-56.2021.8.01.0009; Relator Des. Laudivon Nogueira; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 26/2/2025; Data de registro: 26/2/2025; e
Número do Processo: 0101742-30.2024.8.01.0000; Relator Des. Lois Arruda; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 27/2/2025; Data de registro: 27/2/2025.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0702143-74.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Classe: Apelação Cível nº 0709088-14.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Apelante: Município de Rio Branco.
Procª Jurídico: Aury Maria Barros Silva Pinto Marques (OAB: 2408/AC).
Apelado: Odair Jose da Silva Gomes.
Advogada: Ilva Maria Gardenal Cabrera Camolez da Costa (OAB: 6250/AC).
Advogado: Reuel Barbosa Moraes da Costa (OAB: 6253/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Material

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. NULIDADE POR INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROVAS DOCUMENTAIS APTAS AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO MUNICIPAL DEMONSTRADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. PROVAS ROBUSTAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido e condenou

o Município de Rio Branco-AC ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R\$ 7.914,28 (sete mil, novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) em favor do autor, declarando resolvido o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) preliminarmente, se há nulidade em face do indeferimento da oitiva de testemunhas; e, (ii) no mérito, se há ausência de prova do fato lesivo imputável ao Município de Rio Branco-AC e do nexo causal alegado.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, uma vez que a avaliação da necessidade da prova se insere na esfera de discricionariedade do julgador, sendo a prova testemunhal pleiteada prescindível, uma vez que o acervo documental é suficiente para o julgamento justo e adequado do mérito da causa.
4. Consoante a jurisprudência pátria, quando a omissão do ente público na manutenção dos equipamentos urbanos ocasiona risco à segurança e integridade do cidadão, e este sofre efetivamente algum prejuízo, é devida a reparação por danos materiais e morais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: art. 5º, inciso LXXVIII, art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 370, art. 437, do Código de Processo Civil;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 474.986/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 10/12/2002, DJ de 24/2/2003;
TJAC, Número do Processo: 1001645-05.2024.8.01.0000, Relator Des. Júnior Alberto, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 10/09/2024, Data de registro: 10/09/2024;
Número do Processo: 0700411-26.2022.8.01.0002, Relator Des. Júnior Alberto, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 23/11/2023, Data de registro: 23/11/2023;
TJSP, Recurso Inominado Cível: 00000562020238260651, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/08/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/08/202.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0709088-14.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível nº 0700254-16.2023.8.01.0003
Foro de Origem: Brasília
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Apelante: Saludades Pontes do Nascimento.
Advogado: Renato Augusto Fernandes Cabral Ferreira (OAB: 3753/AC).
Apelado: Estado do Acre.
Proc. Estado: Rafael Pinheiro Alves (OAB: 4200/AC).
Assunto: Nulidade

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEU CAUSA À DEMANDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, e declarou nulo processo administrativo e inscrição do débito em dívida ativa, declarado extinta a execução fiscal originária, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se é possível aplicar o princípio da causalidade, alegando ausência de responsabilidade do Estado pela instauração da lide em virtude da frade de terceiros; (ii) se é possível a condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios, vez que foi vencida no processo.
III. Razões de decidir
3. Impossível aplicar o princípio da causalidade, além de ser incompatível com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual permitir que a Fazenda Pública se exima de arcar com os custos da demanda que ela mesma ocasionou.
4. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários é medida que se impõe, pois foi vencida no processo, assegurando-se isonomia entre as partes e garantindo remuneração justa à advocacia.
IV. Dispositivo e tese:

5. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: Tema Repetitivo STJ nº 1076; art. 39 da Lei nº 6.830/80; art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0700254-16.2023.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível nº 0700840-25.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Apelante: Condomínio dos Blocos K1, K2, K3 e K4.
Advogada: Rita de Cássia Rocha de Oliveira (OAB: 6242/AC).
Advogado: Paulo Victor da Silva Marinho (OAB: 6170/AC).
Apelante: Antônia Eliene Freire das Chagas.
Advogada: Rita de Cássia Rocha de Oliveira (OAB: 6242/AC).
Advogado: Paulo Victor da Silva Marinho (OAB: 6170/AC).
Apelado: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado: Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva (OAB: 23664/PB).
Advogado: Carlos Frederico Nóbrega Farias (OAB: 7119/PB).
Advogado: Rodrigo Nóbrega Farias (OAB: 10220/PB).
Advogado: Jorge Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva (OAB: 10914/PB).
Advogado: Lucas Damasceno Nóbrega Cesarino (OAB: 18056/PB).
Assunto: Indenização Por Dano Material

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANOS. PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTA CORTE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação destinada a condenar a Ré/Apelada ao pagamento de danos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se há violação à dialeticidade recursal; e (ii) se a inversão do ônus probatório dispensa a produção de prova mínima pelo Autor/Apelante.
III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante impugnou os argumentos expostos na sentença guerreada, atendendo os requisitos previstos no Código de Processo Civil.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito, não sendo possível presumir danos sem elementos mínimos de prova.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. TJAC, Número do Processo: 0701529-97.2023.8.01.0003; Relator: Des. Lois Arruda; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 12/5/2025; Data de registro: 12/5/2025; e Número do Processo: 0710849-17.2022.8.01.0001; Relatora Des. Waldirene Cordeiro; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 19/4/2024; Data de registro: 19/4/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0700840-25.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Classe: Remessa Necessária Cível nº 0710774-80.2019.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Juízo Recorrente: Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Proc. União: Joaquim Correa de Lima.
Assunto: Auxílio-doença Acidentário

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em ação previdenciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de remessa neces-

sária, ainda que sentença ilíquida, inferior a 1.000 (um mil) salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. Dispensada a remessa necessária quando o valor da condenação, ainda que ilíquida, possa ser estimado por simples cálculos matemáticos e atenda aos limites do art. 496 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
4. Remessa necessária não conhecida.

Dispositivos relevantes citados: art. 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJAC, Número do Processo 0713234-35.2022.8.01.0001; Relator Des. Nonato Maia; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 31/12/2024; Data de registro: 31/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 0710774-80.2019.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, não conhecer do Reexame Necessário, nos termos do voto do relator.

2ª CÂMARA CÍVEL

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES (CIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA – ACÓRDÃO) – SEGUNDA CÂMARA CÍVEL.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000783-34.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: M S M Industrial Ltda.
Advogado: Adair Jose Longuini (OAB: 436/AC).
Advogado: Pascal Abou Khalil (OAB: 1696/AC).
Advogado: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC).
Advogado: Hairon Sávio Guimarães de Almeida (OAB: 6149/AC).
Agravado: Pontes Pinto & Pignaneli Advogados Associados.
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5021/AC).
Advogado: Thiago Ferrari Turra (OAB: 58660/PR).
Advogado: Luiz Fernando Casagrande Pereira (OAB: 22076/PR).
Advogado: Fernando Vernalha Guimarães (OAB: 20738/PR).
Agravado: Vernalha Guimarães & Pereira Advogados Associados.
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5021/AC).
Advogado: Thiago Ferrari Turra (OAB: 58660/PR).
Advogado: Luiz Fernando Casagrande Pereira (OAB: 22076/PR).
Advogado: Fernando Vernalha Guimarães (OAB: 20738/PR).
Agravado: Industria Metalurgica Pastre Ltda..
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5021/AC).
Advogado: Thiago Ferrari Turra (OAB: 58660/PR).
Advogado: Luiz Fernando Casagrande Pereira (OAB: 22076/PR).
Advogado: Fernando Vernalha Guimarães (OAB: 20738/PR).
Assunto: Honorários Advocatícios

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes contra Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença.
2. Sustenta a Embargante que o julgado embargado apresenta omissão e contradição, no que se refere à necessidade de prévia liquidação da sentença para fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a necessidade de liquidação da sentença; (ii) saber se houve afronta à coisa julgada por suposta divergência com julgado anterior da mesma Câmara.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
7. Os embargos com efeitos infringentes têm cabimento restrito a hipóteses excepcionais, quando presente erro evidente ou percepção equivocada da realidade processual, o que não se verifica no caso concreto.
8. O julgado embargado apresentou fundamentação clara, expressando entendimento segundo o qual o proveito econômico é aferível diretamente dos autos, não havendo necessidade de liquidação prévia.
9. Também não se vislumbra violação à coisa julgada, visto que o precedente citado pela embargante apenas permitiu o processamento da exceção de pré-executividade, sem determinar a obrigatoriedade de liquidação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de liquidação prévia da sentença não caracteriza omissão ou contradição quando o proveito econômico é aferível diretamente dos elementos constantes nos autos. A divergência interpretativa

com julgado anterior, quando não demonstrada a existência de coisa julgada sobre o ponto, não autoriza a reforma do acórdão por meio de embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; art. 1.025; art. 85, §2º; art. 509, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.; TJAC - ED: 0014041-05.1999.8.01.0001, Rel. Júnior Alberto, julgado em 01/10/2019.; TJAC - ED: 0704894-44.2018.8.01.0001, Rel. Roberto Barros, julgado em 30/07/2019.; STJ - REsp 927.216/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 13/08/2007; STJ - REsp 855.073/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 28/06/2007; TJAC - ED: 1002563-19.2018.8.01.0000, Rel. Regina Ferrari, julgado em 21/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000783-34.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(res) Desembargadoras(res) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1002216-73.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Agravante: Marlindo Nascimento.

Advogado: Gibran Dantas Dourado Barroso (OAB: 4894/AC).

Agravado: BEIRUTH & CALEGÁRIO LTDA - AUTO POSTO BR-364.

Advogado: João Rodolfo Wertz dos Santos (OAB: 3066A/AC).

Advogado: Stéphan Quintiliano de Souza Angelim (OAB: 3611/AC).

Assunto: Causas Supervenientes À Sentença

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos contra Acórdão da Segunda Câmara Cível do TJAC, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1002216-73.2024.8.01.0000 e manteve a decisão de suspensão do cumprimento de sentença n. 0704950-38.2022.8.01.0001, até o julgamento da exceção de pré-executividade na execução n. 0701691-98.2023.8.01.0001. O Embargante aponta omissão quanto à inexistência de prejudicialidade entre os processos, contradição na aplicação do art. 313, V, do CPC e erro material na identificação das partes e contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão por deixar de reconhecer a ausência de relação de prejudicialidade externa entre os processos; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à suspensão processual com base no art. 313, V, do CPC; e (iii) determinar se há erro material na identificação das relações jurídicas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para a formação da convicção e para embasar a decisão, não configurando omissão.

4. A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração deve ser interna à decisão, não se caracterizando quando o ponto atacado for mera discordância da parte com a solução adotada.

5. A alegação de erro material não se sustenta quando se exige análise de mérito ou reexame de provas, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

6. Os fundamentos do Acórdão embargado demonstram a existência de conexão entre os processos e justificam, de forma clara e coerente, a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 313, V, alíneas “a” ou “b”, do CPC, diante da matéria arguida na exceção de pré-executividade, relacionada à validade e exigibilidade do título.

7. O recurso revela, em essência, a intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

8. A pretensão prequestionatória resta satisfeita por força do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A omissão no julgado não se configura quando a fundamentação é suficiente para sustentar a conclusão adotada; A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna, não se confundindo com a insatisfação da parte quanto ao resultado da decisão; A identificação de erro material exige constatação evidente e imediata, não se confundindo com matéria de mérito ou de prova.

A suspensão do cumprimento de sentença é admissível quando há discussão incidental, por exceção de pré-executividade, que pode afetar a exigibilidade do título executivo.

Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para reexame da causa, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos ou alterar o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 313, V, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro

Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJAC, Processo 0101544-27.2023.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002216-73.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(res) Desembargadoras(res) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n.º 1000853-17.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Des. Luís Camolez

Agravante: José Carlos Araújo Chaves.

D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC).

Agravado: Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - Ambec.

Advogado: Marcelo Miranda (OAB: 53282/SC).

Assunto: Descontos Indevidos

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Proferido na origem juízo de cognição exauriente (sentença), reconhece-se a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento pendente de julgamento.

2. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000853-17.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, não conhecer do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Julgamento Virtual (Art. 93, do RITJAC).

Classe: Agravo de Instrumento n.º 1000815-05.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Des. Luís Camolez

Agravante: Katia Silva Albuquerque Leão.

Advogado: Daniel Tadeu Rocha (OAB: 57811A/GO).

Agravado: Banco Santander SA.

Advogado: Ricardo Negrao (OAB: 138723/SP).

Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. ACESSIBILIDADE À JUSTIÇA.

1. De acordo com o novo Código de Processo Civil, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural. No entanto, a declaração de hipossuficiência econômica (ausência de recursos financeiros) goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

2. Para o deferimento da gratuidade judiciária, não se exige o estado de miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a dizer que a condição meramente econômica de que possui renda não afasta o direito ao benefício, se ausente a possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

3. Ainda que a Agravante não se sujeite à condição miserável, não pode o julgador compelir a parte ao pagamento das custas judiciais quando importe na redução de suas condições de vida de forma a retirar-lhe a dignidade.

4. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000815-05.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Agravo de Instrumento n.º 1000779-60.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Des. Luís Camolez

Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Acre Ltda - Sicoob Uni Acre.

Advogado: Maurício Vicente Spada (OAB: 4308/AC).

Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).

Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).

Agravado: Clóvis Freitas Júnior.

Advogado: Roberto Barreto de Almeida (OAB: 3344A/AC).

Assunto: Alienação Fiduciária

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL

PELA TRADIÇÃO, NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. REGISTRO NO DETRAN. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RISCO DE DANO A BEM DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem móvel, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide.
 2. Agravo de Instrumento desprovido.
- Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000779-60.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso nos termos do Voto do Relator. Julgamento Virtual art. 93, do RITJAC.

Classe: Apelação Cível n.º 0709518-29.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Silvelena de Lima Maia.
Advogada: Deborah Raquel Silva Para de Azevedo (OAB: 3333/AC).
Apelado: Banco Máxima S/A (master).
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Apelado: Prover Promoção de Vendas Ltda - Epp (avancard).
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Assunto: Empréstimo Consignado

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTETÓRIO DO RECURSO.

1. Ainda que a Embargante tenha manifestado inconformismo com o resultado do Acórdão, a insatisfação com a conclusão do julgamento não enseja a utilização da via dos Embargos de Declaração, limitada às hipóteses do art. 1.022, do CPC.
2. O art. 1.025, do CPC, consagrou entendimento delineado pela interpretação da Súmula n. 356 do STF, consoante a qual a mera interposição de Embargos de Declaração contra a decisão supostamente omissa, independentemente do resultado do julgamento, cria no caso concreto o prequestionamento necessário para a admissão dos recursos aos Tribunais Superiores.
3. Em que pese a oposição dos Embargos de Declaração para esclarecer matéria devidamente fundamentada e resolvida, é impossível atribuir caráter procrastinatório ao recurso, não estando evidenciado o intuito de meramente protelar o andamento processual.
4. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0709518-29.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n.º 0710000-21.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Ronaldo Vellozo Linhares.
Advogado: Gersey Silva de Souza (OAB: 3086/AC).
Advogada: Ana Gabrielle de Melo Medeiros (OAB: 5971/AC).
Advogada: Delzumira Kouri (OAB: 2212/AC).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Proc. União: Rodrigo Santos de Araújo.
Assunto: Auxílio-doença Acidentário

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS BENEFÍCIOS. PROVA PERICIAL.

1. É incabível a concessão do benefício por incapacidade temporária. Isso porque além de o apelante não ter sido considerado total e permanentemente inválido pelos peritos que assinaram o laudo, ainda há a consideração final de que o periciando tem capacidade laboral reduzida, porém, não é impedido de exercer outras atividades, elemento que afasta o direito ao benefício requerido.
2. Comprovado que a incapacidade laborativa do periciado é parcial e permanente, indevido também é o auxílio-doença, já que apto ao exercício de outras atividades que se encontram dentro de suas condições laborais, não sendo inválido e nem incapaz permanentemente. Precedente.
3. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0710000-21.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento ao Apelo, nos termos do voto do Relator (Julgamento Virtual, art. 93 do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n.º 0720492-28.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Maria Gomes Pimentel.
D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO).
Apelado: Banco do Brasil S/A..
Assunto: Pasep

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESARCIMENTO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA REPETITIVO 1150 E IRDR 0102949-64.2024.8.01.0000.

1. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150, o STJ fixou as seguintes teses: "(i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; (iii) e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".
2. O tema do início da contagem do prazo da prescrição das referidas ações indenizatórias foi julgado pelo TJAC no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0102949-64.2024.8.01.0000, fixando-se a seguinte tese jurídica: "a data do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, realizada por ocasião da aposentadoria do servidor, é o momento da ciência dos desfalques alegados, a ensejar o início da contagem do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos na sobredita aplicação."
3. Extrai-se dos autos que a Apelante tomou conhecimento dos valores disponíveis na conta individual vinculada ao PASEP quando se encontrava aposentada e efetuou o saque, circunstância de fato que possibilitou a ciência dos supostos desfalques. Portanto, ao considerar as teses firmadas no Tema Repetitivo 1150 e no IRDR n. 0102949-64.2024.8.01.0000, alcança-se a conclusão de que o prazo de 10 (dez) anos para o ajuizamento da ação indenizatória se esgotou antes do protocolo da petição inicial.
4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0720492-28.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento à Apelação. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n.º 0721392-11.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Francisca Carlos Cavalcante.
Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC).
Apelado: Banco do Brasil S/A..
Assunto: Pasep

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESARCIMENTO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA REPETITIVO 1150 E IRDR 0102949-64.2024.8.01.0000.

1. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150, o STJ fixou as seguintes teses: "(i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; (iii) e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".
2. O tema do início da contagem do prazo da prescrição das referidas ações indenizatórias foi julgado pelo TJAC no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0102949-64.2024.8.01.0000, fixando-se a seguinte tese jurídica: "a data do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, realizada por ocasião da aposentadoria do servidor, é o momento da ciência dos desfalques alegados, a ensejar o início da contagem do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos na sobredita aplicação."
3. Extrai-se dos autos que a Apelante tomou conhecimento dos valores disponíveis na conta individual vinculada ao PASEP quando se encontrava aposentada e efetuou o saque, circunstância de fato que possibilitou a ciência dos supostos desfalques. Portanto, ao considerar as teses firmadas no Tema Repetitivo 1150 e no IRDR n. 0102949-64.2024.8.01.0000, alcança-se a conclusão de que o prazo de 10 (dez) anos para o ajuizamento da ação indenizatória se esgotou antes do protocolo da petição inicial.
4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0721392-11.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento à Apelação. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n.º 0715102-77.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Maria José Gurgel de Lima (Representado(a) por seu curador(a)).
Advogada: JULIANA SOARES SARAIVA (OAB: 6381/AC).
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Advogado: Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 9173/ES).
Assunto: Pasep

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESARCIMENTO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA REPETITIVO 1150 E IRDR 0102949-64.2024.8.01.0000.

1. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150, o STJ fixou as seguintes teses: “(i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; (iii) e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.
2. O tema do início da contagem do prazo da prescrição das referidas ações indenizatórias foi julgado pelo TJAC no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0102949-64.2024.8.01.0000, fixando-se a seguinte tese jurídica: “a data do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, realizada por ocasião da aposentadoria do servidor, é o momento da ciência dos desfalques alegados, a ensejar o início da contagem do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos na sobredita aplicação.”
3. Extrai-se dos autos que a Apelante, mesmo na qualidade de herdeira, tomou conhecimento dos valores disponíveis na conta individual vinculada ao PASEP quando seu falecido pai se encontrava aposentado e efetuou o saque, circunstância de fato que possibilitou a ciência dos supostos desfalques. Portanto, ao considerar as teses firmadas no Tema Repetitivo 1150 e no IRDR n. 0102949-64.2024.8.01.0000, alcança-se a conclusão de que o prazo de 10 (dez) anos para o ajuizamento da ação indenizatória se esgotou antes do protocolo da petição inicial.
4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0715102-77.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento à Apelação. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n.º 0701038-30.2022.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Antonio Cezar da Silva Bezerra.
Advogado: Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Advogado: Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC).
Apelado: Município Marechal Thaumaturgo-ac.
Proc. Município: Carlos Bergson Nascimento Pereira (OAB: 2785/AC).
Assunto: Piso Salarial

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. NECES-SIDADE DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL.

1. Consoante definido pelo STF (ADI 4.167/DF) e STJ (Recurso Especial Repetitivo 1.426.210/RS), não configura violação da autonomia administrativa e orçamentária de estados e municípios a obrigatoriedade de observância, por estes entes federativos, do Piso Nacional da Educação Básica, aplicado sobre o vencimento básico dos profissionais, consoante disposto no art. 2º, da Lei n 11.738/2008.
2. Do exame da prova documental juntada aos autos, é forçoso concluir que o Apelante percebeu vencimentos básicos proporcionais superiores ao piso nacional de vencimento básico estabelecidos no art. 2º, § 3º, da Lei n. 11.738/2008.
3. Nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.426.210/RS, a repercussão do piso nacional da educação básica sobre as progressões funcionais, gratificações e demais vantagens dos profissionais não é automática, e irá depender da forma como regulamentada cada carreira.
4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0701038-30.2022.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento à Apelação. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível nº 0701172-89.2024.8.01.0001
Fôro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator : Des. Júnior Alberto
Apelante: Sergio Sousa Melo.
D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO).
Apelado: Banco Maxima S/A (master).
Advogado: Ivan Luiz Moreira de Souza Bastos (OAB: 11607/BA).
Advogado: EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY (OAB: 13851/BA).
Advogada: GABRIELA FIALHO DUARTE (OAB: 23687/BA).
Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB: 42468/BA).
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Apelado: Prover Promoção de Vendas Ltda. Epp (avancard).
Advogada: GABRIELA FIALHO DUARTE (OAB: 23687/BA).
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB: 42468/BA).
Advogado: Ivan Luiz Moreira de Souza Bastos (OAB: 11607/BA).
Advogado: EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY (OAB: 13851/BA).
Assunto : Contratos Bancários

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALECTICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE VONTADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Ordinária, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da AJG. O autor sustenta que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido por descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não solicitou nem utilizou. Pede a conversão do contrato e a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Bacen.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há cinco questões em discussão: (i) se deve ser acolhida a impugnação à AJG suscitada pelos apelados em contrarrazões; (ii) decidir se o recurso interposto deve ser conhecido, ante a suposta ausência de dialeticidade do mesmo, arguida pelos recorridos; (iii) definir se o contrato entabulado entre as partes pode ser validamente considerado como cartão de crédito consignado; (iv) determinar se houve falha no dever de informação apta a caracterizar vício de vontade; (v) estabelecer a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com recálculo do saldo devedor e restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Os recorridos não comprovaram a posterior alteração da capacidade financeira do autor/apelante, para arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios, apta a alterar a conclusão do magistrado de piso que deferiu a benesse ao recorrente. Impugnação à AJG rejeitada.

4) Não é inepto e nem ofende o princípio da dialeticidade o recurso que se encontra suficientemente motivado, de cujas razões é possível ao julgador compreender os fundamentos que embasam o inconformismo do recorrente. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

5) O contrato firmado não apresenta assinatura do autor e foi celebrado por meio de contato telefônico, não havendo prova inequívoca de que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada, conforme exige o art. 6º, III, do CDC.

6) O instrumento contratual adotado (Cédula de Crédito Bancário) apresenta características típicas de empréstimo consignado, com parcelas fixas e prazo determinado, incompatíveis com a natureza rotativa do cartão de crédito consignado.

7) Restou demonstrado que o autor pretendia contratar empréstimo consignado, e não a modalidade de cartão, havendo induzimento a erro, caracterizando vício de vontade e falha na informação, em afronta ao princípio da transparência contratual.

8) A jurisprudência local consolida o entendimento de que a contratação de cartão de crédito consignado sem esclarecimentos adequados configura prática abusiva, sendo viável a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

9) Embora o contrato tenha sido formalizado como cartão de crédito consignado, a materialidade do negócio revela empréstimo consignado comum, autorizando a requalificação do negócio jurídico com base na boa-fé objetiva e na conservação contratual (art. 170 do CC).

10) A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a contratação e os descontos ocorreram antes da publicação do precedente vinculante do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que modulou os efeitos da repetição em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021, aliada a ausência de pedido específico de repetição em dobro pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato bancário firmado, aliado ao não recebimento e uso do cartão de crédito, carac-

teriza vício de vontade e falha no dever de informação.
2 - O contrato entabulado como cartão de crédito consignado pode ser convertido em contrato de empréstimo consignado comum, com base nas cláusulas gerais do mútuo bancário.
3 - A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, eis que ausente pedido específico de repetição em dobro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 170, 478; CDC, arts. 6º, III e IV, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJAC, Apel. Cív. nº 0706320-86.2021.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 05.04.2022;
TJAC, Apel. Cív. nº 0714385-70.2021.8.01.0001, Rel. Des. Luís Camolez, j. 30.06.2022;
TJAC, Apel. Cív. nº 0700047-83.2020.8.01.0015, Rel. Desª. Regina Ferrari, j. 22.09.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1777647/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.10.2021;
STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Rel. Minª Maria Thereza, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0701172-89.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar as preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e ausência de dialetica recursal, ambas aventadas em contrarrazões e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação / Remessa Necessária n. 0713724-33.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Proc. Justiça: Éverton Ferreira Almeida Férrer.
Apelado: Alesson da Silva de Lima.
Advogada: Stela Maris Vieira Mendes (OAB: 2906/AC).
Assunto: Auxílio-acidente (Art. 86)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO POR 90 DIAS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário pelo período de 90 dias, desde a cessação indevida do benefício anterior, em razão de fratura de maléolo direito decorrente de acidente de trânsito. A sentença reconheceu a existência de incapacidade laborativa temporária, com base em laudo pericial conclusivo. Houve, também, remessa necessária, que não foi conhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário diante da interposição de recurso voluntário pela autarquia previdenciária; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença acidentário, diante da constatação de capacidade laborativa reduzida por período determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O reexame necessário não se aplica quando há interposição de recurso voluntário pelo ente público, em razão da incompatibilidade lógica entre os institutos, conforme disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.

4) A apelação interposta pelo INSS preenche os requisitos de admissibilidade recursal, tendo sido interposta no prazo legal por parte legítima e sucumbente.

5) O laudo pericial atesta incapacidade parcial e temporária do autor para o trabalho, com redução da capacidade laborativa por 90 dias, em virtude de fratura ocasionada por acidente.

6) A legislação previdenciária (Lei 8.213/1991, arts. 59 a 61) prevê o auxílio-doença ao segurado que estiver temporariamente incapacitado para sua atividade habitual, hipótese configurada no caso em exame.

7) A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo incapacidade temporária decorrente de acidente, é cabível o auxílio-doença acidentário pelo período necessário à recuperação, como reconhecido por diversos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O reexame necessário é incabível quando houver interposição de apelação voluntária pela parte sucumbente.

2. A constatação de redução da capacidade laborativa por período determinado justifica a concessão do auxílio-doença acidentário.

3. O laudo pericial conclusivo é elemento suficiente para a comprovação da incapacidade temporária do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 1º; Lei 8.213/1991, arts. 59, 60 e 61; CPC/2015, art. 85, § 3º, I; Lei Estadual nº 1.422/01, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5030483-85.2019.4.04.9999, Rel. Taís Schilling Ferraz, j. 4/11/2020; TJ-MG, AC 10000191223270001,

Rel. Aparecida Grossi, j. 12/3/2020; TJ-MA, Remessa Necessária 0047343-19.2012.8.10.0001, Rel. Lourival de Jesus Serejo Sousa, j. 28/4/2016; TJ-RS, AC 70082519059, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 23/10/2019; TJ-MS, AC 00005675620218120011, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 16/2/2023; TJ-RS, AC 70072822877, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 19/4/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária n. 0713724-33.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n. 0704178-72.2022.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Apelante: Amazon Carbon.
Advogado: Lucas Vieira Carvalho (OAB: 3456/AC).
Apelado: Manoel Batista Lopes.
Advogado: Adamar Machado Nascimento (OAB: 2896/AC).
Assunto: Honorários Advocatícios

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE NEGÓCIO. CRÉDITO DE CARBONO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e a ausência de comprovação da prestação de serviços de intermediação para a formalização de contrato de arrendamento florestal com a empresa CarbonCo, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão da participação do filho do réu como informante na audiência; (ii) estabelecer se incide prescrição decenal ou se se trata de obrigação de trato sucessivo com prescrição quinquenal de parcelas; (iii) determinar se houve efetiva prestação de serviços pelo autor, apta a justificar o recebimento da remuneração contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento do informante Gleidson Holanda Lopes, filho do réu, foi colhido nos moldes do art. 447, §3º, do CPC, sem vício formal, e não serviu como fundamento da sentença, que se baseou exclusivamente na ausência de prova da prestação de serviços e na ocorrência da prescrição.

4. A alegação de trato sucessivo não se sustenta diante da ausência de pagamentos periódicos e da inércia por mais de 10 anos, caracterizando inadimplemento absoluto e autorizando a aplicação da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

5. A existência de contrato com cláusula de comissão condicionada à intermediação efetiva não exime o autor de comprovar a efetiva prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

6. A análise dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos colhidos revela ausência de prova robusta e objetiva quanto à atuação direta e eficaz do autor na concretização do contrato com a empresa CarbonCo, inviabilizando o reconhecimento de qualquer direito à remuneração.

7. As testemunhas ouvidas apresentaram informações genéricas, sem elementos objetivos que permitissem vincular a atuação do autor à celebração do negócio, não suprimindo a deficiência probatória existente.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar afastada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0704178-72.2022.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, afastar a preliminar de nulidade da sentença por vício na instrução e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n.º 0706576-24.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: M. S. A. de M..
Advogado: Jose Henrique Alexandre de Oliveira (OAB: 1940/AC).
Advogado: Marco Antonio Palacio Dantas (OAB: 821/AC).
Apelado: M. A. de M..
Advogada: Tânia Maria Fernandes de Carvalho (OAB: 2371/AC).
Advogada: Sarah Elizabeth de Carvalho Lima (OAB: 5555/AC).
Assunto: Exoneração

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INS-
TITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CURSO TÉCNICO. EXERCÍCIO DE

ATIVIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO.

1. Apelação apresentada em ação de exoneração de alimentos, contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para exonerar o genitor de pagar alimentos à alimentanda.
2. A obrigação alimentícia decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão de curso superior ou até o alimentando completar 24 anos, o que ocorrer primeiro. Completados os 24 anos, ainda poderá persistir em casos excepcionais, em que comprovada a incapacidade de trabalhar e de obter o próprio sustento.
3. No caso dos autos, os alimentos devem ser objeto de exoneração, pois a filha conta, atualmente, com 27 anos, e não comprovou ser discente em instituição de ensino superior ou frequentar curso técnico. Ademais, exerce atividade remunerada, sendo plenamente capaz de prover o seu próprio sustento.
4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0706576-24.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento à Apelação. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível nº 0720117-27.2024.8.01.0001
Fôro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator : Des. Júnior Alberto

Apelante: Gabriela de Assis Marinho.
Advogado: Arthur Mesquita Cordeiro (OAB: 4768/AC).
Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC).
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S. A..
Advogado: Hiran Leao Duarte (OAB: 4490/AC).
Advogada: Eliete Santana Matos (OAB: 10423/CE).
Assunto: Alienação Fiduciária

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À DISCUSSÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rio Branco/AC que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, consolidando a posse e domínio do veículo em favor do credor fiduciário e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa por indeferimento imotivado de prova pericial, e, no mérito, a possibilidade de discutir a legalidade de cláusulas contratuais na contestação, visando afastar a mora. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, a anulação ou reforma da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é possível a análise da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão para fins de descaracterização da mora; (iii) aferir a existência de abusividade nos juros remuneratórios, na tarifa de cadastro e nos encargos moratórios contratados; e (iv) analisar a possibilidade de descaracterização da mora e devolução/compensação de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- 3) O pedido de assistência judiciária gratuita formulado na contestação, embora não apreciado expressamente, considera-se tacitamente deferido, em consonância com a jurisprudência do STJ.
- 4) Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil, quando a aferição da legalidade dos encargos pode ser feita por meio do próprio contrato juntado aos autos.
- 5) É possível discutir a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 267.758/MG; AgRg no REsp 1573729/SP).
- 6) A taxa de juros contratada (1,11% a.m.) é inferior à taxa média de mercado à época (1,94% a.m.), inexistindo abusividade.
- 7) A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando realizada no início da relação contratual, nos termos do REsp 1.251.331/RS, o que se aplica ao caso concreto.
- 8) Constatada cumulação indevida de encargos moratórios — atualização monetária pela TR, juros moratórios, multa e juros remuneratórios no período de inadimplência —, impõe-se a exclusão da atualização monetária.
- 9) A presença de cláusula abusiva nos encargos previstos para o período de inadimplência não descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.
- 10) Os valores cobrados a maior devem ser restituídos de forma simples ou compensados com o saldo devedor, conforme o caso.

11) Mantida a sucumbência mínima da parte autora, sem inversão dos ônus de sucumbência, observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

- 1 - A legalidade de cláusulas contratuais pode ser discutida como matéria de defesa em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
- 2 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os elementos dos autos são suficientes para a análise das cláusulas contratuais.
- 3 - A cumulação de atualização monetária pela TR com juros moratórios, multa e juros remuneratórios durante a inadimplência configura encargo abusivo.
- 4 - A mera existência de cláusula abusiva nos encargos de inadimplência não descaracteriza a mora, desde que ausentes abusividades nos encargos do período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.013, § 3º, I, e 370, parágrafo único; Decreto-Lei 911/1969; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 267.758/MG; STJ, AgRg no REsp 1573729/SP; STJ, Súmulas 296, 297, 379, 382, 530; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.251.331/RS; TJAC, Ap. n. 0000544-30.2013.8.01.0001; TJAC, Ap. n. 0700486-91.2024.8.01.0003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0720117-27.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n.º 0708015-70.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Banco Máxima S/A.
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Advogado: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 6311/AC).
Apelante: Prover Promoção de Vendas Instituição de Pagamento Ltda - Avancard Cartões Bank.
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Advogado: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 6311/AC).
Apelado: João Bosco do Amaral.
Advogada: Deborah Raquel Silva Para de Azevedo (OAB: 3333/AC).
Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO ADIANTAMENTO SALARIAL. INFORMAÇÕES DO CONTRATO BANCÁRIO TRANSMITIDAS POR ATENDIMENTO TELEFÔNICO (CALL CENTER). CONVERGÊNCIA COM OS DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ADESÃO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO. TAXA DE JUROS PRATICADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE ESTABELECIDOS PELO STJ.

1. Ao contrário das alegações da Apelante, não existem divergências das informações fornecidas por atendimento telefônico (call center) em comparação com os dados consignados na Cédula de Crédito emitida pelos Apelantes, na qual consta que o crédito no montante de R\$ 13.336,86 (treze mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) foi liberado na modalidade cartão de crédito consignado de adiantamento salarial, em 60 (sessenta) parcelas de R\$ 792,89 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), com autorização de desconto mensal na remuneração do tomador do empréstimo.
2. Não havendo abusividade na cobrança, porque todas as informações sobre o crédito contratado estão expressamente consignadas tanto no atendimento via call center como no instrumento contratual, denota-se a plena observância aos princípios da transparência e informação, previstos nos arts. 6º, inciso III, 46 e 52, todos do CDC), razão pela qual não tem procedência o pedido de revisão judicial do contrato e, por consequência, encontram-se prejudicados também a repetição do indébito como os alegados danos morais.
3. Visto que o Apelado manifestou a vontade de aderir ao serviço bancário nos exatos termos de valores e juros remuneratórios do contrato, fixado em 5,5% a.m., encontra-se em percentual abaixo da taxa média do mercado para cartão de crédito rotativo, equivalente a 12,38% a.m., aplicável em agosto de 2020 (época da assinatura do contrato). Portanto, a revisão contratual também não se justifica por este ângulo, considerando que, apesar do esforço argumentativo da Apelada em sede de resposta ao recurso, a taxa de juros remuneratórios se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência do STJ dominante sobre os limites admitidos como razoáveis, motivo pelo qual é impossível identificar a suposta abusividade da cobrança.
6. Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0708015-70.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, dar provimento parcial à Apelação. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação / Remessa Necessária n.º 0706082-62.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Estado do Acre.
Proc. Estado: Luís Cabral Moraes (OAB: 6128/AC).
Apelado: Link Card Administradora de Benefícios Ltda.
Advogado: Leonardo de Oliveira Leite (OAB: 210640/RJ).
Advogado: Marcelo de Oliveira Lima (OAB: 283405/SP).
Assunto: Pagamento Atrasado / Correção Monetária

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E FATURAS DETALHADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a ação monitoria quando presentes documentos que demonstrem, ainda que sem força executiva, o direito alegado pelo credor, nos termos do art. 700 do CPC.
2. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser afastada quando os autos contêm elementos documentais suficientes, como contrato administrativo, notas fiscais, faturas discriminadas e reconhecimento administrativo da dívida.
3. A ausência de atestação formal das notas fiscais não afasta, por si só, a comprovação da prestação dos serviços, especialmente quando há controle eletrônico detalhado das operações e reconhecimento do débito pela própria Administração Pública.
4. O ônus da prova foi regularmente cumprido pela parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, estando caracterizado o débito como líquido, certo e exigível. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária n. 0706082-62.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento à Apelação. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n. 0702287-79.2023.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Apelante: Santa Fé Construções e Pavimentações Eireli.
Advogado: TIAGO DOS SANTOS (OAB: 100920/RS).
Apelado: Município de Cruzeiro do Sul - AC.
Advogado: Jose Rair Cavalcante de Freitas Junior (OAB: 2881/AC).
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos À Execução

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- I. CASO EM EXAME
- 1) Trata-se de apelação cível interposta pela empresa Santa Fé Construções e Pavimentações EIRELI contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Cruzeiro do Sul – AC, afastando sua responsabilidade subsidiária por encargos contratuais inadimplidos por organização da sociedade civil conveniada (CBCN).
- II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- 2) A análise recursal encontra-se limitada à verificação do cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade, em especial o recolhimento do preparo recursal.

- III. RAZÕES DE DECIDIR
- 3) A apelante não efetuou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, tampouco demonstrou possuir o benefício da gratuidade da justiça ou apresentou pedido nesse sentido na instância recursal.
 - 4) Diante disso, foi intimada para, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, recolher o preparo em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Contudo, permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial, o que configura o não atendimento de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
 - 5) A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o não recolhimento do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, impõe o reconhecimento da deserção e a consequente inadmissibilidade do recurso (AgInt no AREsp 1.544.684/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

- IV. DISPOSITIVO E TESE
- 6) Recurso não conhecido por deserção.
- Tese de julgamento:
1. “A ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não suprida no prazo legal, impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.”
- Dispositivo legal citado: CPC, art. 1.007, caput e §4º.
- Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.544.684/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17/03/2020.
- Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0702287-79.2023.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, não

conhecer da recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n. 0700085-20.2014.8.01.0011
Foro de Origem: Sena Madureira
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Apelante: Banco da Amazônia S/A.
Advogado: Nelson Williams Fratoni Rodrigues (OAB: A598/AM).
Apelada: Maria da Conceição Moraes da Silva.
Assunto: Cédula de Crédito Bancário

Ementa DIREITO PROCESSO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO TARDIA. NÃO INTERRUPTÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. APELO DESPROVIDO.

- I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta error in judicando, violação ao contraditório e a ausência de culpa pelo decurso do prazo prescricional, atribuindo eventual mora à máquina judiciária.
- II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se a sentença incorreu em error in judicando ao aplicar indevidamente o prazo prescricional quinquenal em vez do trienal, próprio das cédulas de crédito bancário;
 3. Verificar possível ofensa ao contraditório;
 4. Analisar se houve prescrição da pretensão executória, à luz da legislação aplicável e da ausência de citação válida dentro do prazo legal.

- III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Acolhimento da preliminar de error in judicando, ante a incorreta aplicação do prazo prescricional quinquenal pelo juízo de origem, em afronta ao art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelecem o prazo trienal para a execução da cédula de crédito bancário.
 6. Rejeição da preliminar de violação ao contraditório, haja vista que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a alegação de prescrição, conforme exigem os arts. 9º e 10 do CPC.
 7. A mera propositura da execução não interrompe o prazo prescricional, sendo indispensável a citação válida, o que, no caso, ocorreu apenas em 24/09/2021, já ultrapassado o prazo de três anos contados do vencimento final em 01/04/2013.
 8. Diligências realizadas pelo exequente foram repetitivas e infrutíferas. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, diante da ausência de prova de que a mora se deu por ato exclusivo do Judiciário.
 9. Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal sobre a incidência do prazo trienal à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário (STJ – AgRg no AREsp 353702/DF; TJAC, Apelação Cível 0700340-12.2013.8.01.0011; TJAM, Apelação Cível 0002680-10.2015.8.04.4701).
 10. A prescrição é direta e não intercorrente, tendo em vista que já estava consumada antes da citação, o que impõe a manutenção da sentença de extinção do feito com resolução de mérito

- IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso conhecido e desprovido.
- Tese de julgamento:
- “A execução fundada em cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sendo inaplicável a suspensão do prazo em razão de diligências infrutíferas que não demonstram efetiva causa impeditiva da citação ou da fluência do prazo prescricional.”

- Dispositivos relevantes citados:
- CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, 487, II, 921, §5º, 924, V;
Lei nº 10.931/2004, art. 44;
Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70;
CF/1988, art. 5º, LIV;
Súmula 150/STF;
Súmula 106/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.016.984/SP, 2024;
AgRg no AREsp 353702/DF, 2014;
AgInt no AREsp 1992331/MG, 2023;
TJAC, APL 0700340-12.2013.8.01.0011, 2025;
TJAM, AC 0002680-10.2015.8.04.4701, 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700085-20.2014.8.01.0011, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, acolher a preliminar de error in judicando, rejeitar a preliminar de ofensa ao contraditório e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n. 0703483-84.2023.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Apelante: Gustavo Agostinho de Souza.
Advogado: Rialan Victor Negreiros de Andrade (OAB: 5511/AC).
Advogado: Rebeca Cristina da Costa Bezerra (OAB: 461351/SP).
Apelado: Banco do Brasil S/A..
Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ).
Advogada: Patricia Shima (OAB: 125212/RJ).
Advogado: Carlos Martins Souto Neto (OAB: 43425/BA).
Apelado: Picpay Instituição de Pagamento S.A..
Advogada: Gabriela Carr (OAB: 281551/SP).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO FINANCEIRA VIA PIX. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. OPERAÇÃO IMPUGNADA QUE DECORREU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESULTADO DE EVENTO CONFIGURADOR DE CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em face de instituições financeiras, fundado em alegada fraude envolvendo duas transferências via PIX não autorizadas, totalizando R\$ 899,99. O autor alega ter comunicado prontamente os réus, sem obtenção de solução satisfatória, e pleiteia a restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da instituição financeira que apenas recebeu os valores transferidos via PIX; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário por parte das instituições réus; (iii) determinar se a ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do PicPay, pois, como integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço bancário (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

4. Afasta-se, igualmente, a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, por ausência de prova em sentido contrário à presunção de hipossuficiência do autor.

5. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação, conforme art. 14 do CDC.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

7. A utilização de senha pessoal para a efetivação das transferências via PIX evidencia a ausência de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, não havendo demonstração de vazamento de dados ou defeito na prestação do serviço.

8. A jurisprudência dominante (inclusive Súmula 479 do STJ) reconhece a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em casos de fortuito externo, como fraudes praticadas por terceiros mediante engano da vítima, não havendo dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que recebe valores em transações via PIX integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3. A realização de transações financeiras mediante uso de senha pessoal pelo consumidor, mesmo que induzido por golpe de terceiros, configura culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJAC, Apelação nº 0701087-40.2023.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 29.02.2024; TJAC, Apelação nº 0701362-52.2024.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 31.01.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1012643-87.2021.8.26.0405, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0703483-84.2023.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição Picpay, bem como, rejeitar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível nº 0800199-23.2016.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator : Des. Júnior Alberto
Apelante
Promotor
Apelado
Proc. Estado: Ministério Público do Estado do Acre
: Rafael Maciel da Silva
: Estado do Acre
: Paulo Jorge Silva Santos(OAB: 4495/AC)
Assunto:: Saúde

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. REMISSÃO DOS SINTOMAS DA ENFERMIDADE. DESINTERESSE DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1) Ação Civil Pública proposta com o objetivo de obrigar o Estado a fornecer o medicamento Omalizumabe 150mg para tratamento de urticária crônica espontânea, diante da ineficácia dos medicamentos padronizados (Bilastina e Prednisona) e da inexistência de médico especialista na rede pública do município de Cruzeiro do Sul. O acórdão original deu provimento à apelação para garantir o fornecimento do fármaco. Posteriormente, com o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 006 da Repercussão Geral pelo STF, os autos retornaram para juízo de retratação. O Ministério Público suscitou preliminar de perda superveniente do objeto, com base na remissão dos sintomas da enfermidade e manifestação de desinteresse do beneficiário pela continuidade da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em verificar se a remissão dos sintomas da enfermidade e a manifestação de desinteresse do beneficiário justificam a extinção do processo, por perda superveniente de objeto, sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A perda da utilidade da tutela jurisdicional pretendida, em razão da remissão dos sintomas da doença e da manifestação de desinteresse na continuidade do feito, configura hipótese de ausência superveniente de interesse processual.

4) A extinção do processo sem julgamento do mérito é medida adequada quando há fato superveniente que torna inútil a providência jurisdicional buscada, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC.

5) A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a perda superveniente do objeto como causa legítima para extinção de ações, diante de alteração fática relevante ocorrida após o ajuizamento da demanda.

6) Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, impõe-se a reforma do acórdão anteriormente proferido para extinguir o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Pedido extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A remissão dos sintomas da enfermidade e a manifestação de desinteresse do beneficiário na continuidade da ação configuram perda superveniente de objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.030; 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: TJAC, Apelação Cível nº 0700096-52.2022.8.01.0081, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 18.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0800199-23.2016.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, acolher a preliminar de perda superveniente de interesse processual e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n.º 0700190-60.2024.8.01.0006
Foro de Origem: Acrelândia
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Proc. União: Adryan Bracht Juver (OAB: 80004/DF).
Apelada: Maria Lúcia de Oliveira.
Advogado: Renata Carla Souza Peixoto (OAB: 5572/AC).
Assunto: Aposentadoria Rural (Art. 48/51)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPETÊNCIA RECURSAL. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.

1. Nas ações previdenciárias, a definição da competência é estabelecida em razão da natureza do benefício. Em se tratando de benefícios previdenciários, sem caráter acidentário, a competência é da Justiça Federal, ainda que a causa tenha sido processada e julgada na Justiça Estadual, com base na exceção

prevista no art. 109, § 3º, da CF/88, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau, conforme preconiza o § 4º do mesmo dispositivo constitucional. Precedentes: STJ, CC 112.219/RS; TJAC, Apelação n. 0700187-86.2021.8.01.0014.

2. Competência declinada para o TRF da 1ª Região.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700190-60.2024.8.01.0006, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, declarar a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e determinar a imediata remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Julgamento virtual (art. 93, do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n. 0709931-47.2021.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Limpebras Eng. Ambiental Ltda ME.
Advogada: Desirée Fernandes dos Passos Parada (OAB: 4447/AC).
Apelada: Beatriz Ferreira de Freitas (Repres por sua mãe Ana Claudia Ferreira).
Advogado: Marcelo Martins Moraes (OAB: 4866/AC).
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A.
Advogado: Roberto Costa Pires de Macedo (OAB: 16021/BA).
Apelado: Soraya Kethelyn Soares de Freitas (Repres por sua mãe Kimberly Cristiny Soares Silva).
Apelado: Gabriel Campos de Freitas (Representado por sua mãe) Isabele Campos da Silva.
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1) Embargos de declaração contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível em apelação cível, que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em saber se está configurada contradição no acórdão embargado, a ensejar a acolhida dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Conforme o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

4) No caso dos autos, as alegadas contradições não se verificam, pois o acórdão embargado analisou de maneira fundamentada os elementos de prova constantes dos autos, concluindo que não restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em contradição.

5) Jurisprudência deste Tribunal no sentido de que: “Os embargos de declaração cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, como dispõe o art. 1.022 do CPC, logo, não merecem acolhimento quando não se ajustam às hipóteses taxativas da lei” (Relator: Des. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível n. 0101531-28.2023.8.01.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo incabível seu acolhimento na ausência de efetiva contradição, omissão, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: Cód. Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III. Jurisprudência relevante citada: EDcl em AC n. 0101531-28.2023.8.01.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Júnior Alberto; EDcl em AC n. 0101544-27.2023.8.01.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Roberto Barros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0709931-47.2021.8.01.0001/Embargos de Declaração, ACORDAM as(os) Senhoras(res) Desembargadoras(res) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0800070-28.2023.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desª. Waldirene Cordeiro
Apelante: M. de R. B.
Procurador: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Apelado: H. F. L. (Representado por sua mãe) L. F. L..
D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ).
Assunto: Entrada e Permanência de Menores

Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA COM TEA. PROFESSOR MEDIADOR. AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. TRANSPORTE ESCOLAR. POLÍTICA PÚBLICA

JÁ IMPLEMENTADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco-AC, que julgou procedente Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória. A sentença confirmou a antecipação de tutela e impôs ao ente municipal obrigações de fazer em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo a designação de professor mediador, matrícula em Atendimento Educacional Especializado (AEE), adaptação de cardápio alimentar em caso de necessidade médica, vedação à substituição do profissional de apoio sem aprovação conjunta de equipe multidisciplinar e fornecimento de transporte escolar gratuito quando a matrícula ocorrer em unidade escolar diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência judicial de manifestação conjunta de profissionais da medicina, psicologia e pedagogia como condição para alteração do profissional de apoio escolar da criança com TEA; (ii) estabelecer se é cabível a imposição judicial de fornecimento de transporte escolar gratuito, mesmo diante de política pública municipal vigente que garante gratuidade no transporte coletivo a pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de avaliação conjunta por profissionais da medicina, psicologia e pedagogia para alteração do profissional de apoio não encontra respaldo na Lei Municipal nº 2.284/2018, que prevê rol alternativo e não cumulativo de profissionais habilitados para a emissão de laudos técnicos voltados à indicação do apoio escolar.

4. O Município instituiu pelo Decreto Municipal nº 920/2024, a Equipe Pedagógica Multidisciplinar em Educação Especial, com atribuição técnica específica e suficiente para avaliação contextual de estudantes com deficiência, inclusive TEA, no âmbito da rede pública municipal, tornando indevida a exigência judicial adicional de manifestação conjunta de profissionais.

5. A imposição judicial de fornecimento de transporte escolar específico se mostra indevida, quando o ente público já dispõe de política pública que garante o transporte público gratuito para pessoas com deficiência – Lei Municipal nº 1.726/2008 – inexistindo nos autos demonstração de que o serviço existente é insuficiente ou inadequado às necessidades da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A exigência de manifestação conjunta de profissionais das áreas de medicina, psicologia e pedagogia para alteração do profissional de apoio escolar não encontra respaldo legal, sendo suficiente a avaliação realizada por equipe multidisciplinar instituída administrativamente. O fornecimento judicial de transporte escolar suplementar depende da demonstração da insuficiência ou da negativa da política pública existente.”

Dispositivos relevantes citados: CF: arts. 6º, 205, 208, VII, 227; Código de Processo Civil: arts. 1.012, §1º, V; 1.025; 1.026, §2º; Lei Federal 8.069/1990 (ECA): arts. 4º, 53, V, 54, VII; Lei Federal 9.394/1996 (LDB): arts. 4º, VIII; 59; Leis Municipais nºs 1.726/2008 2.284/2018; Decreto Municipal nº 920/2024.

Jurisprudência relevante citada: AC 0800091-67.2024.8.01.0081, Des. Nonato Maia, 2ª Câmara Cível, julgamento: 18/02/2025; AC 0800296-67.2022.8.01.0081, Des. Júnior Alberto, 2ª Câmara Cível, julgamento: 12/11/2024; AC 0800227-35.2022.8.01.0081, Des. Laudivon Nogueira, 1ª Câmara Cível, julgamento: 22/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0800070-28.2023.8.01.0081, ACORDAM as(os) Senhoras(res) Desembargadoras(res) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora e médias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível n. 0700150-90.2024.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Apelante: Maria Jaqueline Cordeiro Teles.
Advogado: Gustavo Silverio da Fonseca (OAB: 458298/SP).
Advogado: Lucas Salomão Costa (OAB: 227076/MG).
Advogado: Guilherme Guaitolini (OAB: 18436/ES).
Advogado: Mauro Massucatti Netto (OAB: 21039/ES).
Advogada: Tatiana Henrique Ribeiro Gomes (OAB: 31200/ES).
Advogado: Tuffy Nader (OAB: 33937/ES).
Apelado: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Advogado: Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC).
Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB: 5319A/AC).
Advogada: Laura Mourão Barbosa (OAB: 6438/AC).
Assunto: Atraso de Vão

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de

ofensa relevante ao direito da personalidade. A autora alegou atraso injustificado em voo, resultando em perda de conexão, necessidade de pernoite e trecho final por transporte terrestre, com chegada ao destino 45 horas após o previsto. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Delimita-se a controvérsia à análise da responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte, atraso excessivo de voo e omissão quanto ao dever de informação e assistência ao passageiro, nos termos da legislação consumerista e regulamentação da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A ausência de assistência e comunicação adequada viola os deveres previstos na Resolução ANAC n.º 400/2016.

4. A realocação da autora, ausência de alternativas razoáveis e necessidade de trecho terrestre demonstram inadimplemento contratual. A justificativa de reestruturação da malha aérea configura fortuito interno e não exime a companhia da responsabilidade.

5. O atraso superior a 45 horas, a omissão de informações e o desgaste físico e emocional vivenciado superam o mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a configuração automática do dano moral nessas hipóteses.

6. Consideradas as circunstâncias do caso, arbitrou-se o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e às funções punitiva, compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É devida a indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente diante de atraso excessivo, ausência de informação e de assistência adequada ao consumidor, em afronta ao CDC e à Resolução ANAC n.º 400/2016.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, 14, 20, 22, 30 e 31;

Código Civil, arts. 734 e 737;

CPC, art. 1.026, § 2º;

Resolução ANAC n.º 400/2016, arts. 12, 20, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1469087/AC, DJe 17/11/2016;

TJSP, Ap. Civ. 1006511-96.2020.8.26.0001;

TJAC, Ap. Civ. 0714846-71.2023.8.01.0001;

TJAC, Ap. Civ. 0704824-51.2023.8.01.0001;

TJAC, Ap. Civ. 0716847-68.2019.8.01.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700150-90.2024.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n. 0800019-80.2024.8.01.0081

Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: M. de R. B.

Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC).

Apelado: M. P. do E. do A.

Promotor: Abelardo Townes de Castro Júnior.

Assunto: Ausência de Vaga Creche

Ementa. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NA ORIGEM. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL.PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada, para garantia de vaga em creche pública ou custeio de creche particular a infante.

2. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público.

3. Apelação Cível aduzindo ofensa à reserva do possível, violência à isonomia e necessidade de observância das normas municipais e federais sobre preenchimento de vagas em creches.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o direito à educação infantil impõe ao Município a obrigatoriedade de garantir vaga em creche, independentemente de limitações orçamentárias; (ii) saber se a prioridade de atendimento pode ensejar violação ao princípio da isonomia; (iii) saber se a intervenção judicial nas políticas públicas de educação é lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A educação infantil é direito social fundamental, previsto nos arts. 6º, 208, IV, e 227 da Constituição Federal, art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e art. 4º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996).

6. A oferta de vagas em creche não está condicionada à disponibilidade orçamentária (reserva do possível), conforme decidido no Tema 548 da Repercussão Geral do STF (RE 1008166/SC).

7. A proteção integral e a prioridade absoluta dos direitos da criança impõem a efetivação imediata dos direitos à educação, ainda que sob intervenção judicial, como afirmado no Informativo nº 632 do STF.

8. A concessão de vaga individualizada não viola o princípio da isonomia, pois visa à concretização do direito à educação infantil.

9. Jurisprudência do STJ reafirma a obrigatoriedade do Estado em fornecer educação infantil independentemente de limitações administrativas ou financeiras (REsp 1608044/DF, AgRg no AREsp 587.140/SP).

10. Eventual alegação de prejuízo à coletividade deve ser concretamente demonstrada, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O Município tem o dever constitucional de assegurar vaga em creche pública para crianças de zero a cinco anos de idade, sendo inadmissível a invocação de limitações orçamentárias ou administrativas para justificar a omissão, em consonância com o disposto no art. 208, IV, da CF/88 e no Tema 548 da Repercussão Geral do STF”.

Dispositivos relevantes citados: CF: arts. 6º, 208, IV, 211, §2º e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990): art. 54, IV; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996): art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20-04-2023; STJ, REsp 1608044/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/11/2019;STJ, AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0800019-80.2024.8.01.0081, ACORDAM as(os) Senhoras(res) Desembargadoras(res) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, desprover o apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0701155-48.2023.8.01.0014

Foro de Origem: Tarauacá

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: A. de C. N. H. LTDA.

Advogado: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP).

Apelado: D. dos S. L.

D. Pública: Morgana Rosa Leite Gurjão (OAB: 19588/PB).

Assunto: Alienação Fiduciária

Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DO APELO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. Verificar a existência de contradição na decisão monocrática quanto à contagem do prazo recursal e, em consequência, reconhecer ou não a tempestividade da apelação interposta.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar contradições, omissões, obscuridades ou corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admitida a atribuição de efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, quando constatada decisão teratológica ou erro material evidente.

4. In casu, na decisão embargada houve erro material, pois quanto ao termo inicial do prazo recursal, dia da publicação da sentença, conforme o disposto no art. 224 do CPC, exclui-se o dia do começo (publicação) e inclui o do vencimento.

5. A contagem do prazo recursal, demonstra que a contagem de 15 dias úteis se iniciou em 18/04/2024 e se encerrou em 09/05/2024, data em que a apelação foi interposta, revelando-se tempestiva.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “A contagem do prazo recursal deve observar o disposto no art. 224 do CPC, excluindo-se o dia da publicação e incluindo-se o dia do vencimento”.

Dispositivos relevantes citados: CPC arts. CPC, arts. 1.022, I e III; 224.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0701155-48.2023.8.01.0014/Embargos de Declaração, ACORDAM as(os) Senhoras(res) Desembargadoras(res) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, acolher os Aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0800070-28.2023.8.01.0081

Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desª. Waldirene Cordeiro

Apelante: M. de R. B.

Procurador: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC).

Apelado: M. P. do E. do A..

Apelado: H. F. L. (Representado por sua mãe) L. F. L..

D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ).

Assunto: Entrada e Permanência de Menores

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA COM TEA. PROFESSOR MEDIADOR. AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. TRANSPORTE ESCOLAR. POLÍTICA PÚBLICA JÁ IMPLEMENTADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco-AC, que julgou procedente Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória. A sentença confirmou a antecipação de tutela e impôs ao ente municipal obrigações de fazer em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo a designação de professor mediador, matrícula em Atendimento Educacional Especializado (AEE), adaptação de cardápio alimentar em caso de necessidade médica, vedação à substituição do profissional de apoio sem aprovação conjunta de equipe multidisciplinar e fornecimento de transporte escolar gratuito quando a matrícula ocorrer em unidade escolar diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência judicial de manifestação conjunta de profissionais da medicina, psicologia e pedagogia como condição para alteração do profissional de apoio escolar da criança com TEA; (ii) estabelecer se é cabível a imposição judicial de fornecimento de transporte escolar gratuito, mesmo diante de política pública municipal vigente que garante gratuidade no transporte coletivo a pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de avaliação conjunta por profissionais da medicina, psicologia e pedagogia para alteração do profissional de apoio não encontra respaldo na Lei Municipal nº 2.284/2018, que prevê rol alternativo e não cumulativo de profissionais habilitados para a emissão de laudos técnicos voltados à indicação do apoio escolar.

4. O Município instituiu pelo Decreto Municipal nº 920/2024, a Equipe Pedagógica Multidisciplinar em Educação Especial, com atribuição técnica específica e suficiente para avaliação contextual de estudantes com deficiência, inclusive TEA, no âmbito da rede pública municipal, tornando indevida a exigência judicial adicional de manifestação conjunta de profissionais.

5. A imposição judicial de fornecimento de transporte escolar específico se mostra indevida, quando o ente público já dispõe de política pública que garante o transporte público gratuito para pessoas com deficiência – Lei Municipal nº 1.726/2008 – inexistindo nos autos demonstração de que o serviço existente é insuficiente ou inadequado às necessidades da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apele conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A exigência de manifestação conjunta de profissionais das áreas de medicina, psicologia e pedagogia para alteração do profissional de apoio escolar não encontra respaldo legal, sendo suficiente a avaliação realizada por equipe multidisciplinar instituída administrativamente. O fornecimento judicial de transporte escolar suplementar depende da demonstração da insuficiência ou da negativa da política pública existente.”

Dispositivos relevantes citados: CF: arts. 6º, 205, 208, VII, 227; Código de Processo Civil: arts. 1.012, §1º, V; 1.025; 1.026, §2º; Lei Federal 8.069/1990 (ECA): arts. 4º, 53, V, 54, VII; Lei Federal 9.394/1996 (LDB): arts. 4º, VIII; 59; Leis Municipais nºs 1.726/2008 2.284/2018; Decreto Municipal nº 920/2024.

Jurisprudência relevante citada: AC 0800091-67.2024.8.01.0081, Des. Nonato Maia, 2ª Câmara Cível, julgamento: 18/02/2025; AC 0800296-67.2022.8.01.0081, Des. Júnior Alberto, 2ª Câmara Cível, julgamento: 12/11/2024; AC 0800227-35.2022.8.01.0081, Des. Laudivon Nogueira, 1ª Câmara Cível, julgamento: 22/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0800070-28.2023.8.01.0081, ACORDAM as(os) Senhoras(res) Desembargadoras(res) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora e mídias digitais gravadas.

Classe: Embargos de Declaração n. 0717101-02.2023.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Des. Júnior Alberto

Embargante: B P Empreendimentos Spe Eireli.

Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).

Embargante: Terras Alaville Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).

Advogado: Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB: 108112/MG).

Embargado: Emmanuel de Souza Farias.

Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).

Assunto: Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREEN-

DIMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1) Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de procedência parcial em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, proposta em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. O embargante alegou omissão quanto à análise de cláusula contratual referente à multa e à aplicação dos critérios de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o prequestionamento da matéria legal invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não sendo instrumento hábil para rediscutir o mérito do julgado.

4) O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à cláusula penal, reconhecendo sua validade e aplicabilidade na forma prevista no contrato, em consonância com o art. 51 do CDC e o Tema 971 do STJ.

5) Quanto à correção monetária e aos juros, a decisão analisou adequadamente os critérios legais, mantendo a aplicação do IPCA como índice de atualização e da taxa Selic como juros de mora, afastando qualquer incongruência no julgado.

6) A irrisignação do embargante traduz mero inconformismo com a decisão, não configurando qualquer dos vícios autorizadores do art. 1.022 do CPC/2015.

7) Ainda que rejeitados os aclaratórios, considera-se prequestionada a matéria jurídica neles suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, sendo desnecessária nova manifestação do colegiado para fins de interposição de recurso especial.

8) Eventual reiteração de embargos com propósito exclusivamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios formais na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

2 - A decisão que enfrenta adequadamente os principais fundamentos da controvérsia não incorre em omissão, mesmo que não analise exaustivamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

3 - Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CDC, art. 51, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 844.804/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.4.2016; STJ, EDcl no REsp 1583696/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1661261/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 9.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0717101-02.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n. 0715350-43.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Des. Júnior Alberto

Apelante: Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Ugt - Sindiapi-ugt.

Advogada: Camila Pontes Egydio Bezerra de Menezes (OAB: 26515/CE).

Advogado: Francimar Mapurunga Ribeiro Magalhães Junior (OAB: 17629/CE).

Apelada: Francisca Fátima Fernandes Lins.

Advogada: Alessandra Lima da Silva (OAB: 5709/RO).

Advogado: Rodrigo Machado Pereira (OAB: 3798/AC).

Assunto: Empréstimo Consignado

Ementa DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A CONSUMIDORA E ENTIDADE SINDICAL. RESCISÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por entidade sindical contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, com devolução em dobro dos montantes cobrados, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre a autora e a entidade sindical que justifique os descontos efetuados; (ii) estabelecer a legalidade da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação entre as partes se amolda à relação de consumo, admitindo-se a aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada.

4. Ausente prova de autorização para os descontos realizados, e conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e jurisprudência pacificada do STJ (EAREsp 676.608/RS), é devida a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, além de ilícitos, configuram violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral. O valor arbitrado na origem (R\$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação de vínculo jurídico que justifique descontos em benefício previdenciário configura ato ilícito passível de restituição em dobro e indenização por dano moral, aplicando-se a legislação consumerista às relações estabelecidas entre beneficiários e associações.”

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 17 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 24.08.2011; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 19.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0715350-43.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

CÂMARA CRIMINAL

PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES

Classe: Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0000373-79.2023.8.01.0015

Foro de Origem: Mâncio Lima

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Revisor: Des. Samoel Evangelista

Apelante: A. E. E. da S..

Advogado: Francisco Eudes da Silva Brandão (OAB: 4011/AC).

Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Pablo Leones Monteiro Machado.

Assunto: Estupro de Vulnerável

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO VOTO DIVERGENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 217-A, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DETERMINAR A JUNTADA DO VOTO DIVERGENTE.

1. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Acre contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do réu, absolvendo-o do delito de estupro de vulnerável (Art. 217-A, caput, do CP). O embargante alega omissão pela ausência de juntada do voto divergente no julgamento colegiado por maioria e omissão quanto ao enfrentamento do § 5º do Art. 217-A, do Código Penal, que trata da irrelevância do consentimento da vítima menor de 14 anos.

2. Questões em discussão: (i) verificar se a ausência de juntada do voto divergente configura omissão sanável por meio de embargos de declaração; (ii) determinar se houve omissão no enfrentamento da tese jurídica disposta no Art. 217-A, § 5º, do Código Penal, para fins de prequestionamento.

3. Razões de decidir:

3.1. A ausência de juntada do voto divergente compromete a formação válida do acórdão, pois o voto vencido integra, nos termos do Art. 941, § 3º, do CPC, o conteúdo essencial da decisão colegiada, sendo indispensável à publicidade e à plenitude da deliberação judicial.

3.2. Ainda que o julgamento tenha ocorrido em ambiente virtual ou semipresencial, permanece a obrigatoriedade de constar nos autos a íntegra dos votos divergentes e vencidos, conforme exige o Regimento Interno do TJAC e o princípio do contraditório (CF/1988, art. 5º, LV).

3.3. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade formal do acórdão pela ausência de voto vencido, devendo-se saná-la por meio da republicação do julgado, sem anular o julgamento colegiado (REsp n. 1.729.143/PR).

3.4. Quanto à alegada omissão do § 5º do Art. 217-A do CP, verifica-se que o

acórdão enfrentou o tema materialmente, ainda que sem menção expressa do dispositivo, ponderando, com base em jurisprudência do STJ, que, diante das peculiaridades do caso concreto, seria inaplicável no caso concreto.

3.5. A jurisprudência já consolidou que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais para efeito de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido examinada pelo colegiado (CPC/2015, Art. 1.025, por analogia ao CPP).

4. Dispositivo e tese: Embargos declaratórios acolhidos em parte. Teses: (i) A ausência de juntada do voto divergente em acórdão colegiado proferido por maioria configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, devendo o acórdão ser republicado com a respectiva inclusão; (ii) O prequestionamento da matéria jurídica não exige a menção expressa ao dispositivo legal, desde que a questão tenha sido materialmente enfrentada no acórdão;

5. Legislação relevante citada: Art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil; Art. 83, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre; Art. 1025, do Código de Processo Civil.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC n. 494.792/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0000373-79.2023.8.01.0015, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, acolher parcialmente os embargos, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n. 0001538-68.2012.8.01.0009

Foro de Origem: Senador Guiomard

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Recorrente: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Rodrigo Fontoura de Carvalho.

Recorrido: Carlos da Silva.

D. Público: Eufrásio Moraes de Freitas Neto (OAB: 4108/AC).

Assunto: Furto

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

.Caso em Exame: Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard – AC, que extinguiu a punibilidade do recorrido C. D. S. em virtude do reconhecimento da prescrição virtual, qualificado nestes autos, por ter praticado o delito previsto no Art. 155, caput, do Código Penal.

.Questão Em Discussão: Definir se é admissível, no ordenamento jurídico penal vigente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, denominada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva.

.Razões de Decidir:

3.1. A prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos Arts. 109 e 110 do Código Penal, deve ser calculada com base na pena máxima cominada ou na pena efetivamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, não sendo admitida a projeção hipotética de pena futura para extinguir a punibilidade.

3.2. A denominada prescrição virtual carece de amparo legal e contraria o princípio da legalidade penal (Art. 5º, II, CF/1988), razão pela qual sua aplicação implica em extinção de punibilidade com fundamento não previsto na legislação penal.

3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade da prescrição em perspectiva, conforme consagrado na Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

4. Dispositivo e Tese: Recurso provido. A prescrição da pretensão punitiva somente pode ser reconhecida com base na pena em abstrato prevista para o crime ou na pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.

5. Dispositivos relevantes citados: Art. 155, caput, do Código Penal. Art. 109 e Art. 110, ambos do Código Penal.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; (Súmula 438 - STJ); TJAC - 0000011-20.1994.8.01.0007 Recurso em Sentido Estrito/Homicídio Qualificado – julgado em 20/02/2013 – Rel. Des. Pedro Ranzi; 0000497-34.2005.8.01.0002 Recurso em Sentido Estrito/Estelionato – julgado em 15/09/2011 – Rel. Des. Feliciano Vasconcelos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n. 0001538-68.2012.8.01.0009, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade,

dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1000905-13.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Impetrante: Randell da Silva Oliveira.
Advogado: Randell da Silva Oliveira (OAB: 5153/AC).
Impetrante: Jade de Oliveira Maia.
Advogada: Jade de Oliveira Maia (OAB: 5948/AC).
Paciente: Estefany Cristini Silva de Andrade.
Imps: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco/AC.
Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

- 1.Caso em exame: Busca-se, pela via estreita do presente writ, a concessão da ordem de habeas corpus em favor de ESTEFANY CRISTINI SILVA DE ANDRADE, a fim de que lhe seja concedido o benefício da prisão domiciliar humanitária.
2. Questão em discussão: O cerne recursal reside em aferir se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente presa em razão de condenação definitiva, com trânsito em julgado.
3. Razões de decidir:
 - 3.1. A superveniente concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9001734-54.2022.8.01.0001, implica na perda superveniente do objeto deste remédio constitucional.
 4. Dispositivo: A superveniente concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9001734-54.2022.8.01.0001, implica na perda superveniente do objeto deste remédio constitucional.
 5. Legislação relevante citada: Art. 197, da Lei nº 7.210/84;
 6. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 440.578/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018; STJ, HC n. 680.536/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1000905-13.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, julgar prejudicado o writ, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1001068-90.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Impetrante: RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO.
Advogado: RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO (OAB: 14413/AM).
Paciente: Mikael Nascimento de Deus.
Imps: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.
Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

- 1.Caso em exame: Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa de Mikael Nascimento de Deus, contra ato do Juízo da Vara Estadual do Juiz das Garantias do Acre, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no Art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares alternativas.
2. Razões de decidir:
 - 2.1. A prisão preventiva, bem como sua manutenção está fundamentada na

- presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, com base em Relatório Técnico e outros elementos que indicam a participação do paciente em organização criminosa, notadamente por meio da promoção da facção Comando Vermelho em redes sociais e da divulgação de mensagens com ameaças e incitação à violência.
- 2.2. A decisão de primeiro grau explicita a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, cuja atuação revela risco à ordem pública e à regular aplicação da lei penal, configurando motivação idônea e suficiente para a decretação da prisão preventiva nos termos do Art. 312 do CPP.
 - 2.3. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois, o processo tem seguido seu trâmite regular, com oferecimento da denúncia, resposta à acusação e reavaliação judicial recente da necessidade da prisão, sendo a fase atual voltada à realização de diligências para recambiamento do paciente, preso em outro Estado da Federação.
 - 2.4. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, domicílio fixo e sustento de filho menor) não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, diante da existência de elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão.
 - 2.5. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319, do CPP se mostram insuficientes, diante da gravidade da imputação e da periculosidade do agente, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
 3. Legislação relevante citada: CPP, Arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 12.850/2013, Art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV.
 4. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14.10.2008; STJ, AgRg no HC 494.420/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no HC 673.939/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STF, HC 115.602, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.03.2013.
 5. Dispositivo: Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 1001068-90.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0000295-74.2021.8.01.0009
Foro de Origem: Senador Guimard
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Henrique do Nascimento.
D. Público: Eufrásio Moraes de Freitas Neto (OAB: 4108/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Eliane Misae Kinoshita.
Assunto: Homicídio Qualificado

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA E RECHAÇADAS POR MAIORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA DOS JURADOS. INADMISSIBILIDADE DE APRECIÇÃO PELO COLEGIADO. NÃO PROVIMENTO DO APELO.

1. Caso em exame: Apelação interposta por HENRIQUE DO NASCIMENTO em face de decisão do Conselho de Sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senador Guimard – AC (fls. 241/260) que, julgando procedente a Ação Penal nº 0000295-74.2021.8.01.0009, o condenou como incurso nas penas dos delitos previstos no Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e Art. 2º, § 2º e § 4º, I da Lei n. 12.850/13, na forma do Art. 69 do Código Penal.
 2. Questões em discussão: Verificar a possibilidade de absolvição com fulcro na tese de negativa de autoria.
 3. Razões de decidir:
 - 3.1. É vedado ao Tribunal, em sede de apelação, pronunciar-se sobre a absolvição e o reconhecimento de causa de diminuição de pena (homicídio privilegiado), posto que são teses defensivas afetas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de invasão de competência.
 - 3.2. Só se autoriza a cassação do veredicto popular quando este se revelar arbitrário e sem qualquer sintonia com as provas dos autos, o que não se constata in casu. A opção dos jurados por uma das versões fluentes da prova não enseja nulidade do julgamento, impondo-se a manutenção do édito condenatório, em cumprimento ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
 4. Dispositivo e tese: Apelação não provida. Vota-se pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de APELAÇÃO interposto por HENRIQUE DO NASCIMENTO, mantendo-se incólume a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Senador Guimard – AC.
 5. Legislação relevante citada: Art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal
 6. Jurisprudência relevante citada: STJ. Quinta Turma. HC 193441/ES. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. J. 27/03/2012. DJe 24/05/2012.
- Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000295-74.2021.8.01.0009, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câma-

ra Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0713366-24.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: K. de S. B..
Advogado: Luiz Henrique Fernandes Suarez (OAB: 5547/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco (OAB: 15493/GO).
Assunto: Contra A Mulher

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO DE PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SURSIS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE QUE SE CONHECE DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação criminal interposta pela ré contra sentença da 1ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco, que a condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do Art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e incompetência do juízo, e, no mérito, pediu absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta, desclassificação da infração penal, exclusão da indenização por danos morais, aplicação de excludente de ilicitude, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão do sursis.
2. Questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de vício na citação; (ii) determinar a competência da Vara de Proteção à Mulher, diante da alegada ausência de vínculo atual entre as partes; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa; (iv) avaliar a suficiência do conjunto probatório para condenação ou eventual absolvição; (v) definir a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade e concessão do sursis; (vi) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais.
3. Razões de decidir
- 3.1. A tese de legítima defesa configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na instância de origem, sendo incabível sua apreciação nesta fase, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
- 3.2. Não se reconhece cerceamento de defesa, pois o vício inicial na citação foi sanado, com posterior apresentação de defesa técnica tempestiva e participação regular da ré na audiência de instrução e julgamento, inexistindo prejuízo processual.
- 3.3. A alegação de incompetência da Vara especializada não prospera, pois a agressão decorreu de relação íntima de afeto pregressa, conforme dispõe o Art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, configurando violência doméstica.
- 3.4. Os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por laudo pericial, comprovam a materialidade e autoria delitiva, revelando conduta típica e dolosa da ré.
- 3.5. A tentativa de desclassificação para lesão corporal simples não se sustenta, dado o contexto de violência de gênero caracterizado nos autos.
- 3.6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, nos termos do Art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588/STJ, diante da violência física praticada contra mulher.
- 3.7. A concessão da suspensão condicional da pena mostra-se mais gravosa do que o cumprimento em regime aberto, razão pela qual é indevida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
- 3.8. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois o dano é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, bastando a comprovação da infração penal e o pedido expresso do Ministério Público, nos termos do Art. 387, IV, do Código de Processo Penal e da tese firmada no Tema 983/STJ.
4. Dispositivo e tese: Recurso conhecido em parte e na parte que se conhece, desprovido.
5. Dispositivos relevantes citados: CP, Arts. 44, I; 78, §2º; 129, § 13; CPP, Arts. 563, 570, 386, III e VII, 387, IV; Lei nº 11.340/2006, Art. 5º, III.
6. Jurisprudência relevante citada: Tema 983/STJ; Súmula 588/STJ; STJ - AgRg no REsp: 2177605 MS 2024/0397388-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025STJ - APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; STJ - AgRg no RHC: 187783 SP 2023/0348633-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024; STJ - HC: 413357 MG 2017/0210671-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 30/05/2018; TJ-SC - Apelação Criminal: 0003655-33.2012.8 .24.0028, Relator.: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Câmara Criminal; TJ-MG - APR: 10239170023265002 Entre-Rios de Minas, Relator.: Octavio Augusto De Nigris Bocalini, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021; TJ-ES - APL: 00014483720158080049, Relator.: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2018; TJ-SP - Apelação Criminal: 15025674320218260470 Porangaba, Relator.: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0713366-24.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0000226-37.2024.8.01.0009
Foro de Origem: Senador Guimard
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: A. F. da S..
D. Público: Eufrásio Moraes de Freitas Neto (OAB: 4108/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotora: Eliane Misae Kinoshita.
Assunto: Estupro de Vulnerável

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM VÍTIMA EM ESTADO DE INCONSCIÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- 1.Caso em Exame: Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Acre em favor de A.F. Da S., condenado pela Vara Criminal da Comarca de Senador Guimard/AC à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de R\$ 2.000,00 à vítima, pela prática do crime previsto no Art. 217-A, § 1º, do Código Penal, consistente em ter mantido conjunção carnal com mulher em estado de inconsciência decorrente de ingestão alcoólica. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de comprovação da autoria e nulidade da condenação fundada exclusivamente em elementos do inquérito.
2. Questões em Discussão: (i) definir se há provas suficientes, produzidas em juízo, para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se é válida a condenação com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios.
3. Razões de Decidir:
- 3.1. A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos por meio de Boletim de Ocorrência, exame de corpo de delito (sexologia forense), laudo pericial criminal (biologia forense), relatório investigativo, anexos fotográficos e áudios, todos corroborados por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
- 3.2.A autoria do delito está claramente estabelecida, sendo a versão da vítima coerente, detalhada e compatível com os demais elementos probatórios, notadamente os exames médicos e os depoimentos da escrivã de polícia e do próprio réu, que admite contatos íntimos na ocasião dos fatos.
- 3.3.A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, o que se verifica no caso em tela.
- 3.4.O estado de inconsciência da vítima, ocasionado pela ingestão alcoólica e constatado em seu próprio relato e relato do apelante, configura a vulnerabilidade exigida pelo tipo penal do Art. 217-A, § 1º, do Código Penal, sendo irrelevante a existência de relacionamento anterior entre as partes.
- 3.5.A negativa de autoria apresentada pelo réu não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
4. Dispositivo: Recurso desprovido.
5. Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 217-A, §1º; CPP, Art. 386, III e V; CPP, Art. 155.
6. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR HC 170.503/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.08.2019; STF, RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 17.08.2001; STJ, AgRg no AREsp 2.317.583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.512.607/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000226-37.2024.8.01.0009, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara

ra Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1001026-41.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Impetrante: Gicilene Aparecida da Silva.
Advogada: Gicilene Aparecida da Silva (OAB: 107283/PR).
Impetrante: Angélica Feitoza de Oliveira.
Advogado: Angélica Feitoza de Oliveira (OAB: 5354/AC).
Paciente: Nívea Vanessa Melo da Silva Almeida.
Imps: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco/AC.
Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ART. 35 C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006, E NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013, C/C ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA LEI N. 8.072/1990. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

- 1.Caso em exame: Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para determinar ao juízo de origem o exame dos pleitos formulados pela defesa na resposta à acusação, especialmente no tocante à rejeição de preliminares e ao pedido de disponibilização de mídias digitais constantes dos autos.
2. Razões de decidir:
- 2.1. O habeas corpus é instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, cabível apenas quando demonstrado constrangimento ilegal ou abuso de poder (Art. 5º, LXVIII, da CF/88; Arts. 647 e 648 do CPP).
- 2.2. A impetração perdeu seu objeto, diante da superveniente decisão proferida pelo juízo de origem, que expressamente apreciou e indeferiu os requerimentos defensivos suscitados.
- 2.3. Inexistente o risco atual ou iminente à liberdade da paciente, e ausente ilegalidade flagrante, revela-se incabível a continuidade da análise do mérito da impetração.
- 2.4. A existência de decisão judicial válida e motivada, que enfrentou as teses defensivas, afasta a alegação de omissão e suprime a utilidade da presente via mandamental.
3. Legislação relevante citada: Art. 659, do Código de Processo Penal.
4. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no HC n. 972.663/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.
5. Dispositivo: Ordem de habeas corpus prejudicado.
- Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1001026-41.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, julgar prejudicado o pedido, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0000121-89.2021.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: Alex da Costa Bezerra.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelante: Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelante: Adriano Frota Closs.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelante: Felipe Pinheiro de Lima.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelante: Alex Fragoso Viana.
Advogado: Claudemar Fernandes Saraiva (OAB: 5164/AC).
Advogada: Aline Sousa Collyer Neves (OAB: 5764/AC).
Apelante: Matheus de Araújo Mesquita Lira.
Advogado: José Arimatéia Souza da Cunha (OAB: 4291/AC).
Apelante: Thiago Franco Santos.
Advogado: Sanderson Silva de Moura (OAB: 2947/AC).
Advogado: José Dênis Moura dos Santos Júnior (OAB: 3827/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Bernardo Fiterman Albano.
Promotor: Marcela Cristina Ozório.
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Bernardo Fiterman Albano.

Apelado: Alex da Costa Bezerra.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelado: Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelado: Antônio Diego de Freitas Fontinele.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelado: Felipe Pinheiro de Lima.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelado: Alex Fragoso Viana.
Advogado: Claudemar Fernandes Saraiva (OAB: 5164/AC).
Advogada: Aline Sousa Collyer Neves (OAB: 5764/AC).
Apelado: Matheus de Araújo Mesquita Lira.
Advogado: José Arimatéia Souza da Cunha (OAB: 4291/AC).
Apelado: Romário Vieira de Azevedo.
Advogado: Fagne Calixto Mourão (OAB: 4600/AC).
Apelado: Thiago Franco Santos.
Advogado: Sanderson Silva de Moura (OAB: 1022/AC).
Advogado: José Dênis Moura dos Santos Júnior (OAB: 3827/AC).
Apelado: Davi Bruno da Silva Brasil.
Advogado: Carlos Roberto Lima de Medeiros (OAB: 3162/AC).
Advogado: Jair de Medeiros (OAB: 897/AC).
Apelado: Wendel Matheus Ribeiro da Silva.
Advogado: Cristiano Vendramin Cancian (OAB: 3548/AC).
Advogado: Uêndel Alves dos Santos (OAB: 4073/AC).
Apelada: Sayonnara Parente da Silva.
Advogado: Cristiano Vendramin Cancian (OAB: 3548/AC).
Advogado: Uêndel Alves dos Santos (OAB: 4073/AC).
Apelado: Adriano Frota Closs.
Advogado: Romano Fernandes Gouvea (OAB: 4512/AC).
Apelado: Ruslan do Nascimento Lira.
D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ).
Assunto: Colaboração Com Grupo, Organização Ou Associação Destinados À Produção Ou Tráfico de Drogas

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. APELOS DEFENSIVOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL AOS APELANTES ALEX DA COSTA BEZERRA, ADRIANO FROTA CLOSS, THIAGO FRANCO SANTOS, FELIPE PINHEIRO DE LIMA E ANNA CLÁUDIA ABIGAIL CUNHA MARIANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA FEITA DE FORMA ESCORREITA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AOS APELANTES ALEX DA COSTA BEZERRA, ADRIANO DA FROTA CLOSS E THIAGO FRANCO SANTOS NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS E À FIXAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) AOS APELANTES ALEX DA COSTA BEZERRA, ANNA CLÁUDIA ABIGAIL CUNHA MARIANO, ADRIANO FROTA CLOSS E FELIPE PINHEIRO DE LIMA. PEDIDOS CONTEMPLADOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO FEITO SOMENTE PELO APELANTE ALEX FRAGOSO VIANA QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - § 4.º, DO ART. 33.º DA LEI N.º 11.343/2006 AOS APELANTES ALEX FRAGOSO VIANA E THIAGO FRANCO SANTOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA AO APELANTE THIAGO FRANCO SANTOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA PELO APELANTE ALEX FRAGOSO VIANA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL) EM RELAÇÃO AOS APELANTES MATHEUS DE ARAÚJO MESQUITA LIRA, FELIPE PINHEIRO DE LIMA, ADRIANO FROTA CLOSS, ANNA CLÁUDIA ABIGAIL CUNHA MARIANO E ALEX DA COSTA BEZERRA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO FEITO PELOS APELANTES MATHEUS DE ARAÚJO MESQUITA LIRA E ALEX FRAGOSO VIANA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FEITO PELOS APELANTES ALEX FRAGOSO VIANA, ADRIANO FROTA CLOSS E ALEX DA COSTA BEZERRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO APELANTE ALEX FRAGOSO VIANA. PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZO SENTENCIANTE AOS APELANTES ADRIANO FROTA CLOSS E ALEX FRAGOSO VIANA. PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. PEDIDOS FEITOS PELA DEFESA DE ADRIANO FROTA CLOSS, ALEX DA COSTA BEZERRA, ANNA CLÁUDIA ABIGAIL CUNHA MARIANO, FELIPE PINHEIRO DE LIMA E ANTÔNIO DIEGO DE FREITAS FONTINELEEM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. CRIAÇÃO DE RECURSO ADESIVO SUI GENERIS EM SEDE DE PROCESSO PENAL.

APELO MINISTERIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO CRIME. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13. EMENDATIO LIBELLI. NÃO POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1.1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de Alex da Costa Bezerra, Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano, Adriano Frota Closs, Felipe Pinheiro de Lima, Alex Fragoso Viana, Matheus de Araújo Mesquita Lira e Thiago Franco Santos. 1.2. O Ministério Público em todas as instâncias pugnou pelo desprovimento dos recursos. 1.2. Recurso de apelação interposto pelo Parquet, contra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco/AC. 1.3. Objetiva o Parquet a reforma da sentença, com a manutenção das imputações penais descritas na denúncia, a fim de que os Apelados sejam condenados nas sanções do art. 2º, da Lei n. 12.850/13.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há oito questões em discussão: (i) se ao Apelante Thiago Franco Santos pode ser concedido o benefício da justiça gratuita; (ii) se a pena dos Apelantes Alex da Costa Bezerra, Adriano Frota Closs, Thiago Franco Santos, Felipe Pinheiro de Lima e Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano em relação aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas deve ser fixada no mínimo legal; (iii) se os Apelantes Alex Fragoso Viana e Thiago Franco Santos fazem jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) se deve ser decotada a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 em relação aos Apelantes Matheus de Araújo Mesquita Lira, Felipe Pinheiro De Lima, Adriano Frota Closs, Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano e Alex da Costa Bezerra; (v) se deve ser fixado regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado aos Apelantes Matheus de Araújo Mesquita Lira e Alex Fragoso Viana; (vi) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão no tocante ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06 ao Apelante Alex Fragoso Viana; (vii) se há o direito dos Apelantes Alex Fragoso Viana, Adriano Frota Closs e Alex da Costa Bezerra recorrerem em liberdade; (viii) se há a possibilidade de discutir os pedidos formulados pela defesa dos Apelados/Apelantes Adriano Frota Closs, Alex da Costa Bezerra, Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano, Felipe Pinheiro de Lima e Antônio Diego De Freitas Fontinele em sede de contrarrazões de apelação. 2.2. Desclassificação do delito de integrar organização criminosa, sob o argumento que não restou devidamente comprovado. 2.3. A aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383, do Código de Processo Penal.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.1. A gratuidade judiciária foi indeferida em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do Apelante, especialmente por estar representado por advogado particular e não ter apresentado documentos que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil. Facultou-se, contudo, o recolhimento das custas ao final do processo. 3.2. No tocante ao pedido de redução da pena base e fixação desta no mínimo legal feito pelos Apelantes, deve ser operada a fixação da pena-base acima do mínimo legal em relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas, ante a existência de uma circunstância judicial que autoriza tal exasperação. 3.3. Em relação ao crime do art. 35 do mesmo diploma legal e à obediência ao quantum exasperativo de 1/8 (um oitavo) feito apenas pelos Apelantes Alex da Costa Bezerra, Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano, Adriano Frota Closs e Felipe Pinheiro de Lima, resta caracterizada a ausência de interesse recursal, pois o pedido formulado já se encontra contemplado na sentença. 3.4. Resta caracterizada a inovação recursal quanto ao pleito referente à aplicação do redutor do §4º do art. 33 ao Apelante Thiago Franco Santos, pois é vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação. 3.5. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido à fração máxima de 2/3, uma vez que os Apelantes preenchem os requisitos objetivos de primariedade, bons antecedentes, e ausência de comprovação de vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas. Verificado que o Apelante Alex Fragoso Viana fora condenado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, está descaracterizado o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva previstos no texto legal do redutor, pois configurada está sua dedicação às atividades criminosas. 3.6. Resta caracterizada também a inovação recursal quanto ao pleito referente ao afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual aos Apelantes Matheus de Araújo Mesquita Lira, Felipe Pinheiro De Lima, Adriano Frota Closs, Anna Cláudia Abigail Cunha Mariano e Alex da Costa Bezerra, pois é vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação. 3.7. Por inteligência do art. 33 do Código Penal, sendo a pena superior a oito anos de reclusão, existindo circunstância do art. 59 também do Código Penal valorada de forma desfavorável e sendo o réu reincidente, o regime inicial cabível é o fechado. 3.8. Por mais que houvesse a admissão do pleito do Apelante Alex Fragoso Viana quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão ao crime de associação para o tráfico, o assunto restaria soterrado por atenção ao que dispõe a Súmula 231/STJ. 3.9. Sobre o direito de recorrer em liberdade, verificou-se que a decisão do juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do

CPP, sendo evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Em relação ao Apelante Alex Fragoso Viana, se operou mais uma vez a ausência de interesse recursal, pois o pedido já se encontra contemplado na sentença. 3.10. Os pedidos formulados em sede de contrarrazões recursais não devem ser conhecidos, pois a referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais, sob pena de se criar uma espécie sui generis de recurso adesivo no processo penal. Ademais, operou-se a preclusão, sendo a via eleita inadequada para tanto. 3.11. Verifica-se que não assiste razão ao pedido, uma vez que os Apelantes foram condenados apenas pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo sido afastada a imputação em relação ao delito tipificado no art. 2º, da Lei n. 12.850/13, restando, portanto, prejudicado o presente pedido. 3.12. O Julgador tem a possibilidade de transmutar a definição jurídica moldada pelo Ministério Público na denúncia, podendo emprestar definição jurídica diversa consistente em alterar a capitulação, ainda que aplicável ao caso a pena mais grave, pois, no processo penal, o réu se defende dos fatos e não da tipificação legal imputada.

DISPOSITIVO E TESE:

4.1. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: a) A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. b) A quantidade e a natureza da droga são preponderantes na dosimetria da pena, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/06, podendo justificar a majoração da pena-base. c) A ausência de interesse recursal inviabiliza a análise de pleito já contemplado na sentença, conforme prevê o art. 577 do CPP. d) A inovação recursal é vedada, salvo matérias de ordem pública. De acordo com a Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". e) A condenação pelo crime de associação pelo tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. f) É válida a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida. g) Não há o que se debater no tocante ao pedido que resta prejudicado, notadamente quanto ao crime de desclassificação. h) Os pedidos realizados em sede de contrarrazões recursais são abarcados pela inadequação da via eleita, pela preclusão, e não devem ser conhecidos, sob pena de se criar uma espécie sui generis de recurso adesivo no processo penal. i) Considerando que pela narrativa da denúncia constata-se que o fato descrito se adequa ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, sendo a emendatio libelli aplicada em conformidade com o art. 383, do Código de Processo Penal, não há que se falar em reforma da r. sentença condenatória de primeiro grau.

Legislação relevante citada:

- Código Penal, art. 33, §§2º e 3º; art. 59.
- Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º.
- Lei nº 11.343/2006, art. 35, caput.
- Código de Processo Civil, art. 98.
- Código de Processo Penal, art. 577.
- Art. 383, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ - RCD no HC: 824368;
- STJ - HC: 672301 SP 2021/0175472-0;
- STJ – Súmula 231;
- TJ/AC – Processo nº 1000052-72.2023.8.01.0000;
- TJ/AC – Processo nº 1000312-52.2023.8.01.0000;
- TJ/AC – Processo nº 0000781-82.2018.8.01.0003.
- TJ/AC -Processo nº 0001191-10 .2022.8.01.0001.
- TJ/AC - Processo nº 0001322- 92.2016.8.01.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000121-89.2021.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26/06/2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0001787-96.2019.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: Paulo Henrique dos Santos da Silva.
D. Pública: Gabriella de Andrade Virgílio (OAB: 10778/RN).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Ildon Maximiano Peres Neto (OAB: 8160/MT).
Assunto: Homicídio Qualificado

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO DOS JURADOS SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E PRETENSÕES AFETAS A DOSIMETRIA DE PENA. IMPROCEDÊNCIA.

I – Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, qualificado nestes autos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Rio Branco (fls. 420/427), na qual restou condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal (1º fato) e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2º fato), na forma do art. 69 do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena final de 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado;

II – Questão em discussão:

2. Em suas razões recursais, a Defesa apresentou prequestionamento e requereu (2.1) a anulação do julgamento, por ter sido, a decisão dos jurados, contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, (2.2) reforma da dosimetria da pena, decotando o vetor negativo da “culpabilidade” e das “consequências” de ambos os fatos;

III – Razões de decidir:

3. Segundo as provas efetivadas, pericial e testemunhal, sustenta-se cristalina-mente a versão dada pela acusação e a opção dos jurados pela condenação, quanto mais quando as teses das partes restaram trazidas e debatidas em plenário de julgamento. Dito isso, a decisão dos jurados não se destoa do conjunto probatório, ao revés, possui com o mesmo perfeita harmonia, não se sustentando assim as alegações recursais;

4. No que concerne ao pleito de decote da circunstância judicial da “culpabilidade”, entendo que não há nenhuma incorreção na valoração negativa, uma vez que existem elementos nos autos que demonstram uma maior periculosidade do Apelante. Houve, ao que se vê, premeditação e frieza na execução dos crimes. Esses fatos emprestam maior reprovabilidade à sua conduta, razão pela qual, mantenho tal circunstância;

5. Por fim, em relação ao pedido de neutralização da circunstância judicial relativa às “consequências do delito”, é perfeitamente possível a valoração negativa desta, notadamente em face das particularidades do caso concreto, que, nestes autos, caracteriza-se ante o contexto do falecimento da vítima (assassinada em frente à sua companhia, com vários tiros, inclusive nesta que também foi vítima), causando severíssimo trauma;

IV – Dispositivo e tese:

6. Apelação Criminal conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 14, inc. II, 59, 121, §2º, inc. I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça

Câmara Criminal do TJAC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001787-96.2019.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0000586-47.2024.8.01.0081

Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco

Órgão: Câmara Criminal

Relatora: Desª. Denise Bonfim

Revisor: Des. Francisco Djalma

Apelante: Everton Martins da Silva

Advogado: Éden Barros Mota (OAB: 3603/AC)

Advogado: Carlos Afonso Santos de Andrade (OAB: 3210/AC)

Apelado: Ministério Público do Estado do Acre

Promotor: Mariano Jeorge de Sousa Melo (OAB: 2243/AC)

Assunto: Estupro de Vulnerável

Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INACEITABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA PERDA DO CARGO. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela Defesa objetivando a absolvição do réu do delito de estupro e subsidiariamente, a desclassificação da conduta, afastamento da valoração negativa de circunstâncias judiciais, exclusão da causa de aumento de pena e da reparação de danos, além da revogação da perda do cargo público.

II. Questão em discussão

2. Há 06 (seis) questões em discussão, a saber: (i) se estão presentes os requisitos para absolvição; (ii) se a conduta do réu deve ser desclassificada para

importunação sexual; se (iii) os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências foram devidamente valoradas; se (iv) a causa de aumento prevista no Art. 226, II, do CP deve ser afastada; se (v) deve ser excluída a condenação ao pagamento da indenização em favor da vítima; e se (vi) a decretação da perda do cargo preencheu os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, notadamente em crimes de natureza sexual praticados na clandestinidade, quando corroborada por outros elementos de provas, possui elevada importância para justificar o édito condenatório.

4. Se a vítima era menor de 14 (quatorze) anos impossível desclassificar a conduta do réu das sanções do Art. 217-A, caput, para o Art. 215-A, ambos do Código Penal.

5. Verificado que a fundamentação utilizada para negar a circunstância judicial da culpabilidade é inerente ao tipo penal, o seu afastamento é medida que se impõe.

6. As circunstâncias do crime são todos os elementos do fato delituoso, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal.

7. O abalo psicológico causado à uma criança vítima de abuso sexual justifica a valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime.

8. Se o réu possui parentesco com a vítima, ainda que por afinidade, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

9. Se a pretensão recursal é alheia à decisão recorrida, o pedido não merece ser conhecido.

10. A condenação por crime de estupro de vulnerável praticado por policial penal, através de sentença devidamente fundamentada, justifica a perda do cargo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 217-A, caput, c/c Art. 226, II, do CP e Lei Complementar Estadual nº 392/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp: 2423429 SP 2023/0272764-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023; e

AgRg no HC n.º 976.960/AL, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/05/2025, DJEN de 27/05/2025.

TJAC, Número do Processo: 0500393-19.2017.8.01.0081, Relator: Des. Francisco Djalma, Comarca: Rio Branco - Infância e Juventude, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do julgamento: 30/05/2025, Data de registro: 30/05/2025; Número do Processo: 0000368-24.2021.8.01.0081, Relator: Des. Samoel Evangelista, Comarca: Rio Branco - Infância e Juventude, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do julgamento: 05/06/2025, Data de registro: 05/06/2025; Número do Processo: 0009052-81.2021.8.01.0001, Relator: Des. Samoel Evangelista, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do julgamento: 29/03/2023, Data de registro: 29/03/2023; e

Número do Processo: 0500028-67.2014.8.01.0081, Relator: Des. Samoel Evangelista, Comarca: Rio Branco - Infância e Juventude, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do julgamento: 15/10/2015, Data de registro: 27/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000586-47.2024.8.01.0081, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer em parte o apelo e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0003931-72.2021.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Câmara Criminal

Relatora: Desª. Denise Bonfim

Revisor: Des. Francisco Djalma

Apelante: José Márcio Alves Ferreira.

Advogada: Sirlei de Souza Oliveira (OAB: 5015/AC).

Advogada: MARIA ELIVALDA DE SOUZA OLIVEIRA DENADAI (OAB: 245541/RJ).

Advogado: Vitor Silva Damaceno (OAB: 4849/AC).

Apelante: Karolayne Rocha Borges.

Advogado: Atalidio Bady Casseb (OAB: 885/AC).

Advogado: ANTONIO LUCAS DE ARAÚJO Bady CASSEB (OAB: 5489/AC).

Apelante: Sheila Castro Luna.

Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC).

Apelante: Suzana Raquel da Silva Alencar.

D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).

Apelante: Joaquim Correia Cardoso.

Advogado: Fagne Calixto Mourão (OAB: 4600/AC).

Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Bernardo Fiterman Albano.

Promotor: Marcela Cristina Ozório.

Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Bernardo Fiterman Albano.
Promotor: Marcela Cristina Ozório.
Apelado: Alessandro Silva Magalhães.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Arielson Queiroz de Freitas.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Eziel Lima de Oliveira.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Igor Oliveira Cavalcante.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Jaelisson Campos de Lucena.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Jorge Luiz Belo da Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: José Márcio Alves Ferreira.
Advogado: Vitor Silva Damaceno (OAB: 4849/AC).
Advogada: Sirlei de Souza Oliveira (OAB: 5015/AC).
Apelado: Karolayne Rocha Borges.
Advogado: Atalidio Bady Casseb (OAB: 885/AC).
Advogado: ANTONIO LUCAS DE ARAÚJO Bady Casseb (OAB: 5489/AC).
Apelado: Leonardo de Souza Nascimento da Silva.
Advogada: Angélica Feitoza de Oliveira (OAB: 5354/AC).
Apelado: Matheus Santos Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Moisés Braz da Cruz.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelada: Sheila Castro Luna.
Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC).
Apelada: Suzana Raquel da Silva Alencar.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Joaquim Correia Cardoso.
Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, AFASTANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 2º, § 2º E § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13. UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL, PREVISTO NO ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. APELOS DESPROVIDOS NA INTEGRALIDADE.

I. CASO EM EXAME:

- 1.1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença condenatória por crime de organização criminosa, nos termos do art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, todos da Lei n. 12.850/2013, na forma da Lei 8.072/1990.
- 1.2. A Defesa pleiteia absolvição, alegando ocorrência de coação moral irresistível; o redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria penal, observado o cálculo à fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o delito, para cada vetor negativo, e, subsidiariamente, o parâmetro de 1/8.
- 1.3. Na terceira fase, o afastamento das causas de aumento previstas no §§ 2º e 4º, I, do art. 2º da Lei n. 12.850/13; e que a majorante do § 2º, fosse aplicada no seu valor mínimo, a saber, 1/6, em respeito ao princípio da motivação nas decisões judiciais, e que apenas uma delas fosse aplicada, em respeito ao que prescreve o art. 68, parágrafo único do CP.
- 1.4. Por fim, realização da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), admitindo a quantidade de pena, a fixação do regime mais brando possível para o cumprimento inicial da pena; admitindo a quantidade de pena, a substituição da pena privativa de liberdade do apelante por penas restritivas de direitos, e redução de pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

- 2.1. A absolvição do delito de integrar organização criminosa, posto que, em tese, os Apelantes teriam sido compelidos a integrar o grupo criminoso “Comando Vermelho” por medo e visando segurança.
- 2.2. A fixação da pena-base no mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria do crime de organização criminosa.
- 2.3. A alteração da fração aplicada na primeira fase da dosimetria do delito de integrar organização criminosa.

- 2.4. A exclusão das causas de aumento previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 - uso de arma de fogo e participação de menores na organização criminosa -.
- 2.5. A redução da fração aplicada a título de causa de aumento, referente ao § 2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13.
- 2.6. A utilização de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria do delito de integrar organização criminosa.
- 2.7. A aplicabilidade do instituto da detração penal, previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
- 2.8. A modificação do regime de cumprimento de pena.
- 2.9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
- 2.10. A redução da pena de multa, ante a alegação de hipossuficiência econômica do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- 3.1. Verifica-se que o intuito da Defesa é tentar eximir os acusados das sanções do art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, não passando a condição de integrante de organização criminosa de mera alegação verbal desprovida de qualquer prova hábil, sendo, assim, inviável o pleito absolutório.
- 3.2 A coação moral só pode ser considerada irresistível quando presente a inevitabilidade ou a insuperabilidade do agente agir em conformidade com o direito, o que não ocorreu no presente caso.
- 3.3. O vetor judicial atinente à culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta, e não à natureza do crime.
- 3.4. A aplicação da pena está em conformidade com os princípios da equidade e da razoabilidade. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, exigindo-se tão somente que ela esteja entre os limites legais estabelecidos e que possua fundamentação idônea, assim como ocorreu no presente caso. Precedentes.
- 3.5. Existindo provas de que a organização criminosa faz uso de arma de fogo, bem como de crianças e/ou adolescentes para a prática de crimes, não há que se falar no afastamento das causas de majoração constantes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.
- 3.6. Diante das provas carreadas aos autos, faz-se necessário a aplicação do quantum de 1/2 (metade), para o uso de arma de fogo na organização criminosa.
- 3.7. Causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos da Lei de Combate à Organização Criminosa, podem ser aplicados cumulativamente, não se aplicando o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal.
- 3.8. Compete ao Juízo da Execução examinar a eventual detração penal pretendida.
- 3.9. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva.
- 3.10. Para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indispensável o preenchimento de todos os requisitos do art. 44, do Código Penal.
- 3.11. A alegação de hipossuficiência econômica do Apelante, não é causa bastante a justificar o redimensionamento aquém do legalmente determinado.
- 3.12. Apelos desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESES:

- 4.1. Apelo Defensivo desprovido na integralidade.
- 4.2. Teses de julgamento: (a) a negativa dos fatos mostra-se isolada, alheia a realidade, não cabendo assim, a absolvição pela prática da conduta, com base na insuficiência de provas, sendo a manutenção da sentença, neste ponto, medida que se impõe; (b) a alegada coação só pode ser considerada, quando existirem provas nos autos de que a ameaça eventualmente sofrida pelo réu, não poderia ser afastada pelos meios legais. Inexistindo provas nesse sentido, afasta-se o pleito de absolvição pela incidência da referida excludente de culpabilidade; (c) a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (d) no caso, a persuasão racional do Julgador para fixar o aumento da pena-base do crime de integrar organização criminosa não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada; (e) os motivos apresentados pelo Magistrado de Primeiro Grau são idôneos, justificam, pois, o aumento operado na terceira fase da dosimetria do delito de integrar organização criminosa, na medida em que demonstrou a existência de acontecimentos que por si só se inserem dentro do contexto fático-probatório, caso em que a norma legal determina o recrudesimento da sanção; (f) a detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, apenas deverá ser realizada pelo Juiz do processo de conhecimento quando importar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do Juízo da Execução Penal; (g) não sendo preenchido todos os requisitos do art. 44, do Código Penal, é inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (h) as quantidades de dias-multa fixadas pelo Juízo a quo não se mostram excessivas, apresentam-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e guardam a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade fixadas.

Dispositivos relevantes citados: art. 2º, § 2º, e § 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013, da Lei 8.072/1990; parágrafo único, do art. 68, do CP.

Jurisprudência relevante citada: Número do Processo:0800137-39.2023.8.01.0001; TJ-AC - APL: 00067181620178010001; TJ-AC - APL: 00027963420178010011; TJ-AC - Apelação Criminal: 00065362020238010001; TJ-AC - APR: 00079315220208010001; STJ - AgRg no AREsp: 1937157 TO 2021/0234397-6; TJ-AC - APR: 00009333820208010011; TJ-AC - APR: 00042579720198010002 AC; TJ-AC - APR: 00027723120208010001 AC; STJ - AgRg no HC: 696386 SP 2021/0310472-7; TJ-AC - APR: 00000981620218010011; STJ - HC: 641582 PE 2021/0022417-5; TJ-AC - APR: 00003088920208010015; STJ - AgRg no HC: 625477 SC 2020/0298643-2; TJ-AC - Apelação Criminal: 0014147-34.2017.8.01.0001; TJ-AC - Apelação Criminal: 0000629-41.2012.8.01.0004.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO), PARA AUMENTO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4º, INCISO I, DO ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13, NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME:

- 1.1. Recurso de apelação interposto pelo Parquet, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco/AC.
- 1.2. O Ministério Público interpôs recurso de apelação pugnando pela valoração negativa dos vetores judiciais motivos e consequências do delito; fundamentação diversa para o vetor circunstâncias do crime, efetivando a incidência da vetorial correspondente a um quarto entre o intervalo mínimo e máximo da pena, e ainda, que a causa de aumento referente à participação de menor no grupo criminoso, seja aplicada na terceira fase dosimétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

- 2.1. O redimensionamento da pena-base aplicada com a consideração dos motivos e das consequências para o crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.
- 2.2. A fundamentação diversa para as circunstâncias do crime.
- 2.3. A incidência da vetorial correspondente a um quarto entre o intervalo mínimo e máximo da pena.
- 2.4. A aplicação da causa de aumento prevista no inciso I, do §4º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13 - participação de menor -, na terceira fase da dosimetria, excluindo-a da primeira fase dosimétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- 3.1. Os motivos do crime estão relacionados às razões subjetivas que estimularam o agente a praticar o crime.
- 3.2. É sabido que o grupo criminoso “Comando Vermelho” atua de maneira intensa e organizada dentro das unidades prisionais, de onde são emitidos comandos para a execução de desafetos, o planejamento de rebeliões e massacres, além do gerenciamento na venda de drogas e armas. Essas atividades, realizadas no ambiente prisional, evidenciam um nível elevado de organização e controle criminoso, e justificam o modus operandi além do inerente ao tipo penal, hábil a valorar negativamente as circunstâncias do crime.
- 3.3. As consequências do crime são os efeitos acarretados pela conduta delituosa.
- 3.4. A aplicação da pena é um ato discricionário do Magistrado de Primeiro Grau, devendo respeitar apenas os limites mínimo e máximo na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
- 3.5. Havendo prova do emprego de arma de fogo nas atividades da organização criminosa, bem assim como a participação de criança e adolescente, devem ser aplicadas as majorantes supracitadas na terceira fase dosimétrica, uma vez que o crime em comento merece total reprovação e deve receber represália maior do Judiciário, não havendo razão para deixar de aplicá-las sucessivamente.
- 3.6. O Apelo Ministerial foi provido parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESES:

- 4.1. Apelo Ministerial provido parcialmente, tão somente no que tange a valoração negativa dos vetores motivos e consequências do crime; fundamentação diversa para as circunstâncias do crime, e aplicação da causa de aumento concernente à participação de criança e adolescente na terceira fase dosimétrica.
- 4.2. Teses de julgamento: (a) o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva, justificando, assim, a negatividade do vetor motivos do crime; (b) ao apontar os motivos para desfavorecer esse vetorial, o Ministério Público de Primeiro Grau relatou a atuação da organização dentro e fora dos presídios, a ordenação de morte de desafetos, o planejamento de rebeliões e massacres que atropalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação, e que resultam em mortes realizadas com extrema crueldade, resultado das personalidades agressivas dos integrantes da organização, ações que são usadas também como meio de intimidação coletiva, parecendo, portanto, suficientemente fundamentado a negativação das circunstâncias do crime; (c) a demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos no

Estado do Acre desde que a organização criminosa passou a atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, justifica a negativação da vetorial consequências do crime; (d) o critério matemático constitui apenas um norte para o julgador, não podendo restringir o exercício da discricionariedade; (e) comprovado que há participação de criança ou adolescente e uso de arma de fogo na organização criminosa que o réu integra, correta a decisão que incide cumulativamente as referidas causas de aumento na terceira fase dosimétrica.

Dispositivos relevantes citados: Art. 59, inciso II, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 802312 AC 2023/0043631-0; AgRg no HC n. 601.992/AC; STJ - AgRg no HC: 802312 AC 2023/0043631-0; TJ-AC - Apelação Criminal: 00047068720218010001; STJ - AgRg no HC: 554083 SP 2019/0383686-4; TJ-AC - APR: 00035315820218010001 AC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0003931-72.2021.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento aos apelos defensivos e dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0002054-92.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: Sandro da Silva Almeida.
Advogado: Antonio Araujo da Silva (OAB: 1260/AC).
Apelante: Denilson Gomes da Silva.
D. Público: Michael Marinho Pereira (OAB: 3017/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Marcos Antônio Galina.
Assunto: Roubo Majorado

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E DEMAIS PEDIDOS AFETOS A DOSIMETRIA DE PENA. DESPROVIMENTOS.

I – Caso em exame:

- 1. O Juiz de Direito da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, condenou os réus como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do Art. 70, do CP, às penas finais individuais de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, no mínimo legal;

II –Questão em discussão:

- 2. Inconformados, os sentenciados impetraram recurso de apelação: (2.1) absolvição, por não existirem provas suficientes para a condenação; ou (2.2) que seja reconhecida a aplicação do disposto no Art. 29, §1º, do Código Penal; (2.3) redução da pena abaixo ou no mínimo legal, com discordância ante a fração aplicada por elemento negativo (Apelante Sandro); (2.4) regime de pena mais brando (Apelante Sandro); bem como, (2.5) afastamento da indenização (Apelante Sandro);

III – Razões de decidir:

- 3. Conforme depoimentos judiciais dos policiais que prenderam os Apelantes em flagrante e fls. 49, parte da res furtiva foi encontrada na posse e no veículo em que estavam os Apelantes, cujo ônus da procedência lícita cabe aos mesmos, o que não ocorreu nos autos;
- 4. Extrai-se do interrogatório judicial do Apelante Denilson que o mesmo confessa sua participação no evento, sendo responsável pela busca da res furtiva no local do crime, o que enseja premeditação e efetiva participação no intento, cuja tarefa restou primordial para a ocorrência do delito;
- 5. Destaque-se que a recuperação de parte da res furtiva com os Apelantes enseja que os demais corréus, que adentraram a residência, levaram outra parte consigo, o que denota o planejamento do crime de forma esmiuçada, com delegação de tarefas;
- 6. Extrai-se do interrogatório do Apelante Sandro que o mesmo confessa sua participação no evento, sendo responsável por dirigir o veículo usado logo após o crime, inclusive para transportar o corréu Denilson e a res furtiva;
- 7. Quanto ao álibi de desconhecimento do ilícito, as provas dos autos ensejam contexto diverso e, neste fim, cite-se o depoimento da vítima José, que asseverou que o veículo ficou deslocando-se aguardando a prática do delito e sua finalização, contexto que foge da prática usual de um motorista “contratado” para fazer uma corrida profissionalmente;
- 8. Enfim, as condenações e rechaçamentos das teses de menor participação restam basiladas nas provas dos autos;
- 9. No caso concreto, verifica-se que restam justificadas as majorações das penas bases ante a premeditação e a ocorrência do crime no interior da residência das vítimas;

10. No mais, a citação do severo prejuízo e transtornos causados às vítimas justifica a valoração negativa do elemento consequências;
11. O magistrado sentenciante majorou as penas bases do Apelante em nove meses para cada elemento verificado com negativo, cuja indicação correspon- de a 1/8 entre o intervalo das penas mínima e máxima, ensejando respeito a indicação jurisprudencial, não havendo, assim, reparos a se fazer;
12. Qualquer ilação acerca da atenuante da confissão resta prejudicada ante o reconhecimento da agravante da reincidência (fls. 342), que é preponderante sobre aquela;
13. A quantidade de pena final (mais de onze anos – fls. 344), o regime inicial mais gravoso está condizente e em obediência a norma legal;
14. Conforme extrai-se da Denúncia, houve pedido específico de indeniza- ção mínima (fls. 102), com indicação do valor pretendido, sendo subsistente a apreciação do pedido em sentença;

IV – Dispositivo e tese:
15. Apelos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0002054- 92.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar pro- vimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gra- vadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0001678-14.2021.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: Antonio Edivan Paula.
Advogado: Carlos Alberto Nogueira Filho (OAB: 5359/AC).
Apelante: Francisco Janio Freire Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Hyran Alves da Frota.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Igor Eduardo Mendes.
Advogado: Orlando da Rocha Melo Júnior (OAB: 3706/AC).
Apelante: Isaac de Abreu Souza.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Isac Farias de Oliveira.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Jeferson Lopes Soares.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Jose Adriano de Lima Ferreira.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: José Nairo de Abreu Oliveira.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Yan Monteiro da Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Adejane de Souza Cavalcante.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Antonio Paulino Rosa Amim.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Daiko Marinho Queiroz.
Advogado: Fagne Calixto Mourão (OAB: 4600/AC).
Apelante: Antonio José Freire de Lima.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Edmar Freitas do Nascimento.
Advogado: Ribamar de Sousa Feitoza Júnior (OAB: 4119/AC).
Apelante: Erlandio da Silva e Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Francisco de Araújo Pinto.
Advogado: Carlos Alberto Nogueira Filho (OAB: 5359/AC).
Advogado: Antonio Kevyn de Abreu Lopes (OAB: 44657/CE).
Apelante: José Ribamar da Silva Neto.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Nadson Figueiredo de Souza.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Nascelio Quintino Nascimento.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Romario Cavalcante Felix.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Sebastião Santos do Vale Filho.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Valdir Peres de Oliveira Júnior.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Elisson Rodrigues Dias.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Ezequias da Silva Souza.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Gilmar Moura da Costa.

D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Isaac Marcel de Souza Freire.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Ismael Gomes da Silva.
D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ).
Apelante: Manoel Ronaldo Sena da Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Nataniel Pereira Mourão.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Renee de Souza Araujo.
Advogado: Ribamar de Souza Feitosa Júnior (OAB: 4119/AC).
Apelante: Robério Oliveira da Silva.
Advogado: Ribamar de Sousa Feitoza Júnior (OAB: 4119/AC).
Apelante: Francisco Bruno Lima da Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: José Mateus Saraiva de Lima.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Lucas Lima de Deus.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Luyde de Lima e Lima.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Jamil Fernandes de Souza.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Manoel de Jesus Rodrigues da Silva.
Advogado: Ribamar de Sousa Feitoza Júnior (OAB: 4119/AC).
Apelante: Romilton de Lima Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Sebastião Ezequiel Oliveira da Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Vicente Amorim Feitoza.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Willian Radâmes de Oliveira Lima.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Diones Nascimento da Silva.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: José Wilken Isaías Braga.
Advogado: Ribamar de Sousa Feitoza Júnior (OAB: 4119/AC).
Apelante: Luiz Henrique Santos de Souza.
Advogada: Orieta Santiago Moura (OAB: 618/AC).
Advogado: Grijava Santiago Moura (OAB: 4590/AC).
Apelante: Tiago da Costa.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Tiago de Menezes Almeida.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Fernando Vieira do Vale.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Messias Dantas Gomes.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelante: Antônio Alex Silva de Lima.
D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Bernardo Fiterman Albano.
Promotor: Marcela Cristina Ozório.
Assunto: Colaboração Com Grupo, Organização Ou Associação Destinados À Produção Ou Tráfico de Drogas

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR ORGA- NIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. INCOMPE- TÊNCIA DO JUÍZO. MÉRITO. APELOS DEFENSIVOS. ABSOLUÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE AGRAVANTES E MA- JORANTES DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DA AGRAVANTE DE ATIVIDADE DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINO- SA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, AFAS- TANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRI- MINOSA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DO- SIMETRIA DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALE- GAÇÃO DE INDEVIDA VALORAÇÃO DO PASSADO CRIMINAL. BIS IN IDEM. MESMO PROCESSO PARA VALORAR ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DO USO INDEVIDO DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA EM DUAS FASES DOSIMÉTRICAS. RECO- NHECIMENTO. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 2º, § 2º E §4º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 12.850/13. USO DE ARMA DE FOGO, PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINO- SA E CONEXÃO COM OUTROS GRUPOS CRIMINOSOS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO §2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13. UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUM- PRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDA-

DE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO DE ANTÔNIO PAULINO ROSA AMIM PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS APELOS DESPROVIDOS NA INTEGRALIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.1. Condenação em primeira instância pela prática do crime previsto nos artigos art. 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013, com as aplicações ex vi do art. 1º, § único, inciso V, da Lei 8.072/1990;

1.2. As Defesas arguíram preliminares de litispendência, ante o argumento de dupla imputação pelo mesmo fato e, ainda, de incompetência do Juízo em relação a um dos Apelantes;

1.3. No mérito, pleitearam, em síntese, a absolvição dos Apelantes com base na ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal;

1.4. Pugnaram, ainda, pelo redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria penal, observado o cálculo à fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o delito, para cada vetor negativo, e, subsidiariamente, o parâmetro de 1/8;

1.5. Ainda na primeira fase, requereram a neutralização das circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos Apelantes;

1.6. Na segunda fase, o afastamento da agravante do exercício de atividade de comando na Organização Criminosa;

1.7. Alegaram, também, a indevida valoração do passado criminal dos Apelantes, restando o afastamento dos vetores negativos;

1.8. Em relação ao Apelante Antônio Paulino Rosa Amim, a Defesa aduziu o uso indevido de uma condenação criminal transitada em julgado para valoração negativa em duas fases dosimétricas;

1.9. Na terceira fase, o afastamento das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, I e IV, do art. 2º da Lei n. 12.850/13; e que a majorante do §2º, fosse aplicada no seu valor mínimo, a saber, 1/6, em respeito ao princípio da motivação nas decisões judiciais, e que apenas uma delas fosse aplicada, em respeito ao que prescreve o art. 68, parágrafo único do CP;

1.10. A defesa do Apelante Luiz Henrique dos Santos Souza, ainda, alegou a ocorrência, no caso sub judice, do instituto do erro de tipo;

1.11. Por fim, o afastamento do caráter hediondo da conduta; e, admitindo a quantidade de pena, a fixação do regime mais brando possível para o cumprimento inicial da pena dos Apelantes; admitindo a quantidade de pena, a substituição da pena privativa de liberdade do apelante por penas restritivas de direitos, e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.1. A ocorrência de litispendência;

2.2. A incompetência do Juízo sentenciante em relação ao Apelante Edmar Freitas do Nascimento;

2.3. A insuficiência de provas para a condenação dos Apelantes pelo crime de integrar organização criminosa;

2.4. A possibilidade de incidência da agravante de atividade de comando na organização criminosa;

2.5. A fixação da pena-base no mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria do crime de organização criminosa.

2.6. A alteração da fração aplicada na primeira fase da dosimetria do delito de integrar organização criminosa;

2.7. O afastamento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria de pena, sob alegação de bis in idem;

2.8. O uso indevido de uma condenação transitada em julgado para valoração negativa em duas fases dosimétricas;

2.9. A exclusão das causas de aumento previstas no art. 2º, § 2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 - uso de arma de fogo e participação de menores na organização criminosa;

2.10. A redução da fração aplicada a título de causa de aumento, referente ao §2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13;

2.11. A utilização de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria do delito de integrar organização criminosa;

2.12. A aplicabilidade do instituto do erro de tipo no caso sub judice;

2.13. A modificação do regime de cumprimento de pena e, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.1. Não há ocorrência de litispendência, tampouco de bis in idem, se constatado a continuidade da promoção, do envolvimento e dos movimentos do agente dentro do grupo criminoso, mesmo após o recebimento da primeira denúncia, ensejando um novo delito;

3.2. Não obstante suas alegações, não há, nos autos, prova efetiva de que o Apelante tenha encerrado seu vínculo com a Organização Criminosa ainda quando era adolescente. Ao revés, confessou que sequer gravou vídeo para deixar de integrar a facção, como ocorre costumeiramente, razão pela qual não há se falar em incompetência do Juízo;

3.3. Verifica-se que o intuito da Defesa é tentar eximir os Apelantes das sanções do art. 2º, §2º, §3º e §4º, inciso I e IV, da Lei 12.850/2013, não passando a condição de não integrante de organização criminosa de mera alegação verbal, desprovida de qualquer prova hábil, sendo, assim, inviável o pleito absolutório;

3.4. As provas carreadas ao feito formam um conjunto probatório robusto, a conferir segurança sobre o julgamento da causa, não havendo dúvidas que os Apelantes ora citados exerciam função de liderança dentro da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital", restando demonstrado nos autos a função de destaque exercida por estes, ensejando, assim, a agravante do artigo 2º, §3º da Lei n.º 12.850/2013, pelo que não há que se falar no afastamento desta agravante, devendo permanecer irretocada a sentença de primeiro grau;

3.5. O desvalor das circunstâncias judiciais que devem ser sopesadas no primeiro estágio da aplicação da pena, para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, do CP), justificam o incremento na pena-base;

3.6. A aplicação da pena está em conformidade com os princípios da equidade e da razoabilidade. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, exigindo-se tão somente que ela esteja entre os limites legais estabelecidos e que possua fundamentação idônea, assim como ocorreu no presente caso. Precedentes;

3.7. Não há que falar em bis in idem quando utilizado uma condenação transitada em julgado, por fato anterior, para negativar os antecedentes e outra para agravar a pena, a título de reincidência;

3.8. É vedado pelo sistema jurídico sopesar uma única ação penal para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, quando a condenação restou usada na primeira fase de dosimetria (maus antecedentes), em razão de ensejar bis in idem. In casu, havendo apenas uma condenação contra o Apelante e sendo esta usada na primeira fase de dosimetria, não há que se reconhecer a agravante da reincidência em segunda fase, sob pena de caracterizar a dupla penalidade - bis in idem;

3.9. Existindo provas de que a organização criminosa faz uso de arma de fogo, bem como de crianças e/ou adolescentes para a prática de crimes, não há que se falar no afastamento das causas de majoração constantes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13;

3.10. Diante das provas carreadas aos autos, faz-se necessário a aplicação do quantum de 1/2 (metade), para o uso de arma de fogo na organização criminosa;

3.11. Causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos da Lei de Combate à Organização Criminosa, podem ser aplicados cumulativamente, não se aplicando o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal;

3.12. Para que seja reconhecido o erro sobre elementar do tipo, exige-se que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, sendo a prova do ônus do acusado. Tal não é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Apelante poderia adotar cautelas mínimas para ceder suas informações pessoais, sobretudo quando de um contexto criminoso da localidade;

3.13. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva;

3.14. Para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indispensável o preenchimento de todos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES:

4.1. Apelo Defensivo interposto por Antônio Paulino Rosa Amim parcialmente provido e demais apelos desprovidos na integralidade;

4.2. Teses de julgamento: DESTE MODO, ANTE AS CONSIDERAÇÕES ACIMA EXPOSTAS, VOTO: (4.1) PELO DESPROVIMENTO TOTAL DOS APELOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DE LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, ADEJANE DE SOUZA CAVALCANTE, ANTÔNIO ALEX SILVA DE LIMA, ANTONIO JOSÉ FREIRE DE LIMA, ERLANDIO DA SILVA E SILVA, EZEQUIAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO VIEIRA DO VALE, ELISSON RODRIGUES DIAS, FRANCISCO JÂNIO FREIRE DA SILVA, GILMAR MOURA DA COSTA, HYRAN ALVES DA FROTA, ISAAC DE ABREU SOUZA, ISAAC MARCEL DE SOUZA FREIRE, ISAC FARIAS DE OLIVEIRA, JERFFESON LOPES SOARES, JOSE ADRIANO DE LIMA FERREIRA, JOSÉ MATEUS SARAIVA DE LIMA, JOSÉ NAIRO DE ABREU OLIVEIRA, JOSÉ RIBAMAR DA SILVA NETO, MANOEL RONALDO SENA DA SILVA, LUYDE DE LIMA E LIMA, MESSIAS DANTAS GOMES, NADSON FIGUEIREDO DE SOUZA, NATANIEL PEREIRA MOURÃO, NASCELIO QUINTINO NASCIMENTO, ROMÁRIO CAVALCANTE FELIX, ROMILTON DE LIMA SILVA, SEBASTIÃO EZEQUIEL OLIVEIRA, SEBASTIÃO SANTOS DO VALE FILHO, TIAGO DA COSTA, TIAGO DE MENEZES ALMEIDA, WILLIAN RADAMES DE OLIVEIRA LIMA, VICENTE AMORIM FEITOZA, VALDIR PERES DE OLIVEIRA JÚNIOR, YAN MONTEIRO DA SILVA, FRANCISCO DE ARAÚJO PINTO, JAMIL FERNANDES DE SOUZA, DIONES NASCIMENTO DA SILVA, FRANCISCO BRUNO LIMA DA SILVA, LUCAS LIMA DE DEUS, ANTÔNIO EDIVAN PAULA, IGOR EDUARDO MENDES, ISMAEL GOMES DA SILVA E DAIKO MARINHO QUEIROZ.
(4.2) PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA DE ANTÔNIO PAULINO ROSA AMIM, PARA:
(4.2.1) AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, ANTE A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
(4.2.2) REDIMENSIONANDO A PENA FINAL DE ANTÔNIO PAULINO ROSA AMIM, PARA 12 (DOZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO.

Dispositivos relevantes citados: art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; art. 2º, §2º, e §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013, da Lei 8.072/1990; parágrafo único, do art. 68, do CP, e Súmula 231, do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AC - Recurso em Sentido Estrito: 00014295520248010002; TJ-AC - Habeas Corpus Criminal: 1001846-31.2023.8.01.0000; TJ-AC - APR: 00059326420208010001 AC 0005932-64.2020.8.01.0001; TJ/AC - Número do Processo: 0002527-46.2022.8.01.0002; TJ/AC - Processo: 0001338-04.2020.8.01.0002; TJ-AC - APR: 00064242220218010001; TJ-AC - APR: 00005114320188010008; STJ - AgRg no AREsp: 1937157 TO 2021/0234397-6; TJ-AC - Apelação Criminal: 0004785-66.2021.8.01.0001; STJ - AgRg no HC: 554083 SP 2019/0383686-4; STJ - AgRg no HC: 696386 SP 2021/0310472-7; TJ-AC - APR: 00069712820228010001; STJ - AgRg no HC: 625477 SC 2020/0298643-2; STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6; TJ-AC - APR: 00000225820228010010; TJ-AC - APR: 00035315820218010001 AC 0003531-58.2021.8.01.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001678-14.2021.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo de Antônio Paulino Rosa Amim e negar provimento aos demais apelos, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 1001147-69.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Estadual
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: L. G. M. A..
D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ).
Paciente: M. L. A..
Paciente: M. J. da S. D..
Imps: J. de D. da V. E. do J. das G..
Assunto: Crimes de Tortura

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame:
1. Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor dos Pacientes.

II. Questão em discussão:
2. Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da

prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

3.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

3.4. Na hipótese, não restou demonstrada desídia dos órgãos estatais na condução do feito; não se evidenciando a existência de constrangimento ilegal relativamente à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, diante dos esforços empreendidos pelo Juízo de primeira instância.

IV. Legislação relevante citada:
4. Art. 312 e 319, do Código de Processo Penal.

V. Jurisprudência relevante citada:
5. TJAC - HC: 10013322020198010000 AC 1001332-20.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzí, Data de Julgamento: 13/09/2019; TJ-AC - HC: 10016968920198010000, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2019; TJAC HC n. 1001358-81.2020.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Relator Elcio Mendes; Data de Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

VI. Dispositivo:
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 1001147-69.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 1001151-09.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Estadual
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: Luis Gustavo Medeiros Andrade.
D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ).
Paciente: Carlos Alexandre Moura Alencar.
Imps: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias.
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO. PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame:
1. Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente.

II. Questão em discussão:
2. Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

3.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

3.4. Na hipótese, não restou demonstrada desídia dos órgãos estatais na condução do feito; não se evidenciando a existência de constrangimento ilegal relativamente à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, diante dos esforços empreendidos pelo Juízo de primeira instância.

IV. Legislação relevante citada:
4. Art. 312 e 319, do Código de Processo Penal.

V. Jurisprudência relevante citada:
5. TJAC - HC: 10013322020198010000 AC 1001332-20.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzí, Data de Julgamento: 13/09/2019; TJ-AC - HC: 10016968920198010000, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2019; TJAC HC n. 1001358-81.2020.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Relator Elcio Mendes; Data de Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

VI. Dispositivo:
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 1001151-09.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 1001150-24.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Tarauacá
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: L. G. M. A..
D. Público: L. G. M. A. (OAB: 181486/RJ).
Paciente: J. F. M. A..
Imps: J. de D. da V. C. da C. T..
Assunto: Contra A Mulher

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DENEGACÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
1. Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente.

II. Questão em discussão:
2. Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

3.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

3.4. Na hipótese, não restou demonstrada desídia dos órgãos estatais na condução do feito; não se evidenciando a existência de constrangimento ilegal re-

lativamente à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, diante dos esforços empreendidos pelo Juízo de primeira instância.

IV. Legislação relevante citada:
4. Art. 312 e 319, do Código de Processo Penal.

V. Jurisprudência relevante citada:
5. TJAC - HC: 10013322020198010000 AC 1001332-20.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzí, Data de Julgamento: 13/09/2019; TJ-AC - HC: 10016968920198010000, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2019; TJAC HC n. 1001358-81.2020.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Relator Elcio Mendes; Data de Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

VI. Dispositivo:
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 1001150-24.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 1001178-89.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Estadual
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: Marina Belandi Scheffer.
Advogada: Marina Belandi Scheffer (OAB: 3232/AC).
Paciente: L. da S..
Imps: J. de D. da V. E. do J. das G..
Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGACÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame:
1. Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente.

II. Questão em discussão:
2. Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

3.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

IV. Legislação relevante citada:
4. Art. 312 e 319, do Código de Processo Penal.

V. Jurisprudência relevante citada:
5. TJAC - HC: 10013322020198010000 AC 1001332-20.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzí, Data de Julgamento: 13/09/2019; TJ-AC - HC: 10016968920198010000, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2019; TJAC HC n. 1001358-81.2020.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Relator Elcio Mendes; Data de Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

VI. Dispositivo:
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 1001178-89.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Conflito de Jurisdição n. 0100366-72.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Suscitante: J. de D. da 2 V. da I. e da J. da C. D. B..
Suscitado: J. de D. da da 2 V. de P. À M. da C. de R. B..
Assunto: Competência da Justiça Estadual

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FEMINICÍDIO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVALÊNCIA DA ESPECIALIZAÇÃO E DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO TPADM/TJAC Nº 325/2024. CONFLITO IMPROCEDENTE.

- 1.Caso em Exame: Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo J. de D. da 2 V. da I. e da J. da C. D. B. - AC, visando conferir ao J. de D. da da 2 V. de P. À M. da C. de R. B.. - AC a competência para o processamento e julgamento dos autos do Processo nº 0700957-96.2024.8.01.0912, que apura a prática dos delitos previstos nos Arts. 121-A, § 1º e 147, ambos do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006, contra vítima que tinha, à época dos fatos, 14 (quatorze) anos de idade.
2. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara da Infância e Juventude ou à Vara de Proteção à Mulher o processamento e julgamento de crimes cometidos contra vítima do sexo feminino menor de 18 anos, em contexto de violência doméstica e familiar, considerando a aplicação concorrente da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Razões de Decidir:
 - 3.1. O Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no Processo Administrativo nº 0101862-10.2023.8.01.0000, atribuiu à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco a competência para processar e julgar crimes praticados contra menores de idade em contexto de violência doméstica.
 - 3.2. A Resolução TPADM/TJAC nº 325/2024, que revogou a Resolução nº 154/2011, reafirma a atribuição da competência às Varas da Infância e Juventude para processar e julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo aqueles ocorridos no contexto de violência doméstica.
 4. Dispositivo e Tese: Conflito de competência julgado improcedente, fixando-se a competência da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco - AC para processar e julgar os autos do Processo n. 0001674-27.2022.8.01.0070. Compete às Varas da Infância e Juventude processar e julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes, incluindo aqueles ocorridos no contexto de violência doméstica, conforme estabelecido pela Resolução TPADM/TJAC nº 325/2024.
 5. Dispositivos relevantes citados:Arts. 121-A, § 1º e 147, ambos do Código Penal; Lei n. 11.340/2006; Art. 16, da Resolução TPADM/TJAC nº 325/2024.
 6. Jurisprudência relevante citada: TJAC - Relator: Des. Elcio Mendes; Comarca: Rio Branco; Número do Processo: 0101741-79.2023.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 05/12/2023; Data de registro: 06/12/2023; STJ - Recurso Especial nº 2.015.598/PA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n. 0100366-72.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, pela improcedência do presente Conflito, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco-AC para processar e julgar a demanda referente aos autos do Processo nº 0700957-96.2024.8.01.0912, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas. Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0101233-65.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Curti.
Agravado: Paulo Rodrigo da Costa.
D. Público: Luiz Gustavo de Medeiros (OAB: 181486/RJ).
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NO-

VATIO LEGIS IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EMAÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

- 1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irredesignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.
- 2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
3. Razões de decidir:
 - 3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).
 - 3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.
 - 4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.
 5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
 - 6.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDF), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 0101233-65.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0003225-84.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: Adilson de Lima Costa.
Soc. Advogados: Marcelo Martins Moraes (OAB: 4866/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Joana D’Arc Dias Martins.
Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

- I – Caso em exame:
1. O Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco-AC, condenou o reú, como incurso nas penas do art. 311, caput, do Código Penal, à pena de -06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, ao pagamento 70 (setenta) dias multa, no mínimo legal (fl.147/151);
- II – Questão em discussão:
2. Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e razões recursais (fls. 153/156), requerendo a sua absolvição por total ausência de provas;
- III – Razões de decidir:
3. Em Juízo o Apelante confessou que trafegava no veículo sem placa, porém negou a retirada da placa do mesmo. Quanto ao álíbi alegado, o Apelante não comprovou-o, em que pese seu ônus em fazê-lo, conforme preconiza o art. 156 do CPP;
 4. Quanto a negativa da prática em si, cite-se julgado do STJ quanto a sua imprescindibilidade flagrantial para a configuração do delito, bastando sua posse;
 5. Ainda, a prova testemunhal corroborou a prática delitiva em desfavor do

Apelante. É pacífico o entendimento de que o depoimento de agentes de Polícia Militar prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos, cabendo a quem arguiu o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova;

6. Não deve prosperar a tese absolutória consistente na afirmativa de insuficiência de provas, eis que o acervo fático probatório é firme e coerente e comprova com precisão a materialidade e autoria do crime descrito na exordial acusatória, sendo a condenação do Apelante medida ajustada;

IV – Dispositivo e tese:

7. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0003225-84.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0711263-44.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Apelante: S. M..
D. Público: Glenn Kelson da Silva Castro (OAB: 1649/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotora: Diana Soraia Tabalipa Pimentel.
Assunto: Vias de Fato

Ementa: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO ABSOLVIÇÃO ANTE A CARÊNCIA DE PROVAS, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO BASILAR DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIDO ANTE A DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO À VÍTIMA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME:
- 1.1 O Apelante foi condenado em primeira instância pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
- 2.1. Se é possível a absolvição do apelante por carência de provas. 2.2 Se é possível a aplicação da pena-base no mínimo legal;
- 2.3 Se é possível a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima
3. RAZÕES DE DECIDIR
- 3.1. A palavra da vítima, somado com o laudo de exame de corpo de delito, demonstram tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, não havendo como acatar a tese sustentada pela defesa de carência de provas.
- 3.2 A exasperação da pena-base, condizente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de total discricionariedade do julgador, salientando-se as particularidades de cada caso.
- 3.3 O valor estipulado na sentença visando a reparação à vítima pelo dano moral suportado, é medida que se impõe, haja vista a previsão legal, somado ao fato de que é bem inferior ao requerido pelo Parquet na denúncia
4. DISPOSITIVO E TESE
- 4.1 Apelação Criminal conhecida e desprovida.
- Dispositivos relevantes citados:
- Lei de Contravenções Penais, art. 21; CPP, art. 386, VII e art. 387, inciso IV.
- Jurisprudência relevante citada:
- STJ: *AgRg no AREsp: 2262174 DF 2022/0384964-8, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), T6 - Sexta Turma, Data de Julgamento: 07/11/2023; * HC n. 461.478/PE, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018.
- TJAC: * Processo :0700405-85.2023.8.01.0001, Relator: Des. Francisco Djalma; Câmara Criminal, Data do julgamento: 13/02/2025; * Processo 0000270-50.2024.8.01.0011; Relator: Des. Samoel Evangelista; Câmara Criminal; Data do julgamento: 03/04/2025; *Processo: 0007845-81.2020.8.01.0001; Relator: Des. Elcio Mendes; Órgão julgador: Câmara Criminal;Data do julgamento: 30/09/2024;
- TJSP: Apelação Criminal 1501787-35.2023.8.26.0470; Relatora Ana Lucia Fernandes Queiroga; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0711263-44.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n.º 0004949-26.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Recorrente: Andeclesio de Farias Silva.
D. Público: Gabriella de Andrade Virgílio (OAB: 10778/RN).
Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Carlos Augusto da Costa Pescador.
Assunto: Homicídio Qualificado

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

- I – Caso em exame:
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/Acre, o qual, nos autos originários, pronunciou o Recorrente, dando-o como incurso nos artigos 121, §2º, I e III c/c 14, II, ambos do Código Penal;
- II – Questão em discussão:
2. Em suas razões recursais (fls. 06/10) alega ausência da comprovação do animus necandi e requer modificação da decisão com a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte;

- III – Razões de decidir:
3. Quanto à ausência de animus necandi, trata-se de uma das teses apresentadas nos autos quanto ao crime, no caso pela Defesa, como bem salientado na decisão guerreada, não podendo, no caso concreto, ser aferida, neste momento, sua ocorrência ou não ante os depoimentos efetivados em instrução;
4. Há nos presentes autos provas de materialidade e indícios de autoria, cuja análise acerca do tema argumentado em recurso, caberá ao Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para o pleno exame dos fatos e teses;

- IV – Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n.º 0004949-26.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Embargos de Declaração em Recurso Em Sentido Estrito n.º 0004807-22.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Recorrente: F. B. P. N..
Advogado: Francisco Benicio Pontes Neto (OAB: 1726/AP).
Recorrido: M. P. do E. do A..
Promotora: Diana Soraia Tabalipa Pimentel.
Embargante: F. B. P. N..
Embargado: M. P. do E. do A..
Assunto: Direito Penal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

- I - Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa em face do acórdão de p.33/40, proferido pela Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que à unanimidade, não conheceu o recurso interposto.
- II - Questão em discussão:
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais apresentadas pela Defesa.
- III - Razão de decidir:
3. Os fundamentos apresentados no Acórdão redigido no Recurso em Sentido Estrito foram os necessários à solução dos pontos abordados pelo Embargante;
4. Embargos declaratórios que traduzem mero inconformismo com a decisão recorrida, o que impõe-se sua rejeição.
- IV Dispositivo:
- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
- Tese: Não há omissão a ser sanada quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
- V - Legislação relevante citada: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 93,

IX, da Constituição Federal.
5. Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal
Câmara Criminal do TJAC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso Em Sentido Estrito n.º 0004807-22.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0001458-11.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: U. A. de M..
D. Público: João Ildair da Silva (OAB: 3246/RO).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotora: Joana D´Arc Dias Martins.
Assunto: Estupro

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO E TENTATIVA DE ESTUPRO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO. PRINTS DAS CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP INCOMPLETOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- CASO EM EXAME:
1.1 O Apelante foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes de importunação sexual e tentativa de estupro.
 - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se é possível a absolvição por carência probatória;
 - RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, mostraram-se inconsistentes. Ademais, os prints das conversas pelo aplicativo WhatsApp se mostraram incompletas, uma vez que a ofendida apagou parte do que escreveu, o que suscita dúvidas da ocorrência delitiva e sua anuência ou não do comportamento do acusado.
 - Autos desprovidos de elementos bastantes para comprovar a ocorrência dos crimes.
 - DISPOSITIVO E TESE
4.1 Apelação Criminal conhecida e provida.
- Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 215-A e Art. 213, este na forma do art. 14, inc. II (tentado); CPP, art. 386, inc, VII
Jurisprudência relevante citada:
* Superior Tribunal de Justiça
* Câmara Criminal do TJAC;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001458-11.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0003197-58.2020.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: Thiago Oliveira Ferreira.
Advogado: Mauro Marcelino Albano (OAB: 2817/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Nelma Araújo Melo de Siqueira.
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

- I – Caso em exame:
- Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, sendo-lhe fixada a reprimenda final de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, cominada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa;
- II – Questão em discussão:
- Em suas razões recursais, a Defesa requereu, em suma, a absolvição do

Apelante, por entender que não há provas suficientes para manutenção do édito condenatório;

- III – Razões de decidir:
- Inobstante o Apelante negue a prática delitiva que lhe foi imputada, a autoria restou inconteste diante das provas colhidas, seja diante dos depoimentos policiais, seja por meio do depoimento da própria irmã deste, que identificou de forma clara que foi o Apelante quem realizou os disparos. A propósito, a testemunha reconheceu o Apelante por meio de fotografias apresentadas no inquérito;
 - O crime de disparo de arma de fogo em local habitado, por se tratar de crime de perigo abstrato, não depende da comprovação de um efetivo resultado externo, dispensando-se, portanto, prova tangível da materialidade, bastando a realização da conduta proibida (presunção juris et de jure), o que pode ser demonstrada por meio da prova oral amealhada aos autos durante as fases extrajudicial e judicial;
 - A negativa de autoria do Apelante encontra-se isolada e desamparada de elementos que possam propiciar a almejada modificação do édito condenatório, inexistindo margem à aplicação do princípio in dubio pro reo, suscitado no recurso de apelação;
 - Quanto à necessidade de laudo pericial, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Felix Fischer, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 1.141.264 - MG, entendendo pela prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação da materialidade, estando comprovada por outros meios de provas aptos a suprir a perícia;

- IV – Dispositivo e tese:
- Apelação Criminal conhecida e desprovida.
- Dispositivos relevantes citados:
Estatuto do Desarmamento, art. 15.
Código de Processo Penal, arts. 155 e 167.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Câmara Criminal do TJAC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0003197-58.2020.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 1001080-07.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Tarauacá
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: Carlos Alberto Nogueira Filho.
Advogado: Carlos Alberto Nogueira Filho (OAB: 5359/AC).
Paciente: Antônio Elivaldo Albuquerque da Silva.
Imps: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca Tarauacá.
Assunto: Roubo

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- I. Caso em exame:
- Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente.

- II. Questão em discussão:
- Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- III. Razões de decidir:
- A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

3.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

3.4. Na hipótese, não restou demonstrada desídia dos órgãos estatais na condução do feito; não se evidenciando a existência de constrangimento ilegal relativamente à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, diante dos esforços empreendidos pelo Juízo de primeira instância.

IV. Legislação relevante citada:
4. Art. 312 e 319, do Código de Processo Penal.

V. Jurisprudência relevante citada:
5. TJAC - HC: 10013322020198010000 AC 1001332-20.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 13/09/2019; TJ-AC - HC: 10016968920198010000, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2019; TJAC HC n. 1001358-81.2020.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Relator Elcio Mendes; Data de Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

VI. Dispositivo:
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 1001080-07.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 1001144-17.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Estadual
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: Luis Gustavo Medeiros Andrade.
D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ).
Paciente: José Messias de Araújo Brasil.
Imps: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias.
Assunto: Crimes de Tortura

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
1. Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente.

II. Questão em discussão:
2. Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

3.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

3.4. Na hipótese, não restou demonstrada desídia dos órgãos estatais na condução do feito; não se evidenciando a existência de constrangimento ilegal relativamente à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, diante dos esforços empreendidos pelo Juízo de primeira instância.

IV. Legislação relevante citada:
4. Art. 312 e 319, do Código de Processo Penal.

V. Jurisprudência relevante citada:
5. TJAC - HC: 10013322020198010000 AC 1001332-20.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 13/09/2019; TJ-AC - HC: 10016968920198010000, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2019; TJAC HC n. 1001358-81.2020.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Relator Elcio Mendes; Data de Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

VI. Dispositivo:
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 1001144-17.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0005839-96.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Apelante: Mateus Rocha de Moura.
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho.
Assunto: Crimes de Trânsito

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PEDIDOS AFETOS A DOSIMETRIA DE PENA. DESPROVIMENTO.

I – Caso em exame:
1. O Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, condenou o réu como incurso nas sanções previstas nos artigos 308 e 309 do CTB, a uma pena total de 01 (um) ano de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, c/c o pagamento de 30 (trinta) dias-multas, na razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos;

II –Questão em discussão:
2. Inconformado, o sentenciado interpôs o presente recurso de apelação, com prequestionamento e requerendo (2.1) a exclusão da circunstância judicial “culpabilidade” como vetor negativo na pena base e (2.2) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, por vetor negativo;

III – Razões de decidir:
3. Cristalinamente extrai-se dos depoimentos que o Apelante, ao verificar a viatura policial, logrou êxito em evadir-se do local e colidiu com a porta da viatura que estava aberta, quase atingindo fisicamente um dos policiais, que já tinha descido do carro, contexto esse que infringe maior reprovabilidade da conduta;
4. Logo, ante a audácia, dano causado e perigo concreto efetivado, deve ser mantida a valoração negativa do elemento culpabilidade para fins de exacerbação da pena base;
5. Quando da estipulação das penas bases não houve desproporcionalidade, nem tampouco divergência ante os parâmetros jurisprudenciais;

IV – Dispositivo e tese:
6. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0005839-96.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 1001165-90.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Estadual
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: Avany de Oliveira Brito.
Advogado: Avany De Oliveira Brito (OAB: 6700/AC).
Paciente: L. F. de A..
Imps: J. de D. da V. E. do J. das G..
Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁ-

VEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

1. Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor dos Pacientes.

II. Questão em discussão:

2. Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

3.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

IV. Legislação relevante citada:

4. Art. 312 e 319, do Código de Processo Penal.

V. Jurisprudência relevante citada:

5. TJAC - HC: 10013322020198010000 AC 1001332-20.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 13/09/2019; TJ-AC - HC: 10016968920198010000, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2019; TJAC HC n. 1001358-81.2020.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Relator Elcio Mendes; Data de Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

VI. Dispositivo:

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 1001165-90.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n.º 0005601-16.2019.8.01.0002

Foro de Origem: Cruzeiro do Sul

Órgão: Câmara Criminal

Relatora: Des^a. Denise Bonfim

Recorrente: Johnatan Willian Silva da Costa.

D. Pública: Camila Albano de Barros Ribeiro Gonçalves (OAB: 10151/PI).

Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Flavio Augusto Godoy.

Assunto: Crimes Contra A Vida

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA ANTE A PRONÚNCIA. INDÍCIOS PRESENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPROCEDÊNCIA.

Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, o qual, pronunciou o Recorrente, dando-o como incurso no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei n.º 8.069/1990 e artigo 2º, §2º e §4º, inciso I da Lei n.º 12.850/2013, todos na forma do artigo 69 e 29 do Código Penal;

II – Questão em discussão:

2. Em suas razões recursais, em suma, pretendem a impronúncia de todos os crimes ante da insuficiência de indícios de autoria;

III – Razões de decidir:

3. Nos processos afetos ao Tribunal do Júri, doutrina e jurisprudência apontam no sentido de que o verdadeiro julgamento deva se desenvolver no segundo período, eis que o primeiro constituir-se-ia em mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando assim, na fase da pronúncia, o princípio “in dubio pro societate” (na dúvida, em favor da sociedade);

4. A materialidade, no caso concreto, é inconteste, e quanto aos indícios de autoria, consta às fls. 30/31, confissão policial do adolescente R. N. da S., declarando que o Apelante participou diretamente do crime. Ainda, consta às fls. 35/36, a parcial confissão policial de corréu, dando conta que o grupo, incluindo o Apelante, estava reunido com armas para fazer uma “missão”, tendo depois verificado no grupo de notícias a morte de uma pessoa;

5. Tais informações colhidas em sede policial, possuem perfeita harmonia e restaram corroboradas, em sede judicial, pelos depoimentos dos policiais civis que investigaram o caso;

6. Logo, extrai-se do arcabouço probante indícios que o Recorrente participou diretamente da empreitada criminosa, cuja motivação e coautoria enseja a caracterização dos crimes conexos, que também serão mesurados pelo conselho de sentença;

7. Ou seja, há nos presentes autos provas de materialidade e indícios de autoria que apontam para a ocorrência de crime doloso contra vida e conexos, o que impõe a pronúncia do Recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para o pleno exame dos fatos.

IV - Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n.º 0005601-16.2019.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC. Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n.º 0700278-62.2025.8.01.0912

Foro de Origem: Estadual

Órgão: Câmara Criminal

Relatora: Des^a. Denise Bonfim

Recorrente: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotora: Aretuza de Almeida Cruz.

Recorrido: Francisco Uberleudo da Silva Alves Lima.

D. Público: Celso Araújo Rodrigues (OAB: 26541/AC).

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. APELANTE SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUANDO DO MOMENTO DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Acre contra decisão do Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco, que concedeu liberdade provisória a Francisco Uberleudo da Silva Alves Lima, preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06). 1.2. O Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva, sustentando a necessidade para garantia da ordem pública e prevenção à reiteração delitiva, apontando existência de antecedentes criminais e o fato do recorrido estar sob monitoramento eletrônico no momento do crime. 1.3. A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovisionamento do recurso, destacando a ausência de elementos que justificassem a prisão preventiva.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelos documentos nos autos, como Auto de Prisão em Flagrante e Termo de Apreensão. 3.2. A decisão do magistrado em conceder liberdade provisória com monitoração eletrônica mostrou-se insuficiente frente ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e pela ineficácia do monitoramento eletrônico, vez que o recorrido estava sob tal benesse quando do cometimento do delito.3.3. O artigo 312 do CPP permite a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando houver indícios suficientes de autoria e perigo pelo estado de liberdade. 3.4. Jurisprudência do STJ reforça a pertinência da prisão preventiva em casos de reiterada prática criminosa, como no caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso provido para revogar a liberdade provisória do recorrido, decretando sua prisão preventiva, com expedição do mandado de prisão. Tese de julgamento: “A decretação da prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva, quando as medidas cautelares diversas se mostram ineficazes para coibir a prática criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 312, 313, inciso I, 319.

Jurisprudência relevante citada:
.STJ - RHC 107238/GO;
.STJ - AgRg no HC 781094/GO;
.STJ - AgRg no RHC 172630/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n. 0700278-62.2025.8.01.0912, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n.º 0800006-76.2025.8.01.0912
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Recorrente: M. P. do E. do A..
Promotor: Eduardo Lopes de Farias.
Recorrido: L. de O. G..
D. Público: Renato Castelo de Oliveira (OAB: 170092/SP).
Recorrido: W. do C. O..
D. Público: Renato Castelo de Oliveira (OAB: 170092/SP).
Assunto: Roubo Majorado

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, contra decisão do Juízo da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco que concedeu indeferiu pedido de prisão preventiva dos Recorridos;

II – Questão em discussão:

2. Em suas razões recursais o Parquet Estadual, em suma, narra que a gravidade concreta dos delitos praticados, demonstrada nos autos pela dinâmica delitiva relatada (uso de arma e severa violência), revela que a prisão dos investigados é necessária para a manutenção da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal. Nesse contexto, requereu a reforma da decisão e a decretação da prisão preventiva dos Recorridos;

III – Razões de decidir:

3. O crime atribuído aos Recorridos, é de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, e teve participação de dois adolescentes, ensejando a corrupção de menores e uma escalada delitiva;
4. O crime se deu num ponto comercial, onde foram rendidos, sob a mira direta das armas de fogo, os funcionários e proprietário, o qual recebeu coronhadas, tratando-se o caso de violência agregada desnecessária;
5. Consta ainda a informação de atribuir-se, aos Recorridos, a prática de outros roubos, onde identificam-se como faccionados, sendo que um dos Representados (Wesley do Carmo Oliveira), já responde a prática de crime de roubo (processo de n. 001919-19.2020.8.01.0002);
6. Logo, em que pese a data do fato, ante a reiteração criminosa citada e o contexto dos autos, verifico como preenchidos os requisitos legais do decreto preventivo, sobejamente para garantir a ordem pública, a qual resta abalada pela gravidade em si do crime em comento, com destaque à violência desnecessária cometida, bem como pelo temor social causado pela eventual manutenção da liberdade dos envolvidos, que podem voltar a delinquir em mesmo contexto;

IV - Dispositivo e tese:
7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n.º 0800006-76.2025.8.01.0912, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0012099-05.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: W. P. A..
D. Pública: Gabriella de Andrade Virgilio (OAB: 10778/RN).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Ildon Maximiano Peres Neto.

Assunto: Homicídio Qualificado

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO DOS JURADOS SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE ELEMENTOS NEGATIVOS NAS PENAS BASES. IMPROCEDÊNCIA.

I – Caso em exame:

1. O Juízo da 1ª Vara do Tribunal da Comarca de Rio Branco condenou o acusado como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), homicídio triplamente qualificado do Código Penal, 212 (vilipêndio de cadáver), do Código Penal, 211 (ocultação de cadáver), do Código Penal, 244-B, caput, combinado com o artigo 244-B, §2º, ambos do ECA (Corrupção de Menores) e 2º, §4º, inciso I (integrar organização criminosa com utilização participação de adolescente), da Lei 12.850/2013, a uma pena final de 30 (trinta) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 01 (um) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa (fls. 619/630);

II – Questão em discussão:

2. Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação (fls. 643/661), com prequestionamento e requerendo: (1) anulação do julgamento, ante a decisão dos jurados ser contrária à prova dos autos; e (2) revisão da dosimetria para: (2.1) em relação ao 1º fato que seja neutralizada as circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências; (2.2) em relação ao 2º fato que seja neutralizado a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (2.3) em relação ao 3º fato que seja neutralizado a culpabilidade; (2.4) no 4º fato que seja neutralizado culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime; e (2.5) no 5º fato requer que seja neutralizado a culpabilidade e as circunstâncias do crime;

III – Razões de decidir:

3. As provas testemunhais efetivadas em plenário de julgamento colocam o Apelante diretamente ligada à ocorrência da morte da vítima, ora destacando-se que as teses recursais defensivas restaram defendidas em plenário de julgamento, havendo rechaçamento pelos jurados, bem como houve quesitação específica. Dito isso, a decisão dos jurados não se destoa do conjunto probatório, ao revés, possui com o mesmo perfeita harmonia, não se sustentando assim as alegações recursais;
4. A culpabilidade é um dos critérios avaliados pelo juiz na dosimetria da pena, de modo que a premeditação e a prática em concurso de pessoas de todos os crimes, como já resta pacificado na jurisprudência, demonstram um maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando um aumento na pena;
5. Extraí-se dos autos (fls. 12) que a genitora da vítima possui problemas de audição e que a vítima, de apenas 17 anos, morava juntamente com aquela, sendo seu suporte para as atividades cotidianas, até porque não possui renda. Logo, tal ausência, além das consequências traumáticas do crime de homicídio e do modo que ocorreu, implica em severo abalo em suas atividades cotidianas e em sua sobrevivência, sendo justificada a negatificação do elemento consequências;
6. No tocante ao vilipêndio e à ocultação de cadáver, quanto às circunstâncias e consequência, verifica-se que a motivação do crime (guerra entre facções e punições internas), bem como o modo que o crime restou cometido, com esgarçamento completo, exibição dos restos mortais em vídeo gravado (que restou ao conhecimento e visualização da genitora da vítima), bem como a ocorrência de deboche e jocosidade ante os fatos e exibição de vanglorio com uso dos membros da vítima, o que fatalmente corrompem em grau elevado um adolescente e permitem, pela crueldade, o estabelecimento de um patamar criminoso superior em sua personalidade, ensejam a valoração negativa dos citados elementos;
7. A valoração negativa dos elementos quanto à organização criminosa deve ser mantida haja vista que o agente que se facciona favorece o fortalecimento da organização criminosa responsável por diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e homicídios;

IV - Dispositivo e tese:
8. Desprovemento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0012099-05.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas. Julgamento Virtual – Art. 93 do RITJAC.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0706556-33.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Apelante: M. P. do E. do A..
Promotor: Walter Teixeira Filho.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público interpôs recurso objetivando a condenação do réu nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para condenação.

III. Razões de decidir

3. Inviável a condenação do Apelado, considerando que o conjunto probatório nos autos, enseja dúvida razoável quanto à intenção do acusado lesionar a vítima, considerando a dinâmica dos fatos, sendo que o melhor desfecho para o caso em análise é a aplicação do basilar princípio do “in dubio pro réu”.

5. Sentença absolutória mantida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Aplicação do princípio basilar do “in dubio pro reo”.

Dispositivos legais citados:
art. 129, § 13 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Câmara Criminal do TJAC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0706556-33.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, negar provimento ao apelo ministerial. Divergente o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0000103-22.2021.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: E. C. S. E..
Advogado: Mario Rosas Neto (OAB: 4146/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Mariano Jeorge de Sousa Melo (OAB: 2243/AC).
Assistente: A. S. N. de O. (Representado por seu Pai) A. D. de O..
Advogado: Ricardo Alexandre Fernandes Filho (OAB: 3196/AC).
Advogado: Tobias Levi de Lima Meireles (OAB: 3560/AC).
Advogado: Thomas César Salgueiro (OAB: 4717/AC).
Assunto: Estupro de Vulnerável

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. LAUDO PSICOLÓGICO INCONCLUSIVO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante a 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, c/c o art. 226, inc. II, todos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Se é possível a absolvição do apelante considerando que não restou confirmado em Juízo a ocorrência delitiva.

3. Se é possível a reforma na dosimetria da pena imposta;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, o que não se verifica no caso concreto.

5. O laudo psicológico aponta indícios da ocorrência de violência sexual, não trazendo certeza quanto a autoria e materialidade delitiva.

6. Em virtude da dúvida razoável sobre fatos essenciais à tipificação do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a absolvição do sentenciado.

7. A condenação penal exige prova robusta e incontroversa da autoria e materialidade delitiva, sob pena de violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento: A palavra da vítima em crimes sexuais deve estar em consonância com as demais provas dos autos para embasar condenação. In casu, o laudo psicológico aponta apenas indícios da ocorrência delitiva. No processo

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

penal, subsistindo dúvida razoável sobre elemento constitutivo do tipo penal, a solução deve ser favorável ao acusado.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII,; CPP, art.386, incisos II e VII; CP, arts. 217-A, 226, inciso II e 71.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Superior Tribunal de Justiça;
Câmara Criminal do TJAC;
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000103-22.2021.8.01.0081, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, dar provimento ao apelo para absolver o réu, divergente o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n.º 0713498-81.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Apelante: J. de S. S..
Advogado: Armando Fernandes Barbosa Filho (OAB: 3686/AC).
Advogado: Felipe Alencar Damasceno (OAB: 3756/AC).
Advogado: Thiago Melo Rocha (OAB: 6026/AC).
Advogado: ANDRIAS ABDO WOLTER SARKIS (OAB: 3858/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco (OAB: 15493/GO).
Assunto: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ART. 28 DO CPP. AFASTADA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO. CARÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CADERNO PROBATÓRIO SÓLIDO E CONCLUSIVO A RESPEITO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso defensivo objetivando a absolvição do réu das sanções do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Se é possível acolher a preliminar de nulidade por violação do art. 28 do CPP;

2.2 Se é possível a absolvição por carência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade de violação do artigo 28 do CPP (princípio do sistema acusatório), considerando que o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência que o Parquet promoveu o arquivamento refere-se a fato diverso daquele pelo qual o ora apelante foi denunciado e posteriormente, condenado.

3.2 Demonstradas autoria e materialidade do delito, a sentença condenatória deve ser mantida, principalmente nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, em que a palavra da vítima tem especial relevância.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/06, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 28 e art.386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
Câmara Criminal do TJAC
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0713498-81.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Mandado de Segurança Criminal n. 1000631-49.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Senador Guiomard
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: Cleonizio Marques Vilas Boas.
Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC).
Advogado: Matheus da Costa Moura (OAB: 5492/AC).
Advogado: Philippe Uchôa da Conceição (OAB: 5665/AC).
Advogado: Janderson Soares da Silva (OAB: 6345/AC).
Advogado: Joaz Dutra Gomes (OAB: 6380/AC).
Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Senador

Guimard - Acre.
Assunto: Homicídio Qualificado

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA ANTE DECISÃO DENEGATÓRIA DE PERÍCIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CASO CONCRETO. DENEGACÃO DA SEGURANÇA.

I – Caso em exame:

1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado com o objetivo de (1) “suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória proferida pela Autoridade Coatora, mantida pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, especificamente na parte em que indeferiu integralmente os requerimentos de produção de prova formulados pela defesa do Impetrante na Ação Penal nº 0007410-05.2023.8.01.0001”, e (2) “determinar a imediata suspensão do andamento da fase de instrução processual na referida Ação Penal nº 0007410-05.2023.8.01.0001, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Senador Guimard/AC, até o julgamento final de mérito do presente Mandado de Segurança, evitando-se assim a consolidação do cerceamento de defesa e o risco de uma decisão de pronúncia baseada em acervo probatório desequilibrado e incompleto”;

II – Questão em discussão:

2. O presente mérito repousa na análise da decisão do Juízo de origem que indeferiu provas periciais requeridas pela Defesa;

III – Razões de decidir:

3. A petição inicial, dentre outros argumentos, alega “ilegalidade” na decisão guerreada (fls. 04), ensejando-a “teratológica” (fls. 06), e afrontosa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (fls. 07 e seguintes), temas que restam acima citados com previsão constitucional e supralegal, de modo que rejeito a preliminar suscitada de inadequação a via eleita;

4. Extraí-se da decisão guerreada que o Juízo, após a instrução processual, ensejará análise acerca da necessidade da efetivação da reprodução simulado dos fatos, caso remanesça ainda a pretensão defensiva, diante da prova a ser efetivada em instrução processual/

5. Quanto ao pedido de apreensão e perícia nas armas de todos os policiais envolvidos, a decisão baseia-se na informação dos laudos periciais apontam de qual delas partiram os disparos, bem como a existência de relatos informando a guarnição que os efetuou, inexistindo outras informações ou indícios quanto a ocorrência de disparos por outros policiais. Tal conclusão encontra-se respaldada nos autos, conforme citação da autoria dos disparos no relatório efetivado pela Autoridade Policial (fls. 1102/1103), bem como nas periciais citadas às fls. 1137/1141, que atestam as armas e bens periciados, atestando resultados positivos de comparação, inclusive no tocante ao disparo fatal (fls. 1146 e 1148). Ademais, destaque-se que, como bem relatado na decisão guerreada, “considerando o decurso do tempo, as armas institucionais possivelmente já foram utilizadas em outras diligências ou treinamentos”, ensejando prejuízo à eventual conclusão pericial;

6. No tocante à pretensão de dados dos GPS das viaturas, a decisão guerreada narrou “não haver dúvidas quanto ao trajeto”, o que se ampara nas investigações e perícias efetivadas, inclusive com comprovação fotográfica (por exemplo fls. 448/455 e 457), bem como respalda-se nos vários depoimentos narrados pelos policiais que atenderam a ocorrência;

7. De igual modo, e sobejamente ante a prova testemunhal efetivada, justifica-se a negativa das pretensões de “relatório completo de chamadas ou acionamentos de ocorrências” e “detalhando as viaturas da PM e SAMU empenhadas”;

8. As condições psicológicas da vítima, anteriormente e quando da ocorrência dos fatos, resta citadas em vários depoimentos efetivados, como por exemplo os citados às fls. fls. 1107, 1108, 1009, o que também poderá ser dirimido em instrução processual;

9. O histórico completo de infrações de trânsito vinculadas à CNH da vítima em nada se refere ao que se pretende julgar nos autos.

IV - Dispositivo e tese:

10. Denegação da segurança com revogação da liminar concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal n.º 1000631-49.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, divergente nesta parte o Des. Samuel Evangelista, e, no mérito, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0000014-32.2023.8.01.0015
Foro de Origem: Mâncio Lima
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim

Revisor: Des. Francisco Djalma
Apelante: João Matheus Souza Muniz.
Advogado: João Tota Soares de Figueiredo Filho (OAB: 2787/AC).
Advogada: Laiane Kaline Almeida Rodrigues (OAB: 6201/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Eduardo Lopes de Farias.
Embargante: J. M. S. M..
Advogado: Yzaahu Paiva dos Santos Silva (OAB: 6513/AC).
Advogado: João Tota Soares de Figueiredo Filho (OAB: 2787/AC).
Embargado: M. P. do E. do A..
Assunto: Estupro de Vulnerável

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA E JULGADA. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME:

1. Recurso da defesa contra Acórdão proferido nos autos principais, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo inalterada a r. sentença imposta pelo d. Juízo de primeiro grau.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no julgado.

III - RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para reapreciação de matéria analisada e julgada.

Dispositivo e tese:

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: 619 e 620, § 2º, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada:

TJAC, Processo:0102384-03.2024.8.01.0000; Relator: Des. Francisco Djalma; Comarca: Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 14/04/2025; Processo:0102494-02.2024.8.01.0000; Relator Des. Elcio Mendes; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 09/01/2025; Data de registro: 09/01/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0000014-32.2023.8.01.0015, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n.º 0700217-41.2024.8.01.0912
Foro de Origem: Estadual
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Recorrente: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Aretuza de Almeida Cruz.
Recorrido: Andre Vitor Tavares Costa.
D. Público: Celso Araujo Rodrigues (OAB: 2654/AC).
Assunto: Roubo

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA ANTE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PELO JUÍZO DE GARANTIAS. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR JUÍZO DIVERSO. PROVIMENTO.

Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão do Juiz das Garantias que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao recorrido, cuja prisão preventiva foi determinada por Juízo diverso;

II – Questão em discussão:

2. Competência do Juiz das Garantias quanto a concessão de liberdade provisória quando a prisão preventiva for determinada por Juízo diverso;

III – Razões de decidir:

3. Nesta Corte, a temática acerca da competência do Juiz das Garantias para revogar prisão decretada por outro Juízo já restou pacificada no bojo do RESE 0703617-77.2024, onde bem restaram delineadas as normas legais e a resolução deste Tribunal sobre o tema;

4. A Decisão combatida excedeu a competência do Juízo das Garantias, violando o princípio do Juiz natural e afastando fundamentos concretos da Decisão do Juízo prolator;

IV - Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n.º 0700217-41.2024.8.01.0912, ACORDAM os Senhores Desembargadores da

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1001139-92.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Porto Acre
Órgão: Câmara Criminal
Relatora: Desª. Denise Bonfim
Impetrante: G. dos S. M..
Advogado: Gladson dos Santos Mendonça (OAB: 5006/AC).
Paciente: A. R. C..
Imps: J. de D. da V. C. da C. de P. A..
Assunto: Ameaça
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DENEGACÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
1. Pleito de revogação de prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica contra a mulher.

II. Questão em discussão:
2. Consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e se existe a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
3. Acerca da ausência de fundamentação da decisão, é entendimento desta Corte que a decisão, para ser mantida, deve corroborar com elementos concretos extraídos dos autos, com se afigura o caso concreto. Assim, ante a concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada e justificada.

3.1. Os crimes praticados no âmbito doméstico, cometidos na maioria das vezes na clandestinidade, torna difícil, senão impossível, a obtenção de quaisquer meios de prova. Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial importância, mormente se for expressa de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.

3.2. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.3. Em resumo, tem-se que a prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada, em atenção à regra dos artigos 282, I e II, 312, 313, I, e 315, todos do CPP, e ao art. 93, IX, da CF, e afigura-se adequada, útil e necessária, não havendo que se falar em ausência de justa causa para adoção da prisão preventiva, ausência de fundamentação legal, ou de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.

IV. Legislação relevante citada:
4. Lei Federal n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha

V. Jurisprudência relevante citada:
5. TJAC. Processo nº 0000446-37.2021.8.01.0010. Relator: Des. Francisco Djalma. Câmara Criminal. Data do julgamento: 16/8/2023.

VI. Dispositivo:
6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 1001139-92.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Apelação Criminal nº 0000056-72.2024.8.01.0912
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Ragel da Silva Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Michael Marinho Pereira
Promotora de Justiça: Maria Fátima Ribeiro Teixeira
Procurador de Justiça: Cosmo Lima de Souza

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS

CONSUMADO E TENTADO COM CAUSA DE AUMENTO. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVAS. EXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória. O Recurso visa à absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pela prática dos crimes de roubos com causa de aumento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do apelante em sede inquisitória detalha a sua participação no crime, apontando os coautores, o planejamento, o uso de arma de fogo e os eventos ocorridos durante o roubo.
4. A posterior retratação em Juízo alegando engano de identidade e medo, é isolada e carece de amparo probatório, sendo contraditada por outros elementos dos autos.
5. O depoimento do Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante é firme, coerente, detalhado e confirma que o apelante tentou fugir, portava a arma de fogo e tentou se desfazer dela no momento da perseguição.
6. A apreensão da arma do crime e do celular subtraído em poder do apelante, reforça a prova da materialidade e da autoria, sendo corroborada por auto de apreensão e laudo pericial.
7. O reconhecimento do objeto subtraído - res furtiva - pela vítima e sua restituição, comprovam a vinculação do apelante ao objeto do delito.
8. Os depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade quando prestados no exercício regular da função e corroborados por outras provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Criminal desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial corroborada por provas materiais e testemunhais é suficiente para a condenação penal.
2. A apreensão do objeto subtraído e da arma do crime em poder do acusado, constitui elemento probatório robusto da autoria e materialidade do delito.
3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, têm validade probatória plena”.

“Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1997048, do Espírito Santo, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000056-72.2024.8.01.0912, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0000088-70.2024.8.01.0009
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Maria Antônia Nascimento da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Eufrásio Moraes de Freitas Neto
Promotora de Justiça: Eliane Misae Kinoshita
Procuradora de Justiça: Kátia Rejane de Araújo Rodrigues

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em curso material.
2. O apelante postula a alteração na dosimetria da pena e redução do percentual fixado na valoração da agravante da reincidência, alegando desproporcionalidade em relação à atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com o aumento da pena na segunda fase da dosimetria na pena no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo nº 585 - admite a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea nos casos de multirreincidência, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5. A apelante possui seis condenações definitivas anteriores, das quais cinco foram valoradas como agravantes na segunda fase da dosimetria, configurando quadro de multirreincidência que justifica a preponderância da agravante.
6. A fixação da fração de aumento em um terço encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima quando acompanhada de fundamentação idônea e individualizada, como no caso dos autos, inexistindo desproporcionalidade ou excesso na valoração da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea nos casos de multirreincidência, admitindo-se compensação apenas proporcional.
2. É legítima a aplicação de fração superior a um sexto no aumento da pena pela agravante da reincidência, quando houver fundamentação concreta, como no caso de reincidência múltipla”.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, inciso I; 65, inciso III, d; 180, caput e 311, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Terceira Sessão, Recurso Especial nº 1.947.845, de São Paulo, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior - Tema Repetitivo nº 585;
STJ, Sexta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.780.947, do Mato Grosso, Relatora Ministra Laurita Vaz;
STJ, Quinta Turma, Habeas Corpus nº 902.471, de São Paulo, Relatora Ministra Daniela Teixeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000088-70.2024.8.01.0009, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0000375-23.2021.8.01.0014
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Ronilson Barbosa do Ó Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Advogado: Italo Fernando de Souza Feltrini (OAB: 2586/AC)
Advogado: Luís Mansueto Melo Aguiar (OAB: 2828/AC)
Promotor de Justiça: Leandro Leitão Noronha
Procuradora de Justiça: Gilcely Evangelista de Araújo Souza

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ATENUANTES. CONFISSÃO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal objetivando desconstituir Sentença condenatória, visando a desclassificação da lesão corporal dolosa para a forma culposa e a alteração da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante configura lesão corporal dolosa ou culposa; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distinção entre lesão dolosa e culposa repousa na presença da intenção ou assunção do risco de produzir o resultado. A ausência de vontade e a inobservância do dever de cuidado caracterizam a modalidade culposa.
4. As provas testemunhais e documentais demonstram de forma harmônica e convergente que o apelante conduziu veículo automotor em direção à vítima, atingindo-a intencionalmente, iniciando na sequência agressões físicas, evidenciando o dolo na conduta.
5. A versão apresentada pelo apelante ao negar a conduta dolosa, não encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para lesão culposa.
6. A confissão espontânea para fins de atenuante, exige o reconhecimento da prática delitiva de forma integral ou ao menos parcial e relevante para o esclarecimento dos fatos, o que não ocorreu no presente caso, onde o apelante negou a utilização do veículo como meio da agressão.
7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica por ausência de admissão da autoria e de contribuição efetiva à formação do convencimento judicial.
8. A atenuante da reparação do dano ou de minimização das consequências já foi reconhecida e aplicada na Sentença, tornando ausente o interesse recursal sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração de lesão corporal dolosa exige a demonstração de que o agente atuou com vontade dirigida à produção do resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
2. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega a prática do delito ou não contribui de forma relevante para a elucidação dos fatos.
3. Ausente interesse recursal quanto à atenuante já aplicada na Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, §§ 1º, inciso I, 6º e 65, inciso III, letras b e d; CPP, artigo 577, parágrafo único; Lei 9.503/97, artigo 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 2566373, de Minas Gerais, Relator Ministro Ribeiro Dantas; STJ, Quinta Turma, Habeas Corpus nº 183.904, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000375-23.2021.8.01.0014, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0000490-41.2021.8.01.0015
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Giovanni Pereira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Advogado: Levi Bezerra de Oliveira (OAB: 4867/AC)
Promotor de Justiça: Pablo Leones Monteiro Machado
Procuradora de Justiça: Gilcely Evangelista de Araújo Souza

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA. PROVA. EXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória, visando a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes que demonstrem a participação do apelante na prática dos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade se encontra comprovada por meio dos registros fotográficos, vídeos das câmeras de segurança, declarações das vítimas e demais elementos de provas.
4. A autoria do crime está demonstrada pela prova oral oriunda dos responsáveis pela investigação, que relataram em Juízo a participação do apelante na fase de planejamento do crime, indicando o alvo e repassando informações estratégicas.
5. As declarações prestadas na fase inquisitória são consideradas válidas e foram confirmadas pelos relatos dos policiais, que detalharam como o apelante articulou junto ao grupo criminoso, a escolha do local a ser atacado.
6. A retratação posterior em Juízo não possui força suficiente para afastar a credibilidade dos elementos produzidos na fase de investigação, principalmente quando corroborados pelos depoimentos de agentes públicos investidos de fé pública e sem qualquer mácula de suspeição.
7. A jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos dos autos e ausente indício de má-fé ou interesse pessoal.
8. Restou demonstrado que o apelante ainda que não estivesse presente fisicamente na execução do crime, participou de maneira relevante da fase de planejamento, fornecendo informações essenciais que possibilitaram a prática da extorsão e do sequestro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Criminal desprovida.
Tese de julgamento:
x1. A participação na fase de planejamento do crime com fornecimento de informações estratégicas que viabilizam sua execução, caracteriza coautoria.
2. Os depoimentos prestados por policiais civis em juízo possuem valor probatório, sobretudo quando corroborados por outros elementos de convicção e ausentes indícios de má-fé.
3. A retratação em Juízo de depoimento prestado na fase inquisitória não afasta a sua validade, quando confirmado por outras provas existentes nos autos”.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 158, § 1º, 159, § 1º e 69. CPP, artigo 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1997048, do Espírito Santo, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000490-41.2021.8.01.0015, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0000521-90.2023.8.01.0015
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Francisco dos Santos Alves
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensora Pública: Camila Albano de Barros Ribeiro Gonçalves
Promotor de Justiça: Eduardo Lopes de Faria
Procurador de Justiça: Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. O apelante pleiteia a desclassificação da sua conduta para o crime de furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida nos autos permite a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e a desclassificação do crime de furto qualificado para simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em Juízo é suficiente para comprovar que o apelante agiu em comunhão de esforços com uma pessoa não identificada, cuja atuação consistiu em distrair as vítimas e auxiliar na execução do crime, caracterizando o concurso de pessoas.
4. As declarações das vítimas são harmônicas e detalham a divisão de tarefas entre os envolvidos, evidenciando que a ação foi previamente coordenada e visava facilitar a subtração dos bens, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio na dúvida em favor do réu - in dubio pro reo.
5. A jurisprudência dos Tribunais reconhece que o concurso de pessoas não exige coautoria nos atos executórios do crime, sendo suficiente qualquer forma de colaboração que facilite sua prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do concurso de pessoas no furto qualificado prescinde da coautoria nos atos executórios, bastando a colaboração de terceiro para facilitar a prática do crime.
2. A prova oral harmônica e precisa é apta a manter a qualificadora do concurso de agentes.
3. Inexistindo dúvida razoável sobre os fatos, não cabe a desclassificação da conduta para furto simples com base no princípio na dúvida em favor do réu - in dubio pro reo”.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, § 4º, Inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1840094, Apelação Criminal nº 0717111-15.2022.8.07.0001, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal;
TJMG, 1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 1.0043.05.003324-0/001, Relator Desembargador Fernando Starling;
TJPR, 1ª Vara Criminal, Apelação Crime nº 0001501-41.2017.8.16.0173, Relator Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000521-90.2023.8.01.0015, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0000711-92.2023.8.01.0002
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre
Apelado: Francisco Marcelo Tavares de Souza
Promotor de Justiça: Eduardo Lopes de Farias
Defensora Pública: Camila Albano de Barros Ribeiro Gonçalves
Procuradora de Justiça: Kátia Rejane de Araújo Rodrigues

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACA-

TO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença absolutória, visando a condenação do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existem provas para a condenação do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desacato exige a presença de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de ofender ou menosprezar a função pública desempenhada pelo servidor no exercício das suas funções.
4. A dúvida razoável sobre a legalidade da conduta dos policiais militares e a motivação da reação do apelado, afasta o elemento subjetivo necessário à tipificação do crime de desacato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de dolo específico de menosprezar ou vilipendiar a função pública, afasta a condenação pelo crime de desacato.
2. A dúvida razoável sobre a legalidade da conduta dos agentes públicos deve ser resolvida em favor do réu, especialmente quando sua reação se revela compatível com um desabafo emocional diante de possível excesso policial”.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 329 e 331; CTB, artigo 306, caput; CPP, artigo 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000186-66.2021.8.12.0005, Relator Desembargador Paschoal Carmello Leandro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000711-92.2023.8.01.0002, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0000825-31.2023.8.01.0002
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: José Maria Rocha do Vale
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre
Apelado: José Maria Rocha do Vale
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Rafael Figueiredo Pinto
Promotor de Justiça: Ildon Maximiano Peres Neto
Promotora de Justiça: Marcela Cristina Ozório
Promotora de Justiça: Maísa Arantes Burgos
Procurador de Justiça: Almir Fernandes Branco

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVAS. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao uso de documento falso, redução da pena, fixação de regime menos rigoroso e substituição da pena privativa de liberdade. O Ministério Público busca a alteração da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a condenação pela prática do crime de uso de documento falso; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta alteração quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena se mostra legítima; (iv) analisar se há necessidade de alterar o regime inicial de cumprimento da pena ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida nos autos demonstra a existência do crime de uso de documento falso e imputa ao réu a sua autoria. Assim, deve ser afastado o argumento de insuficiência delas e com fundamento no qual ele pretende a sua absolvição, mantendo-se a Sentença que o condenou.
4. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada do Juiz, que se pautando pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atrelados às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, impõe a punição que julga adequada para a situação.
5. Constatado que algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis não foram consideradas para elevar a pena base do apelado, deve ser reformada a Sen-

tença no ponto, para que se proceda a revisão da dosimetria da pena.

6. Comprovado que há participação de criança ou adolescente e uso de arma de fogo na organização criminosa que o réu integra, correta a Sentença que fez incidir cumulativamente as referidas causas de aumento, em razão da Lei conter a possibilidade da pena ser fixada além do limite máximo previsto no tipo.

7. O aumento da fração relativa à participação de adolescentes para um terço é proporcional à gravidade da conduta, diante da utilização estruturada e recorrente de menores na prática de delitos pela facção criminosa.

8. O regime inicial de pena e a impossibilidade de substituição por penas restritivas devem observar os critérios legais e a gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso interposto por José Maria Rocha do Vale desprovido. Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Acre parcialmente provido.

Tese de julgamento:

- “1. A apresentação de documento falso mesmo sem gerar prejuízo, tipifica o crime previsto no artigo 304, do Código Penal.
- 2. A pena base pode ser aumentada quando os motivos, circunstâncias e consequências do crime revelam maior gravidade concreta.
- 3. A incidência cumulativa das causas de aumento de pena - uso de arma de fogo e participação de adolescentes - é juridicamente admissível e está fundamentada na comprovação concreta dos elementos”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/13, artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I; Lei nº 8.072/90, artigo 1º, parágrafo único, inciso V; CP, artigos 33, § 2º, alínea d, 59, 61, 65, 68, 304 e 297.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Recurso Especial nº 1.722.241, de São Paulo, Relator Ministro Jorge Mussi; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.682.035, de Santa Catarina, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; Habeas Corpus nº 764.717, do Acre, Relatora Ministra Daniela Teixeira; Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 710.706, do Acre, Relator Ministro Ribeiro Dantas; Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.383.603, do Paraná, Relator Ministro Ribeiro Dantas; Sexta Turma, Recurso Especial nº 1.896.832, do Acre, Relatora Ministra Laurita Vaz; Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 601.992, do Acre, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.343.738, de Alagoas, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro; TJAC, Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0007610-46.2022.8.01.0001, Relatora Desembargadora Denise Bonfim e Apelação Criminal nº 0005111-55.2023.8.01.0001, Relator Desembargador Elcio Mendes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000825-31.2023.8.01.0002, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso interposto por José Maria Rocha do Vale e dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Acre, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0001598-79.2023.8.01.0001
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Welton Carneiro de Castro
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensora Pública: Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares
Promotor de Justiça: Marcos Antônio Galina
Procurador de Justiça: Almir Fernandes Branco

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória, visando a alteração da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em saber se a fundamentação adotada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, é idônea e suficiente para justificar a elevação da pena base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade como circunstância judicial se refere ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando o dolo e a intensidade do comportamento criminoso.

4. A Sentença destacou de forma fundamentada, que o crime foi praticado com frieza e violência excessiva, no contexto de atuação do apelante em organização criminosa, o que justifica maior censurabilidade moral e reprovação social.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida o aumento da pena base pela culpabilidade, quando há demonstração de premeditação e frieza no agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Criminal desprovida.

Tese de julgamento:

“A culpabilidade pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena, quando demonstrado que a conduta do agente revela elevado grau de reprovabilidade, frieza, premeditação e envolvimento com organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 14, inciso II e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Habeas Corpus nº 449.745, do Maranhão, Relator Ministro Ribeiro Dantas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0001598-79.2023.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0003339-57.2023.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Anazildo de Souza Macambira
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Advogado: Kairo Bruno Gouveia Ferreira (OAB: 5931)
Advogado: Andressa Cavalcante de Oliveira (OAB: 6816)
Advogado: Roraima Moreira da Rocha Neto (OAB: 5932)
Advogado: Raynam Maia da Costa (OAB: 6337)
Promotora de Justiça: Nelma Araújo Melo de Siqueira
Procuradora de Justiça: Gilcely Evangelista de Araújo Souza

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal objetivando reformar Sentença condenatória, pleiteando uma nova definição jurídica para os fatos ou a incidência de causa de diminuição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve receber uma nova definição jurídica, de modo a ser enquadrada em porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova definição jurídica da conduta para posse de drogas para uso pessoal se mostra não viável, pois as provas constantes nos autos - especialmente os depoimentos policiais, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o conteúdo extraído do celular do apelante com indícios de vínculo com organização criminosa e o histórico de envolvimento com o tráfico -, revelam inequívoco intuito de mercancia.

4. A alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada e desprovida de verossimilhança, contrastando com os demais elementos que indicam atividade típica de traficância.

5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a consumação ocorre com a prática de qualquer uma das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo prescindível o flagrante de venda ou a apreensão de instrumentos típicos da atividade.

6. O pleito de reconhecimento de causa de diminuição de pena não merece acolhimento, pois o apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos, notadamente por ostentar condenação criminal anterior por roubo e Sentença condenatória em grau recursal por crime de integrar organização criminosa, afastando a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- 1. A posse de trinta e duas porções de cocaína aliada ao histórico do apelante, aos depoimentos policiais e ao conteúdo de seu aparelho celular, configura tráfico de drogas, não sendo cabível o pleito de nova definição jurídica para posse para uso pessoal.
- 2. A incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, os quais não se fazem presentes quando o réu ostenta antecedentes criminais ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, artigos 28, caput e § 2º; 33, caput, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no

Agravo no Recurso Especial nº 2160831, do Rio de Janeiro, Relator Ministro Messod Azulay Neto. STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 2511805, de São Paulo, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0003339-57.2023.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0004413-15.2024.8.01.0001
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Douglas Dantas Falcão
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Advogado: Ismaykel Gondim de Lima (OAB: 6781/AC)
Promotor de Justiça: Marcos Antônio Galina
Procurador de Justiça: Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVAS. EXISTÊNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória, visando a nulidade processual, a absolvição, uma nova definição jurídica para os fatos ou a alteração da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por violação à comunicabilidade das testemunhas; (ii) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação por tentativa de roubo; (iii) determinar a possibilidade de dar uma nova definição jurídica para o crime de ameaça ou de aplicação da fração máxima de redução da pena em virtude da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quebra da comunicabilidade das testemunhas decorrente da momentânea presença do pai da vítima na sala de audiência e imediatamente corrigida pelo Juiz, não acarreta nulidade quando não há demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa ou à regularidade do processo.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e prova oral.
5. A conduta do apelante configura tentativa de roubo, não sendo possível dar nova definição jurídica para o crime de ameaça.
6. A fração de um terço aplicada à causa de diminuição de pena relativa à tentativa foi proporcional, diante da proximidade da consumação do delito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade por quebra de comunicabilidade de testemunhas somente se reconhece mediante demonstração de prejuízo concreto à defesa.
2. Os fatos configuram o crime de roubo com ameaça real, com início de execução interrompido por terceiros, não sendo cabível dar nova definição jurídica.
3. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve observar o grau de desenvolvimento do caminho do crime - iter criminis -, sendo menor quando a consumação do delito estiver próxima.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, e 157, caput; CPP, artigos 210 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Segunda Turma Criminal, Apelação Criminal nº 20130111653992 0042055-40.2013.8.07.0001, Relatora Desembargadora Maria Ivatônia;
STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 2.603.174, de São Paulo, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
STJ, Sexta Turma, Habeas Corpus nº 223.070/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior;
STJ, Sexta Turma, Habeas Corpus nº 176.980/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0004413-15.2024.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em rejeitar a preliminar de nulidade processual por quebra de comunicabilidade das testemunhas e no mérito, por igual votação, negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025
Apelação Criminal nº 0006258-19.2023.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre
Apelado: Emeson Souza de Paula
Promotora de Justiça: Aretuza de Almeida Cruz
Defensor Público: Gerson Boaventura de Souza
Procurador de Justiça: Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO. AUTORIA. PROVAS. EXISTÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença absolutória, visando a condenação do apelado pela prática do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a absolvição e reconhecer a responsabilidade penal do apelado pela prática do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelado confessa ter adquirido a arma de fogo sem qualquer documentação comprobatória de origem lícita, ciente das exigências legais para sua aquisição, posse e porte, o que evidencia a assunção do risco quanto à sua procedência criminosa.
4. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do armamento não se sustenta diante das circunstâncias do caso, configurando dolo eventual.
5. A arma foi localizada em poder do apelado e reconhecida como objeto de furto, sem que tenha sido apresentado justificativa plausível ou documentação idônea de aquisição.
6. A versão do apelado se encontra isolada e destituída de respaldo probatório, não sendo apta a afastar a conclusão de que ele agiu com dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aquisição de arma de fogo de uso restrito, sem documentação e de origem não verificada, caracteriza receptação dolosa, quando evidenciado que o agente assumiu o risco da sua procedência ilícita.
2. A ausência de cautelas mínimas na verificação da origem de bem de valor elevado e natureza restrita, constitui elemento indicativo de dolo eventual no crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 180, caput e 44; Lei nº 10.826/03, artigo 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Sexta Turma, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 754955, de Santa Catarina, Relator Ministro Jesuino Rissato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0006258-19.2023.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em dar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0006441-31.2016.8.01.0002
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre
Apelado: Cleidson Gomes da Silva
Apelado: Abimael de Souza Oliveira
Promotor de Justiça: Eduardo Lopes de Farias
Defensora Pública: Camila Albano de Barros Gonçalves
Procurador de Justiça: Almir Fernandes Branco

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PROVAS. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença absolutória, visando à condenação dos apelados pela prática dos crimes de roubo com causa de aumento de pena e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se as provas existentes nos autos são suficientes para comprovar a autoria dos crimes de roubo com causa de

aumento de pena e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) examinar a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitória, não confirmado em Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria não se comprova por provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, sendo imprescindível a sua confirmação sob o crivo do contraditório judicial.
4. O reconhecimento feito na fase inquisitória sem confirmação em Juízo e sem respaldo em outras provas, é considerado insuficiente para embasar uma condenação criminal.
5. Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em Juízo revelam ausência de segurança na identificação dos apelados como autores dos crimes, sendo suas afirmações baseadas em aspectos genéricos como estrutura corporal e vestimentas, o que inviabiliza o juízo condenatório.
6. A ausência de vínculo direto entre os apelados e os objetos apreendidos, bem como a inexistência de provas autônomas e conclusivas, reforça a fragilidade da imputação.
7. Aplica-se ao caso o princípio da dúvida em favor do réu - in dubio pro reo -, ante a insuficiência de provas seguras e harmônicas que apontem inequivocamente para a autoria dos crimes imputados aos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Sentença condenatória não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitória, sem confirmação em Juízo.
2. O reconhecimento feito na fase inquisitória quando não corroborado por outras provas produzidas em Juízo, é insuficiente para a condenação.
3. Na ausência de provas seguras e diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio na dúvida em favor do réu - in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 157, § 2º, incisos I e II; Lei nº 10.826/03, artigo 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2619399, de São Paulo, Relator Ministro Ribeiro Dantas; TJMG, 4ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 10525170118646001, Relatora Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0006441-31.2016.8.01.0002, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0700030-50.2024.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Cleide Domingos de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Fernando Moraes de Souza
Promotora de Justiça: Nelma Araújo Melo de Siqueira
Procurador de Justiça: Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória, visando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante agiu sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa, de modo a afastar a sua responsabilidade penal pela agressão praticada contra a irmã no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com a agressão descrita pela vítima.
4. A autoria foi confirmada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima nas fases inquisitória e judicial, corroboradas pela admissão parcial da apelante na fase inquisitória.
5. A versão da apelante quanto à legítima defesa apresentada apenas em Juízo, mostrou-se contraditória e dissociada do restante das provas, o que fragiliza sua credibilidade.
6. Não restou comprovada a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, requisito indispensável à configuração da legítima defesa.
7. A agressão perpetrada pela apelante decorreu de desentendimentos fami-

liares e se deu de forma desproporcional, não havendo elementos que justifiquem a exclusão da ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, bem como de reação proporcional e moderada.
2. Declarações firmes e harmônicas da vítima corroboradas por prova pericial, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da lesão corporal no contexto de violência doméstica.
3. A simples alegação de legítima defesa, desacompanhada de suporte probatório idôneo, não autoriza a absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 9º; 61, inciso II, letras e e h, 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, 9ª Câmara Criminal Especializada, Apelação Criminal nº 1.0000.24.226994-2/001, Relator Desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0700030-50.2024.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0709209-13.2021.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre
Apelado: Raimundo Ivan Pinheiro Rocha Júnior
Promotora de Justiça: Dulce Helena de Freitas Franco
Defensor Público: Paulo Michel São José
Procuradora de Justiça: Meri Cristina Amaral Gonçalves

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença absolutória, visando a condenação do apelado e fixação de valor mínimo para reparação de danos decorrentes do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando é coerente, firme e encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos.
4. Os relatos da vítima prestados em sede inquisitória e confirmados judicialmente, demonstram comportamento reiterado do apelado em desrespeitar as medidas protetivas impostas, inclusive mediante intimidação e perseguição.
5. O boletim de ocorrência, as provas documentais e a confirmação da ciência do apelado acerca das medidas protetivas confirmam a materialidade e a autoria do delito.
6. A presença do apelado nos arredores da residência e do local de trabalho da vítima, a invasão do local em que ela residia e outros atos intimidatórios, evidenciam descumprimento intencional das medidas judiciais.
7. A fixação de valor mínimo de indenização por danos decorrentes do crime é compatível com os elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica.
2. A ciência do apelado sobre a existência e o conteúdo das medidas protetivas, é condição suficiente para configuração do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.
3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do crime em favor da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, artigo 24-A; CP, artigos 33, § 2º, letra c e 59; CPP, artigo 387, inciso IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0709209-13.2021.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em dar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0711364-81.2024.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Elonço da Silva Padilha
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Glenn Kelson da Silva Castro
Promotora de Justiça: Diana Soraia Tabalipa Pimentel
Procurador de Justiça: Francisco José Maia Guedes

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROVAS. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória. O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas ou a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato; (ii) definir se é cabível a redução da pena base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão comprovadas por declarações da vítima, boletim de ocorrência, relatório de indiciamento e formulário nacional de avaliação de risco, todos convergentes quanto ao episódio de agressão ocorrido.
4. A palavra da vítima, especialmente valorizada em casos de violência doméstica, é corroborada por outras declarações.
5. A retratação da vítima em audiência não se estendeu à contravenção penal de vias de fato, mantendo-se válida sua declaração anterior na fase inquisitória.
6. A pena base foi fixada acima do mínimo legal com base em duas circunstâncias judiciais negativas.
7. A individualização da pena observou os critérios legais e os parâmetros da jurisprudência, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Criminal conhecida e desprovida.
- Tese de julgamento:
- “1. A palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por contravenção penal no contexto da violência doméstica.
2. A fixação da pena base acima do mínimo legal é admissível quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais negativas”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 21; Lei nº 11.340/06; CP, artigo 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, Ação Penal nº 902, do Distrito Federal, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; TJRO, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 10015623620178220004, Relator Desembargador Jorge Leal; TJES, Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 00030088320168080047, Relator Desembargador Eder Pontes da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 00711364-81.2024.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0714024-53.2021.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisora: Des. Denise Bonfim
Apelante: Raimundo Nonato dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC)
Advogada: Luana Shely Nascimento de Souza Maia (OAB: 3547/AC)
Promotora de Justiça: Dulce Helena de Freitas Franca

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATI-

VA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória, visando a absolvição, desclassificação e exclusão ou redução do valor mínimo para reparação de danos.
- II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante deve ser absolvido; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de lesão corporal grave para lesão leve; (iii) saber se é possível excluir ou reduzir o valor mínimo fixado a título de reparação pelos danos decorrentes do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do crime se encontram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais.
5. A versão do apelante de ter agido em legítima defesa putativa em razão de supostas ameaças da vítima, não afasta a ilicitude da conduta, pois acelerar veículo automotor contra pessoa em contato físico configura comportamento desproporcional e de risco elevado, sendo suficiente à configuração do dolo eventual.
6. O pedido de desclassificação não deve ser acolhido, uma vez que os elementos constantes nos autos - fratura grave, múltiplos procedimentos cirúrgicos e longa recuperação - se enquadram no conceito legal de lesão corporal de natureza grave.
7. O valor mínimo fixado a título de indenização está em conformidade com o Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a reparação em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na Denúncia.
- IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legítima defesa putativa não se configura quando o agente, mesmo em estado de temor, adota conduta flagrantemente desproporcional, como acelerar um veículo com pessoa pendurada à porta.
2. Configura-se lesão corporal grave quando há fratura exposta e incapacidade por mais de trinta dias.
3. É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos decorrentes do crime cometido no âmbito da violência doméstica, desde que haja pedido expresso na Denúncia, nos termos do Tema 983/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, §§ 1º, inciso I, 9º e 10; CPP, artigos 386, inciso VI, 387, inciso IV; CPC, artigo 98, § 3º; Lei nº 11.340/06, artigo 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Seção, Recurso Especial nº 1.675.874/MS, Relatora Ministra. Maria Thereza de Assis Moura, (Tema Repetitivo 983).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0714024-53.2021.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0717824-21.2023.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Edvan Ângelo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Glenn Kelson da Silva Castro
Promotora de Justiça: Diana Soraia Tabalipa Pimentel
Procuradora de Justiça: Patrícia de Amorim Rêgo

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória. O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, a fixação da pena base no mínimo legal a a exclusão ou redução do valor mínimo para reparação dos danos decorrentes dos crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) examinar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato; (ii) definir se é cabível a redução da pena base para o mínimo legal; (iii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da contravenção penal e dos crimes estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e das testemu-

nhas.

4. A palavra da vítima especialmente valorizada em casos de violência doméstica, é corroborada por declarações de informantes, confirmando os fatos descritos na Denúncia.

6. A pena base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em quatro circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e motivo do crime.

7. A fixação do valor mínimo de dois mil reais a título de reparação pelos danos decorrentes dos crimes, encontra respaldo na Lei e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), diante de pedido expresso na Denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima de crime cometido no âmbito da violência doméstica, corroborada por testemunhas e demais elementos probatórios, possui força suficiente para embasar condenação criminal.

2. A fixação da pena base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. É cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na Denúncia, mesmo sem especificação de valor”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 21; Lei nº 11.340/06; CP, artigos 59, 147 e 150, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 120.985, Relatora Ministra Rosa Weber; STJ, Corte Especial, Ação Penal nº 902, do Distrito Federal, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.675.874, do Mato Grosso do Sul, Relator Rogerio Schietti Cruz (Tema Repetitivo 983); Sexta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 143.071, do Amazonas, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura e Quinta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.966.870, do Rio Grande do Sul, Relator Ministro Ribeiro Dantas; TJRO, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 10015623620178220004, Relator Desembargador Jorge Leal; TJES, Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 00030088320168080047, Relator Desembargador Eder Pontes da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0717824-21.2023.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0718850-20.2024.8.01.0001

Órgão : Câmara Criminal

Relator: Des. Samoel Evangelista

Revisora: Des. Denise Bonfim

Apelante: Leandro do Nascimento Alves

Apelado: Ministério Público do Estado do Acre

Defensor Público: Michael Marinho Pereira

Promotor de Justiça: Marcos Antônio Galina

Procurador de Justiça: Carlos Roberto da Silva Maia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. GRAU MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença condenatória, visando a alteração da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa no grau máximo; (ii) estabelecer se é possível fixar regime menos rigoroso para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O percentual de redução da pena decorrente da tentativa fixado pelo Juiz singular, foi estabelecido em consonância com o melhor critério, em que a diminuição é inversamente proporcional ao caminho do crime percorrido. Isto é, quanto mais perto da consumação esteve o réu, menor será a diminuição.

4. Não tendo havido redução da pena imposta, resta prejudicado o pleito de fixação de regime menos rigoroso para o início do seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Criminal desprovida.

Tese de julgamento:

“A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução alcançado, sendo cabível a fração mínima quando o agente se aproxima da consumação do crime”.

“Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 70, 157, § 2º, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 604895, de Santa Catarina, Relator

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0718850-20.2024.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 26 de junho de 2025

Classe: Apelação Criminal n. 0000158-65.2024.8.01.0081

Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Revisor: Des. Samoel Evangelista

Apelante: T. da S. A. de A..

Advogado: Armando Fernandes Barbosa Filho (OAB: 3686/AC).

Advogado: Felipe Alencar Damasceno (OAB: 3756/AC).

Advogado: Thiago Melo Rocha (OAB: 6026/AC).

Advogado: ANDRIAS ABDO WOLTER SARKIS (OAB: 3858/AC).

Apelado: M. P. do E. do A..

Promotor: Mariano George de Sousa Melo (OAB: 2243/AC).

Assunto: Estupro de Vulnerável

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS COMO NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Apelação Criminal interposta em face de sentença condenatória da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de indenização mínima de R\$ 10.000,00, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no Art. 217-A, caput, c/c Art. 226, II, e Art. 71, todos do Código Penal. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena base, o afastamento da continuidade delitiva, a aplicação do regime semiaberto e a mitigação do quantum fixado.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) definir se a palavra da vítima, diante da ausência de vestígios materiais e de alegadas contradições, é suficiente para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para aplicação da continuidade delitiva; e (iv) avaliar a correção do regime inicial de cumprimento da pena.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

3.1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, mesmo na ausência de laudo pericial conclusivo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

3.2. A autoria e a materialidade foram comprovadas por meio de provas orais e elementos constantes dos autos, revelando-se legítima a condenação.

3.3. A valoração negativa da culpabilidade com base apenas na tenra idade da vítima caracteriza bis in idem, pois tal circunstância já integra o tipo penal de estupro de vulnerável, razão pela qual deve ser afastada.

3.4. A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime foi indevidamente valorada de forma negativa, em razão de confundir-se com as consequências do delito, incidindo no indevido bis in idem.

3.5. A pena base foi readequada conforme fração de 1/8 do intervalo da pena abstrata, nos termos da orientação do STJ, diante da ausência de fundamentação idônea para o acréscimo original de 1 ano por vetorial.

3.6. Manteve-se a causa de aumento prevista no Art. 226, II, do Código Penal, por estar comprovada a relação de padrasto entre réu e vítima.

3.7. Confirmou-se a aplicação da continuidade delitiva com majoração de 2/3, ante a prática reiterada do crime por mais de sete vezes, durante período de sete anos, nos moldes do Tema Repetitivo n. 1202 do STJ.

3.8. O regime fechado foi corretamente fixado, em razão da pena definitiva superior a oito anos e da existência de circunstância judicial negativa remanescente (consequências do crime), nos termos do Art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar condenação por estupro de vulnerável, mesmo sem laudo pericial conclusivo. 2. A idade da vítima não pode ser utilizada para agravar a culpabilidade quando já integra o tipo penal, sob pena de bis in idem. 3. A continuidade delitiva pode ser reconhecida com base na frequência e duração das condutas, mesmo sem precisão do número exato de infrações, desde que evidenciada reiteração por longo período. 4. O critério de elevação da pena base deve observar frações racionais e fundamentadas, conforme entendimento do STJ.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, Art. 5º, LXXIV; CP, Arts. 33, §§ 2º e 3º; 71; 217-A; 226, II; CPP, Art. 386, VII.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.557.435/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.892/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,

DJe 19/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 894.730/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 2/5/2024; STJ, HC n. 439.164/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2018; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 24/5/2024; STJ, REsp n. 2.029.482/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20/10/2023; STJ, REsp n. 2.050.195/RJ (Tema Repetitivo 1202), Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000158-65.2024.8.01.0081, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0000512-27.2023.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: S. T. de S..
Advogada: Lúcia Maria Ribeiro de Lima (OAB: 3648/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Mariano George de Sousa Melo (OAB: 2243/AC).
Assunto: Estupro de Vulnerável

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO GENITOR. CRIME CONTINUADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco, que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no Art. 217-A, caput, c/c o Art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do Art. 71 do mesmo diploma legal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, revisão da dosimetria e alteração do regime prisional.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) definir se há nulidade na sentença condenatória por cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunhas; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à incidência das causas de aumento previstas nos Arts. 226, II, e 71, do Código Penal, bem como quanto ao regime de cumprimento da pena.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A não oitiva de testemunhas adicionais não configura cerceamento de defesa, pois o rol foi apresentado de forma extemporânea, fora do prazo legal estabelecido no Art. 396-A, do CPP, operando-se a preclusão temporal. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apresentação tardia do rol de testemunhas não enseja nulidade da sentença.

3.2. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, depoimento especial da vítima e laudo de sexologia forense, o qual atestou ruptura himenal antiga, ainda que sem vestígios recentes de ato libidinoso.

3.3. A autoria está evidenciada pelo depoimento detalhado e coerente da vítima, confirmado por informante próxima (irmã da ofendida) e corroborado pelo conjunto probatório, incluindo histórico de abusos reiterados iniciados aos 6 anos e cessados aos 13 anos. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de crimes sexuais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

3.4. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais. A pena-base foi fixada no mínimo legal; houve majoração de 1/2 pela relação de ascendência paterna (Art. 226, II, do CP), e de 1/4 pela continuidade delitiva (Art. 71 do CP), considerada benéfica ao réu diante da reiteração de abusos por longo período. O regime fechado está de acordo com a pena superior a oito anos, nos termos do Art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

4. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão temporal impede o reconhecimento de nulidade por ausência de oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente pela defesa. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de estupro de vulnerável. 3. A causa de aumento do Art. 226, II, do CP aplica-se sempre que comprovada a relação de ascendência entre o réu e a vítima. 4. A continuidade delitiva pode ser reconhecida mesmo sem a quantificação exata dos atos, desde que o longo período e a reiteração das condutas demonstrem a prática habitual. 5. A pena superior a oito anos impõe o regime fechado de cumprimento, ainda que o réu seja primário.

5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5º, LXXIV; CP, Arts. 217-A, 226, II, 71, 33, § 2º, 'a', e § 3º; CPP, Arts. 396-A, 593, I; ECA, Art. 164, parágrafo único.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 790.402/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23.3.2023. STJ, AREsp n. 2.818.518, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 13.2.2025. STJ, AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.2.2019. STJ, REsp 1954997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 1.7.2022. STJ, HC n. 559.127/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 894.730/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 2.5.2024. STJ, REsp n. 2.029.482/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20.10.2023. STJ, AgRg no HC n. 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000512-27.2023.8.01.0081, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1000944-10.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Impetrante: V. S. dos S. N..
Advogada: V. S. dos S. N. (OAB: 4247/AC).
Paciente: M. de C. C..
Impetrado: J. de D. da V. de P. À M. e E. P. de C. do S..
Interessado: M. da S. S..
Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC).
Advogado: Andréa Carla da Silva Marques Paiva (OAB: 9208/PA).
Assunto: Contra A Mulher

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE MÍDIAS E ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA

1. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos Arts. 147-B e 129, §13, por seis vezes, ambos do Código Penal, em concurso material, com incidência da agravante do Art. 61, II, "f", e aplicação da Lei n.º 11.340/2006. A defesa sustenta a quebra da cadeia de custódia de mídias digitais extraídas do aparelho celular da vítima, requerendo o desentranhamento do material probatório e a anulação da decisão que recebeu a denúncia.

2. Questões em discussão: (i) Se é cabível a impetração de habeas corpus para reconhecimento de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia de prova digital; (ii) se o recebimento da denúncia sem exame aprofundado das provas caracteriza constrangimento ilegal; (iii) se é exigível demonstração concreta de prejuízo para eventual decretação de nulidade.

3. Razões de decidir:

3.1 O habeas corpus não é via adequada para o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo cabível apenas diante de ilegalidade flagrante que possa ser reconhecida de plano, o que não ocorre na hipótese.

3.2 A quebra da cadeia de custódia exige demonstração inequívoca de adulteração ou comprometimento da prova, além de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do Art. 563 do CPP.

3.3 A decisão de recebimento da denúncia exige apenas a presença de justa causa, verificada por meio de indícios mínimos de autoria e materialidade, não se confundindo com o juízo de mérito próprio da instrução.

3.4 No caso concreto, não há demonstração de manipulação das provas nem de prejuízo concreto à ampla defesa, sendo a análise da validade do material probatório questão afeta à instrução processual.

4. Dispositivo: Ordem denegada para manter hígida a decisão que recebeu a denúncia e determinou o regular prosseguimento da ação penal.

5. Legislação relevante citada: Constituição Federal, Art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, Arts. 395, III, 563 e 648, I; Código Penal, Arts. 129, §13, 147-B e 61, II, "f"; Lei n.º 11.340/2006.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 617.542/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2022; STJ: AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/08/2021; STJ: AgRg no AREsp 1847296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2021; TJAC: HC 1002483-45.2024.8.01.0000, Rel. Des. Elcio Mendes, julgado em 13/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1000944-10.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1000943-25.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Cruzeiro do Sul

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Impetrante: Viviane Silva dos Santos Nascimento.

Advogada: Viviane Silva dos Santos Nascimento (OAB: 4247/AC).

Paciente: Madson de Castro Cameli.

Impetrado: Juízo da Vara de Proteção À Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul/ac.

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.188/2021. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS TÍPICAS. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.Caso em exame: Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade de 3 (três) condutas denunciadas, sob a alegação de que, à época dos fatos, ainda não havia vigência do § 13, do Art. 129, do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.188/2021.

2. Razões de decidir:

2.1. O habeas corpus é o instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, sendo cabível sempre que demonstrada ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do Art. 5º, LXVIII, da CF/88, e dos Arts. 647 e 648 do CPP.

2.2. No caso, busca-se o trancamento parcial da ação penal, sob o fundamento de que os fatos narrados na denúncia, ocorridos em 13/01/2019, 30/03/2020 e 14/07/2021, não configurariam crime, porquanto tipificados com base no Art. 129, § 13, do Código Penal, dispositivo introduzido somente com a vigência da Lei nº 14.188/2021, em 28/07/2021.

2.3. De fato, é vedada a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, conforme dispõe o Art. 5º, XL, da Constituição Federal. Todavia, a constatação da inaplicabilidade do Art. 129, § 13, do CP, aos fatos anteriores à sua vigência, não implica, automaticamente, na atipicidade das condutas.

2.4. Os mesmos fatos narrados encontram, em tese, tipicidade penal no Art. 129, § 9º, do Código Penal, vigente à época dos fatos, que já previa a qualificadora da lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.

2.5. Eventual inadequação da capitulação jurídica dos fatos na denúncia não acarreta nulidade ou trancamento da ação penal, podendo ser corrigida pelo juízo competente ao final da instrução, nos termos do Art. 383, do Código de Processo Penal (emendatio libelli).

2.6. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, não se justifica a concessão da ordem.

3. Legislação relevante citada: Art. 383, do Código de Processo Penal.

4. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 146541 SP 2021/0127469-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021.

5. Dispositivo: Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1000943-25.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1000767-46.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Impetrante: Thalles Damasceno Magalhães de Souza.

Advogado: Thalles Damasceno Magalhães de Souza (OAB: 6005/AC).

Paciente: Davidesson da Silva Oliveira.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri.

Assunto: Homicídio Qualificado

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em exame: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa, em favor de D. D. S. O., devidamente qualificado nos autos (Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e Arts. 647 e 648, I e VI, do Código de Processo Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Rio Branco Acre, que decretou a prisão preventiva (fls. 454/461, autos n. 0007424-86.2023.8.01.0001), do paciente pela

prática em tese dos crimes de homicídios e organização criminosa.

2. Questão em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta que justifique sua manutenção; (ii) apurar se o tempo de duração da prisão configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal.

3. Razões de decidir:

3.1. O juízo de origem fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta do delito imputado — uma chacina motivada por conflito entre organizações criminosas rivais, destacando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

3.2. A decisão de primeiro grau apresenta elementos concretos colhidos na investigação, como depoimentos, relatórios policiais e análise de dados extraídos de celulares, que indicam indícios de autoria e envolvimento do paciente na organização criminosa Bonde dos Treze.

3.3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o feito apresenta tramitação regular, com múltiplos réus, complexidade probatória e ausência de paralisação indevida do processo, sendo a delonga justificada pelas circunstâncias do caso.

3.4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a validade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas (Art. 319, do Código de Processo Penal).

4. Dispositivo e tese: Habeas Corpus, denegação da ordem. Tese: (i) A fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos probatórios colhidos nos autos, legitima a manutenção da prisão preventiva. (ii) O excesso de prazo na prisão cautelar não se configura quando a instrução segue regularmente e a complexidade da causa e a atuação da defesa justificam o tempo decorrido. (iii) Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração justificam a segregação preventiva.

5. Legislação relevante citada: Arts. 311, 312, 313, 315, 316, parágrafo único e 319, do Código de Processo Penal.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus n. 730721/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS, Sexta Turma, DJe 31/08/2022; STJ - AgRg no HC: 494420 SC 2019/0049411-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019; AgRg no HC n. 577.598/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1000767-46.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1001018-64.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Impetrante: Patrich Leite de Carvalho.

Advogado: Patrich Leite de Carvalho (OAB: 3259/AC).

Paciente: Rafael Felipe Filgueira Gaião.

Imps: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco/AC.

Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Caso em exame: Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente.

2. Razões de decidir:

2.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos Arts. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

2.2. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.3. In casu, o periculum libertatis se encontra evidenciado pelos elementos de prova colhidos até o presente momento, tendo-se como irrefutável a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

2.4. As condições pessoais favoráveis do paciente não obstam, por si só, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. Legislação relevante citada: Art. 312, do Código de Processo Penal.

4. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 494420 SC 2019/0049411-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data

de Julgamento: 18/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019.
5. Dispositivo: Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1001018-64.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1001053-24.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Manuel Urbano
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Impetrante: Robson de Aguiar de Souza.
Advogado: Robson de Aguiar de Souza (OAB: 3063/AC).
Impetrado: J. da V. Ú - C. da C. de M. U..
Paciente: V. S. F..
Advogado: Sanderson Silva de Moura (OAB: 2947/AC).
Advogado: José Denis Moura dos Santos Junior (OAB: 3827/AC).
Assunto: Direito Penal

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ULTIMA RATIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

- 1.Caso em Exame: Habeas corpus impetrado em favor de V. S. F., objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentos e pressupostos legais para sua manutenção. O paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos Arts. 217-A c/c 14, I; 147-A, § 1º, I; e 147-B, todos do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006, sendo o flagrante posteriormente homologado e convertido em prisão preventiva.
- 2.Questão em Discussão: Verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, a luz do Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, notadamente no que se refere à demonstração de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem o perigo gerado por sua liberdade.
- 3.Razões de Decidir:
 - 3.1. A prisão preventiva constitui medida excepcional e somente se justifica diante da presença cumulativa da prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e perigo concreto decorrente da liberdade do agente, conforme dispõe o Art. 312 do Código de Processo Penal.
 - 3.2. A decisão de decretação da prisão preventiva deve conter fundamentação idônea, demonstrando, com base em fatos concretos, a imprescindibilidade da medida e a inadequação ou insuficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do Art. 282, § 6º, e do Art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, embora mencione a gravidade do delito e o risco de reiteração, não demonstrou a existência de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem o perigo atual gerado pela liberdade do paciente, exigência expressa do Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.
 - 3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão preventiva deve ser a última ratio, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada a absoluta inadequação das medidas cautelares previstas no Art. 319, do Código de Processo Penal.
- 4.Dispositivo e Tese: Ordem concedida. A prisão preventiva deve ser motivada com base em fatos concretos e contemporâneos que demonstrem a real necessidade da medida, nos termos do Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. A ausência de fundamentação idônea quanto ao perigo atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A excepcionalidade da prisão preventiva exige a demonstração da insuficiência das medidas cautelares alternativas, cuja adequação deve ser individualmente justificada.
- 5.Dispositivos Relevantes Citados: Art. 5º, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal/1988, ; Arts. 282, §6º; 312 e §2º; Art. 315;Art. 319; Art. 321, todos do Código de Processo Penal.
- 6.Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 797.681/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022; STJ, AgRg no RHC n. 158.796/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022; HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019. HC n. 610.493, STJ/DF, Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 17/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.

1001053-24.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, conceder a ordem, com a substituição da prisão por cautelares do Art. 319, I, II, III, IV, V e IX, CPP, divergente o Des. Samuel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0006841-04.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samuel Evangelista
Apelante: Isaías Ferreira Junior.
Advogado: Fernando Henrique Schicovski (OAB: 4780/AC).
Apelante: João Vítor Ruiz Ferreira.
Advogado: Fernando Henrique Schicovski (OAB: 4780/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Daisson Gomes Teles (OAB: 3135/AC).
Assunto: Crimes Previstos No Estatuto do Idoso

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS DE PESSOA IDOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, que os condenou como incurso no Art. 102, da Lei nº 10.741/2003, c/c Art. 61, II, “e” e “f”, na forma do Art. 71, todos do Código Penal, pela apropriação e desvio de proventos da vítima idosa. Sustentam nulidades processuais e, no mérito, requerem absolvição por ausência de dolo e existência de consentimento da vítima.
2. Questões em discussão: (i) aferir se houve nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) examinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea; (iii) verificar se houve nulidade por ausência de oitiva das partes quanto a documentos novos; (iv) definir se a sentença violou o princípio da correlação entre acusação e julgamento; e (v) determinar se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelo tipo penal do Art. 102, do Estatuto do Idoso.
3. Razões de decidir:
 - 3.1. A substituição do magistrado que presidiu a instrução decorreu de razões administrativas regulares, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do Art. 563, do Código de Processo Penal, não configurando nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz.
 - 3.2. A sentença possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, expondo as razões do convencimento judicial com base nas provas dos autos, afastando a alegada nulidade por ausência de motivação, conforme exigido pelo Art. 93, IX, da Constituição Federal.
 - 3.3. As partes foram regularmente intimadas a se manifestar sobre os documentos novos juntados em audiência, não havendo cerceamento de defesa ou prejuízo demonstrado, razão pela qual se afasta a nulidade processual por ausência de oitiva.
 - 3.4. A denúncia, ainda que sucintamente, descreve reiteração de condutas no período de 22 a 26 de dezembro de 2022, o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva, não havendo violação ao princípio da correlação quanto à capitulação penal.
 - 3.5. Entretanto, a sentença, ao fixar valores para reparação de danos com base em períodos não delimitados na denúncia, extrapolou os contornos fáticos da imputação, violando o princípio da correlação entre acusação e sentença (Art. 383, do Código de Processo Penal).
 - 3.6. A prova dos autos demonstra que as movimentações financeiras ocorreram com o consentimento da vítima, conforme acordo familiar anterior, e sob a vigência de procuração válida até 2021, não havendo comprovação de dolo ou de desvio de finalidade nas condutas dos apelantes.
 - 3.7. A existência de animosidade entre os irmãos envolvidos e a ausência de prova inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, recomendando a absolvição dos réus.
4. Dispositivo e tese: Recurso provido.
5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPP, Arts. 383 e 399, §2º, 563 e 386, III e VII; CP, Arts. 61, II, “e” e “f”, e 71; Lei nº 10.741/2003, Art. 102.
6. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1671467/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018; STF, RE 625263/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.03.2022, DJe 06.06.2022; STF - HC: 240025 MT, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2024 PUBLIC 22-05-2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0006841-04.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar as

preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, por maioria, dar provimento aos apelos, divergente o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal nº 0001937-35.2023.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Eduardo Lopes Faria.
Apelado: Vitor Sobreira de Oliveira.
D. Público: Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).
Assunto: Roubo Majorado

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE FLAGRANTE ABUSIVO. AGRESSÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Acre contra sentença que reconheceu a nulidade das provas decorrentes de prisão em flagrante e absolveu o réu da imputação pela prática de crimes de roubo qualificado (Art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP), corrupção de menor (Art. 244-B, do ECA) e tráfico de drogas (Art. 33, da Lei n. 11.343/06). O apelante sustenta a validade do flagrante, a ausência de agressão policial e a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor.
2. Questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida na prisão em flagrante por suposto abuso policial durante a abordagem; (ii) analisar se há provas suficientes para condenar o apelado pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor.
3. Razões de decidir:
- 3.1. A abordagem policial encontra motivação legítima na desobediência à ordem de parada e na perseguição de indivíduos em posse de motocicleta produto de crime, mas a legalidade do flagrante é comprometida por elementos de agressão policial ao réu, conforme exame de corpo de delito e imagens que demonstram lesões incompatíveis com a alegada queda da motocicleta.
- 3.2. A atuação policial, ao extrapolar os limites da força necessária, vicia a legalidade do flagrante, tornando ilícitas as provas obtidas e atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree).
- 3.3. Com a nulidade da abordagem, restam comprometidos os elementos dali derivados.
- 3.4. Não há prova segura quanto à autoria do apelado nos três crimes de roubo qualificado imputados, pois as vítimas não reconheceram formalmente o réu, há divergência quanto às vestimentas e aparência dos assaltantes e inexistente demonstração do nexo direto entre o réu e os delitos.
- 3.5. Em relação à imputação por corrupção de menor, a ausência de provas quanto à autoria dos delitos principais impede a configuração da indução ou cooptação do adolescente infrator pelo réu, não havendo elementos mínimos que indiquem comando, induzimento ou participação direta do apelado.
4. Dispositivo e teses: Recurso desprovido. Teses: (i) A prova obtida por meio de flagrante policial que envolva abuso ou agressão física ao custodiado é ilícita e contamina os demais elementos probatórios dela derivados; (ii) A ausência de reconhecimento formal pelas vítimas, aliada a divergências nas descrições físicas dos autores e à nulidade do flagrante, inviabiliza a condenação por roubo qualificado;
5. Legislação relevante citada: Art. 5, da Constituição Federal; Art. 157, do Código Penal.
6. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 741.270/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, J: 13/9/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0001937-35.2023.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, negar provimento ao apelo, divergente o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0000272-48.2023.8.01.0013
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: M. P. do E. do A..
Promotor: Lucas Nonato da Silva Araújo (OAB: 42130/DF).
Apelado: E. C. da S..
D. Público: Tiago Gonçalves dos Santos (OAB: 9006/RO).
Assunto: Estupro de Vulnerável

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DUVIDOSAS. PALAVRA DA VÍTIMA DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó, que absolveu o apelante da imputação do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A, caput, c/c Art. 71, ambos do Código Penal), com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O apelante sustenta, em síntese, que a palavra da vítima é suficiente para sustentar o juízo condenatório e pugna, ainda, pela fixação de indenização mínima no valor de R\$ 10.000,00 pelos danos morais decorrentes do delito.
- II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a prova produzida nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável.
- III. RAZÕES DE DECIDIR
- 3.1. A condenação penal exige prova robusta, segura e indubitável da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a imposição de sanção penal fundada em presunções ou meras declarações isoladas.
- 3.2. O exame de corpo de delito conclui pela inexistência de vestígios de conjunção carnal ou de qualquer ato libidinoso recente, o que enfraquece significativamente a materialidade delitiva.
- 3.3. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes contra a dignidade sexual, carece de força probante autônoma quando desacompanhada de outros elementos que lhe confirmem verossimilhança.
- 3.4. As demais provas constantes dos autos, como os depoimentos de testemunhas próximas ao acusado e o relato indireto do genitor da vítima, revelam-se frágeis, subjetivos e insuficientes para sustentar um decreto condenatório.
- 3.5. A absolvição impõe-se ante a ausência de provas suficientes para a condenação, conforme o princípio constitucional do in dubio pro reo (CF, Art. 5º, LVII).
- IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova firme e segura da materialidade e da autoria do delito, não se prestando a sustentar a sanção penal a palavra da vítima desacompanhada de outros elementos de prova.
2. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado sempre que persistirem dúvidas razoáveis sobre a ocorrência do crime ou a sua autoria.
- V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, Art. 5º, LIV e LVII; CP, Arts. 217-A e 71; CPP, Arts. 386, VII, 387, IV, e 593, I.
- VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 1.008.844, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 10/06/2025; STJ, HC n. 857.045/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/03/2025, DJEN de 18/03/2025; STJ, REsp n. 2.212.634, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000272-48.2023.8.01.0013, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, negar provimento ao apelo, divergente o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal nº 0001407-65.2022.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Apelante: José Minerval Vitor dos Santos.
D. Público: Mateus Wesley Teixeira de Lima e Sousa (OAB: 19444/RN).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Flavio Augusto Godoy.
Assunto: Crimes de Trânsito

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO OFERECIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

- .Caso em exame: Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, convertida em duas restritivas de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, pela prática dos crimes dos Arts. 306, § 1º, I, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O apelante alega nulidade por ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sem justificativa apresentada e, subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena quanto ao delito do Art. 306, do CTB.
- .Questões em discussão: (i) definir se a ausência de oferecimento de ANPP,

sem justificativa expressa na fase pré-processual, configura nulidade processual insanável; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena do Art. 306, do CTB, tanto na valoração da culpabilidade quanto na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

.Razões de decidir:

3.1. O Ministério Público possui discricionariedade para avaliar a suficiência e adequação do ANPP ao caso concreto, não havendo direito subjetivo do réu ao benefício, conforme Art. 28-A, do CPP e Enunciado nº 19 do CNPG/GNCCRIM.

3.2. Ainda que ausente justificativa expressa na fase de oferecimento da denúncia, o Ministério Público apresentou posteriormente os motivos que impedem a proposta de ANPP, destacando a reiteração do apelante, o que afasta a configuração de nulidade, especialmente à luz do princípio pas de nullité sans grief (Art. 563, do CPP), porque o retorno dos autos àquela fase processual apenas conduziria à apresentação da mesma justificativa.

3.3. A nulidade arguida somente em sede recursal caracteriza nulidade de algibeira.

3.4. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria do crime de embriaguez ao volante, é legítima diante da quantidade significativamente elevada de álcool constatada no teste do etilômetro, ultrapassando o patamar mínimo do tipo penal.

3.5. A fração de aumento atribuída à circunstância judicial negativa está dentro do espaço discricionário do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de um percentual fixo como 1/6, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

3.6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6, foi devidamente considerada na segunda fase da dosimetria, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

4. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Teses: (i) O Ministério Público detém discricionariedade para avaliar o cabimento e a suficiência do ANPP, não havendo direito subjetivo do réu à sua propositura, desde que apresentados, ainda que a posteriori, fundamentos concretos para a negativa; (ii) A ausência de oferecimento de ANPP, sem prejuízo efetivo à defesa e com posterior justificação pertinente e idônea, não gera nulidade processual; (iii) A valoração negativa da culpabilidade em razão de quantidade significativa de álcool é legítima e não configura bis in idem; (iv) A fração de aumento ou diminuição aplicada às circunstâncias judiciais na dosimetria da pena está submetida ao livre convencimento motivado do magistrado, dentro dos limites legais e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (v) A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme vedação da Súmula nº 231 do STJ.

5. Legislação relevante citada: Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

6. Jurisprudência relevante citada: TJAC - Relator: Des. Francisco Djalma; Comarca: Cruzeiro do Sul;Número do Processo:0000246-83.2023.8.01.0002;Órgão julgador: Câmara Criminal;Data do julgamento: 12/03/2025; Data de registro: 12/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0001407-65.2022.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n. 0000066-19.2024.8.01.0912
Foro de Origem: Estadual
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Recorrente: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Aretuza de Almeida Cruz.
Recorrido: Denivaldo Nascimento dos Santos.
D. Público: Renato Castelo de Oliveira (OAB: 170092/SP).
Assunto: Furto Qualificado

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. JUÍZO INCOMPETENTE PARA REVOGAR PRISÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ULTIMA RATIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA.

.Caso em exame: Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco – AC (fls. 05/07), que concedeu a liberdade provisória a D. N. D. S., qualificado nestes autos, por ter praticado os delitos previstos no Art. 155, §, 4º, I e IV, e § 6º, todos do Código Penal, com a aplicação medidas cautelares diversas a prisão.

.Questão em discussão: Reforma da decisão que aplicou medida menos gravosa.

.Razões de decidir:

3.1. A prisão preventiva é a ultima ratio, posto que a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior ris-

co à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

3.2. Há manifestação desta Câmara Criminal, nos autos nº 0703617-77.2024.8.01.0002, sobre o referido tema, em que destacou as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e a Lei nº 13.964/19, confirmam que o Juiz das Garantias pode verificar a legalidade do ato da prisão, a ocorrência de tortura e maus tratos e a ocorrência de prescrição, mas não tem competência para revogar prisão preventiva decretada por outro Magistrado, sob pena de violação do princípio do Juiz natural.

.Dispositivo e tese: Provimento. Concessão de Habeas Corpus de Ofício. Tese: O juiz natural da causa, no exercício de sua discricionariedade vinculada, por estar mais próximo dos fatos e provas, tem melhores condições de analisar as questões que envolvem o fato delituoso, inclusive a necessidade de substituição cautelar.

Entende-se que a Decisão proferida pelo Juiz das Garantias excedeu a sua competência ao revogar a prisão decretada por outro Juízo, ou seja, é incompetente para revogar a prisão decretada por outro Juízo.

5. Legislação relevante citada: Arts. 312 e Art. 319, do Código de Processo Penal;Art. 155, do Código Penal.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022); (STJ - HC: 536995 BA 2019/0295699-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021; STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020; STJ - HC: 456239 SP 2018/0155747-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n. 0000066-19.2024.8.01.0912, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, ministerial. por maioria, conceder ordem de habeas corpus de ofício para manter o recorrido em liberdade, mantidas as cautelares anteriormente fixadas. Divergente nesta parte o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1000988-29.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Jordão
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Impetrante: Ribamar de Souza Feitosa Júnior.
Advogado: Ribamar de Souza Feitosa Júnior (OAB: 4119/AC).
Impetrante: Jeison Farias da Silva.
Advogado: Jeison Farias da Silva (OAB: 4496/AC).
Paciente: Francisco das Chagas de Souza Leão.
Imps: Juízo de Direito da Vara Criminal Comarca não instalada de Jordão.
Assunto: Homicídio Qualificado

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA. REPETIÇÃO DE PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1.Caso em exame: Pedido de concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente.

2. Razões de decidir:

2.1. Conhecimento parcial do writ, diante da reiteração de argumentos já apreciados em habeas corpus anterior, admitindo-se, contudo, a análise das alegações supervenientes relativas ao andamento processual e aos novos elementos trazidos.

2.2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos Arts. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

2.3. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a prisão encontra-se devidamente fundamentada.

2.4. Todavia, a prisão preventiva, por sua excepcionalidade, deve ter duração compatível com o tempo razoável de tramitação do processo, não podendo perdurar por período indefinido sem atos instrutórios relevantes.

2.5. A jurisprudência do STJ rechaça o exame puramente aritmético dos prazos, devendo o julgador ponderar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de complexidade do feito, a não oposição da defesa e a ausência de diligências relevantes pendentes.

2.6. No caso, apesar da reavaliação periódica da prisão pelo juízo de origem, não houve efetivo progresso na instrução, impondo-se a revogação da custódia em razão do constrangimento ilegal.

2.7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficien-

te, neste momento, para resguardar a ordem processual, à luz do Art. 319, do Código de Processo Penal.

3. Legislação relevante citada: Art. 648, II, do Código de Processo Penal.

4. Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC 131.722/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021.

5. Dispositivo: Ordem de habeas corpus concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1000988-29.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conceder a ordem, substituindo a prisão por cautelares do Art. 319, I, II, III, IV e V, Código de Processo Penal, de ofício, encaminhar cópia do Acórdão a COGER, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal nº 0713620-65.2022.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Apelante: M. P. do E. do A..
Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco (OAB: 15493/GO).
Apelado: G. da S. L..
D. Público: Paulo Michel São José (OAB: 1180/RO).
Assunto: Vias de Fato

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCERTEZA. CONTRADIÇÕES EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

- Caso em exame: Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Acre contra sentença que absolveu o réu das imputações dos crimes de vias de fato (Art. 21, da LCP) e ameaça (Art. 147, do CP), ambos no contexto de violência doméstica (Art. 5º, da Lei nº 11.340/06), com fundamento no Art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial sustenta que há provas suficientes para condenação quanto ao crime de ameaça, considerando a relevância probatória da palavra da vítima.
- Questão em discussão: Verificar se o conjunto probatório constante dos autos, notadamente as declarações da vítima, é suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.
- Razões de decidir:
 - A condenação criminal exige prova segura e coerente da materialidade e da autoria, especialmente quando fundada exclusivamente na palavra da vítima.
 - O depoimento prestado pela vítima em juízo revelou contradições relevantes em relação à versão apresentada em sede policial, inclusive quanto à dinâmica dos fatos, à existência de lesões corporais e às supostas ameaças proferidas.
 - Em juízo, a vítima apresentou incerteza quanto aos detalhes essenciais do ocorrido, inclusive não se recordando das palavras ameaçadoras atribuídas ao réu e negando ter sofrido lesões, o que fragiliza seu relato e compromete seu valor probatório.
 - O réu apresentou versão coerente e constante em todas as fases da persecução penal, alegando que apenas tomou a faca da vítima para evitar agressões.
 - Diante da dúvida relevante sobre a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
 - A sentença absolutória deve ser mantida quando não há prova suficiente da autoria, em homenagem aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.
- Dispositivo e tese: Desprovisionamento do recurso. Tese: (i) A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em prova contraditória ou frágil, ainda que proveniente da vítima, especialmente quando inexistem outros elementos de corroboração; (ii) A dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos e a autoria da conduta deve conduzir à absolvição, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (iii) Em casos de violência doméstica, embora a palavra da vítima tenha especial relevância, esta deve ser clara, firme e coerente para servir de base a um édito condenatório.
- Legislação relevante citada: Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
- Jurisprudência relevante citada: TJAC - Relator: Des. Francisco Djalma; Comarca: N/A; Número do Processo: 0000373-83.2021.8.01.0004; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 27/11/2023; Data de registro: 27/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0713620-65.2022.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, negar provimento ao apelo ministerial, divergente o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0101262-18.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Curti.
Agravado: Walisson Barros de Souza.
D. Público: Luis Gustavo Medeiros de Andrade (OAB: 18148/RJ).
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

- Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.
- Questão em discussão: Definir acerca da obrigatoriedade quanto ao pagamento da pena de multa, bem como a comprovação da impossibilidade econômica de efetuar o referido pagamento e se a não quitação poderá frustrar a progressão de regime do agravado.
- Razões de decidir:
 - In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, o não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.
 - O inadimplemento da pena de multa não constitui, por si só, óbice à progressão de regime prisional, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.
 - Preenchidos os requisitos para a progressão de regime, mostra-se legítima a concessão do benefício, devendo a execução da multa ocorrer por meio próprio, sem prejuízo ao apenado.
- Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.
- Legislação relevante citada: Art. 51, do CP, Art. 112 e 164, da LEP, nos moldes das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.
- Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.21.038232-1/002, Relatora: Des. Valéria Rodrigues, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 01/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº0101262-18.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 27 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0500039-67.2018.8.01.0013
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Lucas Nonato da Silva Araújo (OAB: 42130/DF).
Apelado: Eslândio Silva Gadelha.
D. Público: Diego Victor Santos Oliveira (OAB: 27714/CE).
Assunto: Homicídio Qualificado

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

- Caso em exame: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Feijó que, com fundamento no Art. 414, do CPP, impronunciou o réu quanto aos crimes previstos no Art. 121, § 2º, I e IV, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, e no Art. 244-B, do ECA, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria. O Ministério Público sustenta que a decisão incorre em erro ao aplicar o princípio do in dubio pro reo, defendendo que, na fase da pronúncia, deve prevalecer o in dubio pro societate. Requer, ao final, a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado.
- Questão em discussão: Verificar se há nos autos indícios suficientes de au-

toria que justifiquem a pronúncia do acusado, nos termos do Art. 413, do CPP.

3. Razões de decidir:

3.1. A decisão de pronúncia exige a certeza da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o que não se confunde com prova plena, mas também não pode se basear em meras suposições ou relatos isolados e contraditórios.

3.2. O único depoimento que imputa diretamente a autoria ao acusado é de uma testemunha, cuja versão em juízo diverge substancialmente daquela prestada na fase inquisitorial, comprometendo sua credibilidade.

3.3. Os demais testemunhos, inclusive da vítima e de testemunhas oculares, são uníssonos em afirmar que não foi possível identificar o autor do disparo, reforçando a ausência de convergência probatória quanto à autoria.

3.4. Não houve apreensão de arma de fogo nem produção de prova técnica que vincule o réu ao crime, tampouco elementos que confirmem a participação do réu no momento do fato.

3.5. O precedente do Processo nº 0000445-48.2018.8.01.0013, que resultou na absolvição dos adolescentes supostamente coautores com base na mesma prova, reforça a fragilidade do conjunto probatório.

3.6. O uso indiscriminado do princípio do in dubio pro societate como fundamento exclusivo para a pronúncia contraria os standards probatórios exigidos pelo STJ, que reconhece a necessidade de indícios sólidos e minimamente robustos como filtro da acusação.

3.7. A manutenção da decisão de impronúncia está em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, resguardando o réu de julgamento injustificado pelo Tribunal do Júri.

4. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo admissível sua decretação com base em provas frágeis, contraditórias ou isoladas. 2. O princípio do in dubio pro societate não pode ser utilizado como justificativa autônoma para pronúncia quando ausente lastro probatório mínimo e convergente. 3. Havendo metadúvida sobre a autoria delitiva, impõe-se a impronúncia em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Dispositivos relevantes citados: CPP, Arts. 413 e 414; CP, Arts. 121, § 2º, I e IV, c/c Art. 14, II; ECA, Art. 244-B. 6. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 734.927/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0500039-67.2018.8.01.0013, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, negar provimento ao apelo ministerial, divergente o Des. Samoel Evangelista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0004996-34.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Apelante: I. D. N..
Advogada: Ana Flavia Nobrega de Lima Leal (OAB: 4989/AC).
Advogado: Jorge Luiz Andrade da Rocha (OAB: 3909/AC).
Advogado: Dion Nobrega Leal (OAB: 681/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotora: Diana Soraia Tabalipa Pimentel.
Assunto: Ameaça

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE POR BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação Criminal interposta em face da r. sentença da 2ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco/AC, que condenou o apelante à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além da imposição de medidas de caráter educativo e indenizatório, pela prática dos crimes de ameaça (Art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes), em concurso material (Art. 69, do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta ou, alternativamente, a mitigação da pena imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se há nulidade ou irregularidade na valoração da agravante do Art. 61, II, “f”, do CP no tocante ao Art. 24-A, da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se é cabível a aplicação da continuidade delitiva e a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso, em que os relatos foram confirmados por provas documentais, prints de mensagens (áudios) e depoimentos de policiais que presenciaram os fatos.

O descumprimento reiterado das medidas protetivas demonstra desrespeito à ordem judicial e reiteração da conduta delitiva, elementos suficientes para configuração do crime previsto no Art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

A confissão, ainda que parcial deve ser reconhecida, nos termos da jurisprudência consolidada e Súmula nº 545 do STJ.

A aplicação da agravante genérica do Art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime do Art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 configura bis in idem, pois a violência doméstica já constitui elemento típico da infração, sendo afastada com base na jurisprudência consolidada do STJ.

Reconhece-se a continuidade delitiva entre os dois episódios de descumprimento de medida protetiva, nos termos do Art. 71, do Código Penal, com aumento de pena de 1/6, conforme critérios da Súmula nº 659 do STJ.

A pena definitiva foi redimensionada para 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto e as demais cominações da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. A aplicação da agravante do Art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime do Art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 configura bis in idem. A confissão parcial do réu, ainda que qualificada ou informal, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para formar o convencimento judicial. É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois delitos de descumprimento de medida protetiva com aumento de pena nos termos da Súmula nº 659 do STJ. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível em crimes de violência doméstica praticados com violência ou grave ameaça.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, Art. 5º, LXXIV; CP, Arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 69; 71; 147, caput; CPP, Art. 386, V e VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), Arts. 7º, I e II; 19, §1º; 22, II e III, “a”, “b” e “c”; 24-A.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, APn nº 902/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 4.12.2024, DJEN 19.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.682.075/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.2.2025, DJEN 24.2.2025; STJ, REsp nº 2.113.308/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 4.3.2024, DJe 8.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 905.712/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 16.9.2024, DJe 19.9.2024; STJ, REsp nº 2.182.733/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 8.4.2025, DJEN 22.4.2025; STJ, AgRg no HC nº 735.437/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 7.6.2022, DJe 10.6.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0004996-34.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Apelação Criminal nº 0001173-52.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Pablo Henrique Viana Rocha.
Advogado: Izaac da Silva Almeida (OAB: 5172/AC).
Advogada: Elinalde Fernandes de Sousa Almeida (OAB: 6652/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Nelma Araújo Melo de Siqueira.
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso pessoal (Art. 28, da mesma lei).

2. Questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito de tráfico para o de consumo pessoal, com fundamento na pequena quantidade de entorpecentes e na confissão do uso pelo réu.

3. Razões de decidir:
- 3.1. O conjunto probatório evidencia, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, com base no auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de entorpecentes (207,16g de cocaína e 23,95g de maconha), materiais típicos de mercancia e nos depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.
- 3.2. Os depoimentos policiais são considerados meio de prova idôneo e apto a embasar condenação, sobretudo quando harmônicos, detalhados e prestados por agentes especializados que participaram de operação policial fundamentada em investigação prévia, não havendo demonstração de parcialidade.
- 3.3. O tipo penal do Art. 33, da Lei nº 11.343/06 contempla múltiplas condutas, sendo desnecessário o flagrante da venda ou comercialização, bastando o depósito ou a guarda da substância entorpecente, conforme reconhecido pelo próprio apelante.
- 3.4. A alegação de uso pessoal é afastada ante o contexto fático e probatório, considerando: a significativa quantidade de droga apreendida, os apetrechos para fracionamento e venda, a condenação anterior do réu por tráfico, a investigação prévia e a dinâmica do flagrante em operação especializada.
- 3.5. A tentativa de desclassificação para o Art. 28, da Lei nº 11.343/06 esbarra na ausência de elementos que indiquem a exclusiva destinação ao uso pessoal, não sendo suficiente a autodeclaração de dependência pelo acusado.
4. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Teses: (i) O depoimento judicial de policiais, prestado sob contraditório e em consonância com demais provas, constitui meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas; (ii) A subsunção típica ao Art. 33, da Lei nº 11.343/06 independe de flagrante de venda, bastando a comprovação de condutas como depósito e guarda de entorpecentes; (iii) A desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva ao consumo próprio, o que não se verifica quando presentes elementos suficientes da prática mercantil.
5. Legislação relevante citada: Art. 33, da Lei nº 11.343/06;
6. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp n. 2.463.531/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0001173-52.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco – AC, 26 de junho de 2025.

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n. 0000091-15.2025.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Recorrente: Lucas Walifer Wanderley da Cunha.
D. Pública: Gabriella de Andrade Virgilio (OAB: 10778/RN).
Recorrente: Thiago Salvino Gonçalves.
D. Pública: Gabriella de Andrade Virgilio (OAB: 10778/RN).
Recorrente: João Felipe Carvalho de Mendonça.
D. Público: Gabriella de Andrade Virgilio (OAB: 10778/RN).
Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Ildon Maximiano Peres Neto (OAB: 8160/MT).
Assunto: Homicídio Qualificado

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INDÍCIOS PRESENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO PROVIMENTO

- 1.Caso em exame: Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, em face da Decisão (fls. 667/676 – autos nº 0001285-21.2023.8.01.0001), do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco – AC, que pronunciou os recorrentes como incurso nas penas do Art. 121, § 2º, I e IV c/c o Art. 14, II por duas vezes, ambos do Código Penal e Art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, tudo na forma do Art. 69, do Código Penal.
2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para pronúncia dos recorrentes, com base na existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, ou se é o caso de impronúncia por ausência de elementos mínimos que autorizem o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Razões de decidir:
- 3.1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, bastando um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do princípio do in dubio pro societate.
- 3.2. As alegações de ausência de individualização de condutas e de fragilidade probatória não se sustentam diante dos reconhecimentos formais realizados pelas vítimas e dos demais elementos que apontam para a coautoria dos recorrentes na execução dos fatos imputados.

- 3.3. Se recorre ao princípio do in dubio pro societate, buscando-se homenagear a soberania do Júri Popular, a quem cabe dirimir as questões em que haja qualquer indício de dúvida, nos crimes dolosos contra a vida.
4. Dispositivo e tese: Não Provimento. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e de indícios de autoria, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório constante dos autos.
5. Legislação relevante citada: Art. 121, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal. Art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013. Art. 69, do Código Penal; Art. 414, do Código de Processo Penal.
6. Jurisprudência relevante citada: TJDF. Segunda Turma Criminal. RSE nº 20101110016238. Rel. Des. João Timóteo de Oliveira. J. 30/04/2015. DJe 06/05/2015; STJ, AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito n. 0000091-15.2025.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Recurso em Sentido Estrito nº 0000051-33.2025.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Recorrente: Messias do Nascimento da Penha
Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Rafael Figueiredo Pinto
Promotor de Justiça: Ildon Maximiano Peres Neto
Promotor de Justiça: Bernardo Fiterman Albano
Procurador de Justiça: Francisco José Maia Guedes

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA AUDIÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PARA APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE VISTA DOS AUTOS À DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO.

- I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão que deixou de receber o Recurso de Apelação Criminal, ante o trânsito em julgado da Sentença condenatória proferida oralmente em Audiência de instrução e julgamento.
2. O recorrente sustenta que diante da nomeação de advogado dativo para o representar na Audiência, o prazo para interposição de Recurso não se iniciou, pois a Defensoria Pública, responsável pela sua assistência jurídica, não foi pessoalmente intimada da Sentença.

- II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal do advogado dativo nomeado para ato específico, supre a exigência legal de intimação pessoal da Defensoria Pública para início da contagem do prazo para interposição de Recurso.

- III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, sendo necessária a remessa dos autos à Instituição.
5. A nomeação de advogado dativo para atuar exclusivamente em audiência não substitui a Defensoria Pública como Órgão de assistência regular ao acusado ou afasta as suas prerrogativas institucionais.
6. A contagem do prazo para interposição de Recurso somente se inicia após a intimação pessoal da Defensoria Pública com vista dos autos, ainda que outro advogado tenha presenciado a prolação da Sentença condenatória em audiência.
7. A ausência de intimação pessoal da Defensoria compromete o exercício pleno da ampla defesa, sendo inválida a certidão de trânsito em julgado realizada sem a sua ciência formal.

- IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A nomeação de advogado dativo para audiência específica, não afasta a prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente com vista dos autos.

2. O prazo para interposição de Recurso pela Defensoria Pública somente se inicia após o cumprimento dessa formalidade, sob pena de nulidade e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 370, § 4º; LC nº 80/94, artigo 128, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Terceira Seção, Habeas Corpus nº 296.759, do Rio Grande do Sul, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000051-33.2025.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em dar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Habeas Corpus nº 1001076-67.2025.8.01.0000
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Paciente: Arnaldo Luiz Sobrinho Yawanawa
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá
Impetrante: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)

Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Denúncia. Prazo. Excesso. Constrangimento ilegal. Ocorrência.

- Constatado o injustificado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial em caso de réu preso, resta configurado o constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da Ordem.

- Habeas Corpus concedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 1001076-67.2025.8.01.0000, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em o conceder, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Apelação Criminal nº 0721497-85.2024.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre
Apelado: Ismael Pinheiro Lima
Promotor de Justiça: Alekine Lopes dos Santos
Defensor Público: Glenn Kelson da Silva Castro
Procurador de Justiça: Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal objetivando desconstituir Sentença absolutória. O Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a prática da contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se há provas suficientes da prática do crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima no contexto da violência doméstica e familiar, assume especial relevância quando firme, coerente e desprovida de contradições, podendo fundamentar o juízo condenatório.
4. A materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça está comprovada pelo boletim de ocorrência e demais elementos colhidos na fase de instrução.
5. A autoria da contravenção penal de vias de fato resulta do relato da vítima, que descreveu de modo firme e detalhado a agressão praticada pelo apelado ao lhe golpear com um celular, ainda que não tenham restado lesões aparentes.
6. A autoria do crime de ameaça está demonstrada pelas declarações da vítima, que relatou de modo coeso, as ameaças de morte proferidas pelo apelado, gerando-lhe temor e a motivando a buscar proteção policial.
7. O crime de ameaça por sua natureza formal, consuma-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização da ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra firme, coerente e consistente da vítima, aliada aos demais elementos probatórios é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica e familiar.
2. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza mesmo na ausência de lesões aparentes, bastando a prática de ato de violência física sem consequências permanentes.

3. O crime de ameaça se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, artigo 21; CP, artigo 147.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Criminal nº 70082595695, Relator Desembargador Jayme Weingartner Neto; TJRS, Apelação Criminal nº 70078067071, Relator Desembargador Sylvio Baptista Neto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0721497-85.2024.8.01.0001, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em dar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 26 de junho de 2025

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1001035-03.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Impetrante: Jhonatan Barros de Souza.
Advogado: Jhonatan Barros de Souza (OAB: 5632/AC).
Paciente: José Francisco da Silva.
Imps: Juízo de Direito da Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul.
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

- 1.Caso em exame: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa em favor de J.F.D.S., preso desde 20 de maio de 2025 em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela prática do crime previsto no Art. 147-B, do Código Penal (violência psicológica contra a mulher).
2. Questões em discussão: verificar se houve ilegalidade na prisão preventiva diante da suposta apresentação tardia do custodiado ao juízo; aferir se estão presentes os requisitos legais e a devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, diante das alegações defensivas.
- 3.Razões De Decidir:
- 3.1 O habeas corpus é cabível como remédio constitucional para proteger a liberdade de locomoção frente a ilegalidade ou abuso de poder, conforme o Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal/1988, e os Arts. 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal.
- 3.2 A alegação de apresentação tardia do preso ao juízo não configura nulidade, pois o auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado, com comunicação à autoridade judiciária, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, além de respeitados os direitos constitucionais do custodiado.
- 3.3 A decisão de primeiro grau fundamenta adequadamente a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos e nos depoimentos da vítima, que descrevem histórico de agressões físicas, verbais e ameaças sistemáticas no contexto de violência doméstica.
4. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. A apresentação do custodiado ao juízo fora de 24 horas não acarreta, por si só, nulidade da prisão em flagrante, desde que observados os direitos constitucionais do preso. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e risco efetivo de reiteração delitiva.
- 5.Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal/1988, Art. 5º, LXVI e LXVIII; Código de Processo Penal, Arts. 282, §6º; 312 e §2º; 315; 319; 321.
6. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 797.681/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023; HC XXXXX/MS , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1001035-03.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 27 de junho de 2025.

Classe: Conflito de Jurisdição n. 0100461-05.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma
Suscitante: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.
Suscitado: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco.
Assunto: Competência da Justiça Estadual

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOOLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO Nº 325, TJAC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Caso em Exame: Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco - AC, visando conferir ao Juízo da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco – AC, a competência para homologação do acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público, no bojo da denúncia, nos autos do Processo nº 0700126-14.2025.8.01.0912, que apura a prática dos delitos previstos nos Arts. 180, caput, c/c Art. 330, caput, ambos do Código Penal, Art. 306, § 1º, II, Art. 309, caput e Art. 311, caput, todos previstos na Lei nº 9.503/1997, na forma do Art. 69, caput, do Código Penal, praticado em tese por R. N. V. N..
2. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em definir se a competência para homologação de Acordo de Não Persecução Penal, apresentado juntamente com a denúncia, permanece com o Juízo das Garantias, em razão da natureza pré-processual do instituto.
3. Razões de Decidir:
- 3.1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) tem natureza jurídica pré-processual e negocial, sendo formulado no âmbito da investigação criminal, com o objetivo de evitar a instauração da ação penal.
- 3.2. A Resolução nº 325/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Acre estabelece que compete ao Juízo das Garantias decidir sobre a homologação de ANPP quando este for formulado durante a fase investigativa (Art. 24, XI).
- 3.3. Embora a denúncia tenha sido oferecida, a apresentação simultânea do ANPP caracteriza-se como ato pré-processual, que antecede a formação válida da relação jurídico-processual penal, mantendo-se, portanto, sob a competência do Juízo das Garantias.
- 3.4. O Art. 3º-B, XVII, do Código de Processo Penal reforça a competência do Juiz das Garantias para decidir sobre a homologação de ANPP e acordos de colaboração premiada celebrados durante a investigação criminal.
4. Dispositivo e Tese: Conflito negativo de competência procedente. Compete ao Juízo das Garantias a análise e homologação de Acordo de Não Persecução Penal formulado no âmbito da investigação criminal, ainda que apresentado conjuntamente com a denúncia, por tratar-se de medida pré-processual.
5. Dispositivos relevantes citados: Arts. 180, caput, c/c Art. 330, caput, ambos do Código Penal, Art. 306, §1º, II, Art. 309, caput e Art. 311, caput, todos previstos na Lei nº 9.503/1997, na forma do Art. 69, caput, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n. 0100461-05.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, votar pela procedência do Conflito Negativo de Jurisdição e declarar competente para decidir no Processo n. 0700126-14.2025.8.01.0912 a Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 27 de junho de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0101163-48.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Curti.
Agravado: Rivaldo Nogueira do Nascimento.
D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG).
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

- 1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.
- 2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de pro-

- gressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
3. Razões de decidir:
- 3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).
- 3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.
- 4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.
5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
- 6.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDF), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Márcilio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº0101163-48.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0101250-04.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Curti.
Agravado: Darlison Xavier de Araújo.
D. Público: Luiz Gustavo de Medeiros (OAB: 181486/RJ).
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

- 1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.
- 2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
3. Razões de decidir:
- 3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).
- 3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.
- 4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.
5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
- 6.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do

TJDFT), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº0101250-04.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 27 de junho de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0100523-45.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Ocimar da Silva Sales Júnior.
Agravado: Adevanio Pardo da Silva.
D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ).
Assunto: Livramento Condicional

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EVIDENCIADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

- 1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa, bem como a não comprovação de ruptura de vínculo associativo com organização criminosa.
- 2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afronta ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
3. Razões de decidir:
 - 3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).
 - 3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.
 - 3.3. Em se tratando de apenado condenado pelo crime de participação em organização criminosa, a progressão de regime prisional está condicionada a satisfação, cumulativa, dos requisitos objetivos e subjetivos (lapso temporal e mérito carcerário). In casu, o lapso temporal já foi atingido, bem como, verifica-se que há informações do Departamento Integrado da Inteligência Penal a qual atesta que o agravado não possui mais vínculo com organização criminosa, o que autoriza à progressão para o regime semiaberto.
- 4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.
5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal e Art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.
6. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDF), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator (a) para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022). (TJMG – Agravo de Execução Penal 1.0000.24.432062-8/001, Relatora: Des. Luziene Barbosa Lima (JD 2G), 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 13/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.0100523-45.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias

digitais arquivadas.

Rio Branco, 27 de junho de 2025.

PAUTA DE JULGAMENTO

PAUTA DE JULGAMENTO elaborada nos termos do artigo 65 e seguintes do RITJAC, para a 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA, que será realizada no dia 03/07/2025, quinta-feira, às 08:00 horas, ou nas subsequentes, na Sala de Sessões, 1º andar, localizado na Rua Tribunal de Justiça, s/nº, Via Verde, Centro Administrativo, contendo os seguintes feitos, FICAM AS PARTES, POR SEUS PROCURADORES, DESDE JÁ INTIMADAS:

PROCESSOS PAUTADOS

- 1
Apelação Criminal nº 0000052-83.2023.8.01.0002
Origem: Cruzeiro do Sul / 2ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0000052-83.2023.8.01.0002
Assunto: Maus Tratos
Relatoria: Desembargadora Denise Bonfim
Revisão: Desembargador Francisco Djalma
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Christian Anderson Ferreira da Gama.
Apelado: J. de O. S..
D. Público: Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).
Apelado: Â L. de A..
D. Público: Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).
- 2
Apelação Criminal nº 0000068-37.2023.8.01.0002
Origem: Cruzeiro do Sul / 2ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0000068-37.2023.8.01.0002
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Eduardo Lopes de Farias.
Apelada: Isabele Oliveira Carvalho.
D. Pública: Camila Albano de Barros Ribeiro Gonçalves (OAB: 10151/PI).
- 3
Apelação Criminal nº 0000102-35.2021.8.01.0017
Origem: Mâncio Lima / Vara Única - Criminal
Nº na Origem: 0000102-35.2021.8.01.0017
Assunto: Furto Qualificado
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Claudeir Correia de Paiva do Nascimento.
D. Público: Euclides César Júnior (OAB: 33057/CE).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Pablo Leones Monteiro Machado.
- 4
Apelação Criminal nº 0000118-63.2023.8.01.0002
Origem: Cruzeiro do Sul / 1ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0000118-63.2023.8.01.0002
Assunto: Crimes de Trânsito
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Apelante: José Marcondes Marinho de Lima.
D. Público: Mateus Wesley Teixeira de Lima e Sousa (OAB: 19444/RN).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Flavio Augusto Godoy.
- 5
Apelação Criminal nº 0000161-22.2022.8.01.0006
Origem: Acrelândia / Vara Única - Criminal
Nº na Origem: 0000161-22.2022.8.01.0006
Assunto: Associação para A Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: V. A. do N..
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelante: A. L. da S..
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelante: C. M. M..
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelante: G. I. da S..
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelante: G. da S. L..
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelante: E. C. de O..
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelante: E. M. A. da S..

D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Apelante: E. G. de S..
Advogada: Claudia Maria de Souza Pinto Albano (OAB: 2903/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Daisson Gomes Teles (OAB: 3135/AC).

6
Apelação Criminal nº 0000179-59.2021.8.01.0012
Origem: Manuel Urbano / Vara Única - Criminal
Nº na Origem: 0000179-59.2021.8.01.0012
Assunto: Estupro de Vulnerável
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: R. C. M..
D. Público: Elizabeth Passos Castelo Pupin Costa (OAB: 2379/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Wendelson Mendonça da Cunha.

7
Apelação Criminal nº 0000198-15.2023.8.01.0006
Origem: Acrelândia / Vara Única - Criminal
Nº na Origem: 0000198-15.2023.8.01.0006
Assunto: Roubo Majorado
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Márcio Pereira de Aguiar.
Advogado: Janderson Soares da Silva (OAB: 6345/AC).
Advogado: Joaz Dutra Gomes (OAB: 6380/AC).
Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: José Lucivan Nery de Lima (OAB: 2844/AC).

8
Apelação Criminal nº 0000212-53.2024.8.01.0009
Origem: Senador Guimard / Vara Criminal
Nº na Origem: 0000212-53.2024.8.01.0009
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relatoria: Desembargadora Denise Bonfim
Revisão: Desembargador Francisco Djalma
Apelante: Anderson Lopes da Rocha.
Advogado: Jose Stenio Soares Lima Junior (OAB: 4000/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Fontoura de Carvalho.

9
Apelação Criminal nº 0000347-65.2020.8.01.0022
Origem: Porto Acre / Vara Única - Criminal
Nº na Origem: 0000347-65.2020.8.01.0022
Assunto: Homicídio Qualificado
Relatoria: Desembargador Francisco Djalma
Revisão: Desembargador Samoel Evangelista
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Flávio Bussab Della Líbera.
Apelado: Edna de Souza Silva.
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).

10
Apelação Criminal nº 0000400-20.2022.8.01.0008
Origem: Plácido de Castro / Vara Criminal
Nº na Origem: 0000400-20.2022.8.01.0008
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: C. L. dos S..
D. Pública: Barbara Araújo de Abreu (OAB: 14059/MA).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: José Lucivan Nery de Lima (OAB: 2844/AC).

11
Apelação Criminal nº 0000785-43.2023.8.01.0004
Origem: Epitaciolândia / Vara Única - Criminal
Nº na Origem: 0000785-43.2023.8.01.0004
Assunto: Estupro
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: B. Q. S..
D. Pública: Livia Batista Sales Carneiro (OAB: 440128/SP).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Luã Brito Barbosa.

12
Apelação Criminal nº 0000935-33.2023.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 3ª Vara Criminal

Nº na Origem: 0000935-33.2023.8.01.0001
Assunto: Estelionato
Relatoria: Desembargador Francisco Djalma
Revisão: Desembargador Samoel Evangelista
Apelante: Agostinho Trovão dos Santos.
Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC).
Apelante: Maria Helena Rezende Coco Santos.
Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho.

13
Apelação Criminal nº 0001457-26.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0001457-26.2024.8.01.0001
Assunto: Importunação Sexual
Relatoria: Desembargador Elcio Mendes
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Helder Cotta Paiva.
Advogado: Jeison Farias da Silva (OAB: 4496/AC).
Advogado: Ribamar de Souza Feitosa Júnior (OAB: 4119/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Nelma Araújo Melo de Siqueira.
Mag. Imp.: Desembargador Francisco Djalma
Mag. Imp.: Desembargador Samoel Evangelista

14
Apelação Criminal nº 0001988-46.2023.8.01.0002
Origem: Cruzeiro do Sul / 1ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0001988-46.2023.8.01.0002
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Flavio Augusto Godoy.
Apelado: Cauan Costa Souza.
D. Público: Mateus Wesley Teixeira de Lima e Sousa (OAB: 19444/RN).

15
Apelação Criminal nº 0002123-58.2023.8.01.0002
Origem: Cruzeiro do Sul / 2ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0002123-58.2023.8.01.0002
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Relatoria: Desembargador Francisco Djalma
Revisão: Desembargador Samoel Evangelista
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Pablo Leones Monteiro Machado.
Apelado: Ismael Basílio Barroso.
D. Público: Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).

16
Apelação Criminal nº 0004572-55.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 3ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0004572-55.2024.8.01.0001
Assunto: Corrupção Ativa
Relatoria: Desembargadora Denise Bonfim
Revisão: Desembargador Francisco Djalma
Apelante: R. A. D..
Advogado: Paulo Francisco de Matos (OAB: 1688/RO).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Aretuza de Almeida Cruz.

17
Apelação Criminal nº 0005008-14.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara do Tribunal do Júri
Nº na Origem: 0005008-14.2024.8.01.0001
Assunto: Homicídio Qualificado
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Marcos Antônio Galina.
Apelado: Wendell Silva de Souza Júnior.
D. Pública: Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares (OAB: 3246/AC).

18
Apelação Criminal nº 0700891-19.2024.8.01.0912
Origem: Rio Branco / 2ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0700891-19.2024.8.01.0912
Assunto: Roubo
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Maria Fátima Ribeiro Teixeira.

Apelado: Leandro Ferreira Damasceno.
D. Público: Michael Marinho Pereira (OAB: 3017/AC).

19
Recurso Em Sentido Estrito nº 0701066-76.2025.8.01.0912
Origem: Estadual / Vara Estadual do Juiz das Garantias
Nº na Origem: 0701066-76.2025.8.01.0912
Assunto: Furto
Relatoria: Desembargador Francisco Djalma
Recorrente: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Aretuza de Almeida Cruz.
Recorrido: Romário Nunes de Lima.
D. Público: Renato Castelo de Oliveira (OAB: 170092/SP).

20
Recurso Em Sentido Estrito nº 0701595-95.2025.8.01.0912
Origem: Estadual / Vara Estadual do Juiz das Garantias
Nº na Origem: 0701595-95.2025.8.01.0912
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Recorrente: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Aretuza de Almeida Cruz.
Recorrida: Antônia Michele Lima dos Santos.
D. Público: Renato Castelo de Oliveira (OAB: 170092/SP).

21
Apelação Criminal nº 0701901-52.2023.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara de Proteção à Mulher
Nº na Origem: 0701901-52.2023.8.01.0001
Assunto: Estupro
Relatoria: Desembargador Francisco Djalma
Revisão: Desembargador Samoel Evangelista
Apelante: O. F. T. de S..
Advogado: Wallison José Santos de Lima (OAB: 6144/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco (OAB: 15493/GO).

22
Apelação Criminal nº 0705266-80.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara de Proteção à Mulher
Nº na Origem: 0705266-80.2024.8.01.0001
Assunto: Ameaça
Relatoria: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: B. de O. R..
Advogado: Wallison José Santos de Lima (OAB: 6144/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco (OAB: 15493/GO).

23
Apelação Criminal nº 0715755-50.2022.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara de Proteção à Mulher
Nº na Origem: 0715755-50.2022.8.01.0001
Assunto: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Relatoria: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: A. de J. S..
Advogado: Janderson Soares da Silva (OAB: 6345/AC).
Advogado: Joaz Dutra Gomes (OAB: 6380/AC).
Advogado: MATHEUS DA COSTA MOURA (OAB: 5492/AC).
Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Juliana Barbosa Hoff.

24
Apelação Criminal nº 0716132-55.2021.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara de Proteção à Mulher
Nº na Origem: 0716132-55.2021.8.01.0001
Assunto: Ameaça
Relatoria: Desembargadora Denise Bonfim
Revisão: Desembargador Francisco Djalma
Apelante: J. da S. A..
Advogado: Erasmo da Silva Costa (OAB: 3940/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco (OAB: 15493/GO).

25
Apelação Criminal nº 0719318-81.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara de Proteção à Mulher
Nº na Origem: 0719318-81.2024.8.01.0001
Assunto: Contra A Mulher
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Jhon Félix Pereira de Oliveira.

D. Público: Paulo Michel São José (OAB: 1180/RO).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Dulce Helena de Freitas Franco.

26
Apelação Criminal nº 0800005-50.2021.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara Criminal
Nº na Origem: 0800005-50.2021.8.01.0001
Assunto: Peculato
Relatoria: Desembargadora Denise Bonfim
Revisão: Desembargador Francisco Djalma
Apelante: Wherley de Oliveira Pereira.
D. Público: Fernando Moraes de Souza (OAB: 2415/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Myrna Teixeira Mendoza (OAB: 1302/AC).

27
Apelação Criminal nº 0800189-16.2015.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara de Proteção à Mulher
Nº na Origem: 0800189-16.2015.8.01.0001
Assunto: Estupro
Relatoria: Desembargador Samoel Evangelista
Revisão: Desembargadora Denise Bonfim
Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco (OAB: 15493/GO).
Apelado: E. M. C..
D. Público: Paulo Michel São José (OAB: 1180/RO).

Secretaria da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, aos vinte e sete dias mês de junho do ano de dois mil e vinte cinco.

Bel. Eduardo de Araújo Marques
Coordenador de Câmara

TURMAS RECURSAIS DOS
JUIZADOS ESPECIAIS

Ata da Quinquagésima Primeira audiência de redistribuição ordinária realizada em 26 de Junho de 2025, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, c/c o artigo 76, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Recurso Inominado Cível nº 0700968-32.2024.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marlon Martins Machado
Apelante: Serviço de Agua e Esgoto do Estado do Acre - SANEACRE.
Procurador: Luís Cabral Moraes (OAB: 6128/AC).
Apelado: Sulnorte Comércio e Serviços Ltda - ME (Sulnorte).
Advogado: Daniel Duarte Lima (OAB: 4328/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0702693-56.2024.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marlon Martins Machado
Apelante: Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Apelado: Carlos Amílcar Brandão da Rocha Lira.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0705409-56.2024.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marlon Martins Machado
Apelante: Eliana Alves Farias de Souza.
D. Públicos: Juliana Caobianco Queiroz Mateus Zanotti (OAB: 3729/AC) e outro.
Apelado: Município de Rio Branco.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0712837-05.2024.8.01.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marlon Martins Machado
Apelante: Odeniza Ferreira de Oliveira.
D. Pública: Aryne Cunha do Nascimento (OAB: 2884/AC).
Apelado: Estado do Acre.
Procurador: Maria José Maia Nascimento Postigo.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Jose Irenildo Freitas de Lima
Cartório Distribuidor das Turmas Recursais

Ata da Sexagésima Quinta audiência de distribuição ordinária realizada em 27 de Junho de 2025, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, c/c o artigo 76, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Ato Ordinatório: Consoante disposto no Artigo 93, incisos I e II e § 1º, incisos I e II, do RITJAC, ficam as partes e advogados intimados a, no prazo de 02 (dois) ou 03 (três) dias, e sob pena de preclusão, manifestar oposição à realização de julgamento virtual, independentemente de motivação declarada, ficando cientes de que, uma vez em ambiente de julgamento virtual, não haverá oportunidade para sustentação oral.

2 - OBSERVAÇÕES:

- a) este ato ordinatório somente se aplica a processos com julgamento nos órgãos colegiados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;
- b) este ato ordinatório não se aplica aos casos de redistribuição / alteração de relatoria;
- c) nos casos em que houver a necessidade de apreciação de medida liminar, o prazo de manifestação previsto no art. 93, § 1º, I, será contado a partir da intimação da decisão que apreciar tutela, não sendo aplicável este ato ordinatório;
- d) a intimação supramencionada não se aplica aos sujeitos processuais que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, na forma das legislações vigentes;
- e) esta ata de distribuição serve como Certidão para os fins previstos na letra “a”, do §1º do art. 93, do RITJAC”. Foram distribuídos os seguintes feitos, em 27 de Junho de 2025, pelo sistema de processamento de dados:

Agravo de Instrumento nº 1000090-79.2025.8.01.9000
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Agravante: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Agravado: Marcelo Vasconcelos da Silva.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Agravo de Instrumento nº 1000091-64.2025.8.01.9000
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Agravante: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Agravado: Elielton Barbosa de Melo.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Agravo de Instrumento nº 1000092-49.2025.8.01.9000
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Agravante: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Agravado: Matheus Maia de Queiroz.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Mandado de Segurança Cível nº 1000093-34.2025.8.01.9000
Origem: 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Impetrante: Edileudo Rocha da Silva.
Advogado: Alvares Santiago de Oliveira Filho (OAB: 3904/AC).
Impetrado: Juízo de Direito do 1º JE Cível da Comarca de Rio Branco-Ac.
Litis Passivo: Manoel Freire de Lima.
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Jose Irenildo Freitas de Lima
Cartório Distribuidor das Turmas Recursais

Ata da Quinquagésima Segunda audiência de redistribuição ordinária realizada em 27 de Junho de 2025, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, c/c o artigo 76, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Recurso Inominado Cível nº 0700026-63.2025.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante: Abílio Moreira da Silva Neto.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0700185-06.2025.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Davi Silva Modesto.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0700188-58.2025.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante: Francisco Silva do Monte.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0702880-84.2018.8.01.0002
Origem: JE Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cruzeiro do Sul
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Michelle de Oliveira Matos.
Advogada: Michelle de Oliveira Matos (OAB: 3875/AC).
Apelado: Estado do Estado.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Magistrado

Recurso Inominado Cível nº 0705927-46.2024.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante: Eden Alves de Azevedo.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0706552-80.2024.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante: Sincleia Aparecida Souza.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Recurso Inominado Cível nº 0706556-20.2024.8.01.0070
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Caio Borges Vilela.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Agravo de Instrumento nº 1000082-05.2025.8.01.9000
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Agravante: Estado do Acre.
Advogado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Agravado: Francisco Gilvan Nascimento da Silva.
Órgão: 2ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Órgão

Jose Irenildo Freitas de Lima
Cartório Distribuidor das Turmas Recursais

1ª TURMA RECURSAL

PRESIDENTE: JUÍZA MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI
DIRETORA DE SECRETARIA: ÊMILY MORAIS COSTA

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700780-31.2024.8.01.0008
Foro de Origem: Plácido de Castro
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC).
Apelado: Rodrigo Toledo Pontes.
Advogado: Felipe Alencar Damasceno (OAB: 3756/AC).
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. “AÇÃO DE-

CLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI". FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que acolheu em parte os pedidos iniciais e determinou o cancelamento das cobranças.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os débitos decorrentes dos procedimentos administrativos de recuperação de consumo foram apurados de forma regular.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 1000/21 da ANEEL dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados pela concessionária para caracterização de irregularidade e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado.

4. No caso em exame, é inconteste a existência da irregularidade que ensejou a lavratura dos dois TOI's, a recuperação de consumo e a exigibilidade dos débitos.

5. As fotos (pp. 112/126 e 147/148) e os vídeos (p. 97) produzidos nas datas das inspeções comprovam a existência de desvio no ramal de ligação.

6. O histórico apresentado pela concessionária demonstrou que o faturamento posterior à regularização reflete consumo superior ao registrado anteriormente, corroborando a ocorrência de irregularidade na medição que prejudicava a correta aferição do consumo de energia elétrica.

7. Os documentos de pp. 111/167 demonstram que os requisitos exigidos pelos arts. 590 e 591 da referida Resolução n. 1000 foram devidamente cumpridos, vez que parte recorrente realizou a vistoria, emitiu os Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI's, registrou por meio de fotografias e vídeos, enviou cópia da documentação referente ao TOI nº 150560021 já que o consumidor se recusou a assinar e entregou cópia do TOI nº 158936470 ao usuário encontrado no local e que acompanhou a inspeção.

8. Durante os procedimentos, houve o levantamento da carga instalada e foram detalhados os equipamentos existentes no local (pp. 111 e 143). Assim, em que pese as alegações autorais, o cálculo do débito observou o disposto no art. 595, IV, da Resolução nº 1000/21 da ANEEL.

9. Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial, salvo ilegalidade no exercício do poder de regulamentação, não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera administrativa para substituir os critérios de arbitramento de consumo concebidos pela entidade reguladora, sob pena de instauração da chamada dupla administração. (Apelação: 50021233820128210022 – TJ/RS)

10. Dessa forma, considerando que os procedimentos adotados pela concessionária para recuperação de consumo observaram as normas estabelecidas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo a cobrança devida, não há que se falar em cancelamento.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 1000/21 da ANEEL, art. 590, 591 e 595.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - Apelação: 50021233820128210022 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 21/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700780-31.2024.8.01.0008, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator e das mídias digitais arquivadas. UNÂNIME.

Rio Branco, 07/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705853-89.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Geneses Lima dos Santos.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente às espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada "gratificação de serviço complementar", conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que "as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória..." de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705853-89.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705855-59.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Juniorjose Bessa Pontes.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para

considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705855-59.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705858-14.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: José Cleodemar Eneas Ramos.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO

EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021 QUE MANTEVE INALTERADA A BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto por José Cleodemar Eneas Ramos, policial penal, contra sentença que julgou improcedente de pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente às espécies remuneratórias, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor, em apertada síntese, que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021. Alega que a base de cálculo deve ser mantida conforme lei nº 2.944/2014. Argumenta que a houve reconhecimento tácito, pela Administração, do aumento no valor dessa gratificação, de forma proporcional ao aumento concedido sob a rubrica GAP – Gratificação de Atividade Penitenciária. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovisionamento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas, sem que haja limitação legal; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob

pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, notadamente, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705858-14.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 05 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705881-57.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Alessio Fernandes Paiva.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021 QUE MANTEVE INALTERADA A BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto por Alessio Fernandes Paiva, policial penal, contra sentença que julgou improcedente de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente às espécies remuneratórias, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor, em apertada síntese, que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021. Alega que a base de cálculo deve ser mantida conforme lei nº 2.944/2014. Argumenta que a houve reconhecimento tácito, pela Administração, do aumento no valor dessa gratificação, de forma proporcional ao aumento concedido sob a rubrica GAP – Gratificação de Atividade Penitenciária. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovisionamento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas, sem que haja limitação legal; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, notadamente, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705881-57.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 05 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705886-79.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: José Rafael Souza e Souza.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se

que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705886-79.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 02 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705913-62.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Ralcleymar da Silva Pereira.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com

decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705913-62.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705914-47.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Rayfran Alves de Paula.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Advogado: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).
Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente às espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.
É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.
3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu

o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.
3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.
3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705914-47.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705921-39.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Joserlane Nascimento de Souza.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente às espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura

ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705921-39.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705923-09.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Elcirleia Meleiro Pinho.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidora pública estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta a servidora que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. A recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão a recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- 4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
- 4.2. Condeno a recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
- Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
- Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
- Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
- Jurisprudência relevante citada
- STJ, Tema Repetitivo nº 687
- STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705923-09.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 7 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705925-76.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Marta Lima Rocha.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

- 1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
- 1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
- 1.3. Pelo presente recurso, sustenta a servidora que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
- 1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
- II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- 3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
- 3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
- 3.3. A recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão a recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

- 3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.
- 3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.
- 3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
- IV. DISPOSITIVO E TESE
- 4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
- 4.2. Condeno a recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
- Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
- Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
- Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
- Jurisprudência relevante citada
- STJ, Tema Repetitivo nº 687
- STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705925-76.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705930-98.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Osvaldo Melo de Oliveira.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovidimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705930-98.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705946-52.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Jairo Marques de Farias.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovidimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705946-52.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de Junho de 2025

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705968-13.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Alysson Rodrigues da Silva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).
Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705968-13.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime..

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705971-65.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: José Romildo Carvalho Lima.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente às espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas;

(ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705971-65.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705974-20.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Gleiciane Lima da Silva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.
É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.
3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.
3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705974-20.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.
Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705979-42.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Antonio Nascimento da Costa.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Gratificações de Atividade

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes, acompanhando a evolução salarial do servidor. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. De início, a tese de interpretação sistemática e de isonomia com os servidores do ISE configura inovação recursal e, por isso, não deve ser conhecida. Ademais, não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme precedente vinculante do STF, súmula nº 37.

3.2. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.3. A Lei nº 2.944/2014 instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra e condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido valor foi reajustado por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385).

3.4. A Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, em seu art. 38, § 1º, mantém a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação anterior até a data de sua publicação, não havendo autorização legal para majoração do valor do banco de horas.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, resta abarcada essa espécie remuneratória, permanecendo inalterada a sua base de cálculo, nos termos do art. 38 §1º da LC nº 392/2021.

3.6. Ademais, o recorrente argumenta direito ao reajuste com base na evolução do salário mínimo, o que afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que assim dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

3.7. Por fim, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita presumidamente deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa na LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

STF, Súmula Vinculante nº 4.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705979-42.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 21 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705982-94.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Roberto Willians Rego da Silva.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio

pia da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- 4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
- 4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
- Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
- Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
- Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
- Jurisprudência relevante citada
- STJ, Tema Repetitivo nº 687
- STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705982-94.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705986-34.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Junior da Silva Gadelha.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I. CASO EM EXAME

- 1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
- 1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
- 1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
- 1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- 3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
- 3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- 4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
- 4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
- Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
- Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
- Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
- Jurisprudência relevante citada
- STJ, Tema Repetitivo nº 687
- STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705986-34.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705989-86.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado: Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante: Gerson Junior Silva de Souza.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. OBEDIÊNCIA À LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor público estadual, policial penal, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deveria considerar o vencimento básico e vantagens permanentes. Alega ainda reconhecimento tácito da Administração e requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DO-EAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob

pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705989-86.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 21 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705990-71.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Kleybson Mayco Moraes dos Santos.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regu-

lamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00. 3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705990-71.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706032-23.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado: Revisor do Processo com Tratamento Não informado

Apelante: Ênio de Lucena Santiago.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovisionamento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica

referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706032-23.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706072-05.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Sérgio Albuquerque de Brito.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal

que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706072-05.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706073-87.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: José Erivaldo Ferreira dos Santos.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.
É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.
3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.
3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se

que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.
3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.
3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
4.2. Condene o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706073-87.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 04 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706137-97.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Marcos de Souza Oliveira.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com

decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706137-97.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706456-65.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Daniel Israel de Souza.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovisionamento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu

o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706456-65.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706457-50.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Edivania Cordeiro da Silva.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidora pública estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta a servidora que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes, acompanhando a evolução salarial do servidor. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DO-EAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal

que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706457-50.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 21 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706461-87.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Elias Pereira Dias.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes, acompanhando a evolução salarial do servidor. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DO-EAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovinimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação jurisprudencial), não arguida na petição inicial, de forma que deve

ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condene o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706461-87.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706474-86.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Raimundo Perez Lopes.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovinimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706474-86.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706479-11.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Romildo Sales de Lima.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se

que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706479-11.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706516-38.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Ramisses dos Santos Nogueira.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706516-38.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706635-96.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Adauzemir Rodrigues da Silva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a

lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706635-96.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706657-57.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Arquimedes Oliveira dos Reis.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo sr. Arquimedes, policial penal, contra sentença que julgou improcedente o pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. Em suma, o juízi sentenciante entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso inominado, sustenta, em resumo, que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes, acompanhando a evolução salarial do servidor. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE), a fim de que seja indenizado na diferença do banco de horas a título de danos materiais.

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com

decisões relacionadas a servidores do ISE.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.
É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.
3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.
3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.
3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, notadamente, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Dispositivos relevantes citados

1.Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

1.Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

.STJ, Tema Repetitivo nº 687

.STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706657-57.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 04 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706678-33.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Francisco Veríssimo dos Santos.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021 QUE MANTEVE INALTERADA A BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto por Francisco Veríssimo dos Santos, policial penal, contra sentença que julgou improcedente o pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021. Alega que a base de cálculo deve ser mantida conforme lei nº 2.944/2014. Argumenta que a houve reconhecimento tácito, pela Administração, do aumento no valor dessa gratificação, de forma proporcional ao aumento concedido sob a rubrica GAP – Gratificação de Atividade Penitenciária. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas, sem que haja limitação legal; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.
É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e

art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, notadamente, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706678-33.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 04 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706684-40.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Helder de Carvalho Fiesca.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o

reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706684-40.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706685-25.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Jayson Lima do Nascimento.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remun-

neratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706685-25.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706687-92.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: POLIANA MACHADO DA SILVA.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões

envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovisionamento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706687-92.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706795-24.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Marlon Martins Machado

Apelante: Maria Cirleide Maia de Oliveira Rocha.

Advogada: Valdeci Maia de Oliveira Facundes (OAB: 3300/AC).

Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).

Soc. Advogados: Couto Spada Advogados (OAB: 4308/AC).

Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC).

Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).

Assunto: Prestação de Serviços

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELO VALOR DESPENDIDO COM LENTES DE CONTATO UTILIZADAS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COM A UTILIZAÇÃO DE UMA LENTE NACIONAL. OPÇÃO PELO USO DE LENTE IMPORTADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM RESSARCIR A DESPESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso nominado interposto por MARIA CIRLEIDE MAIA DE OLIVEIRA ROCHA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Em suas razões, a parte recorrente assevera que a operadora do plano de saúde não poderia ter negado a utilização de lentes importadas da marca Trifocal Rayone, pois estas encontram-se devidamente registradas junto à Anvisa, não sendo uma escolha da paciente, mas sim indicação do médico assistente, que é o profissional habilitado para apontar a técnica mais segura e eficaz, pugnando, assim, pela reforma da sentença (fls. 151/160).

2. Contrarrazões às fls. 165/179.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (i) Definir se há obrigação da operadora do plano de saúde em ressarcir o valor despendido com lente intraocular importada, quando somente foi autorizada a realização do procedimento com a utilização de uma lente nacional; (ii) Estabelecer se a negativa do plano de saúde enseja o direito de reembolso do valor pago pela lente intraocular importada e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme se verifica nos autos, a parte recorrente ajuizou a demanda buscando o ressarcimento do valor pago por lentes intraoculares Rayone Trifocal (fls. 29), utilizadas na cirurgia de facectomia, além de indenização por dano moral em razão da negativa da operadora quanto ao fornecimento das lentes especificadas pelo médico assistente.

5. Como bem delineado na sentença recorrida, a operadora do plano de saúde autorizou a realização do procedimento cirúrgico com a utilização de lente intraocular de marca nacional, por meio de facoemulsificação (fls. 24/27), o que atende aos critérios técnicos e contratuais estabelecidos para o tratamento.

6. Ademais, não restou demonstrada a imprescindibilidade clínica da utilização exclusiva das lentes indicadas pelo médico assistente, sendo essencial a referida especificação para eventual cobertura de materiais específicos exigidos pelo profissional responsável pela realização do procedimento. Assim, não se impõe ao plano de saúde o dever de custear ou ressarcir os valores pleiteados.

7. Quanto ao dano moral, ante a ausência de abusividade ou falha na prestação do serviço ofertado pela empresa recorrida, e inexistindo ilegalidade na conduta da operadora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Fixo honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em favor da recorrente vencida.

Tese de julgamento: O plano de saúde não é obrigado a custear ou ressarcir lente intraocular importada quando autorizada a realização do procedimento com lente nacional e não demonstrada a imprescindibilidade clínica de lente de outra marca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706795-24.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Marlon Martins Machado, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Gilberto Matos de Araújo em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto do relator.

Rio Branco - Acre, 27 de junho de 2025.

Juiz de Direito Marlon Martins Machado
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706831-66.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Arlindo Batista da Silva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza

za em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.
É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.
3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.
3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de modo que deve ser afastada.
3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706831-66.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706954-64.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Joeliton Mesquita Gomes.
Advogado: Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou im-

procedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021, e continua a ser paga em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras anexas, o que não resta absorvido pelo vencimento base. Advoga que a base de cálculo para essa espécie remuneratória deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes. Por fim, requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DO-EAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706954-64.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707010-97.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Maria de Fatima dos Santos Martins.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidora pública estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta a servidora que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes, acompanhando a evolução salarial do servidor. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DO-EAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de

aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707010-97.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 21 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707083-69.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Nilton Soares de Oliveira.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº

2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovisionamento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707083-69.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707089-76.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Wildson Nascimento de Albuquerque.

Advogado: Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021, e continua a ser paga em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras anexas, o que não resta absorvido pelo vencimento base. Advoga que a base de cálculo para essa espécie remuneratória deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes. Por fim, requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DO-EAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza

em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707089-76.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 21 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707309-74.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Marlon Martins Machado

Apelante: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB: 5319/AC).

Apelante: Societe Air France.

Advogado: Alfredo Zucca Neto (OAB: 154694/SP).

Apelada: Ingrid Silva de Souza.

Advogado: Romario Silva dos Santos (OAB: 5484/AC).

Assunto: Indenização Por Dano Moral

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DA CONSUMIDORA. VIAGEM INTERNACIONAL. VOO OPERADO POR OUTRA COMPANHIA AÉREA (CODESHARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE COMPRA DE UM NOVO BILHETE EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E

MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR ARBITRADO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, em face da sentença de fls. 204/205, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por INGRID SILVA DE SOUZA, condenando solidariamente as empresas reclamadas ao pagamento de R\$ 6.291,78 (seis mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, e R\$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões, a parte recorrente aduz que a responsabilidade pelos fatos narrados é da empresa AIRFRANCE, que operaria o voo internacional. Defende, ainda, a inexistência de danos materiais e morais, requerendo a reforma da sentença e, em caso de manutenção da condenação, que seja minorado o valor arbitrado. (fls. 207/214)

3. Contrarrazões apresentadas às fls. 223/230.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. (i) Definir se há responsabilidade das companhias aéreas pelo impedimento de embarque da consumidora em voo internacional adquirido regularmente; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu uma passagem aérea com data de embarque para 27/10/2024 e retorno em 06/11/2024, partindo de Rio Branco – Acre com destino à Malpensa – Itália, com diversas conexões. Na data e hora marcadas para embarque no voo de volta para o Brasil, a consumidora teve seu embarque obstado, sob a alegação de que não havia nenhum bilhete emitido em seu nome. Mesmo buscando uma solução junto às empresas reclamadas, somente conseguiu retornar ao destino de origem, após adquirir uma nova passagem em outra companhia.

6. A responsabilidade das companhias aéreas, ainda que distintas, é solidária em casos de transporte aéreo operado sob regime de codeshare, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante para o consumidor a distinção entre empresa vendedora e operadora do voo. O fato é que, no caso em exame, as empresas reclamadas podem ser responsabilizadas pelos fatos narrados na petição inicial, não assistindo razão ao argumento da recorrente de que a única responsável por eventual dano seja a empresa parceira, que efetuaria o voo. Portanto, incide no caso o Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, “independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores”.

7. A falha na prestação do serviço se evidencia pelo impedimento de embarque da consumidora, além da necessidade de compra de nova passagem para realizar a viagem que já havia sido programada, com aumento de custos e transtornos evidentes. Estando devidamente comprovado o dano material alegado.

8. Ademais, é inquestionável que os eventos narrados foram capazes de alterar a paz de espírito e o estado psíquico da consumidora, pois resultam em dano in re ipsa, eis que o impedimento do embarque e o cancelamento imotivado da passagem aérea regularmente adquirida impõem ao consumidor desconforto, aflição e transtornos que extrapolam os limites do mero dissabor. Sobreto em voos internacionais, em que o indivíduo encontra-se fora de seu país, autoriza-se a reparação por danos morais.

9. Por fim, quanto ao valor fixado, diante das peculiaridades do caso em tela, considero que o montante não carece de redimensionamento, pois foi arbitrado com a devida atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Fixo honorários em 10% do valor da condenação.

Tese de julgamento: A empresa aérea que comercializa passagem em voo operado por outra, sob regime de codeshare, responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. O impedimento de embarque do passageiro, apesar da compra regular da passagem, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não carecendo de redimensionamento diante das circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.

0707309-74.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Marlon Martins Machado Marlon Martins Machado, Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira e Gilberto Matos de Araújo em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto do relator.

Rio Branco - Acre, 27 de junho de 2025.

Juiz de Direito Marlon Martins Machado
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707342-64.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Eden Maia de Melo.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador: Alan de Oliveira Dants Cruz.
Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00. 3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas,

relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707342-64.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707473-39.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Marcos Avelar Andrade de Souza.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes, acompanhando a evolução salarial do servidor. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DO-EAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovemento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...))

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.

0707473-39.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 21 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707506-29.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Francisco Raimundo Neves Lima.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021 QUE MANTEVE INALTERADA A BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto por Francisco Raimundo Neves Lima, policial penal, contra sentença que julgou improcedente o pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta, em apertada síntese, que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021. Alega que a base de cálculo deve ser mantida conforme lei nº 2.944/2014. Argumenta que houve reconhecimento tácito, pela Administração, do aumento no valor dessa gratificação, de forma proporcional ao aumento concedido sob a rubrica GAP – Gratificação de Atividade Penitenciária. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).
1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição ao pleito anterior a 07/10/2019, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas, sem que haja limitação legal; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.
3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.
É a redação do dispositivo:
LC nº 392/2021. Art. 38 (...)
§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas,

relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.
3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.
3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.
3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
4.2. Condene o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.
Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, notadamente, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707506-29.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 04 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707508-96.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Edwilson da Cunha Pereira.
Advogado: Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Recurso

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.
1.2. A sentença entendeu que não há dispositivo legal que ampare o pagamento da diferença remuneratória pretendida.
1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021, e continua a ser paga em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras anexas, o que não resta absorvido pelo vencimento base.

Advoga que a base de cálculo para essa espécie remuneratória deve considerar o vencimento básico e vantagens permanentes. Por fim, requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado em 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707508-96.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime..

Rio Branco, 21 de maio de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707609-36.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Sandriel Soares Valentim.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).

Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

4.1. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar,

mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º

Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 687

STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707609-36.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Cabral Ferreira
Relator

JULGAMENTO PRESENCIAL

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707734-04.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Apelante: Jose Allan dos Santos Amorim.

Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).

Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.

Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Assunto: Base de Cálculo

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial penal, servidor público estadual, que pleiteia pagamento de diferenças relativas ao banco de horas, com base na Lei nº 2.944/2014.

1.2. A sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral, considerando a limitação trazida pela LC nº 392/2021, art. 38 §1º, que manteve inalterada a base de cálculo referente as espécies remuneratórias previstas no art. 28, entendendo o juízo a quo, que se inclui nessa limitação a gratificação referente

a banco de horas, em interpretação ao Tema Repetitivo 687 do STJ.

1.3. Pelo presente recurso, sustenta o servidor que a gratificação pelo banco de horas não foi revogada pela LC nº 392/2021 e que a base de cálculo deve ser corrigida conforme lei 2.944/2014, considerando o vencimento básico e vantagens permanentes. Requer tratamento isonômico em relação a decisões envolvendo servidores do Instituto Socioeducativo (ISE).

1.4. Contrarrazões pelo Estado do Acre, argumentando que o valor do banco de horas foi reajustado a partir de 2018, por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), sendo atualmente superior ao devido. Impugna o método do cálculo requerido, pois em dissonância do art. 4º da LC nº 2.944/2014. Requer o desprovisionamento do recurso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.944/2014 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória referente ao banco de horas; (ii) saber se há possibilidade de interpretação sistemática ou isonômica com decisões relacionadas a servidores do ISE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

3.2. Inicialmente, pontue-se que a Lei nº 2.944/2014, que instituiu o banco de horas com valor fixado em R\$ 15,75 por hora extra, condicionou sua regulamentação a decreto executivo (art. 7º), sendo, portanto, desprovido de eficácia plena. Após, o referido sofreu reajustes por meio da Portaria IAPEN nº 942/2018 (DOEAC nº 12.385), majorando o valor da hora extra para R\$ 25,00.

3.3. O recorrente aduz que o banco de horas previsto na lei 2.944/14, possui critério de atualização próprio, e continua sendo pago em rubrica própria, denominada “gratificação de serviço complementar”, conforme fichas financeiras constantes nos autos. Frisa que não houve sua absorção pelo subsídio, tampouco revogação pela lei complementar posterior nº 392/2021, assim, requer o cumprimento da metodologia prevista no art. 4º da lei 2.944/14, para considerar a base de cálculo dos agentes penitenciários estaduais.

3.4. Entretanto, não assiste razão o recorrente. Ocorre que a Lei Complementar nº 392/2021, que disciplina o regime jurídico dos policiais penais, preconiza em seu art. 38, § 1º, que a base de cálculo das espécies remuneratórias previstas em legislação específica, até a data de sua publicação, relacionadas aos policiais penais, permanecem inalteradas. Ou seja, a impossibilidade de aplicação do coeficiente previsto na lei anterior (2.944/14) se dá em razão de limitação expressa pela legislação posterior.

É a redação do dispositivo:

LC nº 392/2021. Art. 38 (...)

§ 1º As espécies remuneratórias constantes no art. 28 desta lei complementar, mantêm como base de cálculo os valores estabelecidos nas leis específicas, relacionadas aos policiais penais, em vigor até a data de publicação desta lei complementar.

3.5. Por seu turno, o art. 28 da aludida lei complementar fixa a estrutura remuneratória dos policiais penais, sem previsão expressa do adicional de horas extras. No entanto, o referido adicional constitui verba de natureza remuneratória, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 687 do STJ no sentido de que “as horas extras e seu aspecto adicional constituem verbas de natureza remuneratória...” de modo que em interpretação extensiva ao art. 28, essa espécie remuneratória permanece com sua base de cálculo inalterada, nos termos do art. 38 §1º e art. 28 da LC nº 392/2021.

3.6. Assim, ainda que o recorrente alegue que a novatio legis não absorveu o valor referente ao banco de horas no vencimento básico do servidor, existe uma impossibilidade legal para a sua atualização nos termos do que prevê a lei anterior, ante a limitação prevista no art. 38 §1º LC nº 392/2021, frisando-se que o administrador está vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, só está autorizado a fazer o que a lei expressamente permitir.

3.7. Por fim, no que concerne ao pleito de equiparação da situação jurídica referente aos servidores do Instituto Socioeducativo – ISE, trata-se de tese nova (inovação recursal), não arguida na petição inicial, de forma que deve ser afastada.

3.8. Ademais, é indevida a interferência do poder judiciário ao poder regulamentar a fim de estabelecer patamares distintos dos legalmente fixados, sob pena de investir-se no exercício da atividade legiferante, em afronta ao princípio da separação dos poderes, de modo que deve-se resguardar o teor da súmula vinculante nº 37 do STJ, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

4.2. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos.

Tese de julgamento: “O servidor público não faz jus à majoração da gratificação de banco de horas na ausência de previsão legal expressa, sendo inaplicáveis teses de isonomia ou interpretação sistemática que impliquem ampliação de direitos sem respaldo normativo expresso, observado a limitação expressa no art. 38 §1º e art. 28 LC nº 392/2021.”

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 2.944/2014, arts. 4º, 5º e 7º
Lei Complementar nº 392/2021, art. 28 e art. 38, § 1º
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 687
STF, Súmula Vinculante nº 37

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707734-04.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 4 de junho de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

REPUBLICAÇÃO
Classe: Agravo de Instrumento n.º 1000075-13.2025.8.01.9000
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Agravante: Estado do Acre.
Advogado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Agravado: Alan Gabriel Cunha da Silva.
Advogado: Ricardo Tomás Ferreira Pereira (OAB: 5780/AC).
Assunto: Liminar

DECISÃO

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - ISE interpôs Agravo de Instrumento, postulando que seja recebido no efeito suspensivo e, ao final, seja provido para revogar a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, que concedeu tutela provisória de urgência para autorizar o afastamento de servidor público estadual, ainda em estágio probatório, de suas funções no ISE/AC, a fim de que possa participar do curso de formação referente a outro concurso público, para cargo diverso, no âmbito da Polícia Penal.

Sustenta que não se pode cogitar da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990, tanto por ausência de lacuna normativa quanto por incompatibilidade material entre os regimes. Afirma que o autor está sujeito às normas da LCE nº 39/1993, que, no exercício legítimo da autonomia legislativa conferida aos entes federativos, optou por não prever tal afastamento.

Defende que a negativa de afastamento para curso de formação durante o estágio probatório não constitui arbitrariedade, mas sim expressão legítima da atividade administrativa vinculada aos princípios constitucionais que regem o serviço público, especialmente a eficiência e a continuidade, que devem ser resguardados em benefício da coletividade.

É o sucinto relatório. Passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo.

Nas demandas instauradas contra a Fazenda Pública, a concessão de tutela como a combatida, que esgota o objeto da demanda, encontra vedação no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, mencionado no art. 1.059 do CPC.

Assim, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso e determino a intimação da parte agravada, nos moldes do art. 1.019, II, CC.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo singular, e caso este informe que reformou inteiramente a decisão agravada, voltem-me para os fins do art. 1.018, §1º, CPC.

Rio Branco-Acre, 12 de junho de 2025.

Juíza de Direito **Maha Kouzi Manasfi e Manasfi**
Relatora

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu, _____,
Êmily Moraes Costa, Diretora de secretaria, publico.

2ª TURMA RECURSAL

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700649-30.2025.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado

Apelante : Francisco Alzenir do Nascimento Alves.
Advogado : Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado : Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador : Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC).
Assunto : Gratificações de Atividade

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRETENSÃO DE REAJUSTE COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ISONOMIA E INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700649-30.2025.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Robson Ribeiro Aleixo e Adamarcia Machado Nascimento, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0705944-82.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Anne Karolyne Félix Viana.
Advogado : Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado : Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto : Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRETENSÃO DE REAJUSTE COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ISONOMIA E INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705944-82.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Robson Ribeiro Aleixo e Adamarcia Machado Nascimento, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0705951-74.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Marleide Falcão das Chagas.
Advogado : Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado : Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador : Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE

PREVISÃO LEGAL PARA MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA OU ISONÔMICA INADMISSÍVEL. SÚMULAS VINCULANTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705951-74.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Clóvis de Souza Lodi , nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701304-02.2025.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Raimundo Ricardo Gomes da Silva.
Advogado : Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado : INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto : Adicional de Horas Extras
Pedido de sustentação oral realizado pelo recorrente. Sessão do dia 12/06/2025.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0701304-02.2025.8.01.0070, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Nascimento Machado e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e negar provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0707729-79.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Germeson Silva Brilhante.
Advogado : Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado : Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA OU ISONÔMICA INADMISSÍVEL. SÚMULAS VINCULANTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707729-79.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Clóvis de Souza Lodi, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0705956-96.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Stenio de Oliveira Vieira.
Advogado : Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado : Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA OU ISONÔMICA INADMISSÍVEL. SÚMULAS VINCULANTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705956-96.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Clóvis de Souza Lodi, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento Relatora
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0707322-73.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Rosangela Machado da Silva Lima.
Advogado : Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado : INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras
Pedido de sustentação oral realizado pelo recorrente. Sessão do dia 12/06/2025.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0707322-73.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Nascimento Machado e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e negar provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0707063-78.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Edilio Anastacio Aureliano da Silva.
Advogado : Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado : INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras
Pedido de sustentação oral realizado pelo recorrente. Sessão do dia 12/06/2025.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0707063-78.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Nascimento Machado e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e negar provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0707686-45.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Anderson Batista Lima.
Advogado : Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado : INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE -

IAPEN.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto : Adicional de Horas Extras
Pedido de sustentação oral realizado pelo recorrente. Sessão do dia 12/06/2025.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0707686-45.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Nascimento Machado e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e negar provimento ao recurso. Unânime.
Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0707169-40.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Diego Miranda de Paula.
Advogado : Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado : INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto : Adicional de Horas Extras
Pedido de sustentação oral realizado pelo recorrente. Sessão do dia 12/06/2025.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0707169-40.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Nascimento Machado e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e negar provimento ao recurso. Unânime.
Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0001368-87.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Eliana Celle da Rocha Moreira.
Advogado : Thalita Conde Moreira de Vasconcelos Souza (OAB: 3567/AC).
Apelado : Adeyson Lucas Andrade Nascimento.
Assunto : Acidente de Trânsito

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. AUTOR EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANO MORAL INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0001368-87.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvallho, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0705636-46.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Latam Airlines Group S.a.
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC).
Apelado : Walmir Weliton de Lima Dutra.

Advogada : Renata Santos Curi (OAB: 141486/MG).
Assunto : Atraso de Voo
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705636-46.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704521-87.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Giovanna Jovencio Barroso.
Apelante : Luciano Albuquerque Pereira.
Advogada : Luciana Xavier Ferreira (OAB: 4911/AC).
Apelado : Latam Linhas Aereas S.a.
Advogado : Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC).
Assunto : Cancelamento de Voo
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO NO AEROPORTO. DEMORA EXCESSIVA PARA REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704521-87.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701720-04.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Gabriela Almeida Fontes da Silva.
Advogada : LAURA FELICIO FONTES DA SILVA (OAB: 3855/AC).
Apelado : Avianca (Aerovias Del Continente Americano S.a. Avianca).
Advogado : Gilberto Badaró de Almeida Souza (OAB: 22772/BA).
Advogado : Maria Hortência Souza da Cruz (OAB: 69213/BA).
Advogado : Renata Malcon Marques (OAB: 24805/BA).
Apelado : Nubank (Nu Pagamentos S.a.   Instituição de Pagamento).
Advogado : Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (OAB: 5694/AC).
Assunto : Cancelamento de Voo

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DO JUÍZADO ESPECIAL. ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DEDUÇÕES INSUFICIENTES PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701720-04.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho , nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700502-07.2022.8.01.0006

Foro de Origem : Acrelândia
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda.
Advogado : Ney Jose Campos (OAB: 44243/MG).
Advogado : Daniel Campos Martins (OAB: 119786/MG).
Apelado : Aparecido Sabino da Silva.
Advogado : Vanderlei Schmitz Júnior (OAB: 3582/AC).
Advogado : WLADIMIR RIGO MARTINS JUNIOR (OAB: 3983/AC).
Assunto : Indenização Por Dano Moral

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO COMPROVA-DA.
GRAVAME NÃO BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. MANUTEN-ÇÃO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA BAIXA DO GRAVAME. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700502-07.2022.8.01.0006, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho , nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701120-85.2021.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Maria Izabel Barbosa Maia.
Advogado : Aila Freitas Pires (OAB: 5611/AC).
Apelado : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA).
Procurador : Priscila Cunha Rocha Lopes (OAB: 2928/AC).
Assunto : Pagamento
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUÍZADO FAZENDÁRIO. PARCELAS VENCI-DAS
NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA LÍQUIDA. PARÂMETROS OBJETIVOS DEFINIDOS. NECESSIDADE DE CÁLCULO ARITMÉTICO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. ART. 5º, XXXVI, CF/1988. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI Nº 9.099/95 COM O CPC. RECURSO PROVIDO. Vis-tos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701120-85.2021.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes do 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho , nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701461-84.2022.8.01.0003
Foro de Origem : Brasileira
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Jose Almeida da Silva.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Apelado : Município de Brasília.
Proc. Município : Francisco Valadares Neto (OAB: 2429/AC).
Assunto : Gratificações Municipais Específicas

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BRASÍLIA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS PRIVATIVAS DE SERVIDORES EFETIVOS A CONTRATADOS TEMPORÁRIOS OU SEM CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes au-tos de Recurso Inominado Cível n. 0701461-84.2022.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701818-86.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Maria Raimunda dos Santos Braga.
Advogado : Kamila Kirly dos Santos Braga (OAB: 3991/AC).
Apelado : Banco Pan S.A.
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Assunto : Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊN-CIA
DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701818-86.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento (Relatora), Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700451-34.2024.8.01.0003
Foro de Origem : Brasileira
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : ENERGISA S/A.
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Advogado : Luiz Henrique Bergoli da Silva (OAB: 15846/MS).
Apelado : LOC AGE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP.
Advogado : Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC).
Apelado : Everaldo Pontes Alves.
Advogado : Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB: 5633/AC).
Advogada : Caroline Silva Leitão (OAB: 4755/AC).
Assunto : Acidente de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE PU-BLICAÇÃO.
DATA INCORRETA QUE INDUZIU AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECONHECI-MENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. REABERTURA DO JULGAMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700451-34.2024.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Re-cursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relator), Cló-vis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, nos termos do voto do relator e das mídias digi-tais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0706955-49.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Custódio Ferreira de Oliveira.
Advogado : Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado : INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE - IAPEN.
Procurador : ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras
Julgamento em ambiente virtual.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI N. 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR N. 392/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0706955-49.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Nascimento Machado e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e negar provi-mento

ao recurso. Unânime.
Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0702136-94.2015.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Estado do Acre.
Apelada : Gleiciane Maria Rebouças da Silva.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Advogado : Jéssica Batriche Azevedo (OAB: 3992/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas
Julgamento em ambiente virtual.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO PARA NOVA ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO DOS SERVIDORES CONCURSADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0702136-94.2015.8.01.0002, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0702150-78.2015.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Estado do Acre.
Proc. Estado : Mauro Ulisses Cardoso Modesto (OAB: 949/AC).
Apelada : Isabel do Monte de Souza.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Advogado : Jéssica Batriche Azevedo (OAB: 3992/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas
Julgamento em ambiente virtual.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO PARA NOVA ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO DOS SERVIDORES CONCURSADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0702150-78.2015.8.01.0002, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700681-60.2016.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Estado do Acre.
Procª. Estado : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 4201/AC).
Apelado : Renato Muniz da Silva.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas
Julgamento em ambiente virtual.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA

DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO PARA NOVA ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO DOS SERVIDORES CONCURSADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700681-60.2016.8.01.0002, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Marcelo Coelho de Carvalho e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0702178-46.2015.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Estado do Acre.
Proc. Estado : Mauro Ulisses Cardoso Modesto (OAB: 949/AC).
Apelada : Maria Silvângela Araújo da Silva.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Advogado : Jéssica Batriche Azevedo (OAB: 3992/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas
Julgamento em ambiente virtual.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO PARA NOVA ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO DOS SERVIDORES CONCURSADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0702178-46.2015.8.01.0002, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701709-63.2016.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Estado do Acre.
Procª. Estado : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 4201/AC).
Apelada : Jocélia Bernardino da Silva.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO PARA NOVA ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO DOS SERVIDORES CONCURSADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0701709-63.2016.8.01.0002, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Unânime. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700358-55.2016.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelado : Estado do Acre.

Proc^a. Estado : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10178/AL).
Apelada : Maria José Almeida de Lima.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Advogado : Jéssica Batriche Azevedo (OAB: 3992/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas
Julgamento em ambiente virtual.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO PARA NOVA ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO DOS SERVIDORES CONCURSADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700358-55.2016.8.01.0002, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Clóvis de Souza Lodi e Marcelo Coelho de Carvalho, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Unânime.
Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704958-31.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogada : Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC).
Apelada : Gezilda de Moraes Bento.
Advogado : Ferdinando Farias Araújo Neto (OAB: 2517/AC).
Assunto : Fornecimento de Energia Elétrica
Julgamento em ambiente virtual.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0704958-31.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Machado Nascimento e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700854-82.2024.8.01.0009
Foro de Origem : Senador Guimard
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Apelante : Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Advogado : Luiz Henrique Bergoli da Silva (OAB: 15846/MS).
Apelado : Dilson Alves Ribeiro Filho.
Advogado : Igor Nogueira Lunardelli Cogo (OAB: 80396/PR).
Assunto : Transporte Terrestre
Julgamento em ambiente virtual.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO COLEGIADA. FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0700854-82.2024.8.01.9000, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Robson Ribeiro Aleixo, Adamarcia Machado Nascimento e Clóvis de Souza Lodi, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração. Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0000678-65.2024.8.01.0003
Foro de Origem : Brasileira
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Maria de Jesus Soares da Silva Ribeiro.
D. Público : Henry Sandres de Oliveira (OAB: 14850/RO).

Apelado : Jose Euzebio Gomes Magalhães.
D. Público : Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC).
Assunto : Direito de Imagem

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. PUBLICAÇÕES SEM CARÁTER OFENSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO PRÉVIA DE CONFIANÇA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ABALO COMPROVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0000678-65.2024.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700270-89.2025.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Gideir Oliveira Teotonio.
Advogado : ROBERTO NASSIF PRIETO (OAB: 251820/RJ).
Advogada : Beatriz Nassif Silva (OAB: 226145/MG).
Advogado : ROBERTO NASSIF PRIETO (OAB: 176789/MG).
Apelado : Real Expresso Guanabara.
Assunto : Indenização Por Dano Material

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ATRASO NA VIAGEM. QUEBRA DO ÔNIBUS. REVELIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R\$ 1.0000,00 (UM MIL REAIS). RECURSO AUTENTAL RESTRITO À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ATRASO CONSIDERÁVEL (MAIS DE 16 HORAS). RECLAMANTE QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700270-89.2025.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701295-74.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Mercado Livre.
Advogado : Luiz Gustavo de Oliveira Ramos (OAB: 128998/SP).
Apelado : Gilson Pescador.
Advogado : Gilson Pescador (OAB: 1998/AC).
Assunto : Indenização Por Dano Material

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. AMBIGUIDADE NA OFERTA. PRODUTO DESCRITO EM PLURAL COM IMAGEM DE DOIS ITENS. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO SEGUNDO ITEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS DE DANOS. NÃO COMPROVADA A INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO NESSE MOMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701295-74.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime. Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0000393-60.2024.8.01.0007
Foro de Origem : Xapuri
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Samara Pereira Melo.
Advogado : Vinicius Silva Novais (OAB: 4850/AC).
Apelado : Francisco Dejental de Aguiar.
Advogado : João Juno Menezes Mendes (OAB: 5650/AC).
Assunto : Acidente de Trânsito

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PELA PARTE RECLAMADA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DO DANO MATERIAL COMPROVADO MEDIANTE ORÇAMENTO APRESENTADO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0000393-60.2024.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime. Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0706505-09.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Leonardo Pereira dos Santos.
Advogado : Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC).
Apelado : Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto : Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 2.944/2014. LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2021. PRETENSÃO DE REAJUSTE COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ISONOMIA E INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706505-09.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Robson Ribeiro Aleixo e Adamarcia Machado Nascimento, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime. Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0706907-90.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : C. R. A. de A..
Advogado : Guilherme de Macedo Soares (OAB: 121037A/RS).
Apelado : E. do A. - P. G..
Procurador : Leandro Rodrigues Postigo Maia (OAB: 2808/AC).
Assunto : Isenção Por Doença Ou Acidente Em Serviço

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECLAMANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA DECORRENTE DE FRATURA DE COTOVELO E LESÃO POR ARMA DE FOGO. TUTELA ANTECIPADA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PATOLOGIAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL TAXATIVO DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706907-90.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Robson Ribeiro Aleixo e Adamarcia Machado Nascimento, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime. Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0001549-98.2024.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Antonia de Lima Ferreira.
D. Público : Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).
Apelado : Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.
Apelado : SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.
Advogada : PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO (OAB: 13312/MS).
Assunto : Prestação de Serviços

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CÍVEL VIAATERMAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. NEGATIVA DE ASSINATURA NA PROPOSTA DE ADESÃO EXPRESSADA EM AUDIÊNCIA. DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA CONSTANTE NA PROPOSTA COM AQUELA CONTIDA NO TERMO DO PROCON. COMPLEXIDADE. NEGÓCIO QUE DEVE SER SOLUCIONADO COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, INADMISSÍVEL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHE-

CIDO E
PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0001549-
98.2024.8.01.0002, ACORDAM os Senhores membros da 2ª Turma Recursal do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Robson Ribeiro Aleixo e Marcelo Coelho de Carvalho, dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator e das mídias digitais gravadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601256-89.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Herlen Moreira de Sousa.
Procuradora : Daniela Marques Correia de Carvalho (OAB: 1935/AC).
Apelado : Zeno Baldoino Nascimento.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Indenização / Terço Constitucional

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA
551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE
QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A
UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O
DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS
ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RETRATAÇÃO NEGADA.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.
0601256-89.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia
Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em não efetuar juízo de retratação, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais
arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601122-62.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Apelado : Christian da Silva Ferreira.
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Assunto : Indenização / Terço Constitucional

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA
551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE
QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO

TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A
UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O
DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS
ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.
0601122-62.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia
Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em não efetuar juízo de retratação, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais
arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0605709-59.2014.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelado : Francisco Pereira de Freitas.
Advogado : Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC).
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Advogado : Dougllas Jonathan Santiago de Souza (OAB: 3132/AC).
Apelante : Estado do Acre.
Proc. Estado : Gabriel Peixoto Dourado (OAB: 4230/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO
DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O
PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTAMENTO DO FEITO. DEVOLUÇÃO PELA PRESIDÊNCIA PARA NOVA
ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO, NOS TERMOS DO VOTO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.
0605709-59.2014.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia
Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação positivo,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Acórdão n. :
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601112-18.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Apelado : Ermeson Whalas de Castro Anjo.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Indenização / Terço Constitucional

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA
551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTES VOTOS. RETRATAÇÃO NEGADA.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601112-18.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarci Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em não efetuar juízo de retratação, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601121-77.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Apelado : Fábio da Silva Monteiro.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Férias

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA
551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTES VOTOS. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601121-77.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarci Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em não efetuar juízo de retratação, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601110-48.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais

Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Harlem Moreira de Sousa.
Apelado : Edinei Lima de Souza.
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Assunto : Férias

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA
551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTES VOTOS. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601110-48.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarci Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0602523-96.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Leonardo Silva Cesário Rosa (OAB: 2531/AC).
Apelado : Francisco Douglas Filgueira de Oliveira.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Férias

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA
551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS

RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0602523-96.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601114-85.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com
Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Procuradora : Daniela Marques Correia de Carvalho (OAB: 1935/AC).
Apelada : D Yanna Pricce Cavalcante Maia Lara.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Gratificação Natalina/13º Salário

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601114-85.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0602571-55.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com
Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Harlem Moreira de Sousa.
Procurador : Leonardo Silva Cesário Rosa (OAB: 2531/AC).
Apelado : Mayko de Paula Lima.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogada : Joanna Natalia Farias Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Férias

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATA-

ÇÃO. PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0602571-55.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601115-70.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com
Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Apelado : Charles de Oliveira Rodrigues.
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Assunto : Indenização / Terço Constitucional

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601115-70.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0602526-51.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Harlem Moreira de Sousa.
Apelado : Glaucy Kelly Silva de Souza.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Férias
FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. ACÓRDÃO MODIFICADO. RETRATAÇÃO POSITIVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0602526-51.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em realizar juízo de retratação, modificando o acórdão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do relator. Votação unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601356-44.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Apelado : Gerson Peregrino de Alencar Ferreira.
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Assunto : Indenização / Terço Constitucional
FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. ACÓRDÃO MODIFICADO. RETRATAÇÃO POSITIVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601356-44.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em realizar juízo de retratação, modificando o acórdão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do relator. Votação unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700362-92.2016.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo
com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Proc. Estado : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelada : Maria Elicene dos Santos.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Advogado : Jéssica Batriche Azevedo (OAB: 3992/AC).
Assunto : Gratificações Estaduais Específicas

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DEFINIDO POR LEI, SOBRE 45 DIAS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTAMENTO DO FEITO. DEVOLUÇÃO PELA PRESIDÊNCIA PARA NOVA ANÁLISE. ATENDIMENTO AO JULGAMENTO DO STF. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO, NOS TERMOS DO VOTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700362-92.2016.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Robson Ribeiro Aleixo e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação positivo, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601973-04.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designição do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Harlem Moreira de Sousa.
Apelado : Adriano Pinto.
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Assunto : Férias

FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTES VOTOS. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601973-04.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0602435-58.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Apelado : Dorival Pereira de Oliveira.
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Assunto : Férias
FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. ACÓRDÃO MODIFICADO. RETRATAÇÃO POSITIVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0602435-58.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em realizar juízo de retratação, modificando o acórdão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do relator. Votação unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0601937-59.2012.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Mayko Figale Maia.
Apelado : Edmilson Freitas de Oliveira Júnior.
Advogado : Joanna Natália F. Barbosa (OAB: 3565/AC).
Advogado : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Assunto : Férias
FAZENDA PÚBLICA. AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, “SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA A UMA DAS EX-

CEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, QUAL SEJA, O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OS ACRÉSCIMOS DESTES VOTOS. RETRATAÇÃO NEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0601937-59.2012.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Adamarcia Machado Nascimento e Marcelo Coelho de Carvalho, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

IV - ADMINISTRATIVO

PRESIDÊNCIA

Ata de Audiência de Distribuição Ordinária realizada de acordo com os artigos 32, e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – TJAC. Vice-Presidente: Desembargadora Regina Ferrari. Diretora Judiciária: Belª Denizi Reges Gorzoni. Ato Ordinatório: Consoante disposto no Artigo 93, incisos I e II e § 1º, incisos I e II, do RITJAC, ficam as partes e advogados intimados a, no prazo de 02 (dois) ou 03 (três) dias, e sob pena de preclusão, manifestar oposição à realização de julgamento virtual, independentemente de motivação declarada, ficando cientes de que, uma vez em ambiente de julgamento virtual, não haverá oportunidade para sustentação oral.
2 - OBSERVAÇÕES:
a) este ato ordinatório somente se aplica a processos com julgamento nos órgãos colegiados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;
b) este ato ordinatório não se aplica aos casos de redistribuição / alteração de relatoria;
c) nos casos em que houver a necessidade de apreciação de medida liminar, o prazo de manifestação previsto no art. 93, § 1º, I, será contado a partir da intimação da decisão que apreciar tutela, não sendo aplicável este ato ordinatório;
d) a intimação supramencionada não se aplica aos sujeitos processuais que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, na forma das legislações vigentes;
e) esta ata de distribuição serve como Certidão para os fins previstos na letra “a”, do §1º do art. 93, do RITJAC”. Foram distribuídos os seguintes feitos, em 26 de junho de 2025 pelo sistema de processamento de dados:

Vice-Presidência

0701230-63.2022.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Transmissora Acre Spe S.a. Advogado: GUSTAVO TANACA (OAB: 239081/SP). Advogado: Vagner Pellegrini (OAB: 198012/SP). Apelado: Estado do Acre. Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701235-80.2025.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Albanira Cruz do Nascimento. Advogado: Gessica Mendes dos Santos (OAB: 4006/AC). Advogada: Fabiula Albuquerque Rodrigues (OAB: 3188/AC). Advogada: Ana Luiza Felix Fabri Prata Vieira (OAB: 3060/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0703444-56.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Francisca Indalva do Nascimento Miranda. D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC). Apelado: Banco Pan S.A. Advogado: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP). Advogado: Livia Regina Saab Araújo (OAB: 352067/SP). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0707395-58.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Francisca Chagas de Lima. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0707489-06.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Dilzete de Moura. D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 9173/ES). Advogado: Isaac Pandolfi (OAB: 10550/ES). Advogado: Dayane de Oliveira dos Santos (OAB: 36062/ES). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0707881-77.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: UNIMED RIO BRAN-

CO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC). Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC). Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC). Apelante: Maria do Rosário Aragão Silva. D. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC). Apelada: Maria do Rosário Aragão Silva. D. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC). Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC). Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC). Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0708684-26.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Estela do Nascimento Furtado. D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Advogada: Patricia Shima (OAB: 125212/RJ). Advogada: Catarina Oliveira de Araújo Costa (OAB: 109085/RJ). Advogado: Luiz Henrique Oliveira do Amaral (OAB: 52759/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0708813-31.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Equatorial Previdência Complementar. Advogada: Liliane Cesar Approbato (OAB: 26878/GO). Apelada: Maria Liliane de Araujo Siqueira. D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0709212-60.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Dijaile Cassia Macario Darub. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 9173/ES). Advogado: Danilo Moreira Guimarães (OAB: 26252/ES). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0709311-30.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Albani Gondim. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0710178-23.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: José Pinheiro do Nascimento. Advogado: Rômulo de Araújo Rubens (OAB: 5285/AC). Advogado: Igor Porto Amado (OAB: 3644/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0710179-08.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Adaildo Evangelista da Luz. Advogado: Rômulo de Araújo Rubens (OAB: 5285/AC). Advogado: Igor Porto Amado (OAB: 3644/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0711620-24.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Albaniza de Souza. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0712841-76.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Gabriela Moreto Guimarães. Advogado: Adair Jose Longuini (OAB: 436/AC). Advogado: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC). Advogada: Pâmela de Oliveira Alvim (OAB: 5758/AC). Advogado: Pascal Abou Khalil (OAB: 1696/AC). Advogado: Nadir Auxiliadora de Lima Sales (OAB: 6204/AC). Advogado: Geraldo Neves Zannotti (OAB: 2252/AC). Advogado: Thiago Cordeiro de Souza (OAB: 3826/AC). Advogada: Esther Cerdeira da Costa de Oliveira (OAB: 5333/AC). Advogado: Hairon Sávio Guimarães de Almeida (OAB: 6149/AC). Advogado: Williamson Paz das Neves (OAB: 5386/AC). Apelado: Sociedade Acreana de Educação e Cultura - SAEC. Advogada: Jamile Ribeiro da Silva (OAB: 4977/AM). Advogado: JACKELINE SALAZAR DOS SANTOS (OAB: 10166/AM). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0713618-27.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Apelada: Maria Gorete de Souza Cruz. D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC). D. Pública: Juliana Marques Cordeiro (OAB: 238475/SP). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0713671-08.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Francisca Suzete Gomes da Costa. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0714789-87.2022.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Centro Rainha da Floresta - A Casa de Joramidã. Advogada: Valdeci Maia de Oliveira Facundes (OAB: 3300/AC). Advogada: Maria Cirleide Maia de Oliveira Rocha (OAB: 3301/AC). Apelado: Instituto do Meio Ambiente do Acre - Imac e outro. Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0714933-90.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Dulcicléa Araújo Leite. Advogado: Felipe Henrique de Souza (OAB: 2713/AC). Advogado: Luiz Meireles Maia Neto (OAB: 2919/AC). Advogada: Caroline Silva do Nascimento (OAB: 5920/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 13737/RO). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0715685-96.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Carina da Silva Soares. Advogado: Thiago Amadeu Nunes de Jesus (OAB: 6119/AC). Advogado: João Francisco Sampaio de Bessa Sasntos (OAB: 69431/GO). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Advogada: Patricia Shima (OAB: 125212/RJ). Advogado: Carlos Martins Souto Neto (OAB: 43425/BA). Advogado: Evandro Lúcio Pereira de Souza (OAB: 133091/SP). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0715770-48.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria José Martins Duarte. D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0715885-69.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Duceide Benicio da Silva. Advogado: Felipe Henrique de Souza (OAB: 2713/AC). Advogado: Luiz Meireles Maia Neto (OAB: 2919/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0716426-05.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Francisca Chagas dos Anjos. D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0716685-97.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Edenória Rodrigues de Oliveira. Advogado: Felipe Henrique de Souza (OAB: 2713/AC). Advogado: Luiz Meireles Maia Neto (OAB: 2919/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0716907-65.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Sheila Maria Silva do Nascimento. Advogada: Caroline Silva Leitão (OAB: 4755/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0717343-24.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Elizete Belarmino Souza. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0718133-08.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Livramento Moraes de Araujo. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0718286-41.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Sebastiana Barbosa de Lima. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0718293-33.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Luis de Oliveira Freire. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0718443-14.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Ribeiro Rodrigues. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0719064-11.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria de Fatima Araujo Silva. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0719116-07.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Pastora Barroso da Silva. D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0719143-87.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Tereza Lustosa de Oliveira Campos. Advogado: Acelon da Silva Dias (OAB: 6682/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0720086-07.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Clarice Garcia de Lima. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0720953-97.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Nelson Ferreira da Costa. Advogado: PAULO HENRIQUE ROCHA DA COSTA (OAB: 11726/RN). Apelado: Banco do Brasil Sa. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0721388-71.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Cassimira Amelia Carvalho de Matos. Advogado: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Advogado: Francisco Eduardo da Nóbrega Pereira (OAB: 5038/RN). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0800049-18.2024.8.01.0081 - Apelação Cível. Apelante: T. de S. R. da S.. D. Público: André Espindola Moura (OAB: 23828/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Iverson Rodrigo Monteiro Bueno. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

1000278-09.2025.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível. Impetrante: Daniel de Araújo Barbosa Marques. D. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC). Impetrado: Secretário de Estado de Administração do Estado do Acre- SEAD. Procuradora: Tatiana Tenório de Amorim. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

1002230-57.2024.8.01.0000 - Revisão Criminal. Revisionando: Francisco Bezerra de Lima. Advogado: Patrich Leite de Carvalho (OAB: 3259/AC). Revisionado: Ministério Público do Estado do Acre. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

1002580-45.2024.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível. Impetrante: Higor Rodrigues Saito. Advogado: LEANDRO OLIVEIRA VAZ DE SOUZA (OAB: 71146/DF). Impetrado: Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa Em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe. Advogado: Daniel Barbosa Santos (OAB: 13147/DF). Impetrado: Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Proc. Estado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

Câmara Criminal

0101410-29.2025.8.01.0000 - Conflito de Jurisdição. Requerente: J. de D. da 1 V. C. da C. de R. B.. Requerido: J. da 2 V. de P. À M. da C. de R. B.. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101413-81.2025.8.01.0000 - Conflito de Jurisdição. Suscitante: Juízo de Direito da 1ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco - Acre. Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001332-10.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Maria da Guia Medeiros de Araujo. Advogada: Maria da Guia Medeiros de Araujo (OAB: 5677/AC). Impetrante: Alexsia Lohaynna Souza da Silva. Advogada: Alexsia Lohaynna Souza da Silva (OAB: 5559/AC). Paciente: Jardimilson Rodrigues de Oliveira. Imps: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

Conselho da Justiça Estadual

0101409-44.2025.8.01.0000 - Processo Administrativo. Requerente: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Presidência - Precatórios

0101135-56.2020.8.01.0000 - Precatório. Requerente: Clube Atlético Acreano. Advogado: Antônio Olímpio de Melo Sobrinho (OAB: 3354/AC). Requerido: Estado do Acre. Proc. Estado: Paulo Cesar Barreto Pereira (OAB: 2463/AC). Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: Alteração de Relatoria.

Primeira Câmara Cível

0101394-75.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: J. de D. da 3 V. de F. da C. de R. B.. Suscitado: J. de D. da 4 V. C. da C. de R. B.. Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101404-22.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: J. de D. da 1 V. de F. da C. de R. B.. Suscitado: J. de D. da V. C. da C. de B.. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0702335-41.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Infracommerce Negócios e Soluções Em Internet Ltda.. Advogado: EVANDRO AZEVEDO NETO (OAB: 238276/RJ). Apelante: Infracommerce Negócios e Soluções Em Internet Ltda.. Apelado: Estado do Acre - Procuradoria Geral. Proc. Estado: Leandro Rodrigues Postigo Maia (OAB: 2808/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1001325-18.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ilza Dias Fontoura. Advogado: Willian Alencar Moreira (OAB: 5073/AC). Agravado: Carlos Alberto Sakur de Azevedo. Advogado: Antônio Olímpio de Melo Sobrinho (OAB: 3354/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001326-03.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Claudio Henrique Huck. Advogado: Michael José da Silva Alves (OAB: 4240/AC). Agravado: Henrique Luiz Cardoso Neto. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001327-85.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Recol - Distribuição e Comércio Ltda. Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC). Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC). Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC). Agravado: Valog Transportes Eireli - Epp. Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC). Advogado: João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Prevenção ao Órgão.

1001328-70.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Francisca Elcilanja da Silva Araújo. Advogado: Thiago Amadeu Nunes de Jesus (OAB: 6119/AC). Agravado: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS. Advogado: Daniel Sircilli Motta (OAB: 235506/SP). Advogado: Carlos Augusto Tortoro Junior (OAB: 247319/SP). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001329-55.2025.8.01.0000 - Ação Rescisória. Requerente: José Gilvane Costa Albuquerque. Advogado: Dimitri Mello Minucci (OAB: 6662/AC). Requerido: Francisco Cerqueira Alves. D. Público: Bruno da Silva Fontinele (OAB: 6926/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001330-40.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Francisco Mendonça da Silva. D. Público: Euclides César Júnior (OAB: 33057/CE). Agravado: Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - Aapen. Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001331-25.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Fábio Sousa dos Santos. D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC). Agravado: Paulo Rafael Almeida da Silva. Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC). Advogado: Mario Rosas Neto (OAB: 4146/AC). Advogada: Micheli Santos Andrade (OAB: 5247/AC). Advogada: Lauane Melo da Costa (OAB: 5384/AC). Advogado: Matheus da Costa Moura (OAB: 5492/AC). Advogado: Philippe Uchôa da Conceição (OAB: 5665/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001334-77.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: E. do A.. Proc. Estado: GUSTAVO FARIA VALADARES (OAB: 35199/GO). Agravado: M. P. do E. do A.. Proc. Estado: Leonardo Honorato Santos (OAB: 35697/PR). Interessado: M. S. T. (Representado por sua mãe) D. L. dos S.. Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001335-62.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: A. C., F. e I. LTDA. Advogado: Claudio Kazuyoshi Kawasaki (OAB: 122626/SP). Agravado: F. G. da S.. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001336-47.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: H. F. V.. Advogada: JULIANA SOARES SARAIVA (OAB: 6381/AC). Agravado: B. S. V. (Representado por sua mãe) H. C. S. de S.. D. Pública: Clara Rubia Roque Pinheiro de Souza (OAB: 2022/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001337-32.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: AGROPE-CUÁRIA MINAS-ACRE LTDA. Advogado: Fábio Rotter Meda (OAB: 25630/PR). Agravado: Banco da Amazônia S/A. Advogado: Diego Martignoni (OAB: 65244/RS). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Prevenção ao Órgão.

Segunda Câmara Cível

0700145-90.2014.8.01.0011 - Apelação Cível. Apelante: ACRE GOVERNO DO ESTADO (AC GOV GABINETE DO GOVERNADOR). Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC). Apelada: Otília Souza da Costa. Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Prevenção ao Órgão.

1001229-03.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Jânio Teixeira Pinheiro e outro. Advogado: Rafael Teixeira Sousa (OAB: 2773/AC). Agravado: Mozar Marcondes Filho. Advogado: Marivaldo Gonçalves Bezerra (OAB: 2536/AC). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Prevenção ao Órgão.

Tribunal Pleno Jurisdicional

1001333-92.2025.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível. Impetrante: Joel

Vieira de Souza. D. Pública: Thais Araújo de Sousa Oliveira (OAB: 2418/AC). Impetrado: Secretário Estadual de Saúde do Estado do Acre. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

PORTARIA Nº 2957 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do requerimento do servidor Bruno Gomes da Silveira e Despacho nº 18037 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor **Bruno Gomes da Silveira**, do cargo de Analista Judiciário - Área Técnico-Administrativa, Especialidade Arquivista, Código EJ01-NS, Classe “A”, Nível 1, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Judiciário Acreano.

Art. 2º Declarar vago o cargo efetivo ocupado pelo servidor em epígrafe.

Art. 3º Os efeitos desta Portaria entram em vigor a partir de 07 de julho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 24/06/2025, às 15:51, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006154-59.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2966 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o teor do Ofício n.º 3641/2025, oriundo da Corregedoria Geral da Justiça e Despacho n.º 18314 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Nomear **Wuisla Batista de Oliveira**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Técnica (CJ-2G-3), da Coordenadoria de Tecnologia e Gestão de Dados da Atividade Correicional da Corregedoria-Geral da Justiça deste Poder Judiciário, a partir de 1º de julho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 25/06/2025, às 18:45, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005367-30.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3015 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento co Considerando o inteiro teor do Ofício nº 2759/2025, oriundo da Casa Civil do Estado do Acre e Despacho n.º 17330 / 2025 - PRESI/GAPRE;

RESOLVE:

Prorrogar, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 1º de julho do corrente ano, a cessão da servidora **Yara Fernandes Vieira**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7001617, pertencente ao quadro de pessoal efetivo deste Poder, ao Poder Executivo do Estado do Acre, para prestar serviços na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, com ônus para o órgão cedente.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de

Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 26/06/2025, às 16:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0003179-35.2023.8.01.0000

PORTARIA Nº 3020 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADOR **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, inciso I, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO o compromisso institucional com a elevação da eficiência e efetividade da prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO a proposta apresentada pela Associação dos Magistrados do Estado do Acre - ASMAC, com a colaboração técnica do Núcleo de Gestão da Qualidade - NUGEQ, que visa fomentar o apoio voluntário entre magistrados para redução de acervos processuais em unidades com maior congestionamento;

CONSIDERANDO que a participação de magistrados em mutirões e projetos institucionais é reconhecida como prestação em favor da atividade jurisdicional, inclusive considerada para efeito de pontuação em procedimentos de promoção, remoção e acesso ao Tribunal de Justiça pelo critério do merecimento, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea “e”, da Resolução CNJ nº 106/2010 e do art. 13, inciso III, da Resolução TPADM nº 193/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de reconhecer e incentivar o engajamento extraordinário dos magistrados que, além de suas atribuições regulares, se disponham voluntariamente a atuar em processos acumulados em outras unidades; e

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos SEI nº 0005325-78.2025.8.01.0000,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o juiz de direito **Gustavo Sirena** para atuar na Vara Cível da Comarca de Feijó, sem prejuízo das designações anteriores.

Art. 2º Designar a juíza de direito substituta **Natália Maia Guerreiro Souza** para atuar no 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco, sem prejuízo das designações anteriores.

Art. 3º. Todas as designações desta portaria ocorrerão sem prejuízo das funções exercidas pelos(as) magistrados(as) designados(as) nas unidades judiciárias das quais sejam titulares, naquelas para as quais tenham sido designados(as) e nas demais para as quais tenham competência prorrogada, até ulterior deliberação.

Art 4º Os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 26/06/2025, às 16:55, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005325-78.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3024 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 010/2025, oriundo da Vara Única - Criminal da Comarca de Xapuri e Despacho n.º 18610 / 2025 - PRESI/ASJUR

RESOLVE:

Designar a servidora **Rutílana Roque Tavares**, Analista Judiciária/Psicóloga, matrícula n.º 7000978, para atuar nos autos do Processo SAJ n.º 0701409-08.2024.8.01.0007, objetivando depoimento sem danos em vítima menor de idade, em audiência designada para o dia 2 de julho do corrente ano, às 11:15 horas.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 26/06/2025, às 16:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006443-89.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3025 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno. Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 3520/2025, oriundo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco e Despacho nº 17608 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Atribuir à servidora **Mariane Lavocat Barbosa de Holanda**, Técnica Judiciári, matrícula n.º 7000508, a Função de Confiança FC3-PJ, para atuar como Assistente de Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco, a partir de 1º de julho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 26/06/2025, às 16:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006061-96.2025.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0003588-40.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:ASJUR
Requerente:Lana dos Santos Rodrigues Santiago
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Devolução de custas

DECISÃO

1. Trata-se de pedido de devolução de custas formalizado por Lana dos Santos Rodrigues Santiago, referente à Guia de Recolhimento Judicial n.º 001.0182694-86, no valor de R\$ 1.916,04 (mil novecentos e dezesseis reais e quatro centavos).

2. A GR foi gerada nos autos anteriormente citados, a certidão 2078922 da SUBAC identifica o pagamento.

3. Por fim, a RBDIS certificou (2085854) que o processo de Embargos à Execução foi distribuído em 11.2.2025 e tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, juntando aos autos extrato do processo que comprova que ele foi extinto por desistência em 17.3.2025 e arquivado definitivamente em 27.3.2025.

4. É o breve relato. DECIDO.

5. Depreende-se do Código Tributário Nacional, art. 77, que a taxa judiciária é um tributo vinculado e que tem por fato gerador a contraprestação estatal ofertada através do seu poder de polícia ou advinda da contraprestação de um serviço público efetivamente utilizado, ou usufruído:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

6. No mesmo sentido, dispõem o art. 110, caput, e o art. 111, inciso I, alínea “a”, ambos do Código Tributário Acreano (LC nº 07/1982):

Art. 110 - As Taxas previstas nesta Lei têm como fato gerador o exercício regular do Poder de Polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Art. 111 - Os serviços públicos, a que se refere o artigo anterior, consideram-se:
I - utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruídos e qualquer título.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a natureza de taxa judiciária das custas processuais:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PRO-

CESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. TRIBUTO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM O ART. 202 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que as custas processuais têm natureza de taxa judiciária, consecutivamente constituem tributo.
2. Consoante a inteligência dos artigos 82 do NCPD (equivalente ao art. 20 do CPC/73) e § 1º, do art. 2º, da Lei Estadual nº 1.422/2001, cumpre ao vencido arcar/reembolsar as despesas com as taxas judiciárias e os emolumentos na totalidade da ação, conforme determinado na condenação dos autos de nº 0006196-67.2009.8.01.0001.
3. Em verdade, o apelante arcou somente com parte das custas processuais daqueles autos, sendo irrelevante, se iniciais ou finais, eis que a condenação lhe incumbiu de arcar com a totalidade das custas. O fato que deu origem ao tributo, por sua vez inadimplido, originando a CDA, nos moldes do art. 202 do CTN, na qual está fundada a Execução.
4. Recurso desprovido.
(TJ-AC - APL: 07003123520178010001 AC 0700312-35.2017.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 06/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2018);

8. A ser assim, constituindo-se as taxas judiciais uma espécie tributária, a regra legal acerca de pagamento indevido de tributos encontra-se estabelecida no art. 165, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

9. Da leitura da jurisprudência e interpretação dos dispositivos legais mencionados e, ainda, à luz do art. 876, do Código Civil, vê-se que a quantia depositada ou recolhida sem a devida contraprestação do serviço público deve ser devolvida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

10. In casu, tem-se que a matéria é regida pela Lei n.º 1.422/2001 do Estado do Acre, a qual estabelece as normas para a cobrança de taxas judiciárias. Conforme a referida Lei, a taxa judiciária tem como fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense.

11. Uma vez que o processo foi distribuído e recebeu o impulso processual na 1ª Vara Cível, o serviço judicial foi efetivamente colocado à disposição da parte, configurando-se, assim, o fato gerador que justifica a cobrança. A cobrança para casos que tramitam na Justiça Comum, como o presente, obedece à regra geral disposta no Art. 9º, inciso I, da lei, que determina o recolhimento das custas na fase inicial do processo. Desse modo, o pagamento realizado pela parte foi efetuado em estrita conformidade com o regramento aplicável.

12. Ademais, a legislação não estabelece previsão para a devolução das custas processuais iniciais na hipótese de extinção do feito por desistência voluntária da parte. O ato de desistência, embora ponha fim à cobrança, não desconstitui o fato gerador da taxa, o qual foi a prestação do serviço jurisdicional desde o momento da distribuição até o seu arquivamento.

13. Diante do exposto, a considerar que o recolhimento da taxa foi devidamente realizado sob a égide da norma geral aplicável (Art. 9º, I) e diante da ausência de amparo legal para o ressarcimento em caso de desistência, indefere-se o pedido.

14. À COPAD para a publicação desta decisão e intimação do Requerente.

15. Ultimadas as providências, arquivem-se os autos no âmbito da Presidência.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador **LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA**, Presidente do Tribunal, em 26/06/2025, às 16:58, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0003588-40.2025.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0004381-23.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GA AUX2
Assunto:XX Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Juiz de Direito Substituto do Poder Judiciário do Estado do Acre

DECISÃO

Cuida-se de processo administrativo que teve por objetivo a realização do XX

Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Poder Judiciário do Estado do Acre para o preenchimento de 15 (quinze) vagas, com previsão ainda de outras 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva, consoante Acórdão do Tribunal Pleno Administrativo e a Resolução TPADM n.º 220, de 13 de abril de 2018.

O certame foi veiculado por intermédio do Edital n.º 01/2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico n.º 6.260, de 19 de dezembro de 2018, fixando as disposições pertinentes quanto à realização do aludido concurso público (evento n.º 0517654).

O edital inaugural estabeleceu que das vagas destinadas aos cargos de que trata o referido edital e das que fossem criadas no curso do certame, 5% (cinco por cento) seriam reservadas às pessoas com deficiência, conforme enquadramento nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.

Prescreveu, ainda, que das vagas destinadas aos cargos de que trata o edital e das que fossem criadas no curso do certame, 20% (vinte por cento) seriam reservadas aos candidatos negros, nos termos da Resolução n.º 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do item 7.13 do edital inicial, os candidatos negros concorreriam concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme a sua classificação no concurso.

Após o trâmite regular do certame, o Tribunal Pleno Administrativo deste Tribunal de Justiça decidiu, à unanimidade, homologar o trabalho da Comissão do Concurso e a relação dos aprovados, nos termos do voto da relatora, conforme acórdão proferido nestes (evento n.º 1337349), resultando na publicação do Edital n.º 40/2022 com 03 (três) anexos, constante no evento n.º 1321970, a saber:

Anexo I – Lista da ampla concorrência (evento n.º 1337332);
Anexo II – Lista de cota de pessoas negras (evento n.º 1337333);
Anexo III – Lista do resultado final e ordem de classificação (evento n.º 1338558).

Destaca-se dos autos a deliberação contida no evento n.º 1597514, fixando os parâmetros a serem observados na edição dos editais de reclassificação do presente certame, inclusive, a partir desta decisão, expediu-se o Edital n.º 08/2023, contido no evento n.º 1598776, tornando pública nova ordem de classificação de nomeados e impossados.

Após, editou-se nova ordem de classificação do presente certame, mediante a expedição do Edital n.º 15/2024 (evento n.º 1979092).

Posteriormente, juntou-se no presente feito a sentença proferida pela Juíza de Direito Zenair Ferreira Bueno, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, nos autos n.º 0704604-19.2024.8.01.0001, julgando procedente a pretensão de Ricardo Wagner de Medeiros Freire em face do Estado do Acre, e definiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Estado do Acre que considere em favor do autor, para o item 13.3.V do edital do concurso, a pontuação de 0,5 (meio ponto) decorrente da aprovação no cargo de entidade ou órgão da Administração Pública direta ou indireta de quaisquer Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Item 13.3, V, a) procedendo-se às retificações do total de pontos da fase de avaliação de títulos e da pontuação final do autor, com a consequente reclassificação no resultado final do certame (evento n.º 2081189).

Em cumprimento da sentença referida, a Fundação VUNESP encaminhou a lista reclassificatória da ampla concorrência e de cota de pessoas negras (evento n.º 2081189).

Recentemente, juntou-se aos autos cópia de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal nos autos n.º 0707183-37.2024.8.01.0001, determinando ao Estado do Acre que proceda à imediata atribuição de 1,5 (um vírgula cinco) pontos ao candidato Ricardo Fachin Cavalli na fase de avaliação de títulos do Concurso Público para Ingresso na Magistratura do Estado do Acre (Edital n.º 01/2018), referente ao item 13.3, inciso IV, do edital, reconhecendo-se, para este fim, a suficiência do diploma de graduação apresentado por ocasião da inscrição definitiva (evento n.º 2129356).

Em cumprimento da sentença referida, a Fundação VUNESP encaminhou a lista reclassificatória da ampla concorrência (evento n.º 2131828).

Ante o exposto, determino a expedição de edital com lista da ampla concorrência, lista de cotas de pessoas negras e lista do resultado final e ordem de classificação, observando os regramentos quanto à ordem de classificação dos candidatos aprovados para vagas de ampla concorrência e reservadas às pessoas negras, bem como os demais pedidos de desistência e reposicionamento para o final da fila homologados.

Publicado o edital, fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias para eventuais impugnações.

Remeta-se cópia desta deliberação e do edital reclassificatório ao Desembargador Roberto Barros, Relator dos autos n.º 0707183-37.2024.8.01.0001, para conhecimento.

Ciência desta decisão a todos os juízes de direito do Poder Judiciário do Estado do Acre.

À COMAG para conhecimento e providências cabíveis.

Encaminhe-se o edital em referência à Fundação VUNESP para fins de disponibilizá-lo em seu sítio eletrônico.

Publique-se.

Por fim, encerrem-se o feito no âmbito desta Presidência.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

EDITAL Nº 18/2025

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ACRE

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura do Estado do Acre, **DESEMBARGADOR LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Resolução nº 75, de 12 de maio de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),

CONSIDERANDO o Processo Administrativo SEI nº 0004381-23.2018.8.01.0000;

CONSIDERANDO a decisão de homologação (1343388) do pedido de desistência apresentado pelo candidato aprovado Gabriel Coelho Bortoni, classificado na 4ª (quarta) posição (Edital nº 42/2022);

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1343633) do pedido de reposicionamento na colocação final na fila dos candidatos aprovados por Igor Costa Coutinho, classificado inicialmente na 7ª (sétima) posição (Edital nº 42/2022);

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1346203) do pedido de reposicionamento na colocação final na fila do certame pelo candidato aprovado Haroldo de Araújo Abreu Neto, classificado inicialmente na 14ª (décima quarta) posição (Edital nº 43/2022);

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno Jurisdicional, nos autos do Processo MS nº 1000017-15.2023.8.01.0000 (1526601), que concedeu parcialmente a segurança referente a pontuação da candidata Barbara Virgínnia Basso Tonial Loureiro;

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno Jurisdicional, nos autos do Processo MS nº 1000205-08.2023.8.01.0000 (1526603), que concedeu a segurança referente a pontuação da candidata Hellen da Silva Souza Oliveira Roza;

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno Jurisdicional do Justiça, nos autos do Processo MS nº 1000070-93.2023.8.01.0000 (1526604), que concedeu parcialmente a segurança referente a pontuação da candidata Deise Denise Minuscoli;

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno Jurisdicional, nos autos do Processo MS nº 1001913-30.2022.8.01.0000 (1561096), que concedeu a segurança referente a pontuação da candidata Isabela Vieira de Sousa Gouveia;

CONSIDERANDO a expedição do Edital nº 04/2023, fixando a ordem de reclassificação do resultado final da lista geral das candidatas e candidatos aprovados no XX concurso público de provas e títulos para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Poder Judiciário do Estado do Acre, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 7.377, de 06 de setembro de 2023;

CONSIDERANDO a decisão de homologação (1585460) do pedido de desistência apresentados pelos candidatos aprovados Guilherme Regueira Pitta e Rodrigo Almeida Tavares;

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1585460) do pedido de reposicionamento na última colocação da fila dos candidatos aprovados Thiago Gomes de Aniceto, André Carvalho Tonon e Decyo Allysson Sarmento Ferreira;

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1594691) do pedido de repo-

sicionamento na última colocação da fila dos candidatos aprovados Ageu de Alencar Miranda, Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira e Lina Marie Cabral;

CONSIDERANDO a decisão de homologação (1594691) do pedido de desistência apresentado pelo candidato aprovado Lucas Shigueru Fujiike;

CONSIDERANDO a Decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos do Processo nº 0704403-61.2023.8.01.0001, que concedeu o acréscimo de 1,5 pontos na avaliação de títulos para o candidato Jefferson Lucas de Lima Evangelista;

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1854091) do pedido de reposicionamento na última colocação da fila do candidato aprovado Gustavo Nehls Pinheiro;

CONSIDERANDO a Decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos do Processo nº 0704039-55.2024.8.01.0001, julgando procedentes os pedidos formulados por Francisco Atylla Trajano Bezerra contra a Fundação VUNESP, para determinar ao réu que, no prazo de dez dias, considere o diploma de graduação entregue pelo autor no ato da inscrição definitiva como documento hábil a viabilizar a aferição dos títulos apresentados pelo autor no mesmo ato, com consequente adequação da pontuação e reclassificação na lista final de aprovados, em caso de acréscimo de pontos, que gerou a nova lista de classificação da ampla concorrência encaminhada pela Fundação VUNESP, juntada no evento nº 1932919;

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1941673) do pedido de reposicionamento na última colocação da fila das candidatas Luiza Favaro Batista, Fani Angelina de Lima e Ana Flávia de Assis Ribeiro;

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1955989) do pedido de reposicionamento na última colocação da fila do candidato Daniel de Oliveira Borges;

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1967351) do pedido de reposicionamento na última colocação da fila dos candidatos Maycon Robert Moraes Tomé e Victor Bruno Ribeiro Sainz Trapaga;

CONSIDERANDO a decisão homologatória (1967351) da desistência do candidato Thiago Maciel de Paiva Costa;

CONSIDERANDO a decisão de deferimento (1979073) do pedido de reposicionamento na última colocação da fila da candidata Luana Lagares Côrtes Costa;

CONSIDERANDO a sentença proferida pela Juíza de Direito Zenair Ferreira

Bueno, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, nos autos n.º 0704604-19.2024.8.01.0001, julgando procedente a pretensão de Ricardo Wagner de Medeiros Freire em face do Estado do Acre, e defiriu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Estado do Acre que considere em favor do autor, para o item 13.3,V do edital do concurso, a pontuação de 0,5 (meio ponto) decorrente da aprovação no cargo de entidade ou órgão da Administração Pública direta ou indireta de quaisquer Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Item 13.3, V, a) procedendo-se às retificações do total de pontos da fase de avaliação de títulos e da pontuação final do autor, com a consequente reclassificação no resultado final do certame (evento nº 2081189);

CONSIDERANDO a decisão homologatória (2096647) da desistência do candidato Gabriel Miranda Acchar;

CONSIDERANDO o Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal nos autos nº 0707183-37.2024.8.01.0001, determinando ao Estado do Acre que proceda à imediata atribuição de 1,5 (um vírgula cinco) pontos ao candidato Ricardo Fachin Cavalli na fase de avaliação de títulos do Concurso Público para Ingresso na Magistratura do Estado do Acre (Edital nº 01/2018), referente ao item 13.3, inciso IV, do edital, reconhecendo-se, para este fim, a suficiência do diploma de graduação apresentado por ocasião da inscrição definitiva (evento nº 2129356),

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR PÚBLICA a nova classificação do resultado final do concurso, conforme os anexos a seguir:

- a) Anexo I: lista geral - ampla concorrência;
- b) Anexo II: lista cotas - negros;
- c) Anexo III: lista geral mista - resultado final - ordem de classificação.

Art. 2º REVOGAR o Edital nº 17/2025 e seus Anexos.

E, para que chegue ao conhecimento de todas e todos, é expedido o presente Edital, não podendo ser, doravante, alegada qualquer espécie de desconhecimento.

Publique-se.

Rio Branco - AC, 26 de junho de 2025.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

ANEXO I DO EDITAL Nº 18/2025 - LISTA GERAL - AMPLA CONCORRÊNCIA

Inscrição	Nome	Nota Objetiva	Nota Escrita 1	Nota Escrita 2	Nota Oral	Nota Títulos	Nota Final	Classificação
4982865-7	ROSILENE DE SANTANA SOUZA	7,500	8,050	8,300	9,500	3,250	7,880	1
4984004-5	VIVIAN BUONALUMI TACITO YUGAR	7,100	8,200	8,675	10,000	1,000	7,873	2
4983870-9	GABRIEL COELHO BORTONI	7,900	8,550	8,100	9,500	1,750	7,860	3
4984895-0	GUILHERME MUNIZ DE FREITAS MIOTTO	7,700	8,900	7,850	10,000	0,500	7,845	4
4987967-7	JORGE LUIZ LIMA DA SILVA FILHO	7,300	7,800	8,675	10,000	0,750	7,748	5
5005100-8	IGOR COSTA COUTINHO	7,100	8,400	7,800	10,000	1,750	7,745	6
4997312-6	ISABELA VIEIRA DE SOUSA GOUVEIA	7,200	7,900	8,575	9,000	2,250	7,688	7
4987213-3	GLAUCIA APARECIDA GOMES	8,100	8,150	7,925	10,000	0,500	7,683	8
5013922-3	MATEUS PIERONI SANTINI	7,600	7,650	7,925	9,000	4,250	7,658	9
4992490-7	BRUNO PERROTTA DE MENEZES	7,200	8,650	7,125	10,000	2,000	7,653	10
5001934-1	CAIQUE CIRANO DI PAULA	7,300	8,200	8,100	9,000	2,250	7,645	11
5028087-2	JOSE DA CRUZ BESSA NETO	7,400	9,150	7,075	9,000	2,250	7,633	12
4999814-5	ELIELTON ZANOLI ARMONDES	7,000	8,200	8,400	9,000	1,500	7,630	13
4976748-8	HAROLDO DE ARAUJO ABREU NETO	7,500	8,800	7,275	10,000	0,500	7,623	14
4983379-0	BRUNA BARRETO PERAZZO COSTA	7,100	9,150	7,700	9,000	0,500	7,615	15
5043048-3	ANDRE CARVALHO TONON	8,100	7,800	7,550	9,500	2,500	7,565	16
4984357-5	GUILHERME REGUEIRA PITTA	8,800	7,950	8,025	8,250	2,000	7,523	17
5011483-2	RODRIGO ALMEIDA TAVARES	7,300	7,900	7,775	8,000	4,500	7,483	18
4980040-0	MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO	6,700	8,100	7,925	9,000	2,000	7,478	19
5015751-5	JOSE LEITE DE PAULA NETO	7,300	7,900	7,925	8,000	4,000	7,478	20
5021518-3	THIAGO GOMES DE ANICETO	8,600	7,000	8,100	9,500	1,000	7,390	21
5001472-2	ANA PAULA PILON MEIRA	7,800	8,400	7,525	8,500	1,250	7,383	22
4997969-8	LUIS FERNANDO ROSA	7,500	7,900	7,850	9,000	1,000	7,375	23
4985063-6	RAYANE GOBBI DE OLIVEIRA CRATZ	7,300	8,150	7,725	8,500	1,500	7,343	24
4983172-0	ZACARIAS LAUREANO DE SOUZA NETO	7,100	8,450	7,875	8,500	0,250	7,333	25
5009727-0	AGEU DE ALENCAR MIRANDA	7,400	7,900	6,850	10,000	1,500	7,315	26
5010372-5	RODRIGO CURVELO DA SILVA	7,700	7,450	7,850	9,000	1,500	7,310	27
4981708-6	LINA MARIE CABRAL	7,200	7,750	7,200	9,500	2,000	7,305	28
5063888-2	ELIZA GRAZIELE DEFENSOR MENEZES AIRES DO REGO	7,900	7,500	7,275	9,750	1,250	7,298	29
4979526-0	EDER JACOBOSKI VIEGAS	6,800	7,150	7,725	8,000	5,500	7,293	30
5040775-9	LUCAS SHIGUERU FUJIIKE	7,600	8,200	8,000	8,000	0,500	7,270	31

5006608-0	CAROLINE LAGOS DE CASTRO	7,500	7,550	7,600	9,000	1,750	7,270	32
5037836-8	MARILENE GOULART VERISSIMO ZHU	6,300	8,400	7,175	9,500	0,500	7,253	33
5067603-2	DECYO ALLYSON SARMENTO FERREIRA	7,200	8,000	8,175	7,500	1,750	7,248	34
5006006-6	STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA	7,200	7,550	7,025	10,000	1,500	7,243	35
4978564-8	GUSTAVO NEHLS PINHEIRO	7,500	7,700	7,900	8,500	1,000	7,230	36
4983508-4	THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	7,000	7,300	8,025	8,500	2,250	7,223	37
5041815-7	LUANA LAGARES CORTES COSTA	7,100	7,350	7,800	9,000	1,500	7,205	38
4979097-8	MAYCON ROBERT MORAES TOME	7,600	6,800	7,875	8,500	2,750	7,138	39
5085222-1	ROBSON SHELTON MEDEIROS DA SILVA	6,000	8,300	6,325	8,500	4,500	7,138	40
5063756-8	DEISE DENISE MINUSCOLI	7,400	7,450	6,900	8,500	3,750	7,120	41
4992835-0	DANIEL DE OLIVEIRA BORGES	7,000	7,600	7,175	9,500	0,500	7,083	42
4978665-2	MIRELLA RIBEIRO CHAVES GIANSANTE	7,200	6,650	8,975	8,000	0,500	7,058	43
4981375-7	RICARDO FACHIN CAVALLI	7,400	6,550	7,425	9,000	3,250	7,058	44
4985472-0	ANA FLAVIA DE ASSIS RIBEIRO	7,400	7,700	7,750	7,750	1,250	7,050	45
4997284-7	VICTOR BRUNO RIBEIRO SAINZ TRAPAGA	7,300	7,250	8,050	8,500	0,250	7,045	46
4993084-2	NATALIA MAIA GUERREIRO SOUZA	7,200	6,950	8,300	8,250	1,000	7,045	47
4981977-1	LUIZA FAVARO BATISTA	8,100	7,450	7,800	8,000	0,500	7,035	48
5032328-8	BRUNO BICUDO GONCALVES	7,300	7,000	6,925	9,000	3,250	7,033	49
4980670-0	FANI ANGELINA DE LIMA	7,100	7,350	7,025	9,500	0,750	6,998	50
5012304-1	HELLEN DA SILVA SOUZA OLIVEIRA ROZA	7,600	7,300	7,475	7,750	2,500	6,993	51
4984223-4	THIAGO MILHOMEM DE SOUZA BATISTA	6,500	7,100	8,275	8,500	0,000	6,963	52
5014092-2	GABRIELA ELLERES VASQUES	7,600	6,850	8,600	7,500	0,500	6,945	53
4994026-0	MARINA MURUCCI MONTEIRO	7,900	7,950	6,650	8,500	0,750	6,945	54
4995137-8	IVALDO OLIVEIRA FILHO	7,600	7,300	7,500	8,250	0,750	6,925	55
4978730-6	GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA	7,000	6,650	7,250	10,000	0,500	6,920	56
5024884-7	PEDRO COSTA BRAHIM PEREIRA	8,100	7,300	7,050	9,000	0,000	6,915	57
4977838-2	FRANCISCO ATYLLA TRAJANO BEZERRA	7,100	6,250	8,375	8,500	1,000	6,898	58
5002451-5	HAUNY RODRIGUES PEREIRA	7,300	7,000	7,350	9,000	0,500	6,885	59
4978729-2	BARBARA VIRGINNIA BASSO TONIAL LOUREIRO	7,100	6,000	8,100	8,500	2,250	6,865	60
5005725-1	RICARDO WAGNER DE MEDEIROS FREIRE	7,100	8,850	6,650	7,000	1,000	6,860	61
5045291-6	MARINA AZEVEDO PEREIRA NOGUEIRA	7,200	8,050	6,525	8,000	1,500	6,843	62
5022110-8	CESAR AUGUSTO POPINHAK	7,500	7,100	7,525	8,000	1,000	6,838	63
5010449-7	TIAGO GOMES DA CUNHA	7,000	7,050	7,450	8,500	0,750	6,825	64
5052349-0	CHARLES SCHENCKEL	7,400	7,400	7,050	8,000	1,250	6,800	65
4993327-2	MICHELLE BEZERRA DE MEDEIROS	6,100	7,200	6,675	10,000	0,250	6,798	66
4976493-4	DENIS MARTINELLI JUNIOR	6,500	8,300	6,475	8,500	0,000	6,783	67
5058305-0	LEANDRO BALENSIEFER DA SILVA	7,500	7,900	6,125	8,500	1,250	6,783	68
4982619-0	MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO	7,500	6,250	8,350	6,750	3,000	6,780	69
4977373-9	LUANA MONTEIRO ALCANTARA	7,300	6,400	7,925	8,500	0,500	6,778	70
5001951-1	EDINIEL RODRIGUES LOPES DA SILVA	7,400	7,150	7,350	8,000	0,750	6,765	71
5015322-6	RAFAELLA KARLLA DE OLIVEIRA BARBOSA	8,100	6,350	7,225	9,000	0,750	6,758	72
4996460-7	BRUNA DE LEO FIGUEIREDO	7,600	8,450	7,050	6,250	0,750	6,735	73
5025338-7	VALDIANE KESS SOARES DOS SANTOS	7,100	6,200	8,050	8,000	1,250	6,710	74
5031072-0	JAIME BATISTELLA JUNIOR	7,200	6,150	7,225	9,500	0,750	6,708	75
5017201-8	TAMIRES RIBEIRO SILVA	7,700	7,600	6,500	8,000	1,000	6,700	76
5056609-1	CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	8,300	6,600	7,125	6,250	4,750	6,673	77
4990558-9	PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO	7,600	6,000	7,425	9,000	0,750	6,663	78
4978412-9	GABRIEL MIRANDA ACCHAR	7,200	7,700	6,450	8,250	0,250	6,640	79
4982064-8	VICENTE EUSTAQUIO PALMEIRA RUFINO	7,200	6,250	7,150	9,500	0,000	6,640	80
5001190-1	CARLOS HENRIQUE CAPELASSO DA SILVA	7,500	7,100	7,300	7,500	0,500	6,620	81
4994499-1	AMAURI FUKUDA	7,700	7,450	6,875	7,750	0,000	6,618	82
4981374-9	WILLIAN DA SILVA MAGALHAES	8,300	6,550	7,725	7,000	1,000	6,613	83
5084254-4	LOUISA RACHEL MEDEIROS FLORENTINO IMPERADOR	7,000	6,200	7,250	9,000	0,250	6,560	84
4984868-2	PATRICIA SOLINO DOS SANTOS	8,400	6,050	7,975	7,250	0,500	6,548	85
5014808-7	FLAVIO BRITO GOMES	7,000	7,500	6,725	7,500	0,500	6,518	86
4977012-8	JEFFERSON LUCAS DE LIMA EVANGELISTA	6,000	6,950	7,025	7,250	2,750	6,518	87
5031553-6	FRANCISCO GONCALVES SABOIA NETO	7,500	7,000	7,200	7,250	0,500	6,510	88
4986864-0	TEOFILO AMORIM CHAGAS DE OLIVEIRA	7,000	6,150	6,450	7,250	5,750	6,505	89
4978563-0	CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA	7,000	7,100	6,850	7,250	1,250	6,460	90
4982563-1	GUILHERME HENRIQUE FURTADO GERMANO	7,000	6,050	7,050	9,000	0,250	6,455	91
4986297-9	HALINNA REGINA DE LIRA ROLIM	7,100	6,700	7,275	7,250	1,000	6,453	92
4984573-0	FLAVIO ALEXANDRE FONSECA DA SILVA	6,400	7,550	6,275	7,750	0,750	6,413	93
4986942-6	GRACIELLI KERPEL ROTILLI	7,000	6,100	7,600	7,500	1,000	6,410	94
4994777-0	GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA	8,200	7,150	6,350	7,250	0,750	6,395	95
4994318-9	FRANKLIN GULIVER SOARES	6,100	6,000	6,800	8,500	2,250	6,375	96
4987119-6	RICARDO SANTOS DE SOUZA	7,000	7,950	6,375	6,250	1,250	6,373	97
5103799-8	MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	6,100	8,000	6,650	6,250	1,000	6,355	98
4994555-6	MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO	6,500	7,150	7,000	6,500	1,250	6,320	99
5004888-0	RAPHAEL DE ALMEIDA MIRANDA	7,000	6,600	6,875	6,750	1,500	6,243	100
5009592-7	BRUNO ERIC RIBEIRO DE SOUZA	7,800	6,350	6,475	8,000	0,000	6,228	101
5030359-7	JONYELSON GERONCIO FARIAS E SILVA	7,400	6,550	6,075	8,500	0,000	6,228	102
5023806-0	SILAS REZENDE SILVA	7,100	6,150	6,550	7,750	0,500	6,120	103
5007738-4	DIOGENES NEPOMUCENO DOS ANJOS	7,500	6,800	6,450	6,000	0,250	5,950	104
4976591-4	GUSTAVO BRITO GALDINO	6,400	7,250	6,150	6,250	0,000	5,910	105
5027777-4	TIAGO LIMA TAVARES	6,800	6,100	6,200	6,500	0,500	5,720	106

ANEXO II DO EDITAL Nº 18/2025 - LISTA COTAS - NEGROS

Inscrição	Nome	Nota Objetiva	Nota Escrita 1	Nota Escrita 2	Nota Oral	Nota Títulos	Nota Final	Classificação
4980040-0	MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO	6,700	8,100	7,925	9,000	2,000	7,478	1
4979526-0	EDER JACOBOSKI VIEGAS	6,800	7,150	7,725	8,000	5,500	7,293	2
5037836-8	MARILENE GOULART VERISSIMO ZHU	6,300	8,400	7,175	9,500	0,500	7,253	3
5067603-2	DECYO ALLYSON SARMENTO FERREIRA	7,200	8,000	8,175	7,500	1,750	7,248	4
5085222-1	ROBSON SHELTON MEDEIROS DA SILVA	6,000	8,300	6,325	8,500	4,500	7,138	5
4984223-4	THIAGO MILHOMEM DE SOUZA BATISTA	6,500	7,100	8,275	8,500	0,000	6,963	6
5005725-1	RICARDO WAGNER DE MEDEIROS FREIRE	7,100	8,850	6,650	7,000	1,000	6,860	7
5045291-6	MARINA AZEVEDO PEREIRA NOGUEIRA	7,200	8,050	6,525	8,000	1,500	6,843	8
4993327-2	MICHELLE BEZERRA DE MEDEIROS	6,100	7,200	6,675	10,000	0,250	6,798	9
4976493-4	DENIS MARTINELLI JUNIOR	6,500	8,300	6,475	8,500	0,000	6,783	10
5025338-7	VALDIANE KESS SOARES DOS SANTOS	7,100	6,200	8,050	8,000	1,250	6,710	11
5056609-1	CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	8,300	6,600	7,125	6,250	4,750	6,673	12
5014808-7	FLAVIO BRITO GOMES	7,000	7,500	6,725	7,500	0,500	6,518	13
4977012-8	JEFFERSON LUCAS DE LIMA EVANGELISTA	6,000	6,950	7,025	7,250	2,750	6,518	14
4984573-0	FLAVIO ALEXANDRE FONSECA DA SILVA	6,400	7,550	6,275	7,750	0,750	6,413	15
4994318-9	FRANKLIN GULIVER SOARES	6,100	6,000	6,800	8,500	2,250	6,375	16
4987119-6	RICARDO SANTOS DE SOUZA	7,000	7,950	6,375	6,250	1,250	6,373	17
5103799-8	MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	6,100	8,000	6,650	6,250	1,000	6,355	18
4994555-6	MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO	6,500	7,150	7,000	6,500	1,250	6,320	19
4976591-4	GUSTAVO BRITO GALDINO	6,400	7,250	6,150	6,250	0,000	5,910	20
5027777-4	TIAGO LIMA TAVARES	6,800	6,100	6,200	6,500	0,500	5,720	21

ANEXO III DO EDITAL Nº 18/2025 - LISTA GERAL MISTA - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPOSSADOS

Inscrição	Nome	Nota Objetiva	Nota Escrita 1	Nota Escrita 2	Nota Oral	Nota Títulos	Nota Final	Classificação	Observação
4982865-7	ROSILENE DE SANTANA SOUZA	7,500	8,050	8,300	9,500	3,250	7,880	1	Empossada
4984004-5	VIVIAN BUONALUMI TACITO YUGAR	7,100	8,200	8,675	10,000	1,000	7,873	2	Empossada
4980040-0	MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO	6,700	8,100	7,925	9,000	2,000	7,478	3	Empossada
4984895-0	GUILHERME MUNIZ DE FREITAS MOTTO	7,700	8,900	7,850	10,000	0,500	7,845	4	Empossado
4987967-7	JORGE LUIZ LIMA DA SILVA FILHO	7,300	7,800	8,675	10,000	0,750	7,748	5	Empossado
4997312-6	ISABELA VIEIRA DE SOUSA GOUVEIA	7,200	7,900	8,575	9,000	2,250	7,688	6	Empossada
4987213-3	GLAUCIA APARECIDA GOMES	8,100	8,150	7,925	10,000	0,500	7,683	7	Empossada
4979526-0	EDER JACOBOSKI VIEGAS	6,800	7,150	7,725	8,000	5,500	7,293	8	Empossado
5013922-3	MATEUS PIERONI SANTINI	7,600	7,650	7,925	9,000	4,250	7,658	9	Empossado
4992490-7	BRUNO PERROTTA DE MENEZES	7,200	8,650	7,125	10,000	2,000	7,653	10	Empossado
5001934-1	CAIQUE CIRANO DI PAULA	7,300	8,200	8,100	9,000	2,250	7,645	11	Empossado
5028087-2	JOSE DA CRUZ BESSA NETO	7,400	9,150	7,075	9,000	2,250	7,633	12	Empossado
5037836-8	MARILENE GOULART VERISSIMO ZHU	6,300	8,400	7,175	9,500	0,500	7,253	13	Empossada
4999814-5	ELIELTON ZANOLI ARMONDES	7,000	8,200	8,400	9,000	1,500	7,630	14	Empossado
4983379-0	BRUNA BARRETO PERAZZO COSTA	7,100	9,150	7,700	9,000	0,500	7,615	15	Empossada
5015751-5	JOSE LEITE DE PAULA NETO	7,300	7,900	7,925	8,000	4,000	7,478	16	Empossado
5001472-2	ANA PAULA PILON MEIRA	7,800	8,400	7,525	8,500	1,250	7,383	17	Empossada
5085222-1	ROBSON SHELTON MEDEIROS DA SILVA	6,000	8,300	6,325	8,500	4,500	7,138	18	Empossado
4997969-8	LUIS FERNANDO ROSA	7,500	7,900	7,850	9,000	1,000	7,375	19	Empossado
4985063-6	RAYANE GOBBI DE OLIVEIRA CRATZ	7,300	8,150	7,725	8,500	1,500	7,343	20	Empossada
4983172-0	ZACARIAS LAUREANO DE SOUZA NETO	7,100	8,450	7,875	8,500	0,250	7,333	21	Empossado
5063888-2	ELIZA GRAZIELE DEFENSOR MENEZES AIRES DO REGO	7,900	7,500	7,275	9,750	1,250	7,298	22	Empossada
4984223-4	THIAGO MILHOMEM DE SOUZA BATISTA	6,500	7,100	8,275	8,500	0,000	6,963	23	Empossado
5006608-0	CAROLINE LAGOS DE CASTRO	7,500	7,550	7,600	9,000	1,750	7,270	24	Empossada
5006006-6	STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA	7,200	7,550	7,025	10,000	1,500	7,243	25	Empossada
5063756-8	DEISE DENISE MINUSCOLI	7,400	7,450	6,900	8,500	3,750	7,120	26	Empossada
4978665-2	MIRELLA RIBEIRO CHAVES GIANSAnte	7,200	6,650	8,975	8,000	0,500	7,058	27	Empossada
5005725-1	RICARDO WAGNER DE MEDEIROS FREIRE	7,100	8,850	6,650	7,000	1,000	6,860	28	Empossado
4981375-7	RICARDO FACHIN CAVALLI	7,400	6,550	7,425	9,000	3,250	7,058	29	
4993084-2	NATALIA MAIA GUERREIRO SOUZA	7,200	6,950	8,300	8,250	1,000	7,045	30	Empossada
5032328-8	BRUNO BICUDO GONCALVES	7,300	7,000	6,925	9,000	3,250	7,033	31	Empossado
5012304-1	HELLEN DA SILVA SOUZA OLIVEIRA ROZA	7,600	7,300	7,475	7,750	2,500	6,993	32	Empossada
5045291-6	MARINA AZEVEDO PEREIRA NOGUEIRA	7,200	8,050	6,525	8,000	1,500	6,843	33	Empossada
5014092-2	GABRIELA ELLERES VASQUES	7,600	6,850	8,600	7,500	0,500	6,945	34	Empossada
4994026-0	MARINA MURUCCI MONTEIRO	7,900	7,950	6,650	8,500	0,750	6,945	35	
4995137-8	NIVALDO OLIVEIRA FILHO	7,600	7,300	7,500	8,250	0,750	6,925	36	
4978730-6	GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA	7,000	6,650	7,250	10,000	0,500	6,920	37	(SUB JUDICE)
4993327-2	MICHELLE BEZERRA DE MEDEIROS	6,100	7,200	6,675	10,000	0,250	6,798	38	
5024884-7	PEDRO COSTA BRAHIM PEREIRA	8,100	7,300	7,050	9,000	0,000	6,915	39	
4977838-2	FRANCISCO ATYLLA TRAJANO BEZERRA	7,100	6,250	8,375	8,500	1,000	6,898	40	
5002451-5	HAUNY RODRIGUES PEREIRA	7,300	7,000	7,350	9,000	0,500	6,885	41	
4978729-2	BARBARA VIRGINNIA BASSO TONIAL LOUREIRO	7,100	6,000	8,100	8,500	2,250	6,865	42	
4976493-4	DENIS MARTINELLI JUNIOR	6,500	8,300	6,475	8,500	0,000	6,783	43	
5022110-8	CESAR AUGUSTO POPINHAK	7,500	7,100	7,525	8,000	1,000	6,838	44	
5010449-7	TIAGO GOMES DA CUNHA	7,000	7,050	7,450	8,500	0,750	6,825	45	
5052349-0	CHARLES SCHENCKEL	7,400	7,400	7,050	8,000	1,250	6,800	46	
5058305-0	LEANDRO BALENSIEFER DA SILVA	7,500	7,900	6,125	8,500	1,250	6,783	47	
5025338-7	VALDIANE KESS SOARES DOS SANTOS	7,100	6,200	8,050	8,000	1,250	6,710	48	
4982619-0	MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO	7,500	6,250	8,350	6,750	3,000	6,780	49	
4977373-9	LUANA MONTEIRO ALCANTARA	7,300	6,400	7,925	8,500	0,500	6,778	50	
5001951-1	EDINIEL RODRIGUES LOPES DA SILVA	7,400	7,150	7,350	8,000	0,750	6,765	51	

5015322-6	RAFAELLA KARLLA DE OLIVEIRA BARBOSA	8,100	6,350	7,225	9,000	0,750	6,758	52	
5056609-1	CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	8,300	6,600	7,125	6,250	4,750	6,673	53	
4996460-7	BRUNA DE LEAO FIGUEIREDO	7,600	8,450	7,050	6,250	0,750	6,735	54	
5031072-0	JAIME BATISTELLA JUNIOR	7,200	6,150	7,225	9,500	0,750	6,708	55	
5017201-8	TAMIRES RIBEIRO SILVA	7,700	7,600	6,500	8,000	1,000	6,700	56	
4990558-9	PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO	7,600	6,000	7,425	9,000	0,750	6,663	57	
5014808-7	FLAVIO BRITO GOMES	7,000	7,500	6,725	7,500	0,500	6,518	58	
4982064-8	VICENTE EUSTAQUIO PALMEIRA RUFINO	7,200	6,250	7,150	9,500	0,000	6,640	59	
5001190-1	CARLOS HENRIQUE CAPELASSO DA SILVA	7,500	7,100	7,300	7,500	0,500	6,620	60	
4994499-1	AMAURI FUKUDA	7,700	7,450	6,875	7,750	0,000	6,618	61	
4981374-9	WILLIAN DA SILVA MAGALHAES	8,300	6,550	7,725	7,000	1,000	6,613	62	
4977012-8	JEFFERSON LUCAS DE LIMA EVANGELISTA	6,000	6,950	7,025	7,250	2,750	6,518	63	
5084254-4	LOUISA RACHEL MEDEIROS FLORENTINO IMPERADOR	7,000	6,200	7,250	9,000	0,250	6,560	64	
4984868-2	PATRICIA SOLINO DOS SANTOS	8,400	6,050	7,975	7,250	0,500	6,548	65	
5031553-6	FRANCISCO GONCALVES SABOIA NETO	7,500	7,000	7,200	7,250	0,500	6,510	66	
4986864-0	TEOFILO AMORIM CHAGAS DE OLIVEIRA	7,000	6,150	6,450	7,250	5,750	6,505	67	
4984573-0	FLAVIO ALEXANDRE FONSECA DA SILVA	6,400	7,550	6,275	7,750	0,750	6,413	68	
4978563-0	CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA	7,000	7,100	6,850	7,250	1,250	6,460	69	
4982563-1	GUILHERME HENRIQUE FURTADO GERMANO	7,000	6,050	7,050	9,000	0,250	6,455	70	
4986297-9	HALINNA REGINA DE LIRA ROLIM	7,100	6,700	7,275	7,250	1,000	6,453	71	
4986942-6	GRACIELLI KERPEL ROTILLI	7,000	6,100	7,600	7,500	1,000	6,410	72	
4994318-9	FRANKLIN GULIVER SOARES	6,100	6,000	6,800	8,500	2,250	6,375	73	
4994777-0	GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA	8,200	7,150	6,350	7,250	0,750	6,395	74	
5004888-0	RAPHAEL DE ALMEIDA MIRANDA	7,000	6,600	6,875	6,750	1,500	6,243	75	
5009592-7	BRUNO ERIC RIBEIRO DE SOUZA	7,800	6,350	6,475	8,000	0,000	6,228	76	
5030359-7	JONYELSON GERONCIO FARIAS E SILVA	7,400	6,550	6,075	8,500	0,000	6,228	77	
4987119-6	RICARDO SANTOS DE SOUZA	7,000	7,950	6,375	6,250	1,250	6,373	78	
5023806-0	SILAS REZENDE SILVA	7,100	6,150	6,550	7,750	0,500	6,120	79	
5007738-4	DIOGENES NEPOMUCENO DOS ANJOS	7,500	6,800	6,450	6,000	0,250	5,950	80	
5005100-8	IGOR COSTA COUTINHO	7,100	8,400	7,800	10,000	1,750	7,745	81	Reposiciona- mento, a pedido
4976748-8	HAROLDO DE ARAUJO ABREU NETO	7,500	8,800	7,275	10,000	0,500	7,623	82	Reposiciona- mento, a pedido
5103799-8	MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	6,100	8,000	6,650	6,250	1,000	6,355	83	
5043048-3	ANDRE CARVALHO TONON	8,100	7,800	7,550	9,500	2,500	7,565	84	Reposiciona- mento, a pedido
5021518-3	THIAGO GOMES DE ANICETO	8,600	7,000	8,100	9,500	1,000	7,390	85	Reposiciona- mento, a pedido
5009727-0	AGEU DE ALENCAR MIRANDA	7,400	7,900	6,850	10,000	1,500	7,315	86	Reposiciona- mento, a pedido
5010372-5	RODRIGO CURVELO DA SILVA	7,700	7,450	7,850	9,000	1,500	7,310	87	Reposiciona- mento, a pedido
4994555-6	MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO	6,500	7,150	7,000	6,500	1,250	6,320	88	
4981708-6	LINA MARIE CABRAL	7,200	7,750	7,200	9,500	2,000	7,305	89	Reposiciona- mento, a pedido
4978564-8	GUSTAVO NEHLS PINHEIRO	7,500	7,700	7,900	8,500	1,000	7,230	90	Reposiciona- mento, a pedido
5041815-7	LUANA LAGARES CORTES COSTA	7,100	7,350	7,800	9,000	1,500	7,205	91	Reposiciona- mento, a pedido
4979097-8	MAYCON ROBERT MORAES TOME	7,600	6,800	7,875	8,500	2,750	7,138	92	Reposiciona- mento, a pedido
4976591-4	GUSTAVO BRITO GALDINO	6,400	7,250	6,150	6,250	0,000	5,910	93	
4992835-0	DANIEL DE OLIVEIRA BORGES	7,000	7,600	7,175	9,500	0,500	7,083	94	Reposiciona- mento, a pedido
4985472-0	ANA FLAVIA DE ASSIS RIBEIRO	7,400	7,700	7,750	7,750	1,250	7,050	95	Reposiciona- mento, a pedido
4997284-7	VICTOR BRUNO RIBEIRO SAINZ TRAPAGA	7,300	7,250	8,050	8,500	0,250	7,045	96	Reposiciona- mento, a pedido
4981977-1	LUIZA FAVARO BATISTA	8,100	7,450	7,800	8,000	0,500	7,035	97	Reposiciona- mento, a pedido
5027777-4	TIAGO LIMA TAVARES	6,800	6,100	6,200	6,500	0,500	5,720	98	
4980670-0	FANI ANGELINA DE LIMA	7,100	7,350	7,025	9,500	0,750	6,998	99	Reposiciona- mento, a pedido
5067603-2	DECYO ALLYSON SARMENTO FERREIRA	7,200	8,000	8,175	7,500	1,750	7,248	100	Reposiciona- mento, a pedido

Rio Branco - AC, 27 de junho de 2025.

Processo Administrativo n. 0004381-23.2018.8.01.0000

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS

Classe: Precatório n.º 0102411-83.2024.8.01.0000
Requerente: Eliudy Soares Nogueira Firmino.
Advogado: Igor Porto Amado (OAB: 3644/AC).
Requerido: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acreprevidência).
Procurador: Priscila Cunha Rocha Lopes (OAB: 2928/AC).
Assunto: Registro de Cessão

Decisão

1. Por meio do despacho de p. 313, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto à cessão de crédito informada (petição de pp. 105-300).
2. O Instituto de Previdência do Estado do Acre - ACREPREVIDÊNCIA, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (p. 312). O credor, por meio de seu advogado manifestou concordância, com a ressalva do destaque de honorários advocatícios contratuais de 30% (trinta por cento) (p. 317).

3. Com esses registros, defiro o registro da cessão de crédito do requerente Eliudy Soares Nogueira Firmino para a cessionária Cobalto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Precatórios de Responsabilidade Limitada (escritura de fls. 107/118), excluídos os honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento), destacados em favor de Igor Amado Sociedade Individual de Advocacia (fl. 2).

4. Providencie a Coordenadoria de Gestão de Precatórios (COGEP) o registro no Sistema de Administração de Precatórios (SEAP) e a anotação no cadastro das partes no SAJ-SG.

5. Intime-se.

Rio Branco-Acre,23 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência

Classe : Precatório nº 0101297-75.2025.8.01.0000
Órgão : Presidência - Precatórios
Requerente: ELTON BEZERRA BARBOSA.
Advogado: Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Paulo Cesar Barreto Pereira (OAB: 2463/AC).

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 527/2025 (p. 1), no valor de R\$ 27.419,28 (vin-te e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco. O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0601045-53.2012.8.01.0070, tem como credor ELTON BEZERRA BARBOSA e devedor o Estado do Acre.

2. Honorários advocatícios
No ofício, há destaque de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), em benefício de Coelho Rocha Advogados.

3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0601045-53.2012.8.01.0070.

4. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e manifestou-se pela regularidade do precatório, com a respectiva liquidação do mesmo, observando-se, todavia, a ordem cronológica aplicável à espécie (parecer de pp. 11).

5. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação. O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 30/05/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.

6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência. Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal). Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexoando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência. Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído. No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).

7. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
7.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRE):
7.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.
7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).
7.2. Ao Estado do Acre:
7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo

100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRE expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.

8. Outras determinações
Deve a SEPRE juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento. Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório. Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-(AC), 23 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101338-42.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Lucyano Celestino Pinheiro.
Advogado: Alexson Bussons Miranda (OAB: 4823/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 460/2025 (p. 1), no valor de R\$ 93.605,80 (noventa mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), expedido pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco. O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0701445-39.2022.8.01.0001, tem como credor Lucyano Celestino Pinheiro e devedor o Estado do Acre.

2. Honorários advocatícios
No ofício, não há destaque de honorários advocatícios contratuais.

3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0701445-39.2022.8.01.0001.

4. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e informou que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que justificam a sua atuação como fiscal da ordem jurídica ou demandam a sua intervenção obrigatória, previstas na Resolução nº 303/2019 do CNJ e no art. 178 do Código de Processo Civil (parecer de pp. 10-11).

5. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação. O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 10/06/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.

6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência. Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal). Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexoando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência. Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído. No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).

7. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
7.1. À Coordenadoria de Gestão de Precatórios (COGEP):
7.1.1. Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.
7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).

7.2. Ao Estado do Acre:

7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à COGEP expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.

8. Outras determinações

Deve a COGEP juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.

Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.

Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rio Branco-(AC), 26 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101194-68.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Maria da Glória da Silveira da Silva.
Advogado: Aila Freitas Pires (OAB: 5611/AC).
Requerido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA).
Procuradora: Lais Bezerra de Carvalho (OAB: 5420/AC).

Decisão

1. Introdução

Trata-se de Ofício Precatório nº 503/2025 (p. 1), no valor de R\$ 35.729,23 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.

O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0705553-35.2021.8.01.0070, tem como credora Maria da Glória da Silveira da Silva e devedor o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA).

2. Honorários advocatícios

No ofício, há o destaque de honorários advocatícios contratuais no valor fixo de R\$ 9.376,46 (nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), em benefício de Jonathan Santiago Advogados Associados.

3. Documentação

O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0705553-35.2021.8.01.0070.

4. Parecer do Ministério Público

O Ministério Público analisou o processo e manifestou-se pela regularidade do precatório (parecer de pp. 11).

5. Ordem cronológica de pagamento do precatório

OINSTITUTODEPREVIDÊNCIADOESTADODOACRE(ACREPREVIDÊNCIA) segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.

O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 15/05/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.

6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência

A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.

Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).

Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.

Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.

No caso deste precatório, a credora tem direito à superpreferência, pois preenche os requisitos necessários, visto que nasceu em 10/05/1957, estando atualmente com 68 (sessenta e oito) anos (p. 2).

7. Dispositivo

Diante do exposto, determino:

7.1. À Coordenadoria de Gestão de Precatórios (COGEP):

7.1.1. Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA), respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.

7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).

7.2. Ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA):

7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à COGEP expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.

7.3. Defiro de ofício a superpreferência por idade a requerente Maria da Glória da Silveira da Silva, para o pagamento do crédito no limite de até 3 vezes o valor da RPV (art. 9º, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019) .

7.3.1. O pagamento prioritário deste precatório, no momento adequado, seguirá os seguintes procedimentos:

7.3.2. Atualização do valor e transferência para uma conta judicial.

7.3.3. Intimação das partes para conferirem os cálculos.

7.3.4. Recolhimento de encargos legais, se houver.

7.3.5. Expedição de ofício de transferência do crédito para conta indicada pelo credor ou alvará.

7.3.6. Juntada dos comprovantes para consulta das partes e envio ao Juízo de origem, via malote digital.

Se o valor total do precatório for quitado com a superpreferência, o processo será arquivado.

Se restar saldo a pagar, o precatório continuará aguardando sua vez na fila de pagamentos pela ordem cronológica (artigo 100, § 5º, da CRFB e artigo 15 da Resolução CNJ n. 303/2019).

8. Outras determinações

Deve a COGEP juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.

Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.

Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101157-41.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Gabriel Santos de Souza.
Advogado: Gabriel Santos de Souza (OAB: 4612/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC).

Decisão

1. Introdução

Trata-se de Ofício Precatório nº 483/2025 (p. 1), no valor de R\$ 24.846,55 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), expedido pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.

O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0709127-79.2021.8.01.0001, tem como credor Gabriel Santos de Souza e devedor o Estado do Acre.

2. Honorários advocatícios

No ofício, não há destaque de honorários advocatícios contratuais.

3. Documentação

O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0709127-79.2021.8.01.0001.

4. Parecer do Ministério Público

O Ministério Público analisou o processo e manifestou-se pela regularidade do precatório (parecer de pp. 10).

5. Ordem cronológica de pagamento do precatório

O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.

O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 22/05/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.

6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência

A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.

Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).

Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.

Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.

No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).

7. Dispositivo

Diante do exposto, determino:

7.1. À Coordenadoria de Gestão de Precatórios (COGEP):

7.1.1. Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.

7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).

7.2. Ao Estado do Acre:

7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à COGP expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.

8. Outras determinações

Deve a COGEP juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.

Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.

Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rio Branco-(AC), 26 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101340-12.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Samuel de Oliveira Nolasco.
Advogado: Samuel de Oliveira Nolasco (OAB: 3376/AC).
Requerido: Município de Xapuri.
Procurador: Giordano Simplicio Jordao (OAB: 2642/AC).

Decisão

.Introdução

Trata-se de Ofício Precatório n. 124/2025, no valor de R\$ 12.823,74 (doze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), expedida pela Vara Única - Cível da Comarca de Xapuri.

O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0700193-22.2018.8.01.0007, tem como credor Samuel de Oliveira Nolasco e devedor o Município de Xapuri.

2. Honorários advocatícios

No ofício, não há o destaque de honorários advocatícios contratuais.

3. Documentação

O precatório tem toda documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada nos autos digitais da Ação Originária nº 0700193-22.2018.8.01.0007.

4. Parecer do Ministério Público

O Ministério Público analisou o processo e informou que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que justificam a sua atuação como fiscal da ordem jurídica ou demandam a sua intervenção obrigatória, previstas na Resolução nº 303/2019 do CNJ e no art. 178 do Código de Processo Civil (parecer de pp. 11-12).

5. Ordem cronológica de pagamento do precatório

O devedor Município de Xapuri está sujeito ao regime especial de pagamento, conforme as Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017.

Assim, este precatório deve ser pago até 31 de dezembro de 2029, seguindo as regras do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), artigos 101 a 105 e da Resolução CNJ nº 303/2019, artigos 51, 54 e 58.

6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência

A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.

Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).

Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.

Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.

No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois ainda não se enquadra em nenhum dos requisitos, conforme informado pela Vara Única - Cível da Comarca de Xapuri na p. 2.

7. Dispositivo

Diante do exposto, determino que:

À Coordenadoria de Gestão de Precatórios (COGEP):

7.1. Que inclua este precatório na lista única de pagamentos do devedor Município de Xapuri, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e Tribunal Regional Federal da 1ª Região (artigo 53 da Resolução CNJ n. 303/2019).

7.2. Que inclua este precatório no cálculo do percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) que o ente público deve destinar para pagamento de precatórios, conforme regras do CNJ (artigo 59 da Resolução CNJ n. 303/2019).

8. Outras determinações

Deve a COGEP juntar o cálculo atualizado do precatório, realizar as intimações da partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.

Fica determinado desde já que sejam anexados os comprovantes de pagamento para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.

Nada mais havendo, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rio Branco-(AC), 26 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório n.º 0101933-75.2024.8.01.0000
Requerente: Alcino Ferreira de Sousa Júnior.
Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Procª. Estado: Raquel de Melo Freire Gouveia (OAB: 6153/AC).
Assunto: Registro de Cessão

Decisão

1. Por meio do despacho de p. 98, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto à cessão de crédito informada (petição de pp. 69-97).
2. O Estado do Acre, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (p. 103). O credor, por meio de seu advogado manifestou ciência e concordância com a cessão de crédito informada (p. 100).
3. Com esses registros, defiro o registro da cessão de crédito do requerente Alcino Ferreira de Sousa Júnior para a cessionária Praia Comprida Apoio Administrativo, Negócios e Serviços LTDA (escritura de pp. 72/77).
4. Providencie a Coordenadoria de Gestão de Precatórios (COGEP) o registro no Sistema de Administração de Precatórios (SEAP) e a anotação no cadastro das partes no SAJ-SG.
5. Intime-se.

Rio Branco-Acre, 26 de junho de 2025

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência

Classe: Precatório nº 0101181-69.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Rosana Nobre de Souza.
Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Procª. Estado: Marcia Regina de Sousa Pereira (OAB: 1299/AC).

Decisão

1. Introdução

Trata-se de Ofício Precatório nº 516/2025 (p. 1), no valor de R\$ 23.529,53 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco. O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0705879-24.2023.8.01.0070, tem como credora Rosana Nobre de Souza e devedor o Estado do Acre.

2. Honorários advocatícios

No ofício, há destaque de honorários advocatícios contratuais de 30% (trinta por cento), em benefício de Tatiana Karla Almeida Martins.

3. Documentação

O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos

autos digitais da Ação Originária nº 0705879-24.2023.8.01.0070.

4. Parecer do Ministério Público

O Ministério Público analisou o processo e informou que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que justificam a sua atuação como fiscal da ordem jurídica ou demandam a sua intervenção obrigatória, previstas na Resolução nº 303/2019 do CNJ e no art. 178 do Código de Processo Civil (parecer de pp. 11-14).

5. Ordem cronológica de pagamento do precatório

O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.

O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 26/05/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.

6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência

A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.

Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).

Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.

Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.

No caso deste precatório, a credora não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).

7. Dispositivo

Diante do exposto, determino:

7.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRE):

7.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.

7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).

7.2. Ao Estado do Acre:

7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRE expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.

8. Outras determinações

Deve a SEPRE juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.

Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.

Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rio Branco-(AC), 24 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJA

Classe: Precatório nº 0101144-42.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Maria Amélia de Lima Neri.
Advogados: Aila Freitas Pires (OAB: 5611/AC) e outro.
Requerido:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA).
Procuradores: Lais Bezerra de Carvalho (OAB: 5420/AC) e outro.

Decisão

1. Introdução

Trata-se de Ofício Precatório nº 475/2025 (p. 1), no valor de R\$ 59.534,43 (cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.

O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0706885-37.2021.8.01.0070, tem como credora Maria Amélia de Lima Neri e devedor o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA).

2. Honorários advocatícios

No ofício, há o destaque de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), em benefício de Jonathan Santiago Advogados Associados.

3. Documentação

O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0706885-37.2021.8.01.0070.

4. Parecer do Ministério Público

O Ministério Público analisou o processo e informou que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que justificam a sua atuação como fiscal da ordem jurídica ou demandam a sua intervenção obrigatória, previstas na Resolução nº 303/2019 do CNJ e no art. 178 do Código de Processo Civil (parecer de pp.11-14).

5. Ordem cronológica de pagamento do precatório

OINSTITUTODEPREVIDÊNCIADOESTADODOACRE(ACREPREVIDÊNCIA) segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.

O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 15/05/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.

6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência

A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.

Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).

Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.

Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.

No caso deste precatório, a credora tem direito à superpreferência, pois preenche os requisitos necessários, visto que nasceu em 27/09/1962, estando atualmente com 62 (sessenta e dois) anos (p. 2).

7. Dispositivo

Diante do exposto, determino:

7.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRE):

7.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA), respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.

7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).

7.2. Ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE(ACREPREVIDÊNCIA):

7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).

7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRE expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.

7.3. Defiro de ofício a superpreferência por idade a requerente Maria Amélia de Lima Neri, para o pagamento do crédito no limite de até 3 vezes o valor da RPV (art. 9º, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019) .

7.3.2 O pagamento prioritário deste precatório, no momento adequado, seguirá os seguintes procedimentos:

7.3.2.1 Atualização do valor e transferência para uma conta judicial.

7.3.2.2 Intimação das partes para conferirem os cálculos.

7.3.2.3 Recolhimento de encargos legais, se houver.

7.3.2.4 Expedição de ofício de transferência do crédito para conta indicada pelo credor ou alvará.

7.3.2.5 Juntada dos comprovantes para consulta das partes e envio ao Juízo de origem, via malote digital.

Se o valor total do precatório for quitado com a superpreferência, o processo será arquivado.

Se restar saldo a pagar, o precatório continuará aguardando sua vez na fila de pagamentos pela ordem cronológica (artigo 100, § 5º, da CRFB e artigo 15 da Resolução CNJ n. 303/2019).

8. Outras determinações

Deve a SEPRE juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.

Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.

Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 24 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101337-57.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: CARLOS SILVO BUSSONS.
Advogado: Wesley Barros Amin (OAB: 3865/AC).
Requerido: Município de Rodrigues Alves - Acre.
Procuradora: Laiane Kaline Almeida Rodrigues (OAB: 6201/AC).

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 544/2025 (p. 1), no valor de R\$ 26.577,39 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rodrigues Alves.
O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0700334-35.2023.8.01.0017, tem como credor CARLOS SILVO BUSSONS e devedor o Município de Rodrigues Alves - Acre.
2. Honorários advocatícios
No ofício, não há destaque de honorários advocatícios contratuais.
3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0700334-35.2023.8.01.0017.
4. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e manifestou-se pela regularidade do precatório, com a respectiva liquidação do mesmo, observando-se, todavia, a ordem cronológica aplicável à espécie (parecer de pp. 10).
5. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Município de Rodrigues Alves - Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.
O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 12/06/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.
6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.
Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).
Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.
Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.
No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).
7. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
7.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRE):
7.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Município de Rodrigues Alves - Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.
7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).
7.2. Ao Município de Rodrigues Alves - Acre:
7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRE expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.
8. Outras determinações
Deve a SEPRE juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.
Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.
Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-(AC), 23 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101189-46.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: CAIO CERSA SOUZA OLIVEIRA.
Advogado: Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Paulo Cesar Barreto Pereira (OAB: 2463/AC).
Proc. Estado: Leonardo Silva Cesário Rosa (OAB: 2531/AC).

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 499/2025 (p. 1), no valor de R\$ 16.631,67 (dezesesseis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.
O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0602533-43.2012.8.01.0070, tem como credor CAIO CERSA SOUZA OLIVEIRA e devedor o Estado do Acre.
2. Honorários advocatícios
No ofício, há destaque de honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento), em benefício de Coelho Rocha Advogados.
3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0602533-43.2012.8.01.0070.
4. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e manifestou-se pela regularidade do precatório (parecer de pp. 11-12).
5. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.
O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 15/05/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.
6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.
Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).
Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.
Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.
No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).
7. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
7.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRE):
7.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.
7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).
7.2. Ao Estado do Acre:
7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRE expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.
8. Outras determinações
Deve a SEPRE juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.
Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.
Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-(AC), 24 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101339-27.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Sara Gabriela da Costa Cavalcante Rodrigues.
Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC).
Requerido: Estado do Acre.

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 558/2025 (p. 1), no valor de R\$ 32.196,00 (trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais), expedido pela Vara Única Cível da Comarca de Xapuri.
O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0700213-37.2023.8.01.0007, tem como credora Sara Gabriela da Costa Cavalcante Rodrigues e devedor o Estado do Acre.
2. Honorários advocatícios
No ofício, não há destaque de honorários advocatícios contratuais.
3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0700213-37.2023.8.01.0007.
4. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e informou que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que justificam a sua atuação como fiscal da ordem jurídica ou demandam a sua intervenção obrigatória, previstas na Resolução nº 303/2019 do CNJ e no art. 178 do Código de Processo Civil (parecer de pp. 10-11).
5. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.
O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 13/06/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.
6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.
Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).
Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.
Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.
No caso deste precatório, a credora não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).
7. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
7.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRe):
7.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.
7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).
7.2. Ao Estado do Acre:
7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRe expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.
8. Outras determinações
Deve a SEPRe juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.
Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.
Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-(AC), 23 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório nº 0101182-54.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Dennio Willyan Maia de Araújo.
Advogado: Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC).
Procª. Estado: Marcia Regina de Sousa Pereira (OAB: 1299/AC).

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 515/2025 (p. 1), no valor de R\$ 25.897,42 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.
O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0602842-64.2012.8.01.0070, tem como credor Dennio Willyan Maia de Araújo e devedor o Estado do Acre.
2. Honorários advocatícios
No ofício, há destaque de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), em benefício de Coelho Rocha Advogados.
3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0602842-64.2012.8.01.0070.
4. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e manifestou-se pela regularidade do precatório (parecer de pp. 11-12).
5. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.
O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 26/05/2025 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2027.
6. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.
Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).
Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.
Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.
No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois ainda não preenche os requisitos necessários (p. 2).
7. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
7.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRe):
7.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2027.
7.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2027, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).
7.2. Ao Estado do Acre:
7.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2027 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).
7.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRe expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.
8. Outras determinações
Deve a SEPRe juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.
Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.
Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-(AC), 23 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe:Precatório nº 0101520-04.2020.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Williams Daniel Menezes de Souza.
Advogado: Josandro Barboza Cavalcante (OAB: 4660/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Procurador: Gustavo Faria Valadares

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 02/2020 (p. 2), expedido pela Vara Única - Juizado Especial Cível da Comarca de Manoel Urbano. O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0000760-45.2019.8.01.0012, tendo como credor Williams Daniel Menezes de Souza e como devedor O Estado do Acre.
2. Situação processual
Os recursos necessários ao adimplemento deste precatório estão depositados em conta judicial desde 18/12/2023 (p. 53). No entanto, o pagamento foi suspenso até decisão do juízo requisitante sobre a impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Acre (pp. 40/41), conforme a decisão de pp. 43/44.
O juízo da execução rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Acre, mantendo o valor original do precatório no montante de R\$ 35.877,31 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), nos termos da decisão de pp. 61/65.
3. Dispositivo
3.1 Ante o exposto, determino o seguimento do precatório nos seus ulteriores termos.
- 3.2 Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cálculo de atualização do crédito de p. 47, realizado pela Coordenadoria de Precatórios.
- 3.3. Havendo a concordância das partes com os cálculos de atualização ou o decurso do prazo especificado sem manifestação, homologo desde já a atualização do crédito e autorizo a sua liberação ao requerente.
- 3.4. Defiro prontamente eventual pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais do advogado do requerente, que deverá ser registrado no cálculo de atualização com os encargos legais porventura existentes.
- 3.5 Em caso de impugnação aos cálculos de atualização, voltem-me os autos conclusos para análise.
- 3.6 Na ocasião do pagamento, expeça-se ofício de transferência do crédito para a conta indicada pelo requerente (pp. 58/59), observados os recolhimentos legais eventualmente existentes.
- 3.7. Junte-se os comprovantes de pagamento aos autos para consulta das partes e encaminhe-se cópia ao Juízo requisitante.
- 3.8 Após, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa.
- 3.9 Publique-se.

Rio Branco, 24 de junho de 2025

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe:Precatório nº 0101244-65.2023.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: José David de Souza.
Advogado: Valdimar Cordeiro de Vasconcelos (OAB: 4526/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Cristovam Pontes de Moura (OAB: 2908/AC).

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 167/2023 (p. 2), expedido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.
O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0706696-59.2021.8.01.0070, tem como credor José David de Souza e devedor Estado do Acre.
2. Superpreferência por idade
Foi concedida ao credor o pagamento superpreferencial por idade, nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição da República, e do art. 9º da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme a decisão de pp. 70/74.
Assim, nesse momento será pago ao credor o montante de R\$ 31.878,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais), que corresponde a 03 (três) vezes o limite da requisição de pequeno valor - RPV no âmbito do Estado do Acre.
O crédito que ultrapassa o valor do pagamento superpreferencial será quitado pela ordem cronológica dos precatórios do Estado do Acre, que tem prazo legal até o dia 31/12/2025 para disponibilizar recursos para a quitação.
3. Procuração
A senhora Giovana Brilhante de Souza, RG 12236655-1 e CPF: 060.736.312-60, compareceu na Coordenadoria de Gestão de Precatórios e apresentou instrumento de procuração pública feito pelo requerente José David de Souza.
4. Pagamento

O crédito do precatório foi atualizado e as partes foram intimadas para se manifestar quanto aos cálculos, mas permaneceram silentes.

5. Dispositivo
Assim, manifesto ciência quanto à procuração juntada aos autos.
Determino à COGEP que providencie a expedição de ofício para transferência do crédito superpreferencial em favor do credor José David de Souza, conforme dados bancários disponíveis (p. 30) nos autos do 1º grau que deu origem a este precatório (n. 0706696-59.2021.8.01.0070).
Após, aguarde-se o pagamentos do saldo residual pela ordem cronológica (artigo 100, § 5º, da CRFB e artigo 15 da Resolução CNJ n. 303/2019).
Publique-se.
Rio Branco, 23 de junho de 2025

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório nº 0101941-52.2024.8.01.0000
Origem: Mâncio Lima
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Michelle de Oliveira Matos. Requerido: Município de Mâncio Lima.
Advogados: Michelle de Oliveira Matos, Stanley Smith Fontenele do Nascimento e Jonas de Oliveira Bezerra Filho
Objeto: Regularização processual. Cadastro de novos procuradores.

Despacho

1. Defiro o pedido de p. 105-107 e determino que a Secretaria providencie o cadastro dos advogados STANLEY SMITH FONTENELE DO NASCIMENTO - OAB/AC 6718 e JONAS DE OLIVEIRA BEZERRA FILHO – OAB/AC 6835, para receberem as intimações em nome do Município de Mâncio Lima, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.
2. Tendo em vista que este precatório tem prazo para pagamento até 31/12/2026 (pp. 95/97), autorizo a apresentação do Plano Financeiro mencionado na petição de p. 105, no prazo de 10 (dez) dias, caso seja de interesse do Município antecipar a quitação.
3. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 20 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório nº 0101082-07.2022.8.01.0000
Origem: Mâncio Lima
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Celso Costa Miranda. Requerido: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima-AC. Advogados: Celso Costa Miranda, Stanley Smith Fontenele do Nascimento e Jonas de Oliveira Bezerra Filho
Objeto: Regularização processual. Cadastro de novos procuradores.

Despacho

1. Por meio da petição de pp. 96-98, o município de Mâncio Lima requereu que todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam também realizados em nome dos advogados STANLEY SMITH FONTENELE DO NASCIMENTO - OAB/AC 6718 e JONAS DE OLIVEIRA BEZERRA FILHO – OAB/AC 6835, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.
2. Assim, proceda a Secretaria com as devidas alterações e anotações necessárias.
3. Tendo em vista o silêncio da parte credora quanto às intimações para requerer o que entender de direito (pp. 89-90 e 92-93), apresente o município, no prazo de 10 (dez) dias, o aludido plano financeiro (p. 93).
4. Intime-se.
Rio Branco-AC, 12 de junho de 2025

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório n.º 0100673-26.2025.8.01.0000
Requerente: Erika Barbosa da Silva.
Advogado: Otávio Dias Pedrosa Filho (OAB: 9559/AM).
Requerido: Município de Cruzeiro do Sul - AC.
Procurador: Waner Raphael de Queiroz Sanson (OAB: 4754/AC).
Assunto: Precatório

Despacho

1. Trata-se de Ofício Precatório nº 21/2025 (p. 1), no valor de R\$ 39.554,67 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), expedido pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul.
2. A credora peticionou e apresentou seus dados bancários.
3. Assim, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão de Precatórios para as devidas anotações no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
4. Publique-se.

Rio Branco-Acre, 23 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência

Classe: Precatório nº 0100512-21.2022.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado Acre.
D. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC).
Requerido: Município de Epitaciolândia/AC.
Proc. Jurídico: Lucas Vieira Carvalho (OAB: 3456/AC).
Proc. Jurídico: Marília Gabriela Medeiros de Oliveira (OAB: 3615/AC).
Proc. Jurídico: Hilário de Castro Melo Júnior (OAB: 2446/AC).

Despacho

1. Reitere-se uma vez mais a intimação da Defensoria Pública do Estado do Acre quanto ao teor do ato ordinatório de p. 74, nos termos do § 1º do art. 186 do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias.
2. Intime-se.
Rio Branco-AC, 17 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório n.º 0100905-38.2025.8.01.0000
Requerente: FELIPE DONIS COSTA FERREIA.
Requerido: Estado do Acre.
Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC).
Assunto: Precatório

Despacho

1. Trata-se de Ofício Precatório nº 1044/2024 (p. 1), no valor de R\$ 17.410,46 (dezesete mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos), expedido pela Vara Única - Cível da Comarca de Acrelândia.
2. O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0700092-90.2015.8.01.0006, tem como credor FELIPE DONIS COSTA FERREIA e devedor o Estado do Acre.
3. Por meio da decisão de pp. 12-14, foi aferida a regularidade e determinada a inclusão em orçamento do ente para o ano de 2027.
4. A credora por meio do seu advogado pugna pela juntada da procuração atualizada visando o acompanhamento do precatório.
5. Assim, determino a Coordenadoria de Gestão de Precatório (COGEP) que proceda com as devidas anotações no cadastro das partes.
6. Intime-se.
Rio Branco-Acre, 26 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe: Precatório n.º 0102064-50.2024.8.01.0000
Requerente: Julielson Gomes de Oliveira.
Advogado: Diego André Gonçalves Fabre (OAB: 3946/AC).
Requerido: Município de Mâncio Lima.
Advogados: Stanley Smith Fontenele do Nascimento (OAB: 6718/AC) e outro.
Objeto: Regularização processual. Cadastro de novos procuradores.

Despacho

1. Defiro o pedido de p. 70-72 e determino que a Secretaria providencie o cadastro dos advogados STANLEY SMITH FONTENELE DO NASCIMENTO - OAB/AC 6718 e JONAS DE OLIVEIRA BEZERRA FILHO – OAB/AC 6835, para receberem as intimações em nome do Município de Mâncio Lima, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.
2. Tendo em vista que este precatório tem prazo para pagamento até 31/12/2026 (pp. 60-62), autorizo a apresentação do Plano Financeiro mencionado na petição de p. 70, no prazo de 10 (dez) dias, caso seja interesse do Município antecipar a quitação.
3. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-Acre, 20 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório n.º 0101972-72.2024.8.01.0000
Requerente: Valmir Araújo de Souza.
Advogada: Michelle de Oliveira Matos (OAB: 3875/AC).
Requerido: Município de Mâncio Lima.
Advogados: Stanley Smith Fontenele do Nascimento (OAB: 6718/AC) e outro.
Objeto: Regularização processual. Cadastro de novos procuradores.

Despacho

1. Defiro o pedido de p. 89-91 e determino que a Secretaria providencie o cadastro dos advogados STANLEY SMITH FONTENELE DO NASCIMENTO - OAB/AC 6718 e JONAS DE OLIVEIRA BEZERRA FILHO – OAB/AC 6835,

para receberem as intimações em nome do Município de Mâncio Lima, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.
2. Tendo em vista que este precatório tem prazo para pagamento até 31/12/2026 (pp. 79-81), autorizo a apresentação do Plano Financeiro mencionado na petição de p. 89, no prazo de 10 (dez) dias, caso seja interesse do Município antecipar a quitação.
3. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-Acre, 20 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório n.º 0101971-87.2024.8.01.0000
Requerente: Junio de Araújo Silva.
Advogada: Michelle de Oliveira Matos (OAB: 3875/AC).
Requerido: Município de Mâncio Lima.
Advogados: Stanley Smith Fontenele do Nascimento (OAB: 6718/AC) e outro.
Objeto: Regularização processual. Cadastro de novos procuradores.

Despacho

1. Defiro o pedido de p. 89-91 e determino que a Secretaria providencie o cadastro dos advogados STANLEY SMITH FONTENELE DO NASCIMENTO - OAB/AC 6718 e JONAS DE OLIVEIRA BEZERRA FILHO – OAB/AC 6835, para receberem as intimações em nome do Município de Mâncio Lima, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.
2. Tendo em vista que este precatório tem prazo para pagamento até 31/12/2026 (pp. 79-81), autorizo a apresentação do Plano Financeiro mencionado na petição de p. 89, no prazo de 10 (dez) dias, caso seja interesse do Município antecipar a quitação.
3. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-Acre, 20 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório n.º 0101969-20.2024.8.01.0000
Requerente: Hermir Alves de Araújo.
Advogada: Michelle de Oliveira Matos (OAB: 3875/AC).
Requerido: Município de Mâncio Lima.
Advogados: Stanley Smith Fontenele do Nascimento (OAB: 6718/AC) e outro.
Objeto: Regularização processual. Cadastro de novos procuradores.

Despacho

1. Defiro o pedido de p. 87-89 e determino que a Secretaria providencie o cadastro dos advogados STANLEY SMITH FONTENELE DO NASCIMENTO - OAB/AC 6718 e JONAS DE OLIVEIRA BEZERRA FILHO – OAB/AC 6835, para receberem as intimações em nome do Município de Mâncio Lima, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.
2. Tendo em vista que este precatório tem prazo para pagamento até 31/12/2026 (pp. 77-79), autorizo a apresentação do Plano Financeiro mencionado na petição de p. 87, no prazo de 10 (dez) dias, caso seja de interesse do Município antecipar a quitação.
3. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-Acre, 20 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0100823-12.2022.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requisitante: Vara Única - Cível da Comarca de Mâncio Lima
Requerente: Vanderlania Ferreira da Silva.
Promotor: Manuela Caruta de Santana Farhat.
Requerido: Estado do Acre.
Procs. Estado: Fernanda Lima De Freitas (OAB: 3993/AC) e outro.

Despacho

Trata-se de Ofício Precatório nº 05/2022 (p. 2), expedido pelo Vara Única - Cível da Comarca de Mâncio Lima. O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0800095-26.2015.8.01.0015, tendo como credora Vanderlania Ferreira da Silva e como devedor o Estado do Acre.
O precatório está em fase de pagamento pela ordem cronológica Estado do Acre, e o crédito necessário ao seu adimplemento está depositado em conta judicial. A requerente não apresentou os dados bancários para o recebimento do crédito, e esses dados não foram encontrados nos autos deste precatório e do cumprimento de sentença nº 0800095-26.2015.8.01.0015, conforme a certidão de p. 160.
Assim, adote a Coordenadoria de Gestão de Precatórios providências para a localização de contas bancárias pertencentes à requerente por meio do sistema SISBAJUD.

Em seguida, expeça-se ofício ao banco oficial para a transferência do crédito para a conta bancária eventualmente localizada e para o recolhimento dos encargos legais.

Não sendo localizadas contas em nome da requerente, expeça-se alvará para o levantamento do crédito, e aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para o saque.

Caso não haja o levantamento nesse prazo, transfira o crédito para o juízo da execução, para que este se encarregue do pagamento.

Publique-se.

Rio Branco, 26 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA,
REGIMENTO, ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
E LEGISLATIVOS

Classe: Processo Administrativo n. 0101774-35.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Requerente: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Assunto: Atos Administrativos

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO CNJ Nº. 557/2024. POLÍTICA PÚBLICA DE ESTÍMULO À LOTAÇÃO E À PERMANÊNCIA DE MAGISTRADOS(AS) EM COMARCAS DE DIFÍCIL PROVIMENTO. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE INCONTESTÁVEL. REMESSA DOS AUTOS AO TPADM PARA DELIBERAÇÃO.

I. CASO EM ANÁLISE

1. Processo administrativo instaurado em decorrência da Resolução CNJ no 557/2024, visando instituir, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, política pública de estímulo à lotação e à permanência de magistrados(as) em comarcas definidas como de difícil provimento.

2. Presidência do Poder Judiciário do Estado do Acre apresentou proposta de minuta de Anteprojeto de Lei Complementar Estadual, que acrescenta ao art. 74-A da Lei Complementar Estadual no 221/2021 a Licença Compensatória por Serviços Exercidos em Unidades Judiciárias de Dificil Provimento e minuta de Resolução que visa a regulamentação da lotação de magistrados em unidades de difícil provimento no âmbito deste Tribunal de Justiça.

II. DAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) necessidade de regulamentação da Resolução CNJ nº 557/2024, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre; (ii) saber se as propostas normativas apresentadas pela Presidência do Poder Judiciário do Estado do Acre contemplam os requisitos da resolução do CNJ; (iii) saber se a proposta de lei complementar está apta ao encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Acre; (iv) saber se proposta de resolução também está apta para aprovação no âmbito do Tribunal Pleno Administrativo do TJAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A política institucional de atenção prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição é de centralidade estratégica, pois é lá o maior fluxo dos processos do Poder Judiciário.

5. Zonas de fronteiras e cidade com pouco estrutura urbana – como saúde, educação e segurança – além de comarcas muito distantes da sede do Tribunal são fatores que amplificam o desestímulo à lotação e à permanência de magistrados(as) e realimenta o ciclo de dificuldades que acaba por piorar a qualidade e a eficiência da prestação jurisdicional exatamente em locais onde ela é mais relevante como espaço de acesso à justiça e à própria cidadania, bem como impede a necessária capilarização do sistema em todo o território nacional.

6. As propostas normativas apresentadas pela Presidência do Poder Judiciário do Estado do Acre contemplam conformidade com a Resolução CNJ no 557/2024.

7. O futuro impacto financeiro da proposta normativa é considerado estratégico para o fortalecimento da gestão administrativa e jurisdicional do Poder Judiciário do Estado do Acre, com previsão de eficiência e celeridade na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Propostas aprovadas. Determinado o encaminhamento dos autos ao Tribunal Pleno Administrativo para deliberação.

Tese de julgamento:

“A regulamentação da Resolução CNJ no 557/2024, que instituiu Política Pública de Estímulo à lotação e à Permanência de Magistrados(as) em Comarcas definidas como de difícil provimento é essencial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, visando eficiência e celeridade na prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: §4º do art. 2º da Resolução CNJ nº 557/2024; Resolução CNJ nº 610/2024; art. 74-A, da LC Estadual nº 221/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo n. 0101774-35.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, aprovar a proposta de resolução, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco/AC, 26 de junho de 2025.

Desª. Regina Ferrari
Relatora

Decisão

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

ACORDAM os Senhores Desembargadores do Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, aprovar a proposta de resolução, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Participaram do julgamento os Desembargadores Regina Ferrari, Júnior Alberto e Nonato Maia.

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO

EDITAL Nº 62/2025

O Desembargador Luís Camolez, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para o Seminário Justiça e Saúde Mental: Abordagens Interdisciplinares para Decisões Judiciais, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Seminário: Justiça e Saúde Mental: Abordagens Interdisciplinares para Decisões Judiciais.

1.2. Formadores(as):

André Davim - Renomados neurocientistas do Brasil. Possui o título de proficiência em Anatomia Macroscópica Humana pela Sociedade Brasileira de Anatomia - SBA, Especialização e Mestrado em Genética e Biologia Molecular, Doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos e Pós-doutorado em Química, todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. É também Pós-doutor em Neurociências, com estágio de Pós-doutoramento no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. É pesquisador e professor titular de Neurociências e Anatomia Humana da UNI-RN e professor convidado do Mt. San Antonio College, nos EUA, desde 2010. Atuou como professor na International Residence Program promovido pela American Society of Anatomy (ASA) na Universidade de Harvard em 2022 e 2023 e no Cambridge College - EUA, em 2023. É autor de 4 livros, dentre eles “Cérebro e vícios emocionais” e diversos artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Além disso, André Davim é empresário e palestrante no maior treinamento de inteligência emocional do mundo, o Método CIS, além de palestrar e ministrar treinamentos para empresas nas áreas de Comportamento Humano, Skills essenciais, liderança e empreendedorismo.

Andréa Vermont da Silva Rodrigues da Cunha - Neurocientista, filósofa, psicanalista e doutora em Filosofia da Mente, com uma abordagem moderna, interativa e transformadora. Executiva multissetorial com sólida experiência em empresas no Brasil e no exterior incluindo multinacionais, atua hoje na interseção entre sabedoria clássica e desafios contemporâneos, tornando temas complexos acessíveis e aplicáveis à realidade de líderes, equipes e instituições.

José Gabriel Perissé Madureira - Bacharel em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1985), possui mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (1989), mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2018), doutorado em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo (2003), doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2024) e pós-doutorado em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2011). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, linguagem, ética, estética, escrita criativa, didática, formação de professores, cultura religiosa e formação cristã.

Leila Daiana Dantas Mathias - Graduada em Direito pela Universidade Estácio de Sá (2008). Pós-graduada em Gestão Estratégica nas Organizações Públicas, pela Faculdade Projeção de Brasília (2014), em Ciências Penais, pela Universidade Cândido Mendes (2017), em Segurança Pública, pela Faculdade Unyleya (2020) e Pós-graduada em Inclusão e Direitos da Pessoa com Deficiência, pela CBI of Miami. Também realizou Curso em Direito dos Autistas em 2021. Em 2011, trabalhou como Assessora Jurídica do Magistrado Titular da Vara da Comarca de Humaitá - AM. No ano de 2015, exerceu a função de Oficial de Gabinete no Ministério Público do Estado do Acre - MPAC, na cidade de Cruzeiro do Sul - AC. Foi professora substituta do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, no ano de 2016. Além disso, atuou, também, como professora para concurso, na área de Direito, no Realize Centro Educacional, no ano de 2017, no Estado do Acre. Atualmente é Advogada, Especialista em Direitos das Pessoas com Deficiência, exercendo advocacia desde 2016.

- 1.3. Modalidade: Híbrido (presencial com transmissão pelo Google Meet para servidores com lotação nas Comarcas do interior do Estado).
- 1.4. Carga horária total da Formação: 15 h/a.
- 1.5. Período de Realização: De 23 de julho a 29 de julho de 2025.
- 1.6. Local de realização: Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud.
- 1.7 Inscrições: No período de 7 a 21 de julho de 2025.
- 1.8 GAR: O curso está em consonância com os normativos que fixam indicadores para a concessão da GAR, por ser uma ação educacional promovida pela ESJUD.

Programação do Evento

Data	Atividade	Formador(o)	Carga horária	Horário
23/07	Doenças Mentais	Andrea Vermont	2h/a	8h às 10h
24/07	Aspectos psicológicos do abuso de autoridade	Gabriel Perissé	3h/a	8h às 11h
25/07	Autismo: Quebrando o tabu da negação e do preconceito	Leila Daiana Dantas Mathias	2h/a	8h às 10h
28 e 29/07	Neurociência é para todos	André Davim	8h/a	8h às 12h

2. DO PÚBLICO-ALVO

- 2.1. Público-alvo prioritário: Magistrados(as), servidores(as), colaboradores do Tribunal de Justiça do Acre.
- 2.2. Número de vagas: 80 (oitenta) vagas em cada ação educacional.
- 2.3. Público-alvo Remanescente: Operadores do direito.

3. DAS INSCRIÇÕES

- 3.1. Pré-requisitos:
- 3.1.1. Conhecimento básico do Sistema Operacional Windows, acesso a um computador com multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos.
- 3.1.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps.
- 3.1.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do(a) aluno(a) e consultado, preferencialmente, diariamente.
- 3.1.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows Media Player instalados e atualizados.
- 3.2. A inscrição será registrada no sistema EmeronWeb, via <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.
- 3.3. A Coordenadoria de Execução Educacional – COEED fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) diariamente da ação educacional.
- 3.4. Ao final da ação educacional a Coordenadoria de Controle e Monitoramento – COMON fará os devidos registros no Sistema EmeronWeb para a liberação da certificação.

4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

- 4.1. As vagas serão preenchidas pelo público-alvo do item 2 deste edital.
- 4.2. Para efeito do preenchimento das vagas, será considerado o público-alvo descrito no item 2.1. e 2.3 deste Edital.
- 4.3. O deferimento de inscrições em número superior à disponibilidade de vagas do item 2.2 será decidido pela Direção da ESJUD.

5. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

- 5.1. Avaliação do(a) cursista: A avaliação será formativa, através de exercícios aplicados no decorrer do curso, tendo como critério a participação nas atividades propostas, assiduidade e pontualidade.
- 5.2. A certificação acontecerá de forma separada em cada evento. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total e média final igual ou superior a 75 pontos. Serão emitidos até quatro certificados aos alunos participantes, sendo:
2h para a formação Doenças Mentais, 3h para a formação aspectos psicológicos do abuso de autoridade, 2h para Autismo: Quebrando o tabu da negação e do preconceito, e 8h para Neurociência é para todos.
- 5.3. O concluinte obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/>, após preenchimento da Avaliação de Reação.
- 5.4. Avaliação da ação (de reação): Ao final do curso, o(a) estudante apontará

o seu grau de satisfação com relação ao tema, carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros.

5.4.1. O formulário de avaliação de reação que deverá ser preenchido pelo(a) aluno(a) no prazo de 2 (dois) dias a contar do término do curso. O instrumento avalia a contribuição do curso no desempenho do(a) aluno(a) e permite a sua observação sobre tema, carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros.

6. DA METODOLOGIA

6.1 A formação foi estruturada em quatro ações formativas, com o objetivo de proporcionar uma capacitação abrangente e integrada. Cada ação será certificada de forma individual, portanto, serão abertas quatro turmas, sendo necessário os alunos realizarem matrícula em cada uma delas.

7. DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE

7.1. A frequência será feita através de link liberado pela Esjud.

8. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

8.1. O curso está orçado em R\$ 68.250,00 sendo:

Atividade	Formador(o)
Doenças Mentais	R\$ 16.000,00 R\$ 4.000,00 + R\$ 800,00
Aspectos psicológicos do abuso de autoridade	R\$ 1.350,00 R\$ 3.000,00 + R\$ 800,00
Autismo: Quebrando o tabu da negação e do preconceito	R\$ 800,00 R\$ 2.000,00 + R\$ 800,00
Neurociência é para todos	R\$ 38.700,00

9. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO

9.1 A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal do(a) estudante, visando facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da ESJUD.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito(a) pelo(a) participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Coordenadoria de Execução Educacional – COEED: coeed@tjac.jus.br.
- 10.2. A Coordenadoria de Execução Educacional – COEED será responsável pelo monitoramento da frequência da(o) aluna(o), podendo contatá-la(o) diretamente para obter informações a respeito de eventual ausência, bem como disponibilizará a lista de presença virtual no chat da plataforma utilizada, cuja assinatura é obrigatória para fins de certificação, nas atividades remotas.
- 10.3. A(o) aluna(o) faltosa(o) poderá justificar sua ausência, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da última aula de que não participou, por meio de envio de e-mail à COEED (coeed@tjac.jus.br).
- 10.4. A Coordenadoria de Execução Educacional – COEED repassará a justificativa de ausência à Direção da ESJUD para deliberação.
- 10.5. A Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD poderá, diante da eventual ausência de justificativa dada pela(o) aluna(o) faltosa(o), substituí-la(o) por outra(o) constante na lista das vagas remanescentes do respectivo curso, que será selecionado conforme a ordem de inscrição no Emeronweb, quando houver.
- 10.6. Demais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

ANEXO II
Cronograma

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ETAPA
07 de julho de 2025.	8h	https://esjud.tjac.jus.br	Publicação do Edital.
De 07 a 21 de julho de 2025	-	https://esjud.tjac.jus.br	Período de divulgação e inscrições.
23/07 - Doenças Mentais 24/07 - Aspectos psicológicos do abuso de autoridade 25/07 - Autismo: Quebrando o tabu da negação e do preconceito 28 e 29/07 - Neurociência é para todos		Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud	Seminário: Justiça e Saúde Mental: Abordagens Interdisciplinares para Decisões Judiciais

Desembargador **Luís Camolez**
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 10 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 26/06/2025, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006058-44.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 64/2025

O Desembargador **Luís Camolez**, Diretor da Escola do Poder Judiciário –

ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para a palestra: “Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes”, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.
- 1.2. Modalidade: Presencial.
- 1.3. Carga horária: 2h.
- 1.4. Realização: 28/08/2025 das 8h às 10h (horário do Acre - A palestra terá transmissão pelo Google Meet).
- 1.5. Local de realização: Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud.
- 1.6. Inscrições: De 04 a 22/08/2025.
- 1.7. GAR: O curso está em consonância com os normativos que fixam indicadores para a concessão da GAR, por ser uma ação educacional promovida pela ESJUD.
- 1.8. Dados do Curso
- 1.8.1. Justificativa:

O avanço acelerado das tecnologias inteligentes, como inteligência artificial, automação de processos e análise de dados, tem transformado significativamente a forma como instituições públicas operam e prestam serviços à sociedade. No contexto do Poder Judiciário, essas inovações oferecem oportunidades concretas para aprimorar a gestão processual, otimizar recursos, fortalecer a transparência e ampliar o acesso à justiça. Diante desse cenário, é fundamental que magistrados(as) e servidores(as) estejam preparados para compreender as implicações dessas tecnologias, identificar seu potencial de aplicação prática e tomar decisões estratégicas informadas. A palestra “Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes” busca, assim, promover um espaço de reflexão e atualização, incentivando uma cultura de inovação consiente, ética e alinhada aos princípios constitucionais que regem a atuação do Poder Judiciário.

1.8.2 Formador:
Domingo Montanaro – Perito em TI, certificado GCFA em 2006 pelo GIAC/ SANS, experiência comprovada em centenas de perícias digitais de alta complexidade no Brasil, EUA e Emirados Árabes Unidos. Coautor de 6 livros sobre proteção de dados e risco cibernético. Com 22 anos de experiência no combate ao cybercrime e palestras em 16 países, é professor convidado em cursos de pós-graduação de escolas como INSPER, EPD, POLI-USP, FGV e FAAP. Como cofundador e ceo da ventura Enterprise Risk Management, desde 2016 vem liderando equipes especializadas de peritos em muitos dos principais casos brasileiros de vazamentos de dados, espionagem, furto de propriedade intelectual, sabotagem e interrupção de operações, nas mais variadas investigações para as maiores corporações de praticamente todos os setores da economia.

1.8.3.3. Objetivos:
Compreender e explorar as oportunidades proporcionadas pelas tecnologias inteligentes, visando promover uma administração judiciária mais eficiente e acessível, alinhada às demandas e desafios do futuro.

1.8.3.4. Metodologia:
A metodologia da palestra será centrada em uma abordagem participativa e dinâmica, visando envolver os participantes de maneira ativa e promover a reflexão. Será adotada uma combinação de exposições teóricas, atividades interativas e discussões práticas, com o objetivo de facilitar a assimilação do conteúdo e a aplicação dos conceitos abordados no dia a dia.

1.8.3.5. Relação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

2. DO PÚBLICO-ALVO

- 2.1. Público-alvo:
Público-alvo Prioritário: Magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário do Acre.
- 2.2. Número de Vagas: 80(oitenta) vagas.

3. DAS INSCRIÇÕES

- 3.1. No período de 04 a 22 de agosto de 2025 estarão abertas as inscrições para a palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.
- 3.2. A inscrição será realizada no Sistema EmeronWeb, diretamente no link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.
- 3.3. Para receber a confirmação da inscrição, o(a) participante deverá informar um número de WhatsApp no momento da inscrição no Sistema EmeronWeb.
- 3.3.1. Será enviado, 24h antes do evento, o link do seminário através do e-mail e mensagem no WhatsApp. Usaremos os dados cadastrados no EmeronWeb.
- 3.4. A Coordenadoria de Execução Educacional - COEED fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) mediante registro de presença no próprio sistema.
- 3.5. Ao final da ação educacional, a Coordenadoria de Controle e Monitoramento - COMON fará os devidos registros no Sistema para a certificação do(a) aluno(a).

4. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

- 4.1. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obter a carga horária de 100% (cem por cento).

4.2. O(a) concludente obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, na área do(a) aluno(a), acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

4.3. Para efeito de certificação serão considerados(as) os(as) participantes que efetuarem o cadastro e inscrição no Sistema EmeronWeb e obtiverem frequência mínima descrita no item 4.1.

5. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

- 5.1. A previsão de investimento é de R\$ 5.000,00. Incluindo despesas com passagens aéreas e diárias.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito pelo participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Coordenadoria de Execução Educacional: coeed@tjac.jus.br.
- 6.2. A Coordenadoria de Execução Educacional será responsável pelo monitoramento da frequência do(a) aluno(a).
- 6.3. Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Cronograma

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ETAPA
01 de agosto de 2025.	8h	https://esjud.tjac.jus.br	Publicação do Edital.
De 04 a 22 de agosto de 2025.	—	https://esjud.tjac.jus.br	Período de divulgação e inscrições.
28 de agosto de 2025		Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud	Palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.

Desembargador Luis Camolez
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 12 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 26/06/2025, às 13:12, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006124-24.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 64/2025

O Desembargador **Luis Camolez**, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para a palestra: “Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes”, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.
- 1.2. Modalidade: Presencial.
- 1.3. Carga horária: 2h.
- 1.4. Realização: 28/08/2025 das 8h às 10h (horário do Acre - A palestra terá transmissão pelo Google Meet).
- 1.5. Local de realização: Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud.
- 1.6. Inscrições: De 04 a 22/08/2025.
- 1.7. GAR: O curso está em consonância com os normativos que fixam indicadores para a concessão da GAR, por ser uma ação educacional promovida pela ESJUD.
- 1.8. Dados do Curso
- 1.8.1. Justificativa:

O avanço acelerado das tecnologias inteligentes, como inteligência artificial, automação de processos e análise de dados, tem transformado significativamente a forma como instituições públicas operam e prestam serviços à sociedade. No contexto do Poder Judiciário, essas inovações oferecem oportunidades concretas para aprimorar a gestão processual, otimizar recursos, fortalecer a transparência e ampliar o acesso à justiça. Diante desse cenário, é fundamental que magistrados(as) e servidores(as) estejam preparados para compreender as implicações dessas tecnologias, identificar seu potencial de aplicação prática e tomar decisões estratégicas informadas. A palestra “Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes” busca, assim, promover um espaço de reflexão e atualização, incentivando uma cultura de inovação consiente, ética e alinhada aos princípios constitucionais que regem a atuação do Poder Judiciário.

1.8.2 Formador:
Domingo Montanaro – Perito em TI, certificado GCFA em 2006 pelo GIAC/ SANS, experiência comprovada em centenas de perícias digitais de alta complexidade no Brasil, EUA e Emirados Árabes Unidos. Coautor de 6 livros sobre proteção de dados e risco cibernético. Com 22 anos de experiência no combate ao cybercrime e palestras em 16 países, é professor convidado em cursos de pós-graduação de escolas como INSPER, EPD, POLI-USP, FGV e FAAP. Como cofundador e ceo da ventura Enterprise Risk Management, desde 2016 vem liderando equipes especializadas de peritos em muitos dos principais casos brasileiros de vazamentos de dados, espionagem, furto de propriedade intelectual, sabotagem e interrupção de operações, nas mais variadas investigações para as maiores corporações de praticamente todos os

setores da economia.

1.8.3.3. Objetivos:
Compreender e explorar as oportunidades proporcionadas pelas tecnologias inteligentes, visando promover uma administração judiciária mais eficiente e acessível, alinhada às demandas e desafios do futuro.

1.8.3.4. Metodologia:
A metodologia da palestra será centrada em uma abordagem participativa e dinâmica, visando envolver os participantes de maneira ativa e promover a reflexão. Será adotada uma combinação de exposições teóricas, atividades interativas e discussões práticas, com o objetivo de facilitar a assimilação do conteúdo e a aplicação dos conceitos abordados no dia a dia.

1.8.3.5. Relação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1. Público-alvo:
Público-alvo Prioritário: Magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário do Acre.

2.2. Número de Vagas: 80(oitenta) vagas.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. No período de 04 a 22 de agosto de 2025 estarão abertas as inscrições para a palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.

3.2. A inscrição será realizada no Sistema EmeronWeb, diretamente no link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

3.3. Para receber a confirmação da inscrição, o(a) participante deverá informar um número de WhatsApp no momento da inscrição no Sistema EmeronWeb.

3.3.1. Será enviado, 24h antes do evento, o link do seminário através do e-mail e mensagem no WhatsApp. Usaremos os dados cadastrados no EmeronWeb.

3.4. A Coordenadoria de Execução Educacional - COEED fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) mediante registro de presença no próprio sistema.

3.5. Ao final da ação educacional, a Coordenadoria de Controle e Monitoramento - COMON fará os devidos registros no Sistema para a certificação do(a) aluno(a).

4. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

4.1. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária de 100% (cem por cento).

4.2. O(a) concludente obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, na área do(a) aluno(a), acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

4.3. Para efeito de certificação serão considerados(as) os(as) participantes que efetuarem o cadastro e inscrição no Sistema EmeronWeb e obtiverem frequência mínima descrita no item 4.1.

5. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

5.1. A previsão de investimento é de R\$ 5.000,00. Incluindo despesas com passagens aéreas e diárias.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito pelo participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Coordenadoria de Execução Educacional: coeed@tjac.jus.br.

6.2. A Coordenadoria de Execução Educacional será responsável pelo monitoramento da frequência do(a) aluno(a).

6.3. Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Cronograma

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ETAPA
01 de agosto de 2025.	8h	https://esjud.tjac.jus.br	Publicação do Edital.
De 04 a 22 de agosto de 2025.	—	https://esjud.tjac.jus.br	Período de divulgação e inscrições.
28 de agosto de 2025		Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud	Palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.

Desembargador **Luis Camolez**
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 12 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 26/06/2025, às 13:12, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006124-24.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 64/2025

O Desembargador **Luís Camolez**, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para

a palestra: “Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes”, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.

1.2. Modalidade: Presencial.

1.3. Carga horária: 2h.

1.4. Realização: 28/08/2025 das 8h às 10h (horário do Acre - A palestra terá transmissão pelo Google Meet).

1.5. Local de realização: Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud.

1.6. Inscrições: De 04 a 22/08/2025.

1.7. GAR: O curso está em consonância com os normativos que fixam indicadores para a concessão da GAR, por ser uma ação educacional promovida pela ESJUD.

1.8. Dados do Curso

1.8.1. Justificativa:

O avanço acelerado das tecnologias inteligentes, como inteligência artificial, automação de processos e análise de dados, tem transformado significativamente a forma como instituições públicas operam e prestam serviços à sociedade. No contexto do Poder Judiciário, essas inovações oferecem oportunidades concretas para aprimorar a gestão processual, otimizar recursos, fortalecer a transparência e ampliar o acesso à justiça. Diante desse cenário, é fundamental que magistrados(as) e servidores(as) estejam preparados para compreender as implicações dessas tecnologias, identificar seu potencial de aplicação prática e tomar decisões estratégicas informadas. A palestra “Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes” busca, assim, promover um espaço de reflexão e atualização, incentivando uma cultura de inovação consciente, ética e alinhada aos princípios constitucionais que regem a atuação do Poder Judiciário.

1.8.2 Formador:

Domingo Montanaro – Perito em TI, certificado GCFA em 2006 pelo GIAC/SANS, experiência comprovada em centenas de perícias digitais de alta complexidade no Brasil, EUA e Emirados Árabes Unidos. Coautor de 6 livros sobre proteção de dados e risco cibernético. Com 22 anos de experiência no combate ao cybercrime e palestras em 16 países, é professor convidado em cursos de pós-graduação de escolas como INSPER, EPD, POLI-USP, FGV e FAAP. Como cofundador e ceo da ventura Enterprise Risk Management, desde 2016 vem liderando equipes especializadas de peritos em muitos dos principais casos brasileiros de vazamentos de dados, espionagem, furto de propriedade intelectual, sabotagem e interrupção de operações, nas mais variadas investigações para as maiores corporações de praticamente todos os setores da economia.

1.8.3.3. Objetivos:

Compreender e explorar as oportunidades proporcionadas pelas tecnologias inteligentes, visando promover uma administração judiciária mais eficiente e acessível, alinhada às demandas e desafios do futuro.

1.8.3.4. Metodologia:

A metodologia da palestra será centrada em uma abordagem participativa e dinâmica, visando envolver os participantes de maneira ativa e promover a reflexão. Será adotada uma combinação de exposições teóricas, atividades interativas e discussões práticas, com o objetivo de facilitar a assimilação do conteúdo e a aplicação dos conceitos abordados no dia a dia.

1.8.3.5. Relação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1. Público-alvo:
Público-alvo Prioritário: Magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário do Acre.

2.2. Número de Vagas: 80(oitenta) vagas.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. No período de 04 a 22 de agosto de 2025 estarão abertas as inscrições para a palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.

3.2. A inscrição será realizada no Sistema EmeronWeb, diretamente no link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

3.3. Para receber a confirmação da inscrição, o(a) participante deverá informar um número de WhatsApp no momento da inscrição no Sistema EmeronWeb.

3.3.1. Será enviado, 24h antes do evento, o link do seminário através do e-mail e mensagem no WhatsApp. Usaremos os dados cadastrados no EmeronWeb.

3.4. A Coordenadoria de Execução Educacional - COEED fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) mediante registro de presença no próprio sistema.

3.5. Ao final da ação educacional, a Coordenadoria de Controle e Monitoramento - COMON fará os devidos registros no Sistema para a certificação do(a) aluno(a).

4. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

4.1. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária de 100% (cem por cento).

4.2. O(a) concludente obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, na área do(a) aluno(a), acessando o link

nas/inscricoes/listar.xhtml.

4.3. Para efeito de certificação serão considerados(as) os(as) participantes que efetuarem o cadastro e inscrição no Sistema EmeronWeb e obtiverem frequência mínima descrita no item 4.1.

5. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

5.1. A previsão de investimento é de R\$ 5.000,00. Incluindo despesas com passagens aéreas e diárias.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito pelo participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Coordenadoria de Execução Educacional: coeed@tjac.jus.br.

6.2. A Coordenadoria de Execução Educacional será responsável pelo monitoramento da frequência do(a) aluno(a).

6.3. Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Cronograma

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ETAPA
01 de agosto de 2025.	8h	https://esjud.tjac.jus.br	Publicação do Edital.
De 04 a 22 de agosto de 2025.	—	https://esjud.tjac.jus.br	Período de divulgação e inscrições.
28 de agosto de 2025		Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud	Palestra: Construindo o Futuro com Tecnologias Inteligentes.

Desembargador **Luis Camolez**
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 12 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 26/06/2025, às 13:12, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006124-24.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 068/2025

O Desembargador **Luís Camolez**, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para o curso Formação de multiplicadores e facilitadores de grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Curso: Formação de multiplicadores e facilitadores de grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar.

1.2. Formadores:

Mirlene Thaumaturgo - Possui graduação em Serviço Social pela Faculdade Nobre de Feira de Santana - FAN - BA (2007). Possui Especialização em Gestão da Saúde e Administração Hospitalar - Universidade Estácio de Sá (2008). Pós-graduada em Psicologia e Serviço Social Forense - UNINORTE (2017). Pós-graduada Lato Sensu em Violência Doméstica - Grupo Educacional Yadain Ovdot - DF (2021). Pós-graduada em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos - UFAC. Possui experiência como assistente social em: RH de empresas privadas; projeto social voltado para crianças e adolescentes; filantropia na concessão de bolsa de estudo/educação em escola particular em Brasília -DF. Atualmente é servidora no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desenvolvendo trabalhos com grupos de autores de violência doméstica e familiar, cumpridores em regime aberto, além de ser facilitadora do CEJURES - Centro de Justiça Restaurativa na comarca de Rio Branco -AC.

1.3. Modalidade: Presencial.

1.4. Carga horária: 20 horas-aula.

1.5. Período de Realização: de 15 a 18 de julho de 2025.

1.6. Local de realização: Sena Madureira.

1.7. Horário: das 8h às 13h.

1.8 Inscrições: Dia de 10 a 15 de junho de 2025.

1.9. Objetivo: Implantar Grupo Reflexivo para atender autores de Violência Doméstica nas comarcas com equipe de multiplicadores próprios(Judiciário e/ou Secretaria de Assistência Social); com perspectiva responsabilizante e educativa, contribuindo assim, para a redução da violência de gênero e reentrada desses autores no sistema de justiça.

1.10. Objetivos Específicos: Divulgar a metodologia dos grupos reflexivos aos servidores do judiciário e executivo que atendem esse público-alvo e outras instituições no sentido de implantar um Grupo Reflexivo para atender os cumpridores de processos judiciais provenientes de Violência Doméstica e Familiar de cada comarca;

Selecionar servidores(as) que se identifiquem com essa temática, para participarem do curso de Formação de Multiplicadores em Grupos Reflexivos voltados para autores de Violência Doméstica e Familiar;

Ofertar o curso de formação, observando conteúdo programático e resoluções que orientam o trabalho a ser desenvolvido com esse público, além de estar em consonância com o que é estabelecido pela ESJUD e Escolas da Magistratura.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1. Público-alvo prioritário: Servidores(as) do Poder Judiciário e do Executivo, indicados(as) para a implantação do Grupo Reflexivo em seus municípios. Pessoas que atuam com Organismos de Políticas para as Mulheres, equipe técnica da coordenadoria de políticas públicas para mulheres e equipe Semulher.

2.2. Número de vagas: 15 (quinze) vagas por turma.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Pré-requisitos:

3.1.1. Conhecimento básico do Sistema Operacional Windows, acesso a um computador com multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos.

3.1.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps.

3.1.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do(a) aluno(a) e consultado, preferencialmente, diariamente.

3.1.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows Media Player instalados e atualizados.

3.2. A inscrição será registrada no sistema EmeronWeb, via <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

3.3. A Coodenadoria de Execução Educacional – COEED fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) ao término da ação educacional, mediante extração de relatório de acesso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.

3.4. Ao final da ação educacional a Coordenadoria de Controle de Registro – COMON fará os devidos registros no Sistema EmeronWeb para a liberação da certificação.

4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

4.1. As vagas serão preenchidas pelo público-alvo do item 2.1 deste edital.

4.2. Para efeito do preenchimento das vagas, será considerado o público-alvo descrito no item 2.1. deste Edital.

4.3. O deferimento de inscrições em número superior à disponibilidade de vagas do item 2.2 será decidido pela Direção da ESJUD.

5. EMENTA

5.1. Conceituação, definição e causas da violência contra mulheres. O fenômeno multidisciplinar da violência doméstica e familiar contra mulheres. Apresentação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sua aplicação cotidiana, seus mecanismos e seus aspectos sociais e psicológicos. Metodologia dos grupos reflexivos de gênero. Dinâmicas geradoras de diálogo. Sistemática do Trabalho. Capacitação e espaço técnico-reflexivo. Referências teóricas. Bibliografia complementar e links úteis.

5.2 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Primeira parte teórica:

Apresentar a Lei Maria da Penha em seus aspectos sociais e psicológicos; Conceituar, definir e entender a violência contra mulheres e suas possíveis causas; Problematicar e trazer reflexões sobre as questões culturais que baseiam a violência contra mulheres; Comunicação não violenta.

Segunda parte teórica:

Apresentar a metodologia, abordagem teórica necessária para construção de grupos reflexivos de gênero; Refletir junto com os participantes, políticas públicas e a formação da rede intersetorial e quais fluxos para encaminhamentos; Apresentar a vivência e os resultados do grupo reflexivo “Homens em Transformação” durante os 05 (cinco) anos de existência. Fomentar nos participantes opiniões e críticas embasadas teoricamente sobre o fenômeno multidisciplinar da violência doméstica contra mulheres. Construir o fluxo entre executivo e judiciário para atendimento, execução da pena e elaboração de dados estáticos para subsidiar esse trabalho.

6. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

6.1. Avaliação do(a) cursista: A avaliação será formativa, através de exercícios aplicados no decorrer do curso, tendo como critério a participação nas atividades propostas, assiduidade e pontualidade.

6.2. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total de 20h (vinte horas).

6.3. O concluinte obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/>, após preenchimento da Avaliação de Reação.

6.4. Avaliação da ação (de reação): Ao final do curso, o(a) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação ao tema, carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros.

7. DA METODOLOGIA

7.1. Atividade com a interação entre expositores e discentes, ministrada com o efetivo envolvimento do(a) aluno(a) nas dimensões física, mental e emocional, privilegiando a sua participação na formação do conhecimento e horizontalizando o processo de estudo e aprendizado. Será possível manifestação do discente durante toda a ação de capacitação. Serão utilizados os seguintes

recursos: aula expositiva dialógica e participativa; uso de metodologias ativas, dentre as quais, a apresentação pelo(a) aluno(a) de um relato de uma experiência real ou simulada; utilização de outros recursos visuais, a exemplo de aplicativos de quadros virtuais colaborativos, vídeos, objetos para as respectivas dinâmicas.

8. DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE

8.1. O(a) participante receberá antes e ao final de cada aula o link para registrar sua frequência, a fim de que seja devidamente identificado(a) para a certificação da atividade educacional.

9. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

9.1. O curso terá investimento somente com hora/aula da formadora, totalizando R\$ 5.560,00.

10. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO

10.1 A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal do(a) estudante, visando facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da ESJUD.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito pelo participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Coodenadoria de Execução Educacional – COEED: coeed@tjac.jus.br.
- 11.2. A Coodenadoria de Execução Educacional – COEED será responsável pelo monitoramento da frequência da(o) aluna(o), podendo contatá-la(o) diretamente para obter informações a respeito de eventual ausência, bem como disponibilizará a lista de presença virtual no chat da plataforma utilizada, cuja assinatura é obrigatória para fins de certificação.
- 11.3. A(o) aluna(o) faltosa(o) poderá justificar sua ausência, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da última aula de que não participou, por meio de envio de e-mail à COEED (coeed@tjac.jus.br).
- 11.4. A Coodenadoria de Execução Educacional – COEED repassará a justificativa de ausência à Direção da ESJUD para deliberação.
- 11.5. A Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD poderá, diante da eventual ausência de justificativa pela(o) aluna(o) faltosa(o), substituí-la(o) por outra(o) constante na lista das vagas remanescentes do respectivo curso, que será selecionado conforme a ordem de inscrição no Sistema de Gestão de Ensino, quando houver.
- 11.6. Demais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Desembargador **Luís Camolez**
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 24 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 26/06/2025, às 13:15, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006466-35.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 069/2025

O Desembargador **Luís Camolez**, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para o curso: “Implantação EPROC - Vara Fazenda/Ex. Fiscal - Rio Branco”, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Curso: Implantação EPROC - Vara Fazenda/Ex. Fiscal - Rio Branco.
- 1.2. Modalidade: Presencial.
- 1.3. Carga horária: 15h (8h às 13h)
- 1.4. Realização: De 28 a 30 de julho de 2025
- 1.5. Local de realização: Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud
- 1.6. Inscrições: De 14 a 23/07/2025.
- 1.7. GAR: O curso está em consonância com os normativos que fixam indicadores para a concessão da GAR, por ser uma ação educacional promovida pela ESJUD.
- 1.8. Dados do Curso
- 1.8.1. Justificativa:

A implantação do sistema eproc em todas as unidades do Tribunal de Justiça se faz necessária para acompanhar os avanços tecnológicos na área jurídica, proporcionando uma plataforma integrada que facilita a gestão processual, reduz os prazos de tramitação, minimiza erros operacionais, e promove a transparência e acessibilidade dos processos judiciais. Além disso, o eproc possibilita uma maior segurança na manipulação de dados e documentos, contribuindo para uma prestação jurisdicional mais ágil e eficaz, alinhada com as demandas contemporâneas da sociedade. Esses pontos destacam a im-

portância estratégica e os benefícios significativos que a adoção do sistema eproc trará para a administração da justiça no tribunal.

1.8.2 Formadores:

Os formadores serão os membros da equipe do Núcleo de Suporte e Análise de Negócio (NUSAN).

- 1.8.3.3. Objetivos: Implementar o sistema judicial eproc nas unidades do Tribunal de Justiça do Acre, visando modernizar e otimizar os processos judiciais, aumentar a eficiência operacional, e proporcionar um melhor atendimento aos cidadãos e operadores do direito.

1.8.3.4. Metodologia:

A formação será centrada em uma abordagem participativa e dinâmica, visando envolver os participantes de maneira ativa e promover a reflexão. Será adotada uma combinação de exposições teóricas, atividades interativas e discussões práticas, com o objetivo de facilitar a assimilação do conteúdo e a aplicação dos conceitos abordados no dia a dia.

- 1.8.3.5. Relação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

2. DO PÚBLICO-ALVO

- 2.1. Público-alvo: Prioritário: Magistrados(as), servidores(as), assessores, colaboradores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário do Acre.
- 2.2. Número de Vagas: 20(vinte) vagas, por turma

3. DAS INSCRIÇÕES

- 3.1. No período de 14 a 23 de julho de 2025 estarão abertas as inscrições para o curso: Implantação EPROC - Vara Fazenda/Ex. Fiscal - Rio Branco.
- 3.2. A inscrição será realizada no Sistema EmeronWeb, diretamente no link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.
- 3.3. Para receber a confirmação da inscrição, o(a) participante deverá informar um número de WhatsApp no momento da inscrição no Sistema EmeronWeb.
- 3.3.1. Será enviado, 24h antes do evento, o link do seminário através do e-mail e mensagem no WhatsApp. Usaremos os dados cadastrados no EmeronWeb.
- 3.4. A Coordenadoria de Execução Educacional - COEED fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) mediante registro de presença no próprio sistema.
- 3.5. Ao final da ação educacional, a Coordenadoria de Controle e Monitoramento - COMON fará os devidos registros no Sistema para a certificação do(a) aluno(a).

4. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

- 4.1. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária de 100% (cem por cento).
- 4.2. O(a) concludente obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, na área do(a) aluno(a), acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.
- 4.3. Para efeito de certificação serão considerados(as) os(as) participantes que efetuarem o cadastro e inscrição no Sistema EmeronWeb e obtiverem frequência mínima descrita no item 4.1.

5. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

- 5.1. A previsão de investimento é de R\$ 9.450,00. Incluindo despesas de hora/aula, gravação de conteúdo e Coffee Break.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito pelo participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Coordenadoria de Execução Educacional: coeed@tjac.jus.br.
- 6.2. A Coordenadoria de Execução Educacional será responsável pelo monitoramento da frequência do(a) aluno(a).
- 6.3. Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Cronograma

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ETAPA
14 de julho de 2025.	8h	https://esjud.tjac.jus.br	Publicação do Edital.
De 14 a 23 de julho de 2025.	—	https://esjud.tjac.jus.br	Período de divulgação e inscrições.
De 28/07 a 30/07	8h às 13h	Laboratório de Informática - Esjud.	Curso: Implantação EPROC - Vara Fazenda/Ex. Fiscal - Rio Branco

Desembargador **Luis Camolez**
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 23 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 26/06/2025, às 13:15, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006425-68.2025.8.01.0000

DIRETORIA GERAL

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR

PROCESSO Nº 2025-197

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, inscrito no CNPJ/MF nº 04.034.872/0001-21, com sede na Rua Desembargador Jorge Araken, BR 364, Km 02, Via Verde, Bairro Distrito Industrial, CEP. 69.914-220, representado neste ato por seu Secretário Geral, José Carlos Martins Junior, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.888.247/0001-84, sediada na Rua Alameda Grajaú, 60, 21º Andar, Conj 2116 A 2118, CEP: 06454-050, Cidade: Barueri - SP, neste ato representada pelo senhor Sidney Fabiani da Silva, CPF nº 104.***.***-90, , doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Termo Aditivo, nos termos do art 57, § 1º, IV, da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FINALIDADE DO ADITAMENTO

1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, necessário para conclusão dos serviços e demais testes de funcionalidade e operação, conforme justificativa da área demandante (D16292 e H12169).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2. Fica prorrogada a vigência do contrato a contar de 14 de julho de 2025 a 14 de julho de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do aludido Contrato, do qual passa a fazer parte este Instrumento

Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, o presente Termo vai assinado eletronicamente pelos contraentes.
Data e assinaturas eletrônicas.

Publique-se

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS MARTINS JUNIOR, Secretário Geral em 24/06/2025 às 14:38:55.

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY FABIANI DA SILVA, Usuário Externo em 24/06/2025 às 10:03:29

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 3027 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho n.º 18396/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao Juiz de Direito Mateus Pieroni Santini, titular da Vara Única da Comarca de Plácido de Castro, matrícula nº 96, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 26 de junho do corrente ano, para auxiliar na Execução de Atividades Jurisdicionais no âmbito de Ações Programadas pelo CNJ, conforme Proposta de Viagem nº 1466/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 13:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006317-39.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3028 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho n.º 18396/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder duas diárias e meia ao Juiz de Direito Substituto Ricardo Wagner de Medeiros Freire, em exercício na Vara de Apoio à Jurisdição (VAJUR), matrícula nº 122, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 23 a 25 de junho do corrente ano, para auxiliar na Execução de Atividades Jurisdicionais no âmbito de Ações Programadas pelo CNJ, conforme Proposta de Viagem nº 1471/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 13:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006317-39.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3029 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho n.º 18396/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao Juiz de Direito Bruno Perotta de Menezes, titular da Vara Única da Comarca de Capixaba, matrícula nº 97, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para auxiliar na Execução de Atividades Jurisdicionais no âmbito de Ações Programadas pelo CNJ, conforme Proposta de Viagem nº 1476/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 13:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006317-39.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3030 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho n.º 18396/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder duas diárias e meia ao Juiz de Direito José Leite de Paula Neto, titular da Vara Cível da Comarca de Brasileira, matrícula nº 105, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 25 a 27 de junho do corrente ano, para auxiliar na Execução de Atividades Jurisdicionais no âmbito de Ações Programadas pelo CNJ, designação pela Corregedoria para atuação nas audiências dos dias 25 e 27 de Junho e designação pela CIJ para atuar em eventos da Infância no dia 25 (período da tarde) e 26 de junho, conforme Proposta de Viagem nº 1477/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 13:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006317-39.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3032 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho n.º 18396/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder uma diária e meia à Juíza de Direito Substituta Hellen da Silva Souza Oliveira Roza, em exercício na Vara de Apoio à Jurisdição (VAJUR), matrícula nº 120, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 23 a 24 de junho do corrente ano, para auxiliar na Execução de Atividades Jurisdicionais no âmbito de Ações Programadas pelo CNJ, conforme Proposta de Viagem nº 1478/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 13:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006317-39.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3033 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18526/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao Desembargador **Laudivon de Oliveira Nogueira**, Presidente deste Tribunal de Justiça, matrícula n.º 11, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para participar da cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n.º 1504/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3034 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18559/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária à Desembargadora **Regina Célia Ferrari Longuini**, Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, matrícula n.º 05, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para participar da cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n.º 1501/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3035 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18559/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária à servidora **Ana Lúcia Costa Felisberto**, Chefe de Gabinete da Presidência (CJ-2G-5), matrícula n.º 7000283, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para acompanhar o Excelentíssimo Des. Presidente durante a cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n.º 1505/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3036 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18559/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária à TEN **Maria Alexandra Rocha Ramos**, Comandante de Segurança Institucional (CJ-2G-5), matrícula n.º 8000962, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para acompanhar coordenar a segurança aproximada do Excelentíssimo Des. Presidente Laudivon Nogueira e dos demais magistrados durante sua participação na cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n.º 1516/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3037 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18559/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária à servidora **Andréa Laiana Coêlho Zílio**, Secretária de Comunicação Social (CJ-2G-6), matrícula n.º 8000923, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 25 de junho do corrente ano, para realizar deslocamento no intuito de organizar ambiente para apresentação ao ministro de vídeo institucional e organização de kits e identidade visual do Projeto Cidadão, para ação no programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, conforme Proposta de Viagem n.º 1524/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3038 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18632/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao Desembargador **Samoel Martins Evangelista**, matrícula n.º 46, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para participar da cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n.º 1535/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3039 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Márcio Braga de Freitas Siqueira**, Asses-

sor Técnico de Publicidade (CJ-2G-2), matrícula nº 8001137, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 20 de junho do corrente ano, para aplicação da identidade visual solicitada pelo CNJ para a realização do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal - edição 2025, conforme Proposta de Viagem nº 1469/2025.
Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3040 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária à servidora **Natacha Salomão Chagas Almeida**, Subsecretária de Infraestrutura (CJ-2G-4), matrícula nº 8001061, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 20 de junho do corrente ano, para análise no local, organização e adequações dos espaços para a viabilização da edição 2025 do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, conforme Proposta de Viagem nº 1473/2025.
Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3041 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Caio Macedo Cavalcanti**, Assessor Técnico (CJ-2G-3), matrícula nº 8001131, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 20 de junho do corrente ano, para análise no local, organização e adequações dos espaços para a viabilização da edição 2025 do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, conforme Proposta de Viagem nº 1474/2025.
Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3042 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder seis diárias e meia ao servidor **Rafahel Muniz da Silva**, Assessor Técnico (CJ-2G-3), matrícula nº 8000928, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 22 a 28 de junho do corrente ano, para atendimento de fisioterapia no evento do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na operacionalização do Projeto Cidadão com Casamento Coletivo previsto para o dia 24/06/2025, às 16h, por ocasião da 4ª “Edição 2025 da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça”, conforme Proposta de Viagem nº 1431/2025.
Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3043 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18803 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder duas diárias ao servidor **Daniel Francisco Costa do Nascimento**, Analista do Judiciário/Engenheiro Civil, matrícula nº 7002082, por seu deslocamento à Comarca de Manoel Urbano, nos dias 4, 11, 18 e 25 de julho do corrente ano, para realizar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços de reforma e adequação na referida Comarca, conforme estabelecido no Contrato n.º 25/2025, ao longo do mês de julho de 2025, conforme Proposta de Viagem nº 1538/2025.
Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 14:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006766-31.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3044 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18803 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder duas diárias ao servidor **Caio Macedo Cavalcanti**, Assessor Técnico (CJ-2G-3), matrícula nº 8001131, por seu deslocamento à Comarca de Manoel Urbano, nos dias 4, 11, 18 e 25 de julho do corrente ano, para realizar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços de reforma e adequação na referida Comarca, conforme estabelecido no Contrato n.º 25/2025, ao longo do mês de julho de 2025, conforme Proposta de Viagem nº 1539/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 14:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006766-31.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3045 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18803 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Ivo Wiciuk Júnior**, Chefe de Divisão de Planejamento de Edificações (CJ-2G-3), matrícula nº 8001131, por seu deslocamento à Comarca de Manoel Urbano, no dia 4 de julho do corrente ano, para realização de vistoria técnica, conforme Proposta de Viagem nº 1541/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 14:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006766-31.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3046 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18803 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder meia diária à servidora **Natacha Salomão Chagas Almeida**, Subsecretária de Infraestrutura (CJ-2G-4), matrícula nº 8001061, matrícula nº 8001131, por seu deslocamento à Comarca de Manoel Urbano, no dia 11 de julho do corrente ano, para realizar o acompanhamento da fiscalização dos serviços de reforma e adequação na referida Comarca, conforme Proposta de Viagem nº 1546/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secre-

tária, em 26/06/2025, às 14:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006766-31.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3047 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 3661/2025, oriundo da 2ª Vara do Tribunal de Jûri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco e Despacho n.º 18605 / 2025 - PRESI/SEGEPI,

RESOLVE:

Designar a servidora **Francyelle Melissa da Silva Costa**, Técnica Judiciária, Matrícula 7001752, para responder pelo cargo de provimento em comissão de Diretora de Secretaria, Código CJ5-PJ, da 2ª Vara do Tribunal de Jûri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco, no dia 26 de junho do corrente ano, tendo em vista o afastamento da titular, por motivo de folga.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 14:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0000343-26.2022.8.01.0000

PORTARIA Nº 3048 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n° 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder uma diária e meia ao 2º SGT **João Cunha do Nascimento**, matrícula n° 12000145, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, para realizar a segurança do Excelentíssimo Des. Raimundo Nonato da Costa Maia, Corregedor-Geral da Justiça, durante a sua participação no Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal – Edição de 2025, na comarca de Xapuri, conforme Proposta de Viagem n° 1427/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3049 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n° 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder três diárias e meia ao servidor **Mauro de Barros Júnior**, Técnico Judiciário, matrícula n° 7000608, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 25 a 28 de junho do corrente ano, para transmissão do evento Itinerante da Amazônia Legal, promovido pelo CNJ, conforme Proposta de Viagem n° 1494/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3050 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n° 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder duas diárias e meia ao 2º TEN PM **José Carlos Duarte da Silva**,

matrícula n° 12000194, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, nos períodos de 26 a 28 de junho do corrente ano, para realizar o deslocamento com a finalidade de realizar a guarda e o policiamento ostensivo/preventivo dos bens utilizados na instalação da rede lógica e do rack de 12Us na Escola Divina Providência, para a viabilização da edição 2025 do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, conforme Proposta de Viagem n° 1506/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3051 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n° 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao CAP PM **Sérgio Souza Moura**, matrícula n° 12000006, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para acompanhar e realizar a segurança aproximada do Excelentíssimo Des. Presidente Laudivon Nogueira durante sua participação na cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n° 1514/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3052 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n° 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao 3º SGT PM **Márcio Braga Ferreira**, matrícula n° 12000021, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para realizar a segurança aproximada da Excelentíssima Des. Regina Ferrari durante sua participação na cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n° 1518/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3053 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n° 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao 2º SGT BM **Victor Rocha Flores da Silva**, matrícula n° 12000052, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para realizar o deslocamento para auxiliar na escolta e segurança aproximada do Excelentíssimo Des. Presidente Laudivon Nogueira e dos demais magistrados durante sua participação na cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem n° 1519/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secre-

tária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3054 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao 2º SGT PM **Telmar Ferreira Cunha**, matrícula nº 12000213, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para realizar o deslocamento para auxiliar na escolta e segurança aproximada do Excelentíssimo Des. Presidente Laudivon Nogueira e dos demais magistrados durante sua participação na cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem nº 1520/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3055 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Anderson Bryan Miranda de Lima Oliveira**, Técnico Judiciário, matrícula nº 7001438, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para conduzir o veículo oficial da Vice-Presidência para participar do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem nº 1543/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3056 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18785/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Gleilson Miranda Ferreira**, Assessor Técnico de Comunicação Institucional (CJ-2G-2), matrícula nº 8001136, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para realizar atividades de fotografia durante o evento Itinerane da Amazônia Legal, promovido pelo CNJ, conforme Proposta de Viagem nº 1548/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3057 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18791/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao 2º SGT PM **Clenildo Paiva Pinto**, matrícula nº

12000154, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no dia 27 de junho do corrente ano, para realizar a segurança do Excelentíssimo Des. Samoel Martins Evangelista, durante a sua participação na cerimônia oficial de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, a ser realizada no dia 27 de junho, às 11 horas, nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, conforme Proposta de Viagem nº 1551/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3058 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18867/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder seis diárias e meia ao servidor **Jader Sousa Santos**, Chefe de Divisão de Monitoramento e Registro de Eventos (CJ-2G-3), matrícula nº 7001721, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 22 a 28 de junho do corrente ano, para instalação dos switches e os cabos lógicos partchs cordes e nobreaks para os computadores, notebooks e impressoras nas salas da Escola Divina Providência, no município de Xapuri, com para o funcionamento da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia legal 2025, com participação de diversas instituições, instalação da infraestrutura de rede, tais como switches e os cabos lógicos para os computadores, notebooks e impressoras para as instituições parceira do Projeto da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia 2025, como também o Suporte técnico e Desinstalação de switches e os cabos lógicos partchs cordes, WIFI e nobreaks na Escola Divina Providência, no município de Xapuri, bem como a reinstalação dos computadores do Tribunal do Júri da Comarca, conforme Proposta de Viagem nº 1529/2025. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3059 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18867/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder uma diária e meia ao servidor **Elson Correia de Oliveira Neto**, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (CJ-2G-6), matrícula nº 7001778, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 27 a 28 de junho do corrente ano, para desinstalação de switches e os cabos lógicos partchs cordes, WIFI e nobreaks na Escola Divina Providência, no município de Xapuri, bem como a reinstalação dos computadores do Tribunal do Júri da Comarca, conforme Proposta de Viagem nº 1530/2025. Publique-se. Cumpra-se.

tária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3060 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18867/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder seis diárias e meia ao servidor **Jean Carlos Nery da Costa**, Chefe de Divisão de Central de Serviços (CJ-2G-3), matrícula nº 7000405, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 22 a 28 de junho do corrente ano, para instalação dos switches e os cabos lógicos partchs cordes e nobreaks para os computadores, notebooks e impressoras nas salas da Escola Divina Providência, no município de Xapuri, com para o funcionamento da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia legal 2025, com participação de

diversas instituições, instalação da infraestrutura de rede, tais como switches e os cabos lógicos para os computadores, notebooks e impressoras para as instituições parceira do Projeto da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia 2025, como também o Suporte técnico e Desinstalação de switches e os cabos lógicos patchs cordes, WIFI e nobreaks na Escola Divina Providência, no município de Xapuri, bem como a reinstalação dos computadores do Tribunal do Júri da Comarca, conforme Proposta de Viagem nº 1531/2025.
Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3061 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18867/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder uma diária e meia ao servidor **Nivaldo Rodrigues da Silva**, Subsecretário de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (CJ-2G-4), matrícula nº 7000422, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 27 a 28 de junho do corrente ano, para desinstalação de switches e os cabos lógicos patchs cordes, WIFI e nobreaks na Escola Divina Providência, no município de Xapuri, bem como a reinstalação dos computadores do Tribunal do Júri da Comarca, conforme Proposta de Viagem nº 1532/2025.
Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3063 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18352/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder três diárias e meia ao Desembargador **Samoel Martins Evangelista**, matrícula nº 46, por seu deslocamento à Comarca de Cruzeiro do Sul, no período de 6 a 9 de julho do corrente ano, para participar do Projeto Cidadão - Casamento coletivo -, como Coordenador do Projeto e Representante do Poder Judiciário do Estado do Acre, expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem nº 1482/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005633-17.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3064 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho nº 18298/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder sete diárias e meia à servidora **Isnailda de Souza da Silva**, Coordenadora de Apoio aos Programas Sociais (CJ-2G-4), matrícula nº 8001102, por seu deslocamento à Comarca de Cruzeiro do Sul, no período de 1º a 8 de julho do corrente ano, para realização do Projeto Cidadão em Cruzeiro do Sul nos dias 04 e 05/07, com casamento coletivo no dia 06/07 e visita técnica em Mâncio Lima nos dias 02/07 e 07/07 para alinhamento do projeto cidadão naquele município nos dias 18 e 19 e 20/07/2025, conforme Proposta de Viagem nº 1489/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária,

em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005633-17.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3065 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho nº 18298/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder sete diárias e meia à servidora **Liliane Albuquerque do Nascimento**, Assessora Técnica (CJ-2G-1), matrícula nº 8001138, por seu deslocamento à Comarca de Cruzeiro do Sul, no período de 1º a 8 de julho do corrente ano, para realização do Projeto Cidadão em Cruzeiro do Sul nos dias 04 e 05/07, com casamento coletivo no dia 06/07 e visita técnica em Mâncio Lima nos dias 02/07 e 07/07 para alinhamento do projeto cidadão naquele município nos dias 18 e 19 e 20/07/2025, conforme Proposta de Viagem nº 1490/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005633-17.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3066 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o despacho nº 18298/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder sete diárias e meia ao servidor **Egnaldo Ferreira de Arruda**, Técnico Judiciário, matrícula nº 7000610, por seu deslocamento à Comarca de Cruzeiro do Sul, no período de 1º a 8 de julho do corrente ano, para realização do Projeto Cidadão no dia 04 e 05/07, com casamento coletivo no dia 06 de julho de 2025 e visita técnica e reunião de alinhamento em Mâncio Lima nos dias 02/07 e 07/07 para realização do Projeto Cidadão nos dias 18 e 19 e 20/07/2025, naquela localidade, conforme Proposta de Viagem nº 1493/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005633-17.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3067 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18882/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder duas diárias e meia ao 2º SGT PM Carlos Santana de Lira, matrícula nº 12000105, por seu deslocamento à Comarca de Xapuri, no período de 26 a 28 de junho do corrente ano, para realizar o deslocamento com a finalidade de realizar a guarda e o policiamento ostensivo/preventivo dos bens utilizados na instalação da rede lógica e do rack de 12Us na Escola Divina Providência, para a viabilização da edição 2025 do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, conforme Proposta de Viagem nº 1507/2025.
Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005516-60.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3068 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18754/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder quatro diárias ao servidor **Josedeson Souza de Freitas**, Analista Judiciário/Oficial de Justiça, matrícula nº 7000330, por seu deslocamento à Comarca de Rodrigues Alves, nos dias 08, 11, 15, 18, 22, 25, 28 e 31 de julho do corrente ano, para efetivar a continuidade e celeridade dos atendimentos da Justiça, através de designação de Oficial de Justiça para cumprimento de Mandados Judiciais, na Comarca de Rodrigues Alves - AC, interinamente deficiente de servidor(a) para o desempenho da função de Oficial de Justiça, em conformidade com o inteiro teor da Portaria Conjunta Nº 85/2023. ID nº (2001367), conforme Proposta de Viagem nº 1443/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0000446-28.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3069 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18633/2025, oriundo da Secretaria Geral,

RESOLVE:

Conceder duas diárias e meia ao servidor à Disposição deste Poder **José Adriano Pereira Prado**, Motorista, matrícula nº 11002040, por seu deslocamento à Comarca de Rio Branco, no período de 30 de junho a 02 de julho do corrente ano, para dirigir o veículo oficial L-200 Triton Placa: NAE2594, onde estará fazendo a manutenção do veículo e substituição dos pneus conforme a solicitação (2130242) DIMAN, conforme Proposta de Viagem nº 1523/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0011011-85.2024.8.01.0000

PORTARIA Nº 3070 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18483 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder dez diárias e meia à servidora **Mirlene Taumaturgo dos Santos**, Analista Judiciária/Assistente Social, matrícula nº 7001905, por seu deslocamento ao município de Feijó, no período de 30 de junho a 10 de julho do corrente ano, para participar como Formadora do Curso Prático para Facilitadores em Justiça Restaurativa na Educação, que terá como foco a capacitação de docentes do município de Feijó, conforme Proposta de Viagem n.º 1411/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 27/06/2025, às 08:51, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004028-36.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3071 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18483 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder dez diárias e meia ao servidor **Fredson de Lima Pinheiro**, Analista Judiciário/Pedagogo, matrícula n.º 7001353, por seu deslocamento ao município de Feijó, no período de 30 de junho a 10 de julho do corrente ano, para participar como Formadora do Curso Prático para Facilitadores em Justiça Restaurativa na Educação, que terá como foco a capacitação de docentes do município de Feijó, conforme Proposta de Viagem n.º 1412/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 27/06/2025, às 08:51, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004028-36.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3072 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 18866 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Antonio Lucio Frazão Filho**, Analista Judiciário/ Oficial de Justiça, matrícula nº 7001488, por seu deslocamento aos ramais: Toco Preto, Favo de Mel, Terçados, Mucuripe e adjacentes, zona rural de Sena Madureira, no dia 4 de julho do corrente ano, para realizar o cumprimento de mandados judiciais, conforme Proposta de Viagem n.º 1552/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 27/06/2025, às 08:51, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006591-03.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3073 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 3477/2025, oriundo da Direção do Foro da Comarca de Marechal Thaumaturgo e Despacho nº 18253 / 2025 - PRESI/SEGEp,

RESOLVE:

Designar a servidora **Sarah Mendonça de Oliveira**, Técnica Judiciária, matrícula nº 7000185, para responder pelo Centro de Justiça e Cidadania da Comarca de Marechal Thaumaturgo, no período de 7 a 26 de julho do corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, por motivo de férias.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 27/06/2025, às 08:51, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005991-79.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3075 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho nº 18618 / 2025 - PRESI/GAPRE/SEGER,

RESOLVE:

Conceder meia diária à servidora **Rayanne Rocha de Araújo**, Assessora Técnica (CJ-2G-3), matrícula n.º 8001069, por seu deslocamento à Comarca de Acrelândia, no dia 30 de junho do corrente ano, para realizar visita técnica de acompanhamento e fiscalização da obra de reforma e adequação na referida Comarca, assegurando o cumprimento dos prazos, normas técnicas e qualidade dos serviços, acompanhando o Engenheiro Civil Daniel Costa, conforme Proposta de Viagem n.º 1534/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 27/06/2025, às 08:51, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0002046-84.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 3078 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando a Informação 2131926, oriunda da Coordenadoria de Bem-Estar e Saúde,

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria n.º 2977/2025, publicada no Diário da Justiça

Eletrônico n.º 7.806, de 27 de junho de 2025, conforme informação.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 27/06/2025, às 11:27, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0003693-17.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 39/2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 7º, inciso I e II, da Portaria n.º 2.666/2025, Presidência do Tribunal de Justiça,

CONSIDERANDO a nova orientação do Conselho Nacional de Justiça acerca da dotação de pessoal, do que consequentemente se vislumbra uma distribuição da força de trabalho e de orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de dotação de estagiários para auxiliar nos serviços essenciais, garantir o funcionamento e o perfeito andamento das demandas nas unidades judiciárias e administrativas, dentre outros,

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a trigésima segunda convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para entrega de documentos de estagiários de Graduação em diversas áreas, no âmbito das Comarcas de Acrelândia, Assis Brasil, Brasília, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri, observando o preenchimento de vagas que surgirem no decorrer da validade desta seleção, a ordem classificatória dos aprovados e a formação de cadastro de reservas, constante no EDITAL N.º 01/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.479, de 19 de fevereiro de 2024 e EDITAL N.º 07/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.511, de 8 de abril de 2024.

Vale destacar que a entrega de documentos para realização de cadastro no Tribunal é de grande importância para garantir a comunicação assertiva e agilizar o contato com os candidatos à medida que surgirem vagas para lotação dos estagiários nas unidades.

Sendo assim, a candidata abaixo relacionada deverá enviar para o e-mail suged@tjac.jus.br, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a documentação constante do anexo único deste Edital, sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo.

BUJARI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ORDEM	CANDIDATOS	CLASSIFICAÇÃO
1	SERGILENE ROCHA PINHEIRO	4ª

ANEXO ÚNICO - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

- a) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- b) Registro Geral (RG);
- c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) física ou digital;
- d) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se tiver;
- e) Título Eleitoral;
- f) Certificado de Reservista (homem);
- g) Comprovante de Inscrição PIS/PASEP/NIT;
- h) 01 (uma) foto 3x4 recente;
- i) Comprovante de residência que contenha o CEP da rua;
- j) Declaração ou Atestado de Frequência recente da Instituição de Ensino do acadêmico;
- k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br;
- l) Pessoas com deficiências deverão apresentar atestado médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao CID (Classificação Internacional de Doenças);
- m) O candidato deverá apresentar declaração pessoal de que NÃO POSSUI OUTRO VÍNCULO DE ESTÁGIO e que DISPÕE DE HORÁRIO COMPATÍVEL COM O EXPEDIENTE FORENSE, possibilitando assim o exercício da função;
- n) Certidão de Quitação Eleitoral e de Certidão de Antecedentes Criminal Federal;
- o) Declaração de Parentesco, não ser cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do supervisor da unidade ou setor no qual exercerá suas funções (Resolução CNJ Nº 7 de 18/10/2005);
- p) Comprovante de Conta Bancária (Conta Salário - Banco do Brasil), contendo o número da conta, agência e banco para depósito da remuneração, caso não possua informar à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas – GEDEP;

q) Ficha Cadastral preenchida pelo candidato, enviada pela GEDEP.

A inobservância dos requisitos e vedações previstos neste Edital, ou a comprovação, a qualquer tempo, de que não são verdadeiras as declarações, acarretará o desligamento, de ofício, do estagiário.

* A documentação solicitada deverá ser digitalizada e enviada em documento único (pdf) ao e-mail gedep@tjac.jus.br acima citado, e/ou para maiores informações pelo contato (68) 3212-8264.

Nassara Nasserela Pires
Secretária de Gestão de Pessoas

Rio Branco - AC, 27 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 27/06/2025, às 11:23, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0007827-58.2023.8.01.0000

TERMO DE POSSE

DE MARIA MACIEL AMORIM NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORA DE JUIZ MEMBRO DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Aos dez dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, foi emitido o Termo de Posse da servidora Maria Maciel Amorim, nomeada através da Portaria n.º 2634, de 6 de junho de 2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.794, de 9 de junho de 2025, onde a mesma declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação em vigor. Após prestar o compromisso legal, aceito pela empossante, tomou posse no cargo de provimento em comissão de Assessora de Juiz Membro, Código CJ5-PJ, da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, no qual já se encontra exercendo as funções desde 1º de junho de 2025, para o que apresentou, ainda, declaração de bens. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado por mim, Nassara Nasserela Pires, Secretária de Gestão de Pessoas e pela empossada.

Nassara Nasserela Pires
Empossante

Maria Maciel Amorim
Empossada

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 11:49, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. 0005116-12.2025.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0006315-69.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Frank Alves de Brito
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Licença-Prêmio

DECISÃO

I – RELATÓRIO

Trata-se de requerimento administrativo formulado pelo servidor FRANK ALVES DE BRITO, matrícula 7000647, lotado nos Juizados Especiais da Comarca de Plácido de Castro, em que visa a concessão de licença-prêmio, com fulcro nos arts. 132 a 137 da Lei Complementar Estadual n. 39/93.

Instada, a Divisão de Gestão de Pessoas desta Secretaria (DISER) informou que o requerente foi nomeado para exercer o cargo efetivo de Auxiliar Judiciário, código PJ-NM-201, Classe “A”, padrão I, do quadro de pessoal permanente de atividades técnicas do Poder Judiciário, conforme Portaria nº. 1.068/2005, de 7/6/2005. Tomou posse na data de 17/6/2005. Por força do Ato nº. 004/2013 (DJe n. 5.215, fls. 116/133de 7.8.2014) foi enquadrado no cargo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe “A”, nível 3. Atualmente o servidor encontra-se na classe “C”, nível 9 e exerce função de confiança FC3-PJ, para atuar como supervisor Administrativo.

O servidor conta com 7.314 dias, ou seja, 20 anos e 14 dias de tempo de contribuição neste Poder Judiciário, compreendendo o período de 17/6/2005 a 25/6/2025.

O postulante não registra faltas injustificadas no período ora pleiteado, nem incorreu em sanções estatuídas no art. 134 da LCE n. 39/93.

No que diz respeito a licença-prêmio o servidor registra o deferimento de 3

períodos (270 dias), conforme P- 9000682-21.2010.801.0008, P- 0101654-07.2015.8.01.0000 e P- 0006983-79.2021.8.01.0000, tendo usufruído de 180 (cento e oitenta) dias e convertido 60 (sessenta) dias em pecúnia, restando um saldo de 30 (trinta) dias para usufruir em data oportuna.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Sobre o objeto do pedido, cumpre ressaltar que a licença-prêmio é direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei Federal n.º 1.711/52, e mantido pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, a licença em questão possui esteio nos artigos 132 e seguintes da Lei Complementar Estadual n.º 39/93, cujo teor do art. 132 transcreve-se a seguir:

Art. 132. Após cada cinco anos de efetivo exercício o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 133, deste Estatuto.
§ 1º O período aquisitivo de direito será contado a partir da data de admissão em qualquer órgão da Administração Pública Estadual.
§ 2º A requerimento do servidor e observadas as necessidades de serviço, a licença poderá ser concedida integralmente, de uma só vez, ou em duas ou três parcelas.
§ 3º A licença-prêmio será contada em dobro para efeito de aposentadoria, caso o servidor não a goze.
§ 4º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia, em favor dos seus beneficiários da pensão.

Da exegese do artigo supracitado, verifica-se que a essência da licença em tela é uma espécie de afastamento remunerado das funções públicas, destinada a estimular e promover a adoção de determinado comportamento desejado pelo Poder Público, qual seja, a assiduidade dos servidores, e será adquirida por todos servidores estaduais que demonstrarem o cumprimento de um período de cinco anos de efetivo exercício prestado ao Estado e, ainda, que revelarem assiduidade durante o quinquênio, no desempenho das funções que estão na sua esfera de competência, levando em consideração que a licença-prêmio é devida tão somente aos servidores efetivos, ou efetivos que exerçam cargo em comissão ou função de confiança.

Na hipótese em apreço, com base no normativo supra, levando-se em consideração a data de ingresso do servidor no serviço público estadual (17/6/2005), constata-se que o direito ora perseguindo (licença prêmio), encontra-se delimitado, nos seguintes termos:

1º. Período: 17/6/2005 a 17/6/2010 - usufruído.
2º. Período: 17/6/2010 a 17/6/2015 - usufruído.
3º. Período: 17/6/2015 a 17/6/2020 - 60 (sessenta) dias foram convertidos em pecúnia, restando o saldo de 30 (trinta) dias a usufruir.
4º. Período: 17/6/2020 a 17/6/2025 - a conceder.

Com relação ao período pretendido, ressalte-se que nos termos do artigo 134 da Lei Complementar Estadual n.º 39/93, existem causas que, durante o período aquisitivo relativo ao período pugnado à licença, obstam a concessão da licença-prêmio, a citar:

Art. 134. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que durante período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesses particulares;
c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira.
Parágrafo único. As faltas injustificadas retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01 (um) mês para cada falta.

No caso dos autos, verifica-se que o servidor não incorreu em quaisquer das hipóteses contidas no dispositivo supramencionado, sinalizando a inexistência de qualquer impedimento legal à concessão do 4º período de licença-prêmio.

III – DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e em conformidade com a Resolução n.º 180/2013, defiro o pedido formulado, reconhecendo o direito do servidor FRANK ALVES DE BRITO, matrícula 7000647, gozar 01 (um) período de licença-prêmio, devendo ser observado que o número de servidores em gozo simultâneo de licença não poderá ultrapassar a um décimo da lotação da respectiva unidade administrativa (art. 137 da LCE 39/93) e que o período de concessão deve ser

objeto de acordo entre ao servidor e o seu chefe superior (art. 132, § 2º, da LCE n. 39/93).

Notifique-se. Dispense-se o prazo recursal.

À Divisão de Gestão de Servidores - DISER, para anotações nos Sistema ADMRH, com a devida certificação dos procedimentos adotados.

Após, archive-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 26 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0006281-94.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Relator:Secretária da SEGEP
Requerente:Adriana Maria da Costa Lima
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Licença-Prêmio

DECISÃO

I – RELATÓRIO

Trata-se de requerimento administrativo formulado pela servidora ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA, matrícula 7000643, lotada na Vara Cível da Comarca de Senador Guiomard, em que visa a concessão de licença-prêmio, com fulcro nos arts. 132 a 137 da Lei Complementar Estadual n. 39/93.

Instada, a Divisão de Gestão de Pessoas desta Secretaria (DISER) informou que a requerente foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar Judiciário, código PJ-NM-201, Classe “A”, padrão I, do quadro de pessoal permanente de atividades auxiliares do Poder Judiciário, conforme Portaria nº. 992/2005, de 25/5/2005. Tomou posse na data de 13/6/2005. Por força do Ato nº. 004/2013 (DJe n. 5.215, fls. 116/133de 7.8.2014) foi enquadrada no cargo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe “A”, nível 3. Atualmente a servidora encontra-se na classe “C”, nível 9.

A servidora conta com 7.318 dias, ou seja, 20 anos e 18 dias de tempo de contribuição neste Poder Judiciário, compreendendo o período de 13/6/2005 a 25/6/2025.

A postulante não registra faltas injustificadas no período ora pleiteado, nem incorreu em sanções estatuídas no art. 134 da LCE n. 39/93.

No que diz respeito a licença-prêmio a servidora registra o deferimento de 3 períodos (270 dias), conforme P- 9000652-46.2011.801.0009, P-0101622-02.2015.8.01.0000 e P- 0001462-56.2021.8.01.0000, tendo usufruído de 240 (duzentos e quarenta) dias e convertido 30 (trinta) dias em pecúnia, não restando saldo.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Sobre o objeto do pedido, cumpre ressaltar que a licença-prêmio é direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei Federal n.º 1.711/52, e mantido pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, a licença em questão possui esteio nos artigos 132 e seguintes da Lei Complementar Estadual n.º 39/93, cujo teor do art. 132 transcreve-se a seguir:

Art. 132. Após cada cinco anos de efetivo exercício o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 133, deste Estatuto.
§ 1º O período aquisitivo de direito será contado a partir da data de admissão em qualquer órgão da Administração Pública Estadual.
§ 2º A requerimento do servidor e observadas as necessidades de serviço, a licença poderá ser concedida integralmente, de uma só vez, ou em duas ou três parcelas.
§ 3º A licença-prêmio será contada em dobro para efeito de aposentadoria, caso o servidor não a goze.
§ 4º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia, em favor dos seus beneficiários da pensão.

Da exegese do artigo supracitado, verifica-se que a essência da licença em tela é uma espécie de afastamento remunerado das funções públicas, destinada a estimular e promover a adoção de determinado comportamento desejado pelo Poder Público, qual seja, a assiduidade dos servidores, e será adquirida por todos servidores estaduais que demonstrem o cumprimento de um período de cinco anos de efetivo exercício prestado ao Estado e, ainda, que revelem assiduidade durante o quinquênio, no desempenho das funções que estão na sua esfera de competência, levando em consideração que a licença-prêmio é devida tão somente aos servidores efetivos, ou efetivos que exerçam cargo em comissão ou função de confiança.

Na hipótese em apreço, com base no normativo supra, levando-se em consideração a data de ingresso da servidora no serviço público estadual (13/6/2005), e ainda, 1 (uma) falta injustificada em seu histórico funcional no dia 2/5/2011, constata-se que o direito ora perseguindo (licença prêmio), encontra-se delimitado, nos seguintes termos:

- 1º. Período: 13/6/2005 a 13/6/2010 - usufruído.
- 2º. Período: 13/6/2010 a 13/7/2015 - usufruído.
- 3º. Período: 13/7/2015 a 13/7/2020 - 60 (sessenta) dias foram usufruídos e 30 (trinta) dias convertidos em pecúnia.
- 4º. Período: 13/7/2020 a 13/7/2025 - a conceder.

Com relação ao período pretendido, ressalte-se que nos termos do artigo 134 da Lei Complementar Estadual n.º 39/93, existem causas que, durante o período aquisitivo relativo ao período pugnado à licença, obstem a concessão da licença-prêmio, a citar:

Art. 134. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que durante período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesses particulares;
c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira.
Parágrafo único. As faltas injustificadas retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01 (um) mês para cada falta.

No caso dos autos, verifica-se que a servidora não incorreu em quaisquer das hipóteses contidas no dispositivo supramencionado, sinalizando a inexistência de qualquer impedimento legal à concessão do 4º período de licença-prêmio.

III – DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e em conformidade com a Resolução n.º 180/2013, defiro o pedido formulado, reconhecendo o direito da servidora ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA, matrícula 7000643, gozar 01 (um) período de licença-prêmio, devendo ser observado que o número de servidores em gozo simultâneo de licença não poderá ultrapassar a um décimo da lotação da respectiva unidade administrativa (art. 137 da LCE 39/93) e que o período de concessão deve ser objeto de acordo entre ao servidor e o seu chefe superior (art. 132, § 2º, da LCE n. 39/93).

Notifique-se. Dispense-se o prazo recursal.

À Divisão de Gestão de Servidores - DISER, para anotações nos Sistema ADMRH, com a devida certificação dos procedimentos adotados.

Após, archive-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 25 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0006035-98.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Relator:
Requerente:Amália Costa da Silva
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Auxílio-creche

DECISÃO AUXÍLIO CRECHE

I - RELATÓRIO

Trata-se de requerimento apresentado pelo(a) servidor(a) Amália Costa da Silva visando perceber Auxílio-Creche, turno integral, nos moldes do art. 19-A da Lei Complementar n.º 258/2013.

Para tanto apresentou requerimento em 10.06.2025, juntou atestado de matrícula (declaração), em turno integral, emitido por creche ou pré-escola regularmente constituída, comprovante de pagamento da matrícula, consoante regra ínsita do inciso I e II do artigo 6º da Resolução nº 83/2024, do Conselho da Justiça Estadual.
A Divisão de Gestão de Servidores-DISER informou que o(a) servidor(a) ocupa o Cargo em Comissão de Assessor Técnico (CJ-2G-3), com ingresso neste Tribunal de Justiça em 01/06/2025.
Disse ainda que o(a) filho(a) mencionado(a) na informação consta no histórico funcional da servidora, com documentação comprobatória.

É o Relatório. Decido.

II - DISPOSITIVO

Registre-se que acerca da matéria em apreço, o art. 19-A da Lei Complementar Estadual - LCE n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, instituiu o auxílio-creche em benefício dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Acreano, o qual foi regulamentado pela Resolução nº 83/2024 do Conselho da Justiça Estadual. Ressalte-se que o referido benefício consiste em vantagem de natureza indenizatória e pressupõe que seu beneficiário esteja no exercício de suas funções institucionais.
Assinala-se que a Resolução nº 83/2024 conferiu o direito ao recebimento do auxílio-creche da seguinte forma:

“Art. 1º O auxílio-creche será concedido a servidor em atividade do Poder Judiciário do Estado do Acre, ocupante de cargo de provimento efetivo ou de cargo de provimento em comissão, que tenha filho(s) ou dependente(s) com idade igual ou inferior a 6 (seis) anos, desde que não estejam matriculados no 1º ano do ensino fundamental e observado o limite temporal estabelecido no art. 7º.
§ 1º Será concedido auxílio-babá, alternativamente ao auxílio-creche, conforme regulamentado nesta Resolução.
§ 2º Considera-se idade igual a 6 (seis) anos o tempo de vida até um dia antes da criança completar 7 (sete) anos.
§ 3º Tanto o filho quanto o dependente devem ter sua relação de dependência comprovada, mediante a apresentação dos documentos oficiais idôneos, caso não constem nos assentos funcionais do servidor.
§ 4º Os servidores cedidos ou postos à disposição do Poder Judiciário do Estado do Acre, ocupantes de cargo de provimento em comissão, deverão apresentar declaração do órgão de origem de que não recebem benefício idêntico ou similar
(...)
Art. 5º É possível a concessão de auxílio-creche e de auxílio-babá concomitantemente, desde que para filhos distintos.
§ 1º É vedada a concessão de dois auxílios-babá, ainda que para filhos distintos.
§ 2º A contratação de pais, avós, irmãos e tios não autoriza a concessão do auxílio-babá.
§ 3º Na hipótese de ambos os pais pertencerem aos quadros funcionais de servidores do Poder Judiciário, apenas um deles fará jus ao auxílio-creche/babá.
(...)
Art. 7º A concessão do benefício cessará a partir do dia 1º de março:
I – do ano em que a criança completar 6 (seis) anos de idade, se nascida entre 1º de janeiro e 31 de março;
II – do ano seguinte ao que a criança completar 6 (seis) anos de idade, se nascida após o dia 31 de março, desde que não esteja cursando o 1º ano do ensino fundamental..
(...)”

Com efeito, pela leitura do dispositivo referenciado, reputo não remanescam dúvidas de que, no que toca aos servidores cedidos, somente aqueles que exercem cargo em comissão perante este Poder fazem jus ao referido benefício.
Ademais, nos termos do permissivo de lei supramencionado, para a concessão do benefício ora pleiteado será mediante requerimento, devendo estar presente os seguintes requisitos:

Art. 6º São comprovantes necessários para a solicitação do benefício:
I – atestado de matrícula emitido por creche ou pré-escola regularmente constituída, constando o número do CNPJ, a indicação de frequência em turno integral ou meio turno, bem como o comprovante de pagamento da matrícula;
II – carteira assinada ou contrato de trabalho, documento de identificação com foto e CPF, quando o(s) filho(s) ou dependentes(s) estiver(em) submetido(s) a cuidados com profissional que exerce função específica de babá.
(...)
“Art. 10. Os formulários-padrão para as solicitações de auxílio-creche/babá, bem como para a prestação de contas semestral dos benefícios, são os modelos que constituem os Anexos I, II e III desta Resolução, observando o disposto neste artigo.
§ 1º A solicitação do benefício será realizada junto à DIPES, mediante o envio do requerimento constante no Anexo I, no caso de auxílio-creche, ou do Ane-

xo II, no caso de auxílio-babá, devidamente preenchido e assinado, acompanhado dos documentos mencionados no art. 6º, via sistema SEI.

§ 2º Para o pagamento do benefício considera-se a data do encaminhamento do requerimento e demais documentos à DIPES

§ 3º A prestação de contas prevista no art. 8º deverá ser realizada junto à DIPES, mediante o formulário de prestação de contas constate no Anexo III, devidamente preenchido e assinado, no mesmo processo utilizado para requerimento do benefício, observando-se ainda o seguinte:

I – tratando-se de creche ou pré-escola, o servidor deverá apresentar:

a) anualmente, atestado de matrícula, nos moldes previstos no inciso I do art. 6º desta Resolução, acompanhado do devido comprovante de pagamento;

b) semestralmente, atestado de frequência contendo o nome, o CNPJ e o endereço da instituição de ensino, a definição do turno frequentado (integral ou meio turno), bem como os comprovantes de pagamento das mensalidades.

II – na hipótese de a criança estar sob os cuidados de babá, o servidor deverá apresentar o recibo de pagamento, contendo a assinatura do nome, o endereço e o Cadastro de Pessoa Física – CPF do profissional contratado.

(...)

Art. 11. O descumprimento de qualquer uma das disposições do art. 10 desta Resolução importará a suspensão do benefício e o desconto, em folha de pagamento, das importâncias recebidas indevidamente, mediante regular procedimento administrativo “

Nessa esteira, fica o servidor obrigado a prestar contas semestralmente, nos termos do art. 10, § 3º, da Resolução nº 83/2024 do Conselho da Justiça Estadual, que deverá ocorrer até o 5º dia útil dos meses de janeiro e julho de cada ano, sob pena de suspensão do benefício e de desconto, em folha de pagamento, das importâncias recebidas referentes aos períodos não comprovados, mediante regular procedimento administrativo.

O servidor deverá ainda prestar contas dos meses recebidos quando:

“Art. 9º O servidor deverá ainda prestar contas dos meses recebidos quando:

I – ocorrer o ingresso da criança no primeiro ano do ensino fundamental;

II – ocorrer a alteração de turno de frequência da criança em creche/pré-escola ou aos

cuidados de babá, conforme as definições de turno previstas no parágrafo único do art. º;

III – ocorrer algumas das condições extintivas mencionadas nos arts. 2º e 7º;

IV – cessar a situação de dependência econômica;

V – ocorrer o óbito do filho ou dependente;

VI – ocorrer qualquer outra causa extintiva do benefício, inclusive em virtude de exoneração, aposentadoria ou qualquer outra forma de desligamento do Poder Judiciário.

Parágrafo único. É dever funcional do servidor comunicar, por escrito, à DIPES, a ocorrência de qualquer uma das situações mencionadas nos incisos deste artigo e realizar a prestação de contas, via Sistema SEI, conforme procedimento especificado no § 3º do art. 10.”

Nesse sentido, o(a) requerente se enquadra nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução nº 83/2024 do Conselho da Justiça Estadual, para receber o Auxílio-Creche, ficando obrigado a prestar contas semestralmente e anualmente junto à DIPES até o 5º dia útil dos meses de janeiro e julho de cada ano, sob pena de suspensão do benefício e de desconto, em folha de pagamento, das importâncias recebidas referentes aos períodos não comprovados, nos termos dos artigos 8º e 10º, § 3º, desta Resolução, mediante o formulário de prestação de contas constate no Anexo III, devidamente preenchido e assinado, nestes autos.

“Art. 8º Constitui obrigação do servidor prestar contas semestralmente, nos termos do art. 10, § 3º, desta Resolução, que deverá ocorrer até o 5º dia útil dos meses de janeiro e julho de cada

ano, sob pena de suspensão do benefício e de desconto, em folha de pagamento, das importâncias recebidas referentes aos períodos não comprovados, mediante regular procedimento administrativo.”

Por fim, tem-se Decisão da Desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini, proferida nos autos do Processo Administrativo SEI n. 0001272-88.2024.8.01.0000, que deferiu o período integral do auxílio creche para o requerente que apresentou declaração de matrícula em instituição particular, na qual consta que seu filho possui frequência integral nas segundas, quartas e sextas-feiras (das 7h às 17h), e frequência em meio turno nas terças e quintas-feiras (das 7h às 11h30min), de modo que a frequência total semanal perfaz 39h semanais, conclui-se, assim, que o turno integral corresponde ao mínimo de 35h semanais, ficando reservada a frequência em meio turno para atendimentos inferiores a 35h semanais.

III - CONCLUSÃO

Isso posto, com base na Resolução n. º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 10 da Resolução nº 83/2024, defiro o pedido formulado, devendo ser incluído em folha de pagamento do(a) servidor(a) os valores atinentes ao Auxílio-Creche, turno integral, a partir de 10.06.2025, devendo o(a) servidor(a) apresentar prestação de contas, até o 5º dia útil de janeiro e julho, previstas

nos artigos 8º e 10º, § 3º da Resolução n.º 83/2024, do Conselho da Justiça Estadual, sob pena de perda da eficácia da Decisão e imediata supressão da folha de pagamento.

À Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios - DIPAG para cálculos.

Após à Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças - SEGOF, condicionando-se o pagamento à autorização do Presidente, após certificação de disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução n.º 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Ao final, certifiquem-se os procedimentos adotados na Divisão de Gestão de Servidores - DISER e archive-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 25/06/2025, às 10:58, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0005903-41.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Relator:Secretaria de Gestão de Pessoas
Requerente: Marcondes Magalhães Dourado
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Adicional de Capacitação

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pelo servidor Marcondes Magalhães Dourado, visando perceber Adicional de Especialização decorrente de Ações de Capacitação, nos moldes do art. 18 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 258/2013. Para tanto, apresentou, na data de seu requerimento (06/06/2025), cópias dos certificados de cursos, totalizando uma carga horária de 184 horas, devidamente autenticados, consoante regra ínsita do § 1º do artigo 8º da Resolução n. 4/2013, do Conselho da Justiça Estadual.

Instada, a Gerência de Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, desta Secretaria, informa que o servidor ocupa o cargo efetivo de Analista Judiciário, código EJ01-NS, classe A, nível 1, com ingresso neste Tribunal de Justiça em 02/06/2025. Não exerce Cargo de Provimento em Comissão ou Função de Confiança.

Disse, ainda, que o requerente não registra em seus assentamentos funcionais, como também não consta em folha de pagamento, o adicional ora requerido.

É o que importa relatar. Decido.

1. Do Adicional previsto na Lei Complementar n. 258/2013 regulamentado pela Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2013, do Conselho da Justiça Estadual.

1.Detentor do direito à percepção do adicional de especialização

De início, convém assentar que a matéria posta em apreciação, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 258/2013, especificamente em seus artigos 18 e 19, os quais regulamentados pela Resolução n. 04/2013, cujo art. 2º, caput, preceitua:

“Art. 2º. O adicional destina-se aos servidores em efetivo exercício nas carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. (meus grifos)

Segundo o disposto no dispositivo mencionado alhures, somente fazem jus ao percebimento da aludida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos nos incisos I, II e III art. 5º, da Lei Complementar nº 258/2013, in verbis:

“Art. 5º. Os cargos do Poder Judiciário do Estado passam a compor as seguintes carreiras:

I – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Superior – SPJ/NS: composta dos cargos com requisito de nível superior de escolaridade, compreendendo as atividades de planejamento, organização, execução de mandados, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, saúde e pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade nas áreas administrativas e judiciárias;

II – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Médio – SPJ/NM: composta dos cargos com requisito de nível médio de escolaridade, compreendendo as atividades técnico-administrativas, saúde e de suporte às atividades judiciais de grau médio de complexidade

III – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental – SPJ/NF: composta dos cargos com requisito de nível fundamental de escolaridade, compreendendo a execução de tarefas de apoio operacional às unidades administrativas e jurisdicionais.”(grifei)

2. Dos percentuais e sua incidência

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

Os percentuais e a incidência do adicional de especialização estão insertos nos arts. 3º, 4º e 5º da Resolução n.º 4/2013, sem desonerar o disposto no art. 19 da LCE n.º 258/2013.

“Art.3º-O adicional de especialização incidirá, exclusivamente, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:

- I – vinte por cento, em se tratando de título de doutor;
- II – quinze por cento, em se tratando de título de mestre;
- III – dez por cento, em se tratando de certificado de especialização; e
- IV – um por cento, em se tratando de, no mínimo, sessenta horas de ações de capacitação, observado o limite máximo de três por cento.

§ 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º. O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º. Para fins do adicional de especialização disposto nos incisos I a III, serão considerados os diplomas e certificados, ainda que anteriores à posse no cargo efetivo.

§ 4º. Para fins do adicional de especialização previsto no inciso IV, somente serão consideradas as ações de capacitação iniciadas posteriormente à posse do servidor, observando-se o disposto no § 1º do art. 12 desta Resolução.

Art. 4º O adicional de especialização será devido a partir da data de seu requerimento, acompanhado da apresentação dos documentos comprobatórios da realização do curso ou ações de treinamento, conforme disposto nesta Resolução.

Art. 5º. O adicional de especialização será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuando do cômputo o disposto no item IV do caput do artigo 3 desta Resolução.” Meus grifos

“Art. 19. [...] § 1º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no item IV do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de sessenta horas, passando a ser aplicados novamente, e sempre por igual período, a partir da apresentação de novos títulos, permitindo, desse modo, a qualificação continuada.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo serão as constantes do plano anual de capacitação do Poder Judiciário.

[...]”

2.1 Da carga horária

2.1.1 Das ações de capacitação

Todas as ações custeadas pela Administração serão válidas para o adicional em menção, preenchidos os requisitos ali especificados, contudo, em se tratando de ações não custeadas pela Administração será exigida uma carga horária mínima de oito horas aula, consoante dispõe o art. 11 da Resolução n. 4/2013, cujo teor transcreve-se:

“Art. 11. Consideram-se ações de capacitação aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento de competência para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.

§ 1º. Observados os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução, todas as ações de treinamento custeadas pela Administração do Poder Judiciário são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, exceto as relacionadas no § 5º deste artigo.

§ 2º. Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração do Poder Judiciário, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição credenciada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e respectivos regulamentos, observado o disposto no art. 14 desta Resolução, no que couber.”

Impende-se consignar que o percentual de 1% (um por cento) do adicional corresponde a 60 (sessenta) horas, e neste caso o percentual máximo permitido de 3% (três por cento) corresponde a 180 (cento e oitenta) horas. Essa a interpretação extensiva do art. 12 da Resolução n. 4/2013:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.”

3. Da operacionalização em folha de pagamento e dos prazos

3.1 Das ações de capacitação

Conforme encartado em linhas superiores, o caput do artigo 12, da Resolução

n. 4/2013 reza que a incidência do percentual de 1% (um por cento) incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.

Para além disso, uma vez alcançado o percentual, será devido pelo prazo de 04 (quatro) anos, quando ao seu término poderão ser implementados novos percentuais, e desde que observadas as regras dispostas no artigo 12 da referida Resolução:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.

§ 1º. Cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas-bases.

§ 2º. O cômputo da carga horária necessária à concessão de cada adicional será efetuado de acordo com a data de conclusão do evento, em ordem cronológica, procedendo-se ao ajuste das datas-bases de concessão, quando necessário.

§ 3º. As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 4º. Observado o limite máximo de 3% (três por cento), a ação de capacitação que, isoladamente, ultrapassar o mínimo de 60 (sessenta) horas, possibilitará a concessão de tantos adicionais quanto forem possíveis, à vista dos conjuntos de ações totalizados, desprezando-se o resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 5º. O conjunto de ações de capacitação concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento), observará o seguinte:

I – as ações de capacitação serão registradas à medida que concluídas;

II – a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada ao período que restar para completar quatro anos da conclusão desse conjunto de ações.”

Dentro dessa exegese, o servidor efetivo que exercer cargo em comissão não poderá ser beneficiado pela regra do cômputo para fins de FPS, nos termos já esposados ao longo deste decismu.

4. Da cumulatividade do adicional de especialização

A percepção do adicional de especialização encontra reflexo na gratificação de capacitação, pois que não se podem cumular entre si em sua totalidade, preceito contido no art. 54 da LC n. 258/2013, e §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 04/2013, que regulamentou o referido adicional, a conferir:

“Art. 54. As gratificações de capacitação e de Nível Superior, extintas por esta lei complementar, serão pagas como VPNI aos servidores que delas fazem jus.

§ 1º Os servidores que percebem o valor correspondente à gratificação de capacitação poderão optar por uma das situações a seguir:

I – perceber o AE em substituição à gratificação de capacitação; e

II – perceber o valor da gratificação de capacitação como VPNI, ficando impossibilitado de receber o AE. (...)” grifei

“§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.”

Do contexto normativo em menção, tem-se que o servidor que optar por receber o adicional de especialização não poderá perceber cumulativamente a gratificação de capacitação, extinta pela Lei Complementar n. 258/2013, paga como VPNI, conforme art. 54, já citado, e conseqüentemente, o ato de requer, se revela como opção tácita do requerente/servidor, procedendo-se a compensação dos valores à luz do art. 23 da Resolução n. 4/2013.

Art. 23. Aplica-se o disposto nos artigos 21 e 22 deste anexo ao servidor que fizer a opção pelo adicional de especialização, nos termos do inciso I do § 1º do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 258, de 29 de janeiro de 2013, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de capacitação.

4.1 Das áreas de interesse

O art. 7º da Resolução n.º 4/2013 expõe um rol exemplificativo das áreas afeitas ao Poder Judiciário, consideradas para fins do adicional em exame, e que importa encartar:

“As áreas de interesse do Poder Judiciário são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, relacionadas aos serviços de processamento de feitos; práticas cartorárias análise e pesquisa de legislação, doutrina e ju-

risprudência nos vários ramos do Direito, elaboração de minutas de decisões judiciais e pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e patrimônio, licitações e contratos; orçamento e finanças; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura; auditoria e controle; manutenção e serviços gerais; qualidade no serviço público, bem como aqueles que venham a surgir no interesse do serviço.”

Com efeito, não se pode descurar o fato de que as ações de capacitação devem estar atreladas às áreas mencionadas, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades porventura desempenhadas no exercício de cargo em comissão ou função comissionada, esta é a inteligência do parágrafo único c/c o art. 10, ambos da Resolução n. 4/2013, in verbis:

“Parágrafo único. As aulas alcançadas em cursos técnicos de atualização ou de aperfeiçoamento devem ser concluídas com aprovação, na área de atividade do cargo.” – grifei

“Art. 10. É devido Adicional de Especialização aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, quando comprovadamente houverem concluído conjunto de ações de capacitação, desde que vinculadas às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada” – grifei

Por fim, caso o requerente se enquadre nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução n. 4/2013 do Conselho da Justiça Estadual, não sendo despiciendo os seus artigos 21 e 22 a seguir transcritos, estará apto a perceber o adicional nela regulamentado:

Art. 21. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data do requerimento. § 1º Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deverá ter apresentado o certificado ou o diploma juntamente com o requerimento.

Art. 22. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data de publicação desta norma.

§ 1º. Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deve ter requerido o pagamento do adicional de especialização antes desta data, assim como deve apresentar o certificado ou o diploma em até trinta dias a contar da publicação desta norma.

§ 2º. Para os certificados ou diplomas entregues após o prazo descrito no § 1º deste artigo, o adicional será devido a partir da data de sua apresentação. Pois bem. O requerente encartou os seguintes certificados:

CURSO	INSTITUIÇÃO	DATA DO CURSO	AUTENTICIDADE	CARGA HORÁRIA
Inclusão Social e no Trabalho de Pessoas com Deficiência	ESJUD	04.06.2025	ELETRÔNICA	20
Introdução à Gestão Socioambiental - Gestão Consciente, Administração Eficiente	ESJUD	04.06.2025	ELETRÔNICA	15
Líder de Pessoas	ESJUD	05.06.2025	ELETRÔNICA	24
Líder Estratégico(a)	ESJUD	05.06.2025	ELETRÔNICA	25
Nome Social – Identidade, reconhecimento e memória	ESJUD	04.06.2025	ELETRÔNICA	20
Nova Lei de Licitações: Execução Contratual	CNJ	05.06.2025	ELETRÔNICA	15
Nova Lei de Licitações: Governança e Planejamento das Contratações	CNJ	04.06.2025 a 05.06.2025	ELETRÔNICA	15
Nova Lei de Licitações: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	CNJ	05.06.2025	ELETRÔNICA	15
Saúde Mental e Trabalho no Poder Judiciário - 2025/1	CNJ	05.06.2025	ELETRÔNICA	35
TOTAL				184

Nesta senda, consta-se que o requerente preenche todos os requisitos elencados nos dispositivos susomencionados: i) servidor de carreira do Poder Judiciário, exercendo cargo de nível superior; ii) cursos que totalizam 180 horas, e que não foram utilizados para fins de adicional anterior; iii) cursos em áreas de interesse do Poder Judiciário, atrelado às atribuições de seu cargo efetivo, conforme estabelecido no regulamento; iv) ações custeadas pela Administração e por instituições credenciadas pelo MEC. Por fim, urge destacar que todos os certificados, apresentados pelo servidor/ requerente atendem aos requisitos dispostos na LCE nº 441/2023, §1º, que alterou o § 2º do art. 19, da Lei Complementar nº 258/2013, passando a vigorar com a seguinte redação: Art.19.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo, serão aquelas realizadas pela Escola do Poder Judiciário –ESJUD, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, forma-

ções indicadas pelo Tribunal de Justiça, aquelas realizadas pelos Tribunais Superiores e demais instituições públicas ou privadas que mantenham vínculo institucional com o Poder Judiciário do Estado, por convênio ou Contrato.

No que concerne ao saldo de horas remanescente, este não será considerado como resíduo para concessão do percentual subsequente, conforme disposto no §3º, do art. 12 da Resolução nº 04/2013, do Conselho da Justiça Estadual. Isso posto, com base na Resolução n.º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 17 da Resolução n. 4/2013, c/c com a Portaria nº 964/2024 e Portaria nº 2666/2025, defiro o pedido formulado do adicional de especialização (ação de capacitação), a teor do art. 10 da Resolução nº 04/2013 do Conselho da Justiça Estadual, pelo prazo de 4 anos, no percentual de 3% (Três por cento), sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com efeito a partir do dia 6 de junho de 2025 (Data do requerimento). Publique-se. À Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, para cálculos. Após, à Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças-SEGOF, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução nº 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo. Em ato contínuo, a DIPAG para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 23 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 23/06/2025, às 16:54, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004891-89.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Relator:
Requerente:T.S.C.
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Jornada Especial

DECISÃO

I - Relatório

Trata-se de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) T.S.C., pleiteando a concessão de jornada especial de 20 (horas) horas semanais, para servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência. Anexou ao requerimento documentação médica, referente ao menor M.C., além do Laudo Médico Pericial assinado pela Junta Médica Oficial deste Poder, que confirma a necessidade de redução da carga horária para o(a) servidor(a) com familiar portador de deficiência, de acordo com as Leis n.º 3.351/2017 e Lei n.º 3.406/2018 (ID 2120647). A Coordenadoria de Bem-Estar e Saúde-COBES juntou relatório do estudo social realizado com o(a) requerente satisfazendo a condição do art. 2º, §1º, da Resolução n.º 48/2020 (ID 2130710).

Breve relatório. Passo a decidir.

II- Das Condições Especiais de Trabalho

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a instituição de condições especiais de trabalho para servidores obedece ao disposto na Resolução n.º 48 do COJUS, conforme inteligência o Art. 1º da citada Resolução, a seguir:

Art. 1º A instituição de condições especiais de trabalho dos magistrados(as) e servidores(as) com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como os que tenham filhos(as) ou dependentes legais na mesma condição, obedecerá ao disposto nesta Resolução. § 1º Para os efeitos desta Resolução, considera-se pessoa com deficiência aquela abrangida pelo art. 2º da Lei nº 13.146/2015; pela equiparação legal contida no art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012, e, nos casos de doença grave, aquelas enquadradas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88. § 2º Poderão ser concedidas condições especiais de trabalho nos casos não previstos no § 1º deste artigo, mediante apresentação de laudo técnico ou de equipe multidisciplinar, a ser homologado por junta oficial em saúde.

De acordo com a Resolução supracitada, são consideradas como modalidades de condições especiais de trabalho as elencadas a seguir:

Art. 2º A condição especial de trabalho dos(as) magistrados(as) e dos(as) servidores(as) poderá ser requerida em uma ou mais das seguintes modalidades: I - designação provisória para atividade fora da Comarca ou Subseção de lotação do(a) magistrado(a) ou do(a) servidor(a), de modo a aproximá-los do local de residência do(a) filho(a) ou do(a) dependente legal com deficiência, assim

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

como do local onde são prestados a si PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça – Conselho da Justiça Estadual Pág: 5/9 ou aos seus dependentes serviços médicos, terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas;

II - apoio à unidade judicial de lotação ou de designação de magistrado(a) ou de servidor(a), que poderá ocorrer por meio de designação de juiz auxiliar com jurisdição plena, ou para a prática de atos processuais específicos, pela inclusão da unidade em mutirão de prestação jurisdicional e/ou pelo incremento quantitativo do quadro de servidores;

III - concessão de jornada especial, nos termos da lei;

Importante mencionar, ainda, que para fins de concessão das condições especiais, nos termos da Resolução n.º 48/2020, serão considerados o contexto e a forma de organização da família. Dessa forma a Gerência de Qualidade de Vida em entrevista pessoal com o(a) requerente emitiu relatório suprimindo o requisito citado no art. 2º, §1º, da mencionada Resolução, que diz:

§ 1º Para fins de concessão das condições especiais de trabalho, deverão ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessidade do compartilhamento das responsabilidades, a participação ativa dos pais ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e ao bem-estar de seus(as) filhos(as) ou dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar.

Destaco, ainda, que as condições especiais de trabalho oferecidas aos servidores não gerarão custos para esta instituição, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Resolução 48/2020 do Conselho de Justiça Estadual do Poder Judiciário do Acre.

III - Da Alteração das Condições de Deficiência, da Necessidade Especial ou da Doença Grave

É oportuno destacar a necessidade imposta pelo §1º, art. 5º da Resolução n.º 48/2020 do Conselho de Justiça Estadual - COJUS, qual seja a obrigação em comunicar à autoridade competente a que são vinculados, no prazo de cinco dias, qualquer alteração no seu quadro de saúde ou no de filho(a) ou dependente legal com deficiência, necessidade especial ou doença grave que implique cessação da necessidade de trabalho no regime de condição especial.

Art. 5º A condição especial de trabalho será revista em caso de alteração da situação fática que a motivou, mediante avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar.

§ 1º O(a) magistrado(a) e o(a) servidor(a) deverão comunicar à autoridade competente a que são vinculados, no prazo de cinco dias, qualquer alteração no seu quadro de saúde ou no de filho(a) ou dependente legal com deficiência, necessidade especial ou doença grave que implique cessação da necessidade de trabalho no regime de condição especial.

IV - Do prazo de vigência da Jornada Especial

O lapso temporal para concessão do horário especial ao servidor público efetivo da administração está claramente definido no Art. 4º da Lei nº 3.351, de 18 de dezembro de 2017, que assim determina:

Art. 4º O ato de concessão da jornada especial de trabalho deverá ser renovado periodicamente, não podendo sua validade se estender por mais de noventa dias, nos casos de deficiências temporárias e, por mais de dois anos, nos casos de deficiências permanentes.

§ 1º A jornada especial de trabalho cessará quando findo o motivo que a tenha determinado.

§ 2º A renovação do ato de concessão da jornada especial deverá ser instruída por novo laudo médico que comprove a necessidade temporária ou permanente.

Com referência a solicitação da vigência da jornada especial por prazo indeterminado, o Conselho da Justiça Estadual decidiu por unanimidade, nos seguintes termos:

RECURSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LAUDO DA JUNTA MÉDICA. LAUDO DE MÉDICO ESPECIALISTA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO ANUALMENTE. RESOLUÇÃO 48/2020 COJUS. NÃO PROVIMENTO.

1. A Resolução n. 48/2020 é clara onde exige que para fins de manutenção da alteração e jornada de trabalho deverá ser apresentado, anualmente, laudo médico que ateste a permanência da situação que deu ensejo à concessão. 2. Recurso desprovido. (Recurso Administrativo nº 0100434-27.2022.8.01.0000-ART. 93, RITJAC).

É necessário esclarecer que o fato de a decisão favorável ser provisória não está relacionado à condição apresentada pela criança. Na verdade, essa medida serve para que o Poder Público possa revisar periodicamente os critérios utilizados para conceder o horário reduzido neste Tribunal.

Assim, podemos perceber que a decisão tomada está dentro do que permite a Resolução mencionada anteriormente, e, por isso, não é possível concedê-la de forma definitiva.

V - Do Caso Concreto

Em âmbito Estadual, a Lei nº 3.351, de 18 de dezembro de 2017, concedeu o benefício do horário especial ao servidor público efetivo da administração direta e indireta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Acre que seja mãe ou pai, tutora ou tutor, curadora ou curador, que possua sob sua guarda pessoa com deficiência ou dependência, sem prejuízo da integral remuneração do cargo, a citar:

Art. 1º Será concedido horário especial ao servidor público efetivo da administração direta e indireta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Acre que seja mãe ou pai, tutora ou tutor, curadora ou curador, que possua sob sua guarda pessoa com deficiência ou dependência, sem prejuízo da integral remuneração do cargo.

§ 1º A jornada especial será de vinte horas semanais, concedida a todos os servidores públicos, efetivos e temporários, enquadrados nas condições da presente lei, independentemente da jornada de trabalho definida em razão do cargo ocupado.

§ 2º Considera-se, para efeitos desta lei, pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida aquelas assim definidas pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e suas alterações posteriores.

Vislumbra-se que, no que diz respeito ao Poder Judiciário Acreano, a Resolução n.º 48/2020 - COJUS traz em seu bojo, de maneira explícita em seu artigo 1º, § 1º, a equiparação legal contida na Lei n.º 12.764/2012, que cuida dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e por sua vez considera como deficiente para todos os efeitos legais a pessoa com transtorno do espectro autista. In verbis:

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. (grifo nosso)

De tudo que foi anteriormente apresentado, verifica-se que o(a) requerente satisfaz as condições legais impostas para o deferimento do pedido, a citar:

1. O(A) requerente é detentor(a) da guarda do(a) menor M.C., consoante carteira de identificação ID 2095072;
2. A Junta Médica Oficial do Estado do Acre concluiu que o(a) servidor(a) necessita exercer suas atividades em condição especial de trabalho, em razão de familiar/dependente ser portador de deficiência (ID 2120647);
3. O(A) requerente é servidor(a) integrante do quadro efetivo deste Poder Judiciário Acreano, exercendo o cargo de Analista Judiciário, Área Técnico-administrativa, Especialidade Analista de Projetos (ID 2097039);

Em referência a exposição dos dados sensíveis conforme preceitua a lei 13.709/18 os mesmos poderão ser divulgados apenas com o consentimento do titular, conforme aduz o art. 11, I da referida lei:

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; (grifo nosso)

Caracteriza-se como dados sensíveis os que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa. Desta feita, por se enquadrar no permissivo legal supracitado e satisfeitos os requisitos da Resolução Nº 48 do COJUS, deverá então o pleito ser deferido com efeitos a contar da publicação desta decisão.

VI - Conclusão

Sendo assim, em conformidade o art. 13 da Resolução n. 180/2013 do Tribunal Pleno Administrativo, a Secretaria de Gestão de Pessoas decide pelo DEFERIMENTO da concessão da jornada especial ao(a) servidor(a) T.S.C. com validade de 1 (um) ano, a contar da publicação desta decisão.

Após o interstício do tempo, cessará os efeitos desta decisão para concessão jornada especial, cabendo o(a) requerente ingressar com novo pedido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (antes do vencimento), a fim de evitar qualquer prejuízo ao(a) servidor(a).

Encaminhe-se cópia desta decisão ao gestor da unidade de lotação do(a) servidor(a) requerente.

Publique-se. Notifique-se.

À Divisão de Gestão de Servidores para as anotações necessárias do ADM-RH fazendo constar a data do término da concessão da jornada especial e o devido acompanhamento processual necessário.

Após encerrem-se os autos com a devida baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserla Pires, Secretária, em 26/06/2025, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

V - EDITAIS E DEMAIS
PUBLICAÇÕES

Autos n.º 0700688-38.2024.8.01.0013
Classe Usucapião
Usucapiente Jose da Silva Rodrigues
Requerido Pedro Rodrigues do Nascimento

EDITAL DE CITAÇÃO
(Usucapião - Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, Brasileiro, com endereço à Foz do Jurupary, 591, rural, CEP 69970-000, Tarauacá - AC, (época dos fatos). Atualmente em lugar incerto e não sabido, seus Possíveis Herdeiros e Interessados.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que se acham em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer resposta no prazo abaixo, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

PRAZO 15 (quinze) dias

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo supramencionado, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 334 e 344, do CPC/2015.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Tv. Floriano Peixoto, 238, Centro - CEP 69960-000, Fone: (68) 3212-8806, Feijó-AC - E-mail: vaciv1fj@tjac.jus.br.

Feijó-AC, 27 de maio de 2025.

Regismar Evencio Custodio
Diretor(a) Secretaria

Caroline Lagos de Castro
Juíza de Direito

Autos n.º 0700688-38.2024.8.01.0013
Classe Usucapião
Usucapiente Jose da Silva Rodrigues
Requerido Pedro Rodrigues do Nascimento

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, Brasileiro, com endereço à Foz do Jurupary, 591, rural, CEP 69970-000, Tarauacá - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponível por meio de consulta processual na Internet.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Tv. Floriano Peixoto, 238, Centro - CEP 69960-000, Fone: (68) 3212-8806, Feijó-AC - E-mail: vaciv1fj@tjac.jus.br.

Feijó-AC, 27 de maio de 2025.

Regismar Evencio Custodio
Diretor(a) Secretaria

Caroline Lagos de Castro
Juíza de Direito

Autos n.º 0701495-29.2022.8.01.0013
Classe Inventário
Requerente e Inventariante Sueli Bezerra Rebouças e outro
Inventariado José Oziel Rebouças Marques

EDITAL DE CITAÇÃO
(Réus Incertos - Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO Herdeiros incertos do de cujus José Oziel Rebouças Marques, falecido no dia 30/01/2022.

FINALIDADE Pelo presente edital, ficam citados os herdeiros incertos do "de cujus acima, que se acham em lugar incerto e não sabido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo supramencionado, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 334 e 344, do CPC/2015.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Tv. Floriano Peixoto, 238, Centro - CEP 69960-000, Fone: (68) 3212-8806, Feijó-AC - E-mail: vaciv1fj@tjac.jus.br.

Feijó-AC, 28 de maio de 2025.

Regismar Evencio Custodio
Diretor(a) Secretaria

Caroline Lagos de Castro
Juíza de Direito

Autos n.º 0700010-28.2021.8.01.0013
Classe Execução de Título Extrajudicial
Credor Banco do Brasil S/A.
Devedor Samuel Lopes Queiroz e outros

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO SAMUEL LOPES QUEIROZ, Brasileiro, Solteiro, pecuarista, RG 12571709, CPF 035.186.362-19, com endereço à Ser. Vista Alegre, Col. Alto Alegre, BR 364, KM 24, SN, CEP 69960-000, Feijó - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica intimado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se dos ativos financeiros de pp. 291/296.

SEDE DO JUÍZO Tv. Floriano Peixoto, 238, Centro - CEP 69960-000, Fone: (68) 3212-8806, Feijó-AC - E-mail: vaciv1fj@tjac.jus.br.

Feijó-AC, 16 de junho de 2025.

Regismar Evencio Custodio
Diretor(a) Secretaria

Autos n.º 0700821-10.2024.8.01.0004
Classe Interdição/Curatela
Interditante Ernestina Araújo da Penha
Interditado Sebastião Araujo da Silva

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Curatela - Art. 749 do CPC/2015 - Prazo: 10 dias)

INTERDITO SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA, RG 206789, CPF 645.770.822-68, com endereço à Tv. Maricota, S/N, Liberdade, CEP 69934-000, Epitacio-lândia - AC

FINALIDADE Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo decretada a interdição da pessoa acima, conforme transcrito na parte inferior deste edital, e

nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo, o(a) qual, aceitando a incumbência, pres-
tou o devido compromisso e está no exercício do cargo.

CURADOR Ernestina Araújo da Penha

CAUSA Retardo mental moderado

LIMITES Suprir incapacidade da vida civil

SEDE DO JUÍZO BR 317, Km 01, Aeroporto - CEP 69934-000, Fone: (68)
3212-8757, E-mail: vaciv1ep@tjac.jus.br.

Epitaciolândia-AC, 27 de março de 2025.

Joseane Oliveira do Nascimento
Diretor(a) Secretaria

Joelma Ribeiro Nogueira
Juíza de Direito

Autos n.º 0711073-81.2024.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Interditante Damião Pereira Nunes
Interditado Antonio Nunes Sobrinho

EDITAL DE CURATELA

CURATELADO ANTONIO NUNES SOBRINHO, Brasileiro, Casado, Aposen-
tado, RG 021909, CPF 02813289272, pai MANOEL PEREIRA NUNES, mãe
MARIA CANDIDA ALVES, Nascido/Nascida 04/06/1924, natural de Pereiro -
CE, com endereço à Estrada Dias Martins, 5321, Chácara Ipe, CEP 69917-
520, Rio Branco - AC

FINALIDADE Por intermédio do presente edital, os que virem ou dele conheci-
mento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regu-
larmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela submis-
são da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste
edital, sendo nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo mencionado(a), que aceitou
a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADOR DAMIÃO PEREIRA NUNES, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG
114249, CPF 30808081268, pai ANTONIO NUNES SOBRINHO, mãe MARIA
DE LOURDES NUNES, Nascido/Nascida 04/08/1960, natural de Rio Branco
- AC, Estrada Dias Martins, 5323, esquina com a Trav. Maria de Lourdes, (68)
99259-2, Universitário, CEP 69917-520, Rio Branco - AC.

CAUSA Alzheimer.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, re-
presentar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar
senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos
dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. A curate-
lada permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da
vida civil, em igualdade de condições com as outras pessoas. A curadora fica
ciente de que eventual alienação de bens da curatelada depende de autori-
zação judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça,
Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC
- E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Chefe de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0706753-85.2024.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Interditante Maria Antonia de Brito
Interditado Kleber de Jesus Brito da Silva

EDITAL DE CURATELA

CURATELADO KLEBER DE JESUS BRITO DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, RG
104496-5, CPF 01881927270, pai Antonio Firmino da Silva, mãe Maria Anto-
nia de Brito, Nascido/Nascida 05/03/1993, natural de Rio Branco - AC, com
endereço à Rua Duque de Caxias, 180, Estação Experimental, CEP 69918-
162, Rio Branco - AC

FINALIDADE Por intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhe-

cimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram re-
gularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela sub-
missão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior
deste edital, sendo nomeadas as curadoras abaixo mencionadas, que aceitou
a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADORAS MARIA ANTONIA DE BRITO, brasileira, Viúva, Aposentada,
RG 50131, CPF 19728921268, mãe Antonia Raimunda de Brito, Nascido/
Nascida 24/06/1949, natural de Boca do Acre - AM, Rua Duque de Caxias,
180, Telefone: (68) 99943-7096, Estação Experimental, CEP 69918-162, Rio
Branco - AC

EDILENE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, RG 276138, CPF 827.327.602-34,
mãe Elizabeth dos Santos Conceição, Rua das Mangueiras, 16, Telefone: (68)
99943-7096, Rui Lino, CEP 69919-876, Rio Branco - AC

CAUSA Esquizofrenia paranoide e outros transtornos mentais e comporta-
mentais.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, re-
presentar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar
senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos
dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. O curatela-
do permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da vida
civil, em igualdade de condições com as outras pessoas.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça,
Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC
- E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 21 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Chefe de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0001444-27.2024.8.01.0001
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Promovente Regina Silva Santos
Promovido João Paulo Soares Duarte

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO REGINA SILVA SANTOS, CPF 031.884.742-61, RG
12222402, pai Adalberto da luz Santos, mãe Maria Raimunda Araujo da Silva,
13/05/1996

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar
incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo
mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do
prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se en-
contram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA Considerando o lapso temporal transcorrido, intime-se a reque-
rente, por qualquer meio, para informar se ainda tem interesse na manutenção
das medidas protetivas deferidas em seu favor

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal
Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170,
Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 23 de junho de 2025.

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0702110-33.2025.8.01.0912
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Requerente Victoria Santos Reis Moreira
Requerido Wanderley de Freitas Bardales

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO WANDERLEY DE FREITAS BARDALES, CPF 43471234268,
RG, mãe Adelita de Freitas Bardales, 19/06/1970

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA Intimação do requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da mesma, comparecer neste Juízo, no endereço constante no rodapé, a fim de ser atendido pela Equipe Multidisciplinar, no horário compreendido entre as 08 (oito) horas às 13 (treze) horas, de segunda a sexta-feira, os quais deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça, que poderá requerer força policial, se necessário, cientificando-lhe que, em caso de descumprimento das medidas ora determinadas, poderá ter sua prisão preventiva decretada, com fundamento no art. 20 da LMP c/c art. 282, § 4.º, e art. 313, III, ambos do CPP, bem como incidir no crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/06. c) No mesmo prazo de 05 dias, contados da intimação, poderá o requerido se manifestar nos autos, por meio da Defensoria Pública ou advogado constituído, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 23 de junho de 2025.

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0701560-89.2024.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Interditante Maria Antonia Gonçalves
Interditado Mario Sérgio Pereira dos Santos

MANDADO DE REGISTRO
(Curatela – Art. 92 da Lei n.º 6.015/73)

ORDEM O Juiz de Direito Fernando Nóbrega da Silva, da 2ª Vara de Família, da Comarca de Rio Branco, na forma do artigo 92 da Lei n.º 6.015/73, manda ao Senhor Oficial da 1ª Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco que, em cumprimento ao presente, extraído do processo acima indicado, proceda ao registro da sentença de submissão à curatela no livro “E”, referente à pessoa abaixo, conforme sentença proferida por este Juízo, cuja cópia faz parte integrante deste.

CURATELADO Mario Sérgio Pereira dos Santos, certidão de nascimento lavrada às fls. 154, do livro A 19, sob o nº 8154, em Xapuri -Acre.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 02 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Técnico Judiciário

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0000058-59.2024.8.01.0001
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Requerente e Promovente Justiça Pública e outro
Promovido Ridenêr Alexandre de Lima

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO ELIANA ALVES SAMPAIO DE OLIVEIRA, CPF 412.346.262-68, mãe Antonia Alves Sampaio, 02/11/1972

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA Considerando o lapso temporal transcorrido, intime-se a reque-
rente, por qualquer meio, para informar se ainda tem interesse na manutenção

das medidas protetivas deferidas em seu favor.

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 23 de junho de 2025.

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0002572-82.2024.8.01.0001
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Autor Justiça Publica
Requerido Luiz Carlos Barreto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO LUIZ CARLOS BARRETO, CPF 175.263.882-49, RG 141038, pai Argemiro Barreto F Batista, mãe Francisca Batista Fernandes, 06/07/1966

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA Assim, com fundamento no art. 19, § 3º, da Lei nº 11.340/06, ante a perda do objeto, REVOGO as medidas protetivas anteriormente concedidas em desfavor de Luiz Carlos Barreto.

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 24 de junho de 2025.

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0003294-19.2024.8.01.0001
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Requerente Beatriz Pereira de Souza
Requerido Taglierre Lima Rabelo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO TAGLIERRE LIMA RABELO, CPF 979.542.092-53, RG 137649-1, pai James Silva Rabelo, mãe Vanuza Marques Lima, 22/08/2004

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA Assim, com fundamento no art. 19, § 3º, da Lei nº 11.340/06, ante a perda do objeto, REVOGO as medidas protetivas anteriormente concedidas em desfavor de Taglierre Lima Rabelo.

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 24 de junho de 2025.

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0702513-02.2025.8.01.0912
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Requerente Justiça Pública e outros
Requerido Willian Melo Pinheiro

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO WILLIAN MELO PINHEIRO, CPF 01665742283

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA No mais, tratando-se unicamente de procedimento cautelar de requerimento de medidas protetivas, e diante da manifestação da vítima demonstrando seu desinteresse na manutenção, com fundamento no art. 19, § 3º, da Lei nº 11.340/06, acolho o pedido e REVOGO as medidas protetivas anteriormente concedidas.

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 24 de junho de 2025.

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0002552-91.2024.8.01.0001
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Requerente Katia Bento dos Santos
Requerido Francisco Alves de OLiveira

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, (Alcunha: Cowboy), CPF 677.430.562-87, mãe Alda Alves de Oliveira, 12/03/1976

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA Assim, com fundamento no art. 19, § 3º, da Lei nº 11.340/06, ante a perda do objeto, REVOGO as medidas protetivas anteriormente concedidas em desfavor de Francisco Alves de OLiveira

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 24 de junho de 2025.

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0715850-12.2024.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Interditante Ana Carmem Santos Sousa
Interditado Francisca Célia Santos Sousa

EDITAL DE CURATELA

CURATELADA FRANCISCA CÉLIA SANTOS SOUSA, brasileira, Casada, CPF 19691890291, pai Francisco Costa dos Santos Filho, mãe Carmen de Souza Santos, Nascido/Nascida 27/12/1946, natural de Feijó - AC, com endereço à Rua Cruzeiro do Sul, 638, Conjunto Esperança, CEP 69915-158, Rio Branco - AC

FINALIDADE Por intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela submissão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste edital, sendo nomeada a curadora abaixo mencionada, que aceitou a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADORA ANA CARMEM SANTOS SOUSA, brasileira, Solteira, desempre-

gada, RG 291.612, CPF 64842371234, pai Joaquim Jerry Soares de Sousa, mãe Francisca Célia Santos Sousa, Nascido/Nascida 01/04/1979, natural de Tarauacá - AC, Rua Cruzeiro do Sul, 638, Telefone: (68) 3227-2651 / 9 8405-6540, Conjunto Esperança, CEP 69915-158, Rio Branco - AC

CAUSA Doença de Alzheimer

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, representar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. A curatela permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da vida civil, em igualdade de condições com as outras pessoas. Os curadores ficam cientes de que eventual alienação de bens da curatelada depende de autorização judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 18 de junho de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Técnico Judiciário

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0705761-61.2023.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Interditante Leonizia de Castela Pinheiro
Interditado Antonio Frederico Ozanam Pinheiro

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Curatela - Art. 749 do CPC/2015 - Prazo: 10 dias)

INTERDITO ANTONIO FREDERICO OZANAM PINHEIRO, Brasileiro, Divorciado, Aposentado, RG 049398, CPF 045.101.782-04, pai Antonio Barbosa Pinheiro, mãe Maria das Dores Pinheiro, Nascido/Nascida 13/06/1957, natural de Rio Branco - AC, com endereço à Rua Edmundo Pinto, 89, Loteamento HOLSBACK, CEP 69909-710, Rio Branco - AC

FINALIDADE Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo decretada a interdição da pessoa acima, conforme transcrito na parte inferior deste edital, e nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo, o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo.

CURADOR LEONIZIA DE CASTELA PINHEIRO, brasileira, Solteira, professora, RG 289468, CPF 643.694.392-72, pai Antonio Frederico Ozaman Pinheiro, mãe Eliana de Castela Pinheiro, Nascido/Nascida 31/01/1979, natural de Rio Branco - AC, Rua São Judas Tadeu, 81, Qdra. 35, Casa 14, Univertário, CEP 69917-696, Rio Branco - AC

CAUSA (Cid 10): F03, F06.8 e F19.2

LIMITES Suprir incapacidade civil: emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, representar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente.

SEDE JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 08 de janeiro de 2025.

Jeosafá Neri da Silva
Assessor Chefe de Gabinete

Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Juíza de Direito

Autos n.º 0721010-18.2024.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Requerente Maria Ângela Leite Lacerda
Requerido Maria Táina Lacerda do Nascimento

EDITAL DE CURATELA

CURATELADA MARIA TÁINA LACERDA DO NASCIMENTO, brasileira, Sol-

teira, desempregada, RG 001.762-A, CPF 048.484.612-43, pai José Francisco Viana do Nascimento, mãe Maria Ângela Leite Lacerda, Nascido/Nascida 03/04/1999, natural de Tarauacá - AC, com endereço à Rua Capixada, 209, João Eduardo 1, CEP 69904-060, Rio Branco - AC.

FINALIDADE Por intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela submissão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste edital, sendo nomeada a curadora abaixo mencionada, que aceitou a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADORA MARIA ÂNGELA LEITE LACERDA, brasileira, Solteira, serviços gerais, CPF 699.753.022-20, Nascido/Nascida 01/03/1976, natural de Tarauacá - AC, Rua Capixada, 209, Telefone: (68) 9.9255-4251, João Eduardo I, CEP 69904-060, Rio Branco - AC.

CAUSA Retardo mental grave.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. O curatelado permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da vida civil em igualdade de condições com as outras pessoas. A curadora ficou ciente de que eventual alienação de bens da parte curatelada necessita de prévia autorização judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 05 de maio de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Técnico Judiciário

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º0707105-43.2024.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Interditante Sílvia Elena Aguirre de Souza e outros
Interditado Euclides Vieira de Souza

EDITAL DE CURATELA

CURATELADO EUCLIDES VIEIRA DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 24426, CPF 01148869204, pai HUGO VIEIRA DE SOUZA, mãe NAZARE PEREIRA DE FRANÇA, Nascido/Nascida 18/02/1947, natural de Rio Branco - AC, com endereço à Rua Visconde de Mauá, 28, José Augusto, CEP 69900-788, Rio Branco - AC

FINALIDADE Por intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela submissão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste edital, sendo nomeadas as curadoras abaixo mencionadas, que aceitaram a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADORAS GEISE LAUCIA AGUIERRE DE SOUZA, brasileira, contadora, RG 0285206, CPF 651.849.712-20, pai Euclides Vieira de Souza, mãe Sílvia Elena Aguirre de Souza, Nascido/Nascida 10/02/1980, natural de Rio Branco - AC, Estrada do Calafate - Residencial Topázio, Bloco 05, Apto 101, 3301, fone: 68 99938-4355, Calafate, CEP 69914-310, Rio Branco – AC.
SILVIA ELENA AGUIRRE DE SOUZA, brasileira, Casada, servidora pública estadual, RG 41173, CPF 19616236253, pai LUIZ AGUIRRE DIEZ DE MEDINA, mãe SILVIA ZUAZO SOBREIRA, Nascido/Nascida 23/10/1953, natural de Rio Branco - AC, Rua Visconde de Mauá, 28, José Augusto, CEP 69900-788, Rio Branco - AC

CAUSA Doença de Alzheimer.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, representar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. O curatelado permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da vida civil, em igualdade de condições com as outras pessoas. As curadoras ficam cientes de que eventual alienação de bens do curatelado depende de autorização Judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça,

Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 03 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Técnico Judiciário

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º0708764-87.2024.8.01.0001
Classe Interdição/Curatela
Interditante Claudice Falcão de Sousa
Interditado Jerson de Souza Araújo

EDITAL DE CURATELA

CURATELADO JERSON DE SOUZA ARAÚJO, Brasileiro, Solteiro, Aposentado, RG 1108775-7, CPF 53462181220, pai JOSE RIBAMARDA SILVA ARAUJO, mãe CLAUDICE DE SOUZA ARAUJO, Nascido/Nascida 09/03/1985, natural de Rio Branco - AC, com endereço à Rua 7 de Setembro, 31, (68)99945-1248, Bairro Alto Alegre, CEP 69921-302, Rio Branco - AC.

FINALIDADE Por intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela submissão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste edital, sendo nomeada a curadora abaixo mencionada, que aceitou a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADORA CLAUDICE FALCÃO DE SOUSA, brasileira, Divorciada, do lar, RG 412.852.472-72, CPF 412.852.472-72, pai CLODOALDO TAVARES DE SOUSA, mãe MARIADIAS FALCÃO DE SOUSA, Nascido/Nascida 26/11/1965, natural de Rio Branco - AC, Rua 7 de Setembro, 31, (68)999451248, Alto Alegre, CEP 69921-302, Rio Branco - AC.

CAUSA Retardo mental.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. O curatelado permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da vida civil em igualdade de condições com as outras pessoas. A curadora ficou ciente de que eventual alienação de bens da parte curatelada necessita de prévia autorização judicial. E, para constar, foi determinada a lavratura do presente termo.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 03 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Chefe de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0704591-20.2024.8.01.0001
ClasseInterdição/Curatela
Autor Leandro Brunoro e outros
Réu Olmiro Brunoro

EDITAL DE CURATELA

CURATELADOOLMIRO BRUNORO, RG 303427, CPF 15717810997, com endereço à Rua Valério Magalhães, nº 71,, Bosque, CEP 69900-685, Rio Branco - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela submissão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste edital, sendo nomeado o curador abaixo mencionado, que aceitou a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADOR LEANDRO BRUNORO, Brasileiro, Convivente, comerciante, RG 328391, CPF 52305627220, Rua Valério Magalhães, nº 71,, Bosque, CEP 69900-685, Rio Branco - AC

CAUSADemência.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, re-
presentar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar
senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos
dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. O curate-
lado permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da
vida civil, em igualdade de condições com as outras pessoas. A curadora fica
ciente de que eventual alienação de bens do curatelado depende de autori-
zação judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça,
Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC
- E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 02 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Técnico Judiciário

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0704309-45.2025.8.01.0001
ClasseInterdição/Curatela
Interditante Agleidson Ângelo de Araújo
Interditado Joana Madalena de Araújo

EDITAL DE CURATELA

CURATELADAJOANA MADALENA DE ARAÚJO, brasileira, Solteira, Aposen-
tada, CPF 09600582220, com endereço à Rua Mario Maia, 18, Adalberto Ara-
gão, CEP 69901-164, Rio Branco - AC.

FINALIDADEPor intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhe-
cimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regu-
larmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela sub-
missão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior
deste edital, sendo nomeado o curador abaixo mencionado, que aceitou a
incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADORAGLEIDSON ÂNGELO DE ARAÚJO, Brasileiro, Solteiro, ajudante
de pedreiro, RG 335078, CPF 72485868204, Rua Saturno, 133, Telefone: (68)
9.9230- 6994, Morada do Sol, CEP 69901-148, Rio Branco - AC.

CAUSASequelas neurológicas e motoras de acidente vascular cerebral isquê-
mico – AVC.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, re-
presentar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar
senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos
dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. A cura-
telada permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da
vida civil, em igualdade de condições com as outras pessoas. O curador fica
ciente de que eventual alienação de bens da curatelada depende de autori-
zação judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça,
Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC
- E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 24 de junho de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Técnico Judiciário

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0709162-34.2024.8.01.0001
ClasseInterdição/Curatela
Interditante Michely Cristian Pereira Cassiano
Interditado Jeferson Cristia Pereira Cassiano

EDITAL DE CURATELA

CURATELADOJEFERSON CRISTIA PEREIRA CASSIANO, Brasileiro, Soltei-
ro, pensionista, RG 307541, CPF 80614698200, pai Manoel Barbosa Cassia-
no, mãe Helena Pereira Cassiano, Nascido/Nascida 10/10/1978, natural de
Rio Branco - AC, com endereço à Rua 06 de Agosto, 240/01, Seis de Agosto,
CEP 69905-629, Rio Branco - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhe-

cimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram re-
gularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela sub-
missão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior
deste edital, sendo nomeado o curador abaixo mencionado, que aceitou a
incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADOR MICHELY CRISTIAN PEREIRA CASSIANO, brasileira, Divor-
ciada, Autônoma, RG 720611542-04, CPF 72061154204, pai Manoel Barbosa
Cassiano, mãe Helena Pereira Cassiano, Nascido/Nascida 28/10/1982, natu-
ral de Rio Branco - AC, Rua 06 de Agosto, 240/01, (68) 99236-3517, Seis de
Agosto, CEP 69905-629, Rio Branco - AC

CAUSATranstornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, re-
presentar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar
senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos
dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. A curate-
lada permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da
vida civil, em igualdade de condições com as outras pessoas. O curador fica
ciente de que eventual alienação de bens da curatelada depende de autori-
zação judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça,
Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC
- E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Técnico Judiciário

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0721511-69.2024.8.01.0001
ClasseInterdição/Curatela
Autor Sheyla Maria Mafra
Réu Silvano Nunes Mafra

EDITAL DE CURATELA

CURATELADO(A)SILVANE NUNES MAFRA, brasileira, Solteira, Aposentada,
CPF 56334737287, pai Antonio Agostinho Mafra Júnior, mãe Sebastiana Nu-
nes Mafra, Nascido/Nascida 02/05/1977, natural de Rio Branco - AC, com
endereço à Rua Maria Francisco Ribeiro, 174, Boloco A 5, AP 302, Calafate,
CEP 69914-316, Rio Branco - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente edital, os que virem ou dele conheci-
mento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regu-
larmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela submis-
são da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste
edital, sendo nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo mencionado(a), que aceitou
a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADOR(A)SHEYLA MARIA MAFRA, brasileira, Divorciada, Autônoma,
CPF 18308783287, pai Antonio Augustinho Mafra Júnior, mãe Sebastiana
Nunes Mafra, Nascido/Nascida 27/04/1965, natural de Rio Branco - AC, Rua
Maria Francisca Ribeiro, 174, Boloco A 5 , AP. 302, telefone (68) 99960-2509,
Calafate, CEP 69914-316, Rio Branco - AC

CAUSAProdigalidade.

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, re-
presentar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar
senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos
dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. A curatela-
da permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da vida
civil, em igualdade de condições com as outras pessoas.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça,
Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC
- E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 21 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Chefe de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0711151-75.2024.8.01.0001
ClasseInterdição/Curatela
Interditante Pâmela Braga de Moura
Interditado Ana Cristina de Moura Ferreira

EDITAL DE CURATELA

CURATELADAANA CRISTINA DE MOURA FERREIRA, brasileira, Solteira, desempregada, RG 1364926-4, CPF 060.537.862-25, pai Pablo Ferreira Pe-reira, mãe Pâmela Braga de Moura, Nascido/Nascida 23/10/2005, natural de Rio Branco - AC, com endereço à Rua Rio Branco, 337, Jorge Lavocat, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente edital, os que virem ou dele conhe-cimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram re-gularmente os autos do processo epigrafado, decidindo-se ao final pela sub-missão da pessoa acima à curatela, para os fins indicados na parte inferior deste edital, sendo nomeada a curadora abaixo mencionada, que aceitou a incumbência, prestando o devido compromisso.

CURADORAPÂMELA BRAGA DE MOURA, brasileira, União estável, do lar, RG 1024215-5, CPF 01151079243, pai Antonio Rodrigues de Moura, mãe Ma-dalena Duarte Braga, Nascido/Nascida 25/09/1991, natural de Manoel Urbano - AC, Rua Rio Branco, 337, Contato Nº (68) 99225-3563, Jorge Lavocat, CEP 69922-048, Rio Branco - AC

CAUSARetardo Mental

LIMITES emprestar, transigir, receber, dar quitação, alienar, hipotecar, re-presentar judicialmente, abrir, movimentar e fechar conta bancária, renovar senha, requerer benefício previdenciário e/ou providenciar a atualização dos dados cadastrais junto ao Instituto Previdenciário correspondente. A curate-lada permanecerá plenamente capaz para praticar todos os demais atos da vida civil, em igualdade de condições com as outras pessoas. A curadora fica ciente de que eventual alienação de bens da curatelada depende de autori-zação judicial.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de abril de 2025.

Lidiane de Oliveira da Silva
Chefe de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0700168-11.2024.8.01.0003
ClasseInterdição/Curatela
InterditanteFrancisco Pereira Lima Neto
Interditado Sebastião Pereira Lima Filho

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Curatela - Art. 749 do CPC/2015 - Prazo: 10 dias)

INTERDITOSEBASTIÃO PEREIRA LIMA FILHO, Brasileiro, Solteiro, Aposen-tado, CPF 196.465.342-87, pai Sebastião Pereira Lima, mãe Adauta Bento Pe-reira, Nascido/Nascida 21/04/1956, natural de Brasília - AC, com endereço à Rua Marechal Rondon, s/n, Centro, CEP 69932-000, Brasília - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo decretada a inter-dição da pessoa acima, conforme transcrito na parte inferior deste edital, e nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo, o(a) qual, aceitando a incumbência, pres-tou o devido compromisso e está no exercício do cargo.

CURADORFRANCISCO PEREIRA LIMA NETO, brasileiro, solteiro, autôno-mo, inscrito no CPF sob o n. 196.747.912-72, portador do RG sob o n. 160460 SSP AC, residente e domiciliado na Rua Ayrton Sena, n. 10, bairro Leonardo Barbosa, Brasília/AC

CAUSAAnomalia ou anormalidade psíquica (deficiência mental moderada (CID F71.8))

LIMITES Suprir incapacidade funcional para realizar atividades básicas e di-árias, além de incapacidade cognitiva, sendo incapaz de gerir seus atos da vida civil.

SEDE DO JUÍZO Avenida Rui Lino S/N, Próximo à Polícia Militar, Avenida Rui Lino, Raimundo Chaar - CEP 69932-000, Fone: (68) 3212-8738, Brasília-AC - E-mail: vaciv1br@tjac.jus.br.

Brasileia-AC, 29 de maio de 2025.

MÁRCIO SALES MOREIRA
Diretor de Secretaria

Jose Leite de Paula Neto
Juiz de Direito

VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - MEIO ABERTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Audiência - Prazo: 20 dias)

FINALIDADE: Pelo presente edital, fica intimado destinatário acima para comparecimento à audiência admonitória, designada para dia 22/07/2025, às 08:30h, na sala de audiências desta Vara, no endereço abaixo.
SEDE DO JUÍZO: Avenida Paulo Lemos, 878 - Cidade da Justiça, Fórum Cri-minal Des. Lourival Marques, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: 3211-5342/3211-5365, Rio Branco-AC - E-mail: vepma-rb@tjac.jus.br.

Processo:9002866-78.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•BRUNO PAIVA DOS SANTOS (CPF/CNPJ: 037.438.242-56)
Cidade do Povo, 05 Rua atrás do CRAS - Quadra 11 - Cidade do Povo - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.900-974

Processo:9002921-29.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•ALEXANDRE DA SILVA DINIZ (CPF/CNPJ: 077.591.602-16)
Albertino Nunes, 148 - Santa Helena - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.940-000 -
Telefone: (68) 9 9222-6255

Processo:9000515-74.2020.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•JORGE MORENO DA SILVA (RG: 200037 SSP/AC)
RUA INGÁ, 42 - MOCINHA MAGALHÃES - RIO BRANCO/AC

Processo:9002752-42.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Restritiva de Direitos
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•HELIO WILLIAN DE OLIVEIRA MARRUCH (RG: 11736178 SSP/AC)
RUA FRANCISCO XAVIER, 191 3º QUARTO - JOÃO EDUARDO I - RIO BRANCO/AC

Processo:9002607-83.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Restritiva de Direitos
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•LORRAN ARAUJO MENEZES (RG: 12048577 SSP/AC e CPF/ CNPJ: 056.361.312-24)
RUA 25 DE DEZEMBRO, 59 Após a casa de muro verde, penúltima casa, antes da ponte. - VILA BETEL - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.901-516

Processo:9002882-32.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•JOSE MAURO FIRMO DE SOUZA (CPF/CNPJ: 665.835.942-34)
Rua Coral, s/n - Parque das Palmeiras - RIO BRANCO/AC - Telefone: 99918-6195

Processo:9002500-39.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•ELIEZIO DE SOUZA LIMA (CPF/CNPJ: 888.364.362-34)
EST DO BRAZ RURAL, 1245 - BELO JARDIM - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.907-701 - Telefone: (68) 99834481/99212-6419

Processo:9002846-87.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Restritiva de Direitos
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•ISRAEL VLAXIO DE SOUZA (CPF/CNPJ: 067.488.952-51)
Transacreana, Ramal Água Preta, 14 - RIO BRANCO/AC

Processo:9002816-52.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Restritiva de Direitos
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•JENILSON DANTAS DE SOUZA (RG: 10551166 SSP/AC e CPF/CNPJ: 019.042.732-97)
Rua Matrincham, 387 - Panorama - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.912-600

Processo:0022279-56.2012.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•Francisco Pereira da Silva (RG: 11400978 SSP/AC e CPF/CNPJ: 700.957.482-02)
RUA FLAMENGO, 375 - Tancredo Neves - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.900-000 - Telefone: 99995-7785 (IRMÃ)9909-7872 (IRMÃO)

Processo:9002807-90.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Restritiva de Direitos
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•MARIA VANESSA DA SILVA PESSOA (CPF/CNPJ: 036.253.662-74)
Rua João Florêncio, 667 - Wanderley Dantas - RIO BRANCO/AC

Processo:9000109-79.2022.8.01.0002
Classe Processual:Execução de Medidas Alternativas no Juízo Comum
Assunto Principal:Suspensão Condicional de Processo
Polo Ativo(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•Airtton Bandeira Bezerra (CPF/CNPJ: 791.467.242-49)
Travessa Rodrigues, QMm , 90 Conjunto Tangará - Estação - RIO BRANCO/AC - Telefone: 99926-2412

Processo:9000297-46.2020.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•Giliard Silva dos Santos (RG: 11947152 SSP/AC)
Estrada do Sol, 59 - taquari - RIO BRANCO/AC

Processo:9002775-85.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução de Medidas Alternativas no Juízo Comum
Assunto Principal:Suspensão Condicional de Processo
Polo Ativo(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•FABIANO DE SOUZA MACARIO (CPF/CNPJ: 074.156.092-55)
Rua São Francisco, 13, Travessa Cristã, 335 - Vitória - RIO BRANCO/AC - Telefone: 98113-3977

Processo:9002915-22.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•PATRICK JOBSON SALDANHA DA FONSECA (CPF/CNPJ: 029.776.092-02)
Rua Brasil, 157 - Vila Acre - RIO BRANCO/AC - CEP: 75.043-170 - Telefone: 68 99205-5778 / 9 9901-2271

Processo:9000009-59.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•FELIPE DA SILVA COSTA (CPF/CNPJ: 005.560.022-02)
Travessa Joaquim Chaves, 2268 - Morada do Sol - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.900-970 - Telefone: 68-99940-8095

Processo:9000082-07.2024.8.01.0009
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•MOACIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR (RG: 12976091 SSP/AC e CPF/CNPJ: 042.171.132-93)
MINAS GERAIS, 1324 - SAO FRANCISCO - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.900-970

Processo:9002054-36.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Restritiva de Direitos
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•LUIIS CARLOS DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ: 051.569.472-04)
Rua Flávio Batista , 108 - Quinze - RIO BRANCO/AC

Processo:9000800-33.2021.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena

Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•JADIEL GONÇALVES FARIAS
Rua Milton Matos, apt. 01, 450 - Bosque - RIO BRANCO/AC

Processo:9001130-93.2022.8.01.0001
Classe Processual:Execução de Medidas Alternativas no Juízo Comum
Assunto Principal:Acordo de Não Persecução Penal
Polo Ativo(s):Ministério Público do Estado do Acre (CPF/CNPJ: 04.034.450/0001-56)
Executado(s):•Everton Almeida da Silva (CPF/CNPJ: 026.083.952-36)
Rua Francisco Ademar, 136 apartamento - Chico Mendes - RIO BRANCO/AC - Telefone: (68)99921-8204

Processo:9002446-73.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•ANTONIO CLEILDES DOS SANTOS DE SOUSA (CPF/CNPJ: 614.667.002-20)
EUGENIO BECO BEZERRA, 25 QD 07 CS 25 - SAO FRANCISCO - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.901-519 - Telefone: 68 99207-3517.

Processo:9000389-82.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução de Medidas Alternativas no Juízo Comum
Assunto Principal:Acordo de Não Persecução Penal
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):Ministério Público do Estado do Acre (CPF/CNPJ: 04.034.450/0001-56) ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FEITOSA (RG: 358114 SSP/AC e CPF/CNPJ: 712.704.002-82) Rua Plínio Brandão, 122 - Base - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.911-170

Processo:9002493-47.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•MANOEL GUILHERME CASTRO DA SILVA (CPF/CNPJ: 691.259.372-00)
Rua Argentina, 262 - São Francisco - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.900-970 - Telefone: 68 99604-5295

Processo:9002550-65.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•MARCELO BARROS PONTES (CPF/CNPJ: 833.367.372-49)
Conj Xavier Maia, s/nº Q 13 C 11 - Placas - RIO BRANCO/AC - CEP: 69.927-000 - Telefone: 68 9994-1575

Processo:9002806-08.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Restritiva de Direitos
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•LORRANA KETLEY LIMA PEREIRA (RG: 12251214 SSP/AC)
TRAVESSA VITÓRIA, 702 - CONJUNTO ESPERANÇA II - RIO BRANCO/AC - Telefone: (51) 98584-1850 / 99201 - 9114

Processo:9000073-37.2022.8.01.0002
Classe Processual:Execução de Medidas Alternativas no Juízo Comum
Assunto Principal:Acordo de Não Persecução Penal
Polo Ativo(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•Jefferson Felipe Rocha Silva (CPF/CNPJ: 026.160.982-37)
Rua Piracanjuba, 821 casa - Portal da Amazonia - RIO BRANCO/AC - Telefone: 99940-4917

Processo:9002245-81.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•Edinardo Eduardo de Oliveira Silva (RG: 324782 SSP/AC)
Estrada Raimundo Ireneu Serra, 350 Conj. Novo Horizonte - Tancredo Neves - RIO BRANCO/AC - Telefone: 9 9939-1461/99977-3907 (tia, Sebastiana)

Processo:9002244-96.2024.8.01.0001
Classe Processual:Execução da Pena
Assunto Principal:Pena Privativa de Liberdade
Autoridade(s):Estado do Acre (CPF/CNPJ: 63.606.479/0001-24)
Executado(s):•Matheus Tavares da Silva
Travessa 14 Irmãos, 238 - Ramal do Macarrão - RIO BRANCO/AC
Rio Branco, 01 de julho de 2025.
Yuri Pereira Bambirra
Diretor de Secretaria

SERVENTIA DE REGISTROS CIVIS DAS
PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO ACRE

Termo: 02386Livro D - 0010Folha: 109

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, os contraentes:

AILTON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, funcionário público municipal, divorciado, natural de Rio Branco/AC, portador da CNH nº 07916671378 DETRAN/AC e inscrito no CPF sob nº 794.548.102-78, domiciliado e residente à Rua Alfredo Gama, nº 151, Bairro Livramento, em Porto Acre/AC, filho de RAIMUNDO ROQUE DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA.

NATALINA NASCIMENTO DA SILVA, brasileira, do lar, solteira, natural de Porto Acre/AC, portadora do RG nº 020.088-A SEPC/AC e inscrita no CPF sob nº 075.580.482-14, domiciliada e residente à Rua Alfredo Gama, nº 151, Bairro Livramento, em Porto Acre/AC, filha de SEBASTIÃO CABRAL DA SILVA e CLEONICE MAIA DO NASCIMENTO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume, dispensando-se a sua publicação na imprensa, nos moldes do disposto no art. 623 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Porto Acre, 27 de junho de 2025.

ÉRICA SILVA GOMES MARINHO

Escrevente

Termo: 02387Livro D - 0010Folha: 110

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes:

EMERSON DO NASCIMENTO FEITOSA, brasileiro, diarista, solteiro, natural de Rio Branco/AC, portador do RG nº 111.995.992-63 IIRHM/AC e inscrito no CPF sob nº 111.995.992-63, domiciliado e residente à Rua Assunção de Moraes, nº 349, Bairro Livramento, em Porto Acre/AC, filho de ROBERTO DE OLIVEIRA FEITOSA e MARIA JOSÉ LEÃO DO NASCIMENTO.

VITÓRIA SANTOS DA SILVA, brasileira, do lar, solteira, natural de Boca do Acre/AM, portadora do RG nº 116.100.442-40 IIRHM/AC e inscrita no CPF sob nº 116.100.442-40, domiciliada e residente à Rua Assunção de Moraes, nº 349, Bairro Livramento, em Porto Acre/AC, filha de ANA PAULA SANTOS DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume, dispensando-se a sua publicação na imprensa, nos moldes do disposto no art. 623 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Porto Acre, 27 de junho de 2025.

ÉRICA SILVA GOMES MARINHO

Escrevente

Termo: 01208Livro D - 0007Folha: 067

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, os contraentes:

NICOLAS FEITOSA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, natural de Feijó/AC, nascido aos cinco (05) dias do mês de dezembro (12) do ano de um mil e novecentos e noventa e dois (1992), portador do RG nº 10355510-SSP/AC e inscrito no CPF sob nº 009.357.882-20, domiciliado e residente em Capixaba/AC, filho de José Nivaldo Monteiro de Araújo e Raimunda Feitosa de Araújo

JHENIF DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, escrevente, solteira, natural de Rio Branco/AC, nascida aos três (03) dias do mês de fevereiro (02) do ano de um mil e novecentos e noventa e sete (1997), portadora do RG nº 1121653-0-PC/AC e inscrita no CPF sob nº 023.699.472-76, domiciliada e residente em Capixaba/AC, filha de Evanilson Araújo da Silva e Maria Madalena Costa de Oliveira Olegário

Remetida a cópia para o cartório: CARTÓRIO CAPIXABA, Capixaba/AC.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.

Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume.

Capixaba, 27 de junho de 2025.

PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA ORTIZ ABREU

Tabeliã e Registradora Substituta